

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

*Кафедра административного права и процесса*

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

**АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО**

**Б1.О.11**

**год набора – 2026**

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Код и наименование<br/>направления подготовки:</b> | 40.03.01 Юриспруденция |
| <b>Уровень высшего<br/>образования:</b>               | бакалавриат            |
| <b>Направленность<br/>(профиль) ОПОП ВО:</b>          | Бизнес право           |
| <b>Форма (формы) обучения:</b>                        | очная, очно-заочная    |
| <b>Квалификация:</b>                                  | бакалавр               |

Москва – 2026

Программа утверждена на заседании кафедры административного права и процесса протокол № 12 от "31" марта 2026.

**Авторы:**

Агапов А.Б. — доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры административного права и процесса имени Л.Л. Попова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Сыроежкин А.М. — кандидат юридических наук, преподаватель кафедры административного права и процесса имени Л.Л. Попова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

**Рецензент:**

Бабич Н.А. — Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью Управляющая организация «Курчатовский»

Агапов А.Б., Сыроежкин А.М.

Административное право: рабочая программа дисциплины (модуля) — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2026.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2026

# **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

## **1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)**

**Целью** освоения дисциплины (модуля) «Административное право» является понимание сущности основных правовых конструкций и осмысление содержания доктринальных положений административного права, приобретение навыков толкования правовых норм и их применения к конкретным практическим ситуациям, ознакомление с современными теоретическими проблемами административного права, а также проблемами правоприменения.

**Задачи**, к выполнению которых готовится обучающийся:

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
- составление юридических документов;
- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
- охрана общественного порядка;
- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;
- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности.

## **1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО**

Дисциплина (модуль) «Административное право» относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины (модуля) дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы: «Теория государства и права», «Судоустройство и правоохранительные органы», «Введение в профессию и профессиональная этика», «Логика» и др.

## **1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))**

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Общепрофессиональные компетенции:

ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности.

ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов.

ОПК-7 Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных стандартов поведения.

Профессиональные компетенции:

ПК-1 Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов, правовые нормы для различных уровней нормотворчества и сфер профессиональной деятельности, оценивать возможные правовые риски реализации нормативных предписаний или иных решений, необходимость изменения нормативных правовых актов и обосновывать такие изменения.

ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации.

В приведенной ниже таблице перечисляются формулировки компетенций (закрепленные за дисциплиной в учебном плане), индикаторы достижения компетенций и результаты обучения.

| Разделы (темы) дисциплины (модуля)         | Код и наименование формируемых компетенций                                                                                                                                                                                                                  | Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тема 1. Управление и исполнительная власть | <p><b>ОПК-2</b> Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности</p> <p><b>ОПК-7</b> Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных стандартов поведения</p> | <p><b>ИОПК 2.1</b> Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права</p> <p><b>ИОПК 2.2</b> Демонстрирует умения по установлению юридических фактов</p> <p><b>ИОПК 2.3</b> Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права</p> <p><b>ИОПК 2.4</b> Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права</p> <p><b>ИОПК 7.1</b> Проявляет готовность честно и добросовестно исполнять профессиональные обязанности на основе принципов законности, беспристрастности и справедливости, уважения чести и достоинства, прав и свобод человека и гражданина</p> <p><b>ИОПК 7.2</b> Обладает высоким уровнем личной и правовой культуры, поддерживает квалификацию и профессиональные знания на высоком уровне</p> <p><b>ИОПК 7.3</b> Выявляет коррупционные риски, дает оценку и пресекает коррупционное поведение, разрабатывает и осуществляет мероприятия</p> |

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             | по выявлению и устранению конфликта интересов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Тема 2. Административное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина | <p><b>ОПК-2</b> Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности</p> <p><b>ОПК-7</b> Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных стандартов поведения</p> | <p><b>ИОПК 2.1</b> Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права</p> <p><b>ИОПК 2.2</b> Демонстрирует умения по установлению юридических фактов</p> <p><b>ИОПК 2.3</b> Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права</p> <p><b>ИОПК 2.4</b> Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права</p> <p><b>ИОПК 7.1</b> Проявляет готовность честно и добросовестно исполнять профессиональные обязанности на основе принципов законности, беспристрастности и справедливости, уважения чести и достоинства, прав и свобод человека и гражданина</p> <p><b>ИОПК 7.2</b> Обладает высоким уровнем личной и правовой культуры, поддерживает квалификацию и профессиональные знания на высоком уровне</p> <p><b>ИОПК 7.3</b> Выявляет коррупционные риски, дает оценку и пресекает коррупционное поведение, разрабатывает и осуществляет мероприятия по выявлению и устранению конфликта интересов</p> |
| Тема 3. Административно-правовые нормы и административно-правовые отношения  | <p><b>ОПК-2</b> Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности</p> <p><b>ОПК-6</b> Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов</p>  | <p><b>ИОПК 2.1</b> Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права</p> <p><b>ИОПК 2.2</b> Демонстрирует умения по установлению юридических фактов</p> <p><b>ИОПК 2.3</b> Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права</p> <p><b>ИОПК 2.4</b> Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права</p> <p><b>ИОПК 6.1</b> Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и иных юридических документов и их отраслевую принадлежность</p> <p><b>ИОПК 6.2</b> Выделяет особенности</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | <p><b>ОПК-7</b> Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных стандартов поведения</p>                                                                                                                                                                                                                      | <p>различных видов нормативных правовых актов и иных юридических документов</p> <p><b>ИОПК 6.3</b> Применяет правила юридической техники для подготовки нормативных правовых актов и иных юридических документов</p> <p><b>ИОПК 7.1</b> Проявляет готовность честно и добросовестно исполнять профессиональные обязанности на основе принципов законности, беспристрастности и справедливости, уважения чести и достоинства, прав и свобод человека и гражданина</p> <p><b>ИОПК 7.2</b> Обладает высоким уровнем личной и правовой культуры, поддерживает квалификацию и профессиональные знания на высоком уровне</p> <p><b>ИОПК 7.3</b> Выявляет коррупционные риски, дает оценку и пресекает коррупционное поведение, разрабатывает и осуществляет мероприятия по выявлению и устранению конфликта интересов</p>                                                              |
| Тема 4. Административно-правовой статус гражданина | <p><b>ОПК-2</b> Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности</p> <p><b>ПК-2</b> Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации</p> | <p><b>ИОПК 2.1</b> Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права</p> <p><b>ИОПК 2.2</b> Демонстрирует умения по установлению юридических фактов</p> <p><b>ИОПК 2.3</b> Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права</p> <p><b>ИОПК 2.4</b> Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права</p> <p><b>ИПК 2.1</b> Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями</p> <p><b>ИПК 2.2</b> Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений</p> <p><b>ИПК 2.3</b> Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и спосо-</p> |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>ба её толкования</p> <p><b>ИПК 2.4</b> Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики, проведения мониторинга правоприменения в целях решения профессиональных задач</p> <p><b>ИПК 2.5</b> Разрабатывает варианты юридических действий в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Тема 5. Субъекты исполнительной власти | <p><b>ОПК-2</b> Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности</p> <p><b>ОПК-6</b> Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов</p> <p><b>ОПК-7</b> Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных стандартов поведения</p> | <p><b>ИОПК 2.1</b> Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права</p> <p><b>ИОПК 2.2</b> Демонстрирует умения по установлению юридических фактов</p> <p><b>ИОПК 2.3</b> Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права</p> <p><b>ИОПК 2.4</b> Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права</p> <p><b>ИОПК 6.1</b> Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и иных юридических документов и их отраслевую принадлежность</p> <p><b>ИОПК 6.2</b> Выделяет особенности различных видов нормативных правовых актов и иных юридических документов</p> <p><b>ИОПК 6.3</b> Применяет правила юридической техники для подготовки нормативных правовых актов и иных юридических документов</p> <p><b>ИОПК 7.1</b> Проявляет готовность честно и добросовестно исполнять профессиональные обязанности на основе принципов законности, беспристрастности и справедливости, уважения чести и достоинства, прав и свобод человека и гражданина</p> <p><b>ИОПК 7.2</b> Обладает высоким уровнем личной и правовой культуры, поддерживает квалификацию и профессиональные знания на высоком уровне</p> <p><b>ИОПК 7.3</b> Выявляет коррупционные риски, дает оценку и пресекает</p> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             | коррупционное поведение, разрабатывает и осуществляет мероприятия по выявлению и устранению конфликта интересов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Тема 6. Административно-правовой статус государственных служащих                  | <p><b>ОПК-2</b> Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности</p> <p><b>ОПК-7</b> Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных стандартов поведения</p> | <p><b>ИОПК 2.1</b> Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права</p> <p><b>ИОПК 2.2</b> Демонстрирует умения по установлению юридических фактов</p> <p><b>ИОПК 2.3</b> Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права</p> <p><b>ИОПК 2.4</b> Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права</p> <p><b>ИОПК 7.1</b> Проявляет готовность честно и добросовестно исполнять профессиональные обязанности на основе принципов законности, беспристрастности и справедливости, уважения чести и достоинства, прав и свобод человека и гражданина</p> <p><b>ИОПК 7.2</b> Обладает высоким уровнем личной и правовой культуры, поддерживает квалификацию и профессиональные знания на высоком уровне</p> <p><b>ИОПК 7.3</b> Выявляет коррупционные риски, дает оценку и пресекает коррупционное поведение, разрабатывает и осуществляет мероприятия по выявлению и устранению конфликта интересов</p> |
| Тема 7. Административно-правовой статус коммерческих и некоммерческих организаций | <p><b>ОПК-2</b> Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности</p> <p><b>ОПК-7</b> Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикор-</p>                               | <p><b>ИОПК 2.1</b> Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права</p> <p><b>ИОПК 2.2</b> Демонстрирует умения по установлению юридических фактов</p> <p><b>ИОПК 2.3</b> Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права</p> <p><b>ИОПК 2.4</b> Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права</p> <p><b>ИОПК 7.1</b> Проявляет готовность честно и добросовестно исполнять профессиональные обязанности на основе принципов законности, бес-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | <p>рупционных стандартов поведения</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>пристрастности и справедливости, уважения чести и достоинства, прав и свобод человека и гражданина</p> <p><b>ИОПК 7.2</b> Обладает высоким уровнем личной и правовой культуры, поддерживает квалификацию и профессиональные знания на высоком уровне</p> <p><b>ИОПК 7.3</b> Выявляет коррупционные риски, дает оценку и пресекает коррупционное поведение, разрабатывает и осуществляет мероприятия по выявлению и устранению конфликта интересов</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Тема 8. Административно-правовые формы и методы реализации исполнительной власти</p> | <p><b>ОПК-2</b> Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности</p> <p><b>ПК-1</b> Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов, правовые нормы для различных уровней нормотворчества и сфер профессиональной деятельности, оценивать возможные правовые риски реализации нормативных предписаний или иных решений, необходимость изменения нормативных правовых актов и обосновывать такие изменения</p> <p><b>ПК-2</b> Способен квалифицированно применять правовые</p> | <p><b>ИОПК 2.1</b> Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права</p> <p><b>ИОПК 2.2</b> Демонстрирует умения по установлению юридических фактов</p> <p><b>ИОПК 2.3</b> Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права</p> <p><b>ИОПК 2.4</b> Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права</p> <p><b>ИПК 1.1</b> Выявляет пробелы и коллизии действующего законодательства и владеет способами их преодоления и устранения</p> <p><b>ИПК 1.2</b> Понимает сущность и уровни нормотворческого процесса, выделяет стадии и участников нормотворческой процедуры</p> <p><b>ИПК 1.3</b> Определяет роль и компетенцию участников нормотворческой процедуры, оценивает правомерность их решений и действий</p> <p><b>ИПК 1.4</b> Демонстрирует знание основных приемов законодательной техники при разработке нормативных правовых актов</p> <p><b>ИПК 1.5</b> Понимает значение правовой экспертизы нормативных правовых актов, способен принять участие в ее проведении</p> <p><b>ИПК 2.1</b> Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприме-</p> |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | <p>нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>нительными функциями</p> <p><b>ИПК 2.2</b> Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений</p> <p><b>ИПК 2.3</b> Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования</p> <p><b>ИПК 2.4</b> Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики, проведения мониторинга правоприменения в целях решения профессиональных задач</p> <p><b>ИПК 2.5</b> Разрабатывает варианты юридических действий в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Тема 9. Административно-правовое принуждение | <p><b>ОПК-2</b> Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности</p> <p><b>ПК-1</b> Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов, правовые нормы для различных уровней нормотворчества и сфер профессиональной деятельности, оценивать возможные правовые риски реализации нормативных предписаний или иных решений, необходимость изменения нормативных правовых актов и обосновывать такие изменения</p> | <p><b>ИОПК 2.1</b> Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права</p> <p><b>ИОПК 2.2</b> Демонстрирует умения по установлению юридических фактов</p> <p><b>ИОПК 2.3</b> Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права</p> <p><b>ИОПК 2.4</b> Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права</p> <p><b>ИПК 1.1</b> Выявляет пробелы и коллизии действующего законодательства и владеет способами их преодоления и устранения</p> <p><b>ИПК 1.2</b> Понимает сущность и уровни нормотворческого процесса, выделяет стадии и участников нормотворческой процедуры</p> <p><b>ИПК 1.3</b> Определяет роль и компетенцию участников нормотворческой процедуры, оценивает правомерность их решений и действий</p> <p><b>ИПК 1.4</b> Демонстрирует знание основных приемов законодательной техники при разработке нормативных правовых актов</p> <p><b>ИПК 1.5</b> Понимает значение правовой экспертизы нормативных пра-</p> |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | <p><b>ПК-2</b> Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации</p>                                                 | <p>вовых актов, способен принять участие в ее проведении</p> <p><b>ИПК 2.1</b> Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями</p> <p><b>ИПК 2.2</b> Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений</p> <p><b>ИПК 2.3</b> Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования</p> <p><b>ИПК 2.4</b> Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики, проведения мониторинга правоприменения в целях решения профессиональных задач</p> <p><b>ИПК 2.5</b> Разрабатывает варианты юридических действий в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме</p> |
| Тема 10. Административно-правовые режимы | <p><b>ОПК-2</b> Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности</p> <p><b>ОПК-6</b> Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов</p> | <p><b>ИОПК 2.1</b> Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права</p> <p><b>ИОПК 2.2</b> Демонстрирует умения по установлению юридических фактов</p> <p><b>ИОПК 2.3</b> Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права</p> <p><b>ИОПК 2.4</b> Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права</p> <p><b>ИОПК 6.1</b> Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и иных юридических документов и их отраслевую принадлежность</p> <p><b>ИОПК 6.2</b> Выделяет особенности различных видов нормативных правовых актов и иных юридических документов</p> <p><b>ИОПК 6.3</b> Применяет правила юридической техники для подго-</p>                                                                                                              |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | <p><b>ПК-2</b> Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации</p>                                                                                                                                                                                          | <p>товки нормативных правовых актов и иных юридических документов</p> <p><b>ИПК 2.1</b> Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями</p> <p><b>ИПК 2.2</b> Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений</p> <p><b>ИПК 2.3</b> Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования</p> <p><b>ИПК 2.4</b> Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики, проведения мониторинга правоприменения в целях решения профессиональных задач</p> <p><b>ИПК 2.5</b> Разрабатывает варианты юридических действий в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме</p> |
| Тема 11. Административно-процессуальная деятельность | <p><b>ОПК-2</b> Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности</p> <p><b>ПК-1</b> Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов, правовые нормы для различных уровней нормотворчества и сфер профессиональной деятельности, оценивать возможные правовые риски реализации нормативных предписаний или иных решений,</p> | <p><b>ИОПК 2.1</b> Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права</p> <p><b>ИОПК 2.2</b> Демонстрирует умения по установлению юридических фактов</p> <p><b>ИОПК 2.3</b> Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права</p> <p><b>ИОПК 2.4</b> Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права</p> <p><b>ИПК 1.1</b> Выявляет пробелы и коллизии действующего законодательства и владеет способами их преодоления и устранения</p> <p><b>ИПК 1.2</b> Понимает сущность и уровни нормотворческого процесса, выделяет стадии и участников нормотворческой процедуры</p> <p><b>ИПК 1.3</b> Определяет роль и компетенцию участников нормотворческой процедуры, оценивает право-</p>                                                                                         |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | <p>необходимость изменения нормативных правовых актов и обосновывать такие изменения</p> <p><b>ПК-2</b> Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации</p> | <p>мерность их решений и действий</p> <p><b>ИПК 1.4</b> Демонстрирует знание основных приемов законодательной техники при разработке нормативных правовых актов</p> <p><b>ИПК 1.5</b> Понимает значение правовой экспертизы нормативных правовых актов, способен принять участие в ее проведении</p> <p><b>ИПК 2.1</b> Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями</p> <p><b>ИПК 2.2</b> Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений</p> <p><b>ИПК 2.3</b> Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования</p> <p><b>ИПК 2.4</b> Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики, проведения мониторинга правоприменения в целях решения профессиональных задач</p> <p><b>ИПК 2.5</b> Разрабатывает варианты юридических действий в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме</p> |
| Тема 12. Обеспечение законности в сфере реализации исполнительной власти | <p><b>ОПК-2</b> Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности</p> <p><b>ОПК-7</b> Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикор-</p>                                                                       | <p><b>ИОПК 2.1</b> Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права</p> <p><b>ИОПК 2.2</b> Демонстрирует умения по установлению юридических фактов</p> <p><b>ИОПК 2.3</b> Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права</p> <p><b>ИОПК 2.4</b> Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права</p> <p><b>ИОПК 7.1</b> Проявляет готовность честно и добросовестно исполнять профессиональные обязанности на основе принципов законности, бес-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>рупционных стандартов поведения</p> <p><b>ПК-1</b> Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов, правовые нормы для различных уровней нормотворчества и сфер профессиональной деятельности, оценивать возможные правовые риски реализации нормативных предписаний или иных решений, необходимость изменения нормативных правовых актов и обосновывать такие изменения</p> <p><b>ПК-2</b> Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации</p> | <p>пристрастности и справедливости, уважения чести и достоинства, прав и свобод человека и гражданина</p> <p><b>ИОПК 7.2</b> Обладает высоким уровнем личной и правовой культуры, поддерживает квалификацию и профессиональные знания на высоком уровне</p> <p><b>ИОПК 7.3</b> Выявляет коррупционные риски, дает оценку и пресекает коррупционное поведение, разрабатывает и осуществляет мероприятия по выявлению и устранению конфликта интересов</p> <p><b>ИПК 1.1</b> Выявляет пробелы и коллизии действующего законодательства и владеет способами их преодоления и устранения</p> <p><b>ИПК 1.2</b> Понимает сущность и уровни нормотворческого процесса, выделяет стадии и участников нормотворческой процедуры</p> <p><b>ИПК 1.3</b> Определяет роль и компетенцию участников нормотворческой процедуры, оценивает правомерность их решений и действий</p> <p><b>ИПК 1.4</b> Демонстрирует знание основных приемов законодательной техники при разработке нормативных правовых актов</p> <p><b>ИПК 1.5</b> Понимает значение правовой экспертизы нормативных правовых актов, способен принять участие в ее проведении</p> <p><b>ИПК 2.1</b> Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями</p> <p><b>ИПК 2.2</b> Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений</p> <p><b>ИПК 2.3</b> Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования</p> <p><b>ИПК 2.4</b> Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики, проведения мо-</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>мониторинга правоприменения в целях решения профессиональных задач</p> <p><b>ИПК 2.5</b> Разрабатывает варианты юридических действий в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Тема 13. Правовые основы публичного управления | <p><b>ОПК-2</b> Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности</p> <p><b>ОПК-7</b> Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных стандартов поведения</p> <p><b>ПК-1</b> Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов, правовые нормы для различных уровней нормотворчества и сфер профессиональной деятельности, оценивать возможные правовые риски реализации нормативных предписаний или иных решений,</p> | <p><b>ИОПК 2.1</b> Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права</p> <p><b>ИОПК 2.2</b> Демонстрирует умения по установлению юридических фактов</p> <p><b>ИОПК 2.3</b> Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права</p> <p><b>ИОПК 2.4</b> Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права</p> <p><b>ИОПК 7.1</b> Проявляет готовность честно и добросовестно исполнять профессиональные обязанности на основе принципов законности, беспристрастности и справедливости, уважения чести и достоинства, прав и свобод человека и гражданина</p> <p><b>ИОПК 7.2</b> Обладает высоким уровнем личной и правовой культуры, поддерживает квалификацию и профессиональные знания на высоком уровне</p> <p><b>ИОПК 7.3</b> Выявляет коррупционные риски, дает оценку и пресекает коррупционное поведение, разрабатывает и осуществляет мероприятия по выявлению и устранению конфликта интересов</p> <p><b>ИПК 1.1</b> Выявляет пробелы и коллизии действующего законодательства и владеет способами их преодоления и устранения</p> <p><b>ИПК 1.2</b> Понимает сущность и уровни нормотворческого процесса, выделяет стадии и участников нормотворческой процедуры</p> <p><b>ИПК 1.3</b> Определяет роль и компетенцию участников нормотворческой процедуры, оценивает правомерность их решений и действий</p> <p><b>ИПК 1.4</b> Демонстрирует знание ос-</p> |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | <p>необходимость изменения нормативных правовых актов и обосновывать такие изменения</p> <p><b>ПК-2</b> Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации</p> | <p>новых приемов законодательной техники при разработке нормативных правовых актов</p> <p><b>ИПК 1.5</b> Понимает значение правовой экспертизы нормативных правовых актов, способен принять участие в ее проведении</p> <p><b>ИПК 2.1</b> Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями</p> <p><b>ИПК 2.2</b> Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений</p> <p><b>ИПК 2.3</b> Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования</p> <p><b>ИПК 2.4</b> Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики, проведения мониторинга правоприменения в целях решения профессиональных задач</p> <p><b>ИПК 2.5</b> Разрабатывает варианты юридических действий в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме</p> |
| Тема 14. Правовые основы управления в административно-политической сфере | <p><b>ОПК-2</b> Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности</p> <p><b>ОПК-7</b> Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных стандартов поведения</p>                                         | <p><b>ИОПК 2.1</b> Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права</p> <p><b>ИОПК 2.2</b> Демонстрирует умения по установлению юридических фактов</p> <p><b>ИОПК 2.3</b> Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права</p> <p><b>ИОПК 2.4</b> Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права</p> <p><b>ИОПК 7.1</b> Проявляет готовность честно и добросовестно исполнять профессиональные обязанности на основе принципов законности, беспристрастности и справедливости, уважения чести и достоинства, прав</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>ПК-1</b> Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов, правовые нормы для различных уровней нормотворчества и сфер профессиональной деятельности, оценивать возможные правовые риски реализации нормативных предписаний или иных решений, необходимость изменения нормативных правовых актов и обосновывать такие изменения</p> <p><b>ПК-2</b> Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации</p> | <p>и свобод человека и гражданина</p> <p><b>ИОПК 7.2</b> Обладает высоким уровнем личной и правовой культуры, поддерживает квалификацию и профессиональные знания на высоком уровне</p> <p><b>ИОПК 7.3</b> Выявляет коррупционные риски, дает оценку и пресекает коррупционное поведение, разрабатывает и осуществляет мероприятия по выявлению и устранению конфликта интересов</p> <p><b>ИПК 1.1</b> Выявляет пробелы и коллизии действующего законодательства и владеет способами их преодоления и устранения</p> <p><b>ИПК 1.2</b> Понимает сущность и уровни нормотворческого процесса, выделяет стадии и участников нормотворческой процедуры</p> <p><b>ИПК 1.3</b> Определяет роль и компетенцию участников нормотворческой процедуры, оценивает правомерность их решений и действий</p> <p><b>ИПК 1.4</b> Демонстрирует знание основных приемов законодательной техники при разработке нормативных правовых актов</p> <p><b>ИПК 1.5</b> Понимает значение правовой экспертизы нормативных правовых актов, способен принять участие в ее проведении</p> <p><b>ИПК 2.1</b> Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями</p> <p><b>ИПК 2.2</b> Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений</p> <p><b>ИПК 2.3</b> Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования</p> <p><b>ИПК 2.4</b> Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики, проведения мониторинга правоприменения в целях решения профессиональных за-</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>дач</p> <p><b>ИПК 2.5</b> Разрабатывает варианты юридических действий в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Тема 15. Правовые основы управления в экономической сфере | <p><b>ОПК-2</b> Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности</p> <p><b>ОПК-7</b> Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных стандартов поведения</p> <p><b>ПК-1</b> Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов, правовые нормы для различных уровней нормотворчества и сфер профессиональной деятельности, оценивать возможные правовые риски реализации нормативных предписаний или иных решений, необходимость изменения нормативных правовых ак-</p> | <p><b>ИОПК 2.1</b> Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права</p> <p><b>ИОПК 2.2</b> Демонстрирует умения по установлению юридических фактов</p> <p><b>ИОПК 2.3</b> Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права</p> <p><b>ИОПК 2.4</b> Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права</p> <p><b>ИОПК 7.1</b> Проявляет готовность честно и добросовестно исполнять профессиональные обязанности на основе принципов законности, беспристрастности и справедливости, уважения чести и достоинства, прав и свобод человека и гражданина</p> <p><b>ИОПК 7.2</b> Обладает высоким уровнем личной и правовой культуры, поддерживает квалификацию и профессиональные знания на высоком уровне</p> <p><b>ИОПК 7.3</b> Выявляет коррупционные риски, дает оценку и пресекает коррупционное поведение, разрабатывает и осуществляет мероприятия по выявлению и устранению конфликта интересов</p> <p><b>ИПК 1.1</b> Выявляет пробелы и коллизии действующего законодательства и владеет способами их преодоления и устранения</p> <p><b>ИПК 1.2</b> Понимает сущность и уровни нормотворческого процесса, выделяет стадии и участников нормотворческой процедуры</p> <p><b>ИПК 1.3</b> Определяет роль и компетенцию участников нормотворческой процедуры, оценивает правомерность их решений и действий</p> <p><b>ИПК 1.4</b> Демонстрирует знание основных приемов законодательной техники при разработке норматив-</p> |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | <p>тов и обосновывать такие изменения</p> <p><b>ПК-2</b> Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации</p>        | <p>ных правовых актов</p> <p><b>ИПК 1.5</b> Понимает значение правовой экспертизы нормативных правовых актов, способен принять участие в ее проведении</p> <p><b>ИПК 2.1</b> Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями</p> <p><b>ИПК 2.2</b> Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений</p> <p><b>ИПК 2.3</b> Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования</p> <p><b>ИПК 2.4</b> Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики, проведения мониторинга правоприменения в целях решения профессиональных задач</p> <p><b>ИПК 2.5</b> Разрабатывает варианты юридических действий в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме</p> |
| Тема 16. Правовые основы управления в социально-культурной сфере | <p><b>ОПК-2</b> Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности</p> <p><b>ОПК-7</b> Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных стандартов поведения</p> | <p><b>ИОПК 2.1</b> Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права</p> <p><b>ИОПК 2.2</b> Демонстрирует умения по установлению юридических фактов</p> <p><b>ИОПК 2.3</b> Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права</p> <p><b>ИОПК 2.4</b> Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права</p> <p><b>ИОПК 7.1</b> Проявляет готовность честно и добросовестно исполнять профессиональные обязанности на основе принципов законности, беспристрастности и справедливости, уважения чести и достоинства, прав и свобод человека и гражданина</p> <p><b>ИОПК 7.2</b> Обладает высоким уровнем</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>ПК-1</b> Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов, правовые нормы для различных уровней нормотворчества и сфер профессиональной деятельности, оценивать возможные правовые риски реализации нормативных предписаний или иных решений, необходимость изменения нормативных правовых актов и обосновывать такие изменения</p> <p><b>ПК-2</b> Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации</p> | <p>нем личной и правовой культуры, поддерживает квалификацию и профессиональные знания на высоком уровне</p> <p><b>ИОПК 7.3</b> Выявляет коррупционные риски, дает оценку и пресекает коррупционное поведение, разрабатывает и осуществляет мероприятия по выявлению и устранению конфликта интересов</p> <p><b>ИПК 1.1</b> Выявляет пробелы и коллизии действующего законодательства и владеет способами их преодоления и устранения</p> <p><b>ИПК 1.2</b> Понимает сущность и уровни нормотворческого процесса, выделяет стадии и участников нормотворческой процедуры</p> <p><b>ИПК 1.3</b> Определяет роль и компетенцию участников нормотворческой процедуры, оценивает правомерность их решений и действий</p> <p><b>ИПК 1.4</b> Демонстрирует знание основных приемов законодательной техники при разработке нормативных правовых актов</p> <p><b>ИПК 1.5</b> Понимает значение правовой экспертизы нормативных правовых актов, способен принять участие в ее проведении</p> <p><b>ИПК 2.1</b> Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями</p> <p><b>ИПК 2.2</b> Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений</p> <p><b>ИПК 2.3</b> Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования</p> <p><b>ИПК 2.4</b> Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики, проведения мониторинга правоприменения в целях решения профессиональных задач</p> <p><b>ИПК 2.5</b> Разрабатывает варианты</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                    |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | юридических действий в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

В результате освоения дисциплины (модуля) «Административное право» обучающийся должен:

| № п/п | Наименование модуля (тем, охватываемых модулем) дисциплины                   | Планируемый результат обучения (знания, умения, владение компетенциями)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Тема 1. Управление и исполнительная власть                                   | <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- определения понятий: «управление», «публичное управление», «государственное управление», «исполнительная власть»</li> </ul> <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- составить глоссарий вышеуказанных понятий; оперировать ими в юридическом тексте;</li> <li>- составить схему основных положений по каждому вопросу темы;</li> <li>- подготовить доклад-презентацию по одному из вопросов темы;</li> <li>- продемонстрировать знания по теме в процессе доклада с презентацией;</li> <li>- анализировать юридические факты, являющиеся основаниями для возникновения, изменения, прекращения управленческих отношений в сфере государственного управления;</li> <li>- решить казусы по теме</li> </ul> <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- юридической терминологией по теме;</li> <li>- навыками поиска относящейся к теме научной литературы, нормативных правовых актов;</li> <li>- навыками анализа нормативных правовых актов, относящихся к теме</li> </ul> |
| 2.    | Тема 2. Административное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина | <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- определения понятий: «предмет административного права»; «метод административного права»; «система административного права», «источники административного права»; «административное право»;</li> </ul> <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- составить глоссарий вышеуказанных понятий; оперировать ими в юридическом тексте;</li> <li>- составить схему основных положений по каждому вопросу темы;</li> <li>- подготовить доклад-презентацию по одному из вопросов темы;</li> <li>- продемонстрировать знания по теме в процессе доклада с презентацией;</li> <li>- решить казусы по теме занятия;</li> <li>- анализировать юридические факты, являющиеся основаниями для возникновения, изменения, прекращения общественных отношений, составляющих предмет административного права;</li> <li>- применять нормативные правовые акты, регулирующие обще-</li> </ul>                                                                                                                   |

|    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                             | <p>ственные отношения, составляющие предмет административного права;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, дифференцируя их по отраслевому признаку, и характеризуя с точки зрения административного права;</li> </ul> <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- юридической терминологией по теме;</li> <li>- навыками поиска относящейся к теме научной литературы, нормативных правовых актов;</li> <li>- навыками анализа нормативных правовых актов по теме;</li> <li>- навыками применения нормативных правовых актов, относящихся к теме, для решения практических задач</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. | Тема 3. Административно-правовые нормы и административно-правовые отношения | <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- определения понятий: «административно-правовая норма», «административно-правовые отношения»; «источник административного права»</li> </ul> <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- составить глоссарий вышеуказанных понятий; оперировать ими в юридическом тексте;</li> <li>- дифференцировать административно-правовые нормы, административно-правовые отношения, источники административного права на виды по различным основаниям;</li> <li>- составить схему основных положений по каждому вопросу темы;</li> <li>- подготовить доклад-презентацию по одному из вопросов темы;</li> <li>- продемонстрировать знания по теме в процессе доклада с презентацией;</li> <li>- решить казусы по теме занятия;</li> <li>- продемонстрировать знания в решении контрольных заданий;</li> <li>- анализировать юридические факты, являющиеся основаниями для возникновения, изменения, прекращения административно-правовых отношений;</li> <li>- применять нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения, составляющие предмет административного права;</li> <li>- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства с целью решения задачи административно-правовыми средствами;</li> </ul> <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- юридической терминологией по теме;</li> <li>- навыками поиска относящейся к теме научной литературы, нормативных правовых актов;</li> <li>- навыками применения нормативных правовых актов, относящихся к теме, для решения практических задач;</li> <li>- навыками правильной квалификации фактов и обстоятельств и решения задач административно-правовыми средствами</li> </ul> |
| 4. | Тема 4. Административно-правовой статус гражданина                          | <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- понятие граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев, вынужденных переселенцев как субъектов административного права, административно-правовой защиты права и свобод граждан;</li> <li>- административно-правовые основы правового статуса граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев, вынужденных переселенцев.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                           | <p>- понятие, правовые основы обращений граждан: заявлений, предложений, жалоб и др.;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- находить правовые нормы, регулирующие отношения, определяющие административно-правовые основы правового статуса граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев, вынужденных переселенцев; осуществлять юридическую квалификацию соответствующих фактических обстоятельств, устанавливать юридические особенности регулируемых административно-правовыми нормами отношений и применять их;</li> <li>- обобщать административно-правовые нормы, материалы правоприменительной практики и анализировать правовое регулирование в рассматриваемой сфере;</li> <li>- по существу проведенного правового анализа формулировать заключение и предложения о совершенствовании административно-правового статуса граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев, вынужденных переселенцев;</li> <li>- определять административно-правовые основания заявлений, предложений, жалоб граждан;</li> </ul> <p><i>Владеть навыками:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- консультирования по вопросам административно-правового статуса граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев, вынужденных переселенцев;</li> <li>- формирования правовой позиции с учетом основных положений законодательства применительно к реальным условиям использования и защиты прав граждан и организаций;</li> <li>- составления и подготовки информационных правовых, справочных и аналитических материалов и правовых документов по вопросам темы;</li> <li>- применения норм, устанавливающих административно-правовые принудительные меры и ответственность граждан, иностранных граждан в РФ.</li> </ul> |
| 5. | Тема 5.<br>Субъекты исполнительной власти | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- понятие, признаки, виды органов исполнительной власти как субъектов административного права;</li> <li>- принципы организации и функционирования органов исполнительной власти;</li> <li>- полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти;</li> <li>- понятие, состав, порядок организации и деятельности, полномочия Правительства РФ;</li> <li>- понятие, систему, структуру федеральных органов исполнительной власти;</li> <li>- понятие, виды, систему, полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ.</li> <li>- понятие, виды, функции организаций, наделенных государственными полномочиями и др.;</li> <li>- понятие и функции исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления.</li> </ul> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- находить правовые нормы, регулирующие отношения, определяющие административно-правовые основы правового статуса федеральных органов исполнительной власти и органов исполнитель-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                   | <p>ной власти субъектов РФ, проводить юридическую квалификацию соответствующих фактических обстоятельств, устанавливать юридические особенности регулируемых административно-правовыми нормами отношений и применять их;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обобщать административно-правовые нормы, материалы правоприменительной практики и анализировать правовое регулирование в рассматриваемой сфере;</li> <li>- по существу проведенного правового анализа формулировать заключение и предложения о совершенствовании административно-правового статуса органов исполнительной власти РФ;</li> </ul> <p><i>Владеть навыками:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- консультирования по вопросам административно-правового статуса органов исполнительной власти;</li> <li>- формирования правовой позиции с учетом основных положений законодательства;</li> <li>- составления и подготовки информационных правовых, справочных и аналитических материалов и правовых документов по вопросам темы;</li> <li>- применения норм, устанавливающих административно-правовые принудительные меры и ответственность органов исполнительной власти в РФ.</li> </ul> |
| 6. | Тема 6. Административно-правовой статус государственных служащих                  | <p><i>Знать:</i> понятие государственной службы, ее виды, законодательство о государственной службе, административно-правовой статус государственных служащих, понятие противодействия коррупции в системе публичной службы.</p> <p><i>Уметь:</i> применять теоретические познания для анализа государственно-служебных отношений, законодательства в этой сфере; правильно идентифицировать и применять нормы института государственной службы в основных вопросах поступления, прохождения и прекращения государственной службы; обеспечивать правовую защиту государственно-служебных отношений.</p> <p><i>Владеть навыком</i> толкования и применения правовых норм в сфере административно-правового регулирования государственной службы, анализа юридических документов по вопросам государственно-служебной деятельности.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7. | Тема 7. Административно-правовой статус коммерческих и некоммерческих организаций | <p><i>Знать:</i> понятие, виды коммерческих и некоммерческих организаций, административное законодательство в этой сфере, структуру и содержание их административно-правового статуса.</p> <p><i>Уметь:</i> применять теоретические познания для анализа административных правоотношений с участием коммерческих и некоммерческих организаций; правильно идентифицировать и применять нормы, устанавливающие и обеспечивающие реализацию административно-правового статуса коммерческих и некоммерческих организаций, обеспечивать правовую защиту отношений с их участием.</p> <p><i>Владеть навыком</i> толкования и применения правовых норм в сфере административно-правового регулирования отношений с участием коммерческих и некоммерческих организаций, анализа юридических документов в этой сфере.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8. | Тема 8. Административно-                                                          | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- понятие и содержание административно-правовых форм реализации исполнительной власти;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | правовые формы и методы реализации исполнительной власти | <ul style="list-style-type: none"> <li>- понятие, юридическое значение и виды правовых актов управления;</li> <li>- требования, предъявляемые к правовым актам управления;</li> <li>- действие правовых актов управления, их законную силу;</li> <li>- основы нормотворческой процедуры;</li> <li>- понятие и содержание юридически значимых действий;</li> <li>- административно-правовые договоры: сущность и виды;</li> <li>- понятие и виды административно-правовых методов реализации исполнительной власти, их назначение;</li> <li>- научные подходы к административному усмотрению.</li> </ul> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использовать административно-правовые формы в различных сферах государственного управления; проводить юридическую квалификацию соответствующих фактических обстоятельств, устанавливать юридические особенности регулируемых административно-правовыми нормами отношений и применять их;</li> <li>- обобщать административно-правовые нормы, материалы правоприменительной практики и анализировать правовое регулирование;</li> <li>- по существу проведенного правового анализа формулировать заключение и предложения о совершенствовании работы органов исполнительной власти;</li> </ul> <p><i>Владеть навыками:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- применения действующего административного законодательства и форм его реализации;</li> <li>- формирования правовой позиции с учетом основных положений законодательства применительно к реальным условиям использования и защиты прав граждан и организаций;</li> <li>- составления и подготовки информационных правовых, справочных и аналитических материалов и правовых документов по вопросам темы;</li> <li>- применения норм административного права, связанных с применением мер убеждения и принуждения.</li> </ul> |
| 9. | Тема 9. Административно-правовое принуждение             | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сущность административно-правовой природы применяемых мер принуждения;</li> <li>- особенности административного принуждения;</li> <li>- содержание основных положений действующего административного законодательства, юридических фактов как необходимых предпосылок административно-правовых отношений, их субъектного состава, объектов и содержания, мер административного принуждения.</li> </ul> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разграничивать виды и меры административного принуждения;</li> <li>- раскрывать сущность и особенности нормативных правовых норм, устанавливающих административную ответственность;</li> <li>- давать толкование норм и квалифицированные консультации по вопросам российского административного законодательства.</li> </ul> <p><i>владеть навыками:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- применения норм административного принуждения и норм административной ответственности; применения нормы административной ответственности;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                      | <p>тивного права и иных отраслей права, устанавливающих ответственность за правонарушения;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- юридической консультации граждан по вопросам, связанным с применением мер административного принуждения и административной ответственности;</li> <li>- навыками реализации административного законодательства, его толкования и применения в точном соответствии с законом.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10. | Тема 10. Административно-правовые режимы             | <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- понятие и признаки специального административно-правового режима;</li> <li>- структуру специальных административно-правовых режимов и общую характеристику ее элементов;</li> <li>- классификацию и содержание специальных административно-правовых режимов.</li> </ul> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– анализировать, систематизировать, обобщать, критически осмысливать информацию, определять профессиональные задачи и пути их решения в условиях специальных административно-правовых режимов;</li> <li>- творчески решать профессиональные задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, нести за них ответственность;</li> <li>– правильно применять полученные знания в правоприменительной практике;</li> <li>- анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства;</li> <li>– осуществлять правовую экспертизу нормативных актов в сфере специальных административно-правовых режимов;</li> <li>– давать квалифицированные юридические заключения и консультации.</li> </ul> <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– юридической и управленческой терминологией по изученной теме;</li> <li>– навыками работы с правовыми актами и теоретическими источниками по изученной теме;</li> <li>– навыками выполнения профессиональных задач в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, в условиях иных административно-правовых режимов, обеспечения личной безопасности и безопасности граждан в процессе решения служебных задач.</li> </ul> |
| 11. | Тема 11. Административно-процессуальная деятельность | <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- понятия административного процесса и административной юрисдикции, субъектов административного процесса, административной юстиции, административно-процессуальное законодательство об административной ответственности, роль и место административного процесса в системе процессуального права;</li> <li>- основные положения об административно-процедурной деятельности, в том числе сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов и видов др.;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                             | <p><i>уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оперировать административно-процессуальными понятиями и категориями;</li> <li>- анализировать юридические факты, являющиеся основаниями для возникновения, изменения и прекращения административно-правовых отношений процессуального характера, в том числе административно-процедурного и административно-юрисдикционного производства др.;</li> </ul> <p><i>владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- административно-правовой юридической терминологией в рамках модуля;</li> <li>- навыками работы с источниками административного права, содержащими процессуальные нормы;</li> <li>- навыками анализа административно-правовых норм и отношений в рамках модуля и др.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12. | Тема 12.<br>Обеспечение законности в сфере реализации исполнительной власти | <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- содержание законности в сфере реализации исполнительной власти как принципа, режима и метода деятельности государственных органов, их должностных лиц и государственных служащих;</li> <li>- сущность законности;</li> <li>- соотношение законности и правопорядка, легитимности и государственной дисциплины;</li> <li>- систему способов и средств обеспечения законности в государственном управлении;</li> <li>- взаимосвязь общих условий (предпосылок) и специальных юридических, организационно-правовых способов и средств обеспечения законности;</li> <li>- общие условия (предпосылки) формирования законности;</li> <li>- специальные юридические способы и средства обеспечения законности;</li> <li>- теоретико-методологические и правовые основы контрольной деятельности в Российской Федерации;</li> <li>- понятие и сущность контроля в сфере реализации исполнительной власти;</li> <li>- правовой статус субъектов государственного контроля;</li> <li>- правовое положение субъектов общественного контроля;</li> <li>- соотношение контроля и надзора.</li> <li>- виды административного надзора и их характеристику;</li> <li>- понятие и сущность обжалования неправомερных действий (решений) государственных органов, должностных лиц и государственных служащих;</li> <li>- роль в обеспечении законности административного обжалования неправомερных действий (решений) государственных органов, должностных лиц и государственных служащих;</li> <li>- правовые основы административного обжалования;</li> <li>- порядок и содержание административного обжалования;</li> </ul> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– оперировать изученными административно-правовыми и управленческими понятиями и категориями;</li> <li>– анализировать юридические факты, относящиеся к теме, и возникающие в связи с ними управленческие отношения;</li> <li>– навыками структурно-функционального анализа деятельности</li> </ul> |

|     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                | <p>контрольных и надзорных органов;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– правильно применять полученные знания в правоприменительной практике;</li> <li>– осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;</li> <li>– давать квалифицированные юридические заключения и консультации;</li> <li>– правильно составлять и оформлять юридические документы;</li> <li>– находить и анализировать новую научную литературу по теме.</li> </ul> <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– юридической, управленческой и научной терминологией по изученной теме;</li> <li>– навыками работы с правовыми актами и теоретическими источниками по изученной теме;</li> <li>– навыками подготовки и подачи жалобы в государственные органы и суд.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13. | Тема 13. Правовые основы публичного управления | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- понятие и предназначение публичного управления;</li> <li>- понятие и содержание стратегического планирования;</li> <li>- административно-правовые основы межотраслевого и отраслевого управления;</li> <li>- организационно-правовую структуру публичного управления, компетенцию органов государственной власти в сфере публичного управления;</li> <li>- содержание полномочий нормативно-правового регулирования, контроля и надзора и др;</li> <li>- понятие и содержание государственных функций, государственных услуг, административных регламентов.</li> </ul> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- находить правовые нормы, регулирующие отношения в различных сферах государственного управления, проводить юридическую квалификацию соответствующих фактических обстоятельств, устанавливать юридические особенности регулируемых административно-правовыми нормами отношений и применять их;</li> <li>- обобщать административно-правовые нормы, материалы правоприменительной практики и анализировать правовое регулирование в рассматриваемых сферах;</li> <li>- по существу проведенного правового анализа формулировать заключение и предложения о совершенствовании работы органов исполнительной власти.</li> </ul> <p><i>Владеть навыками:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- консультирования по вопросам публичного управления;</li> <li>- формирования правовой позиции с учетом основных положений законодательства применительно к реальным условиям использования и защиты прав граждан и организаций;</li> <li>- составления и подготовки информационных правовых, справочных и аналитических материалов и правовых документов по вопросам темы;</li> <li>- применения норм, устанавливающих административно-правовые принудительные меры, меры охраны памятников истории и культуры, иные аналогичные правовые режимы и ответственность за нарушения в этой сфере.</li> </ul> |

|     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | Тема 14.<br>Правовые основы управления в административно - политической сфере | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- понятие и структуру административно-политической сферы управления;</li> <li>- организационно-правовую структуру каждой из отраслей сферы, компетенцию органов государственной власти в каждой отрасли сферы;</li> <li>- содержание полномочий нормативно-правового регулирования, контроля и надзора и др;</li> </ul> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- находить правовые нормы, регулирующие отношения в конкретных отраслях административно-политической сферы управления, проводить юридическую квалификацию соответствующих фактических обстоятельств, устанавливать юридические особенности регулируемых административно-правовыми нормами отношений и применять их;</li> <li>- обобщать административно-правовые нормы, материалы правоприменительной практики и анализировать правовое регулирование в рассматриваемых отраслях;</li> <li>- по существу проведенного правового анализа формулировать заключение и предложения о совершенствовании работы органов исполнительной власти.</li> </ul> <p><i>Владеть навыками:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- консультирования по вопросам публичного управления;</li> <li>- формирования правовой позиции с учетом основных положений законодательства применительно к реальным условиям использования и защиты прав граждан и организаций;</li> <li>- составления и подготовки информационных правовых, справочных и аналитических материалов и правовых документов по вопросам темы;</li> <li>- применения норм, устанавливающих административно-правовые принудительные меры, меры охраны памятников истории и культуры, иные аналогичные правовые режимы и ответственность за нарушения в этой сфере.</li> </ul> |
| 15. | Тема 15.<br>Правовые основы управления в экономической сфере                  | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- понятие управления в экономической сфере, его управления, особенности осуществления по каждому из направлений,</li> <li>-сущность, цели и способы осуществления публичного управления и регулирования по каждому из направлений экономической деятельности и др.;</li> </ul> <p><i>уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оперировать административно-правовыми понятиями и категориями;</li> <li>- анализировать юридические факты, являющиеся основаниями для возникновения, изменения и прекращения правоотношений, связанных с реализацией исполнительной власти по темам модуля;</li> <li>- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов по темам модуля; давать квалифицированные консультации по вопросам обеспечения законности в процессе реализации исполнительной власти, отнесения актов к экономической сфере и комплексам и отраслям государственного управления, которые входят в указанную сферу;</li> <li>- анализировать, толковать и правильно применять изученные пра-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                     | <p>новые нормы и научные труды;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- находить и анализировать новую научную литературу по теме;</li> <li>- правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению по темам модуля, и содействовать предупреждению коррупционного поведения в процессе реализации исполнительной власти и др.;</li> </ul> <p><i>владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- юридической терминологией по теме модуля;</li> <li>- навыками анализа: правовых явлений по темам модуля; юридических фактов, административно-правовых норм и правоотношений, возникающих в процессе реализации исполнительной власти в экономической сфере; правоприменительной и правоохранительной практики по данным вопросам;</li> <li>- способностью разрешения проблем и коллизий в процессе правоприменения по указанным вопросам;</li> <li>- методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений в экономической сфере и др.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16. | Тема 16.<br>Правовые основы управления в социально-культурной сфере | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- понятие и предназначение социально-культурной сферы, отрасли государственного регулирования, входящие в ее состав;</li> <li>- административно-правовые основы образовательной, научной деятельности, деятельности в областях культуры, здравоохранения, труда, социального обеспечения, спорта и физической культуры;</li> <li>- организационно-правовую структуру управления, компетенцию органов исполнительной власти в сфере социально-культурной деятельности, а также Фонда обязательного медицинского страхования, Социального фонда Российской Федерации;</li> <li>- содержание полномочий нормативно-правового регулирования, лицензирования, аккредитации, контроля и надзора и др.;</li> </ul> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- находить правовые нормы, регулирующие отношения в сфере социально-культурной деятельности, проводить юридическую квалификацию соответствующих фактических обстоятельств, устанавливать юридические особенности регулируемых административно-правовыми нормами отношений и применять их;</li> <li>- обобщать административно-правовые нормы, материалы правоприменительной практики и анализировать правовое регулирование в рассматриваемой сфере;</li> <li>- по существу проведенного правового анализа формулировать заключение и предложения о совершенствовании работы органов исполнительной власти;</li> <li>- определять полномочия органов исполнительной власти в социально-культурной сфере;</li> </ul> <p><i>Владеть навыками:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- консультирования по вопросам административно-правового регулирования в сфере социально-культурного развития;</li> <li>- формирования правовой позиции с учетом основных положений законодательства применительно к реальным условиям использования и защиты прав граждан и организаций;</li> <li>- составления и подготовки информационных правовых, справочных и аналитических материалов и правовых документов по вопросам темы;</li> </ul> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | - применения норм, устанавливающих административно-правовые принудительные меры, меры охраны памятников истории и культуры, иные аналогичные правовые режимы и ответственность за нарушения в этой сфере. |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Административное право» составляет 7 з.е., 252 академических часа. Формы промежуточной аттестации – зачет и экзамен.

### 2.1. Тематические планы

#### 2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

| № п/п    | Раздел (те-ма) дисциплины           | Се-мест р/тр имес тр | Виды учебной деятельности, и объем (в акаде-мических часах) |    |    | Технология образо-вательного процес-са                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Форма текущего кон-троля/Форма проме-жуточной аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                     |                      | Лек-ции                                                     | ПЗ | СР |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Модуль 1 |                                     |                      |                                                             |    |    | Подготовка кон-спекта лекции. Ответы на практи-ческих занятиях, выполнение зада-ний текущей атте-стации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правопри-менительной (су-дебной) практики, юридических доку-ментов, коллокви-ум; решение казу-сов; контрольная работа; тестирова-ние. Участие в ин-терактивных заня-тиях: диспут; дис-куссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение до-машних и темати-ческих заданий для СР. | Оценка ответов на практическом заня-тии, подготовка до-клада, реферата, эссе; подготовка презента-ции; обзор правопри-менительной (судеб-ной) практики; кол-локвиум; решение ка-зусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридиче-ских документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; ра-боте в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные до-кументы и т.д.). |
| 1.       | Управление и исполни-тельная власть | 3                    | 2                                                           | 2  | 2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.       | Админи-стративное право как         | 3                    | 2                                                           | 2  | 2  | Подготовка кон-спекта лекции. Ответы на практи-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Оценка ответов на практическом заня-тии, подготовка до-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|    |                                                                     |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | отрасль права, наука и дисциплина (модуль)                          |   |   |   |   | <p>ческих занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование,.</p> <p>Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах.</p> <p>Выполнение домашних и тематических заданий для СР.</p>                                      | <p>клада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов.</p> <p>Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах.</p> <p>Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.).</p>                                                      |
| 3. | Административно-правовые нормы и административно-правовые отношения | 3 | 2 | 2 | 4 | <p>Подготовка конспекта лекции.</p> <p>Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР.</p> | <p>Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов.</p> <p>Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах.</p> <p>Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.).</p> |



|    |                                            |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Административно-правовой статус гражданина | 3 | 2 | 2 | 4 | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР. | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.). |
| 5. | Субъекты исполнительной власти             | 3 | 2 | 4 | 4 | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР. | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.). |

|    |                                                                           |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                           |   |   |   |   | тических заданий для СР.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6. | Административно-правовой статус государственных служащих                  | 3 | 2 | 4 | 4 | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР. | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.). |
| 7. | Административно-правовой статус коммерческих и некоммерческих организаций | 3 | 2 | 2 | 4 | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых                                                             | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные до-                |

|                 |                                                                          |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                          |   |   |   |   | группах.<br>Выполнение домашних и тематических заданий для СР.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | кументы и т.д.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Модуль 2</b> |                                                                          |   |   |   |   | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР. | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.). |
| 8.              | Административно-правовые формы и методы реализации исполнительной власти | 3 | 2 | 2 | 4 | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР. | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.). |
| 9.              | Административно-правовое принуждение                                     | 3 | 4 | 4 | 6 | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дис-                                                                                                  | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы,                                                                        |

|     |                                             |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                             |   |   |   |   | куссия; мозговой штурм; работа в малых группах.Выполнение домашних и тематических заданий для СР.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | гlossарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10  | Административно-правовые режимы             | 3 | 2 | 4 | 6 | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование.Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах.Выполнение домашних и тематических заданий для СР. | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СРС (таблицы, гlossарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.). |
| 11. | Административно-процессуальная деятельность | 3 | 4 | 8 | 6 | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование.Участие в ин-                                                                                                                                  | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и                                                                                                               |

|                                  |                                                                 |   |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                 |   |    |    |    | <p>терапевтических занятий: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Всего за 3 семестр по ОФО</b> |                                                                 |   | 26 | 36 | 46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Зачет</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Модуль 3</b>                  |                                                                 |   |    |    |    | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР. | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.). |
| 12.                              | Обеспечение законности в сфере реализации исполнительной власти | 4 | 2  | 4  | 8  | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР. | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.). |
| 13.                              | Правовые основы публичного управления                           | 4 | 2  | 2  | 4  | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР. | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.). |

|                 |                                                                   |   |   |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---|---|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                   |   |   |    |    | ум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР.                                                                                                                                                                                                                                       | диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.).                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14.             | Правовые основы управления в административно - политической сфере | 4 | 4 | 10 | 16 | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР. | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.). |
| <b>Модуль 4</b> |                                                                   |   |   |    |    | Подготовка конспекта лекции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов.                                                                                                                                                                                                              |
| 15.             | Правовые основы управления в экономической сфере                  | 4 | 4 | 8  | 18 | Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики,                                                                                                                                                                                                                                                                     | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов.                                                                                                                                                                                                              |

|     |                                                         |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------|---|---|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                         |   |   |   |    | юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР.                                                                                                                                                                                                       | ских документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16. | Правовые основы управления в социально-культурной сфере | 4 | 4 | 8 | 12 | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР. | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.).<br><b>Форма контроля знаний по модулю:</b> выполнение по указанию преподавателя индивидуального письменного задания в форме ответов на контрольные вопросы, вопросы тестирования, а также решение казусов, подготовка процессуального документа по те- |

|                                      |           |           |            |                    |  |                           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|--------------------|--|---------------------------|
|                                      |           |           |            |                    |  | мам модуля.               |
| <b>Всего за 4 семестр по<br/>ОФО</b> | <b>16</b> | <b>32</b> | <b>58</b>  | <b>КРП 2 ак.ч.</b> |  | <b>Экзамен – 36 ак. ч</b> |
| <b>Всего по ОФО</b>                  | <b>42</b> | <b>68</b> | <b>104</b> |                    |  |                           |

### **2.1.2. Тематический план для очной формы ускоренное обучение на базе СПО**

Изучено и зачтено 108 ак. часов, 144 ак. часа подлежит изучению.

| №<br>п/<br>п | Раздел (тема)<br>дисциплины<br>(модуля)                              | се-<br>местр | Виды учебной<br>деятельности,<br>и объем (в<br>академических<br>часах) |        |        | Технология обра-<br>зовательного про-<br>цесса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Форма текущего<br>контроля/Форма<br>промежуточной<br>аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                      |              | лек-<br>ции                                                            | П<br>З | С<br>Р |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.           | Управление и исполнительная власть                                   | 2            | -                                                                      | 2      | 2      | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР. | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.). |
| 2.           | Административное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина | 2            | 2                                                                      | 2      | 2      | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата,                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|    |                                                                     |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                     |   |   |   |   | эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР.                                                                                                                                    | практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.).                                                                                                                                          |
| 3. | Административно-правовые нормы и административно-правовые отношения | 2 | 2 | 2 | 2 | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР. | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.). |
| 4. | Административно-правовой статус гражданина                          | 2 | 2 | 2 | 4 | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |                                |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                |   |   |   |   | <p>выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР.</p>                                                               | <p>эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.).</p>                                                                       |
| 5. | Субъекты исполнительной власти | 2 | 2 | 2 | 4 | <p>Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР.</p> | <p>Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.).</p> |

|    |                                                                           |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Административно-правовой статус государственных служащих                  | 2 | - | 2 | 4 | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР. | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.). |
| 7. | Административно-правовой статус коммерческих и некоммерческих организаций | 2 | - | 2 | 4 | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение                                         | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глосса-                                                                |

|    |                                                                          |   |        |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---|--------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                          |   |        |   |   | домашних и тематических заданий для СР.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | рии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8. | Административно-правовые формы и методы реализации исполнительной власти | 2 | 2<br>- | 2 | 4 | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР. | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.). |
| 9. | Административно-правовое принуждение                                     | 2 | 2      | 2 | 4 | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут;                                                                                                       | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах.                                                                                                                                |

|    |                                              |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                              |   |   |   |   | дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах.Выполнение домашних и тематических заданий для СР.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10 | Административно- правовые режимы             | 2 | - | 2 | 4 | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование.Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах.Выполнение домашних и тематических заданий для СР. | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.). |
| 11 | Административно- процессуальная деятельность | 2 | 2 | 2 | 4 | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование.Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах.Выполнение домашних и тематических заданий для СР. | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в                                                                                                                                                                                             |

|    |                                                                 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                 |   |   |   |   | ная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР.                                                                                                                                                                                                                                                                    | диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.).                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12 | Обеспечение законности в сфере реализации исполнительной власти | 2 | - | 2 | 4 | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР. | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.). |
| 13 | Правовые основы публичного управления                           | 2 | 2 | 2 | 2 | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики,                                                                                                                                                                                                                                        | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тести-                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |                                                                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                   |   |   |   |   | юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР.                                                                                                                                                                                                       | рование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.).                                                                                                                                                                                                          |
| 14 | Правовые основы управления в административно - политической сфере | 2 | - | 2 | 6 | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР. | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.). |
| 15 | Правовые основы управления в экономической сфере                  | 2 | - | 2 | 4 | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата,                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                  |                                                         |   |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                         |   |           |           |           | эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР.                                                                                                                                    | практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.).                                                                                                                                          |
| 16                               | Правовые основы управления в социально-культурной сфере | 2 | -         | 2         | 4         | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР. | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.). |
| <b>Всего по ОФУО на базе СПО</b> |                                                         |   | <b>16</b> | <b>32</b> | <b>58</b> | <b>КРП 2 ак.ч.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Контроль (36 ак.ч.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



### 2.1.3. Тематический план для очно-заочной формы обучения

| № п/п | Раздел (тема) дисциплины                                             | семестр | Виды учебной деятельности, и объем (в академических часах) |    |    | Технология образовательного процесса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Форма текущего контроля/Форма промежуточной аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                      |         | Лекция                                                     | ПЗ | СР |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.    | Управление и исполнительная власть                                   | 3       | -                                                          | 2  | 2  | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР. | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СРС (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.). |
| 2.    | Административное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина | 3       | 2                                                          | 2  | 2  | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор пра-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                     |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                     |   |   |   |   | реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР.                                                              | вопримени-тельной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.). |
| 3. | Административно-правовые нормы и административно-правовые отношения | 3 | 2 | 2 | 2 | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, подготовка презентации; обзор правопримени-тельной (судебной) практики; коллоквиум; контрольная работа. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефе-                   |

|    |                                            |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                            |   |   |   |   | груп-пах.Выполнение домашних и тематических заданий для СР.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | раты, схемы, процессуальные документы и т.д.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4. | Административно-правовой статус гражданина | 3 | 2 | 2 | 6 | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР. | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.). |
| 5. | Субъекты исполнительной власти             | 3 | 2 | 2 | 6 | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной                                                                                                                                                                                                                                                             | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум;                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |                                                          |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                          |   |   |   |   | (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР.                                                                                                                                                                      | решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.).                                                                                       |
| 6. | Административно-правовой статус государственных служащих | 3 | 2 | 2 | 8 | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических за- | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (табли- |

|    |                                                                           |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                           |   |   |   |    | даний для СР.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | цы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7. | Административно-правовой статус коммерческих и некоммерческих организаций | 3 | - | 2 | 10 | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР. | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.). |
| 8. | Административно-правовые формы и методы реализации исполнительной власти  | 3 | 2 | 2 | 8  | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики.                                                                                                                                                                                                                                        | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |                                      |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                      |   |   |   |   | <p>менительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР.</p>                                                                                                                                             | <p>коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.).</p>                                                            |
| 9. | Административно-правовое принуждение | 3 | 2 | 4 | 6 | <p>Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и те-</p> | <p>Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий</p> |

|     |                                              |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                              |   |   |   |   | матических заданий для СР.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10  | Административно- правовые режимы             | 3 | 2 | 2 | 6 | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР. | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.). |
| 11. | Административно- процессуальная деятельность | 3 | 2 | 4 | 8 | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, об-                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судеб-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                         |                                                                 |   |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                 |   |           |           |           | <p>зора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР.</p>                                                                                                   | <p>ной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СРС (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.).</p>                   |
| <b>Всего за семестр</b> |                                                                 |   | <b>18</b> | <b>26</b> | <b>64</b> | <b>Зачет</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12.                     | Обеспечение законности в сфере реализации исполнительной власти | 4 | 2         | 2         | 15        | <p>Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых груп-</p> | <p>Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домаш-</p> |



|     |                                                                   |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |   |   |   |    | пах.Выполнение домашних и тематических заданий для СР.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | них и тематических заданий для СРС (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13. | Правовые основы публичного управления                             | 4 | 2 | 2 | 10 | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР. | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СРС (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.). |
| 14. | Правовые основы управления в административно - политической сфере | 4 | 4 | 8 | 15 | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор пра-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|     |                                                  |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------|---|---|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                  |   |   |   |    | реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР.                                                              | вопримени-тельной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.). |
| 15. | Правовые основы управления в экономической сфере | 4 | 4 | 6 | 20 | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правопримени-тельной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах.                   |

|                         |                                                         |   |           |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                         |   |           |           |            | груп-пах.Выполнение домашних и тематических заданий для СР.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16.                     | Правовые основы управления в социально-культурной сфере | 4 | 4         | 6         | 15         | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование.Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах.Выполнение домашних и тематических заданий для СР. | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.). |
| <b>Всего за семестр</b> |                                                         |   | <b>16</b> | <b>24</b> | <b>75</b>  | <b>КРП 2 ак ч</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Экзамен – 27 акад. ч.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ВСЕГО по ОЗФО</b>    |                                                         |   | <b>34</b> | <b>50</b> | <b>139</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### **2.1.4. Тематический план для очно-заочной формы ускоренное обучение на базе СПО**

Изучено и зачтено 108 ак. часа, 144 ак. часов подлежит изучению.

| №<br>п/<br>п | Раздел (тема)<br>дисциплины<br>(модуля)                              | се-<br>местр | Виды учебной<br>деятельности,<br>и объем (в<br>академических<br>часах) |        |        | Технология обра-<br>зовательного про-<br>цесса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Форма текущего<br>контроля/Форма<br>промежуточной<br>аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                      |              | лек-<br>ции                                                            | П<br>З | С<br>Р |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.           | Управление и исполнительная власть                                   | 2            | 2                                                                      | 2      | 6      | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР. | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.). |
| 2.           | Административное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина | 2            | 2                                                                      | 2      | 2      | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических до-                                                                                                                                                                                                                        | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготов-                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |                                            |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                            |   |   |   |   | кументов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР.                                                                                                                                                                                                                     | ка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.).                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. | Административно-правовые нормы и отношения | 2 | 2 | 2 | 4 | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР. | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.). |
| 4. | Административно-правовой статус гражданина | 2 | 2 | 2 | 6 | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации,                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; колло-                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |                                                          |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                          |   |   |   |   | <p>обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР.</p>                                                                                                                                                       | <p>квиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.).</p>                                                                                                                                                         |
| 5. | Субъекты исполнительной власти                           | 2 | 2 | 2 | 6 | <p>Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР.</p> | <p>Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.).</p> |
| 6. | Административно-правовой статус государственных служащих | 2 | - | 2 | 3 | <p>Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение зада-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |                                                                           |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                           |   |   |   |   | ний текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР.                                                                              | презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.).                                                                                        |
| 7. | Административно-правовой статус коммерческих и некоммерческих организаций | 2 | - | - | 4 | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР. | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.). |
| 8. | Администра-                                                               | 2 |   | 2 | 4 | Подготовка кон-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Оценка ответов на                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |                                                                |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | тивно-правовые формы и методы реализации исполнительной власти |   | - |   |   | спекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР. | практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.). |
| 9. | Административно-правовое принуждение                           | 2 | - | 2 | 4 | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тема-          | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, ре-                              |



|    |                                              |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                              |   |   |   |   | тических заданий для СР.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | фераты, схемы, процессуальные документы и т.д.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 | Административно- правовые режимы             | 2 | 2 | 2 | 6 | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР. | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.). |
| 11 | Административно- процессуальная деятельность | 2 | 2 | 2 | 6 | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозго-                                                                                     | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних                                                                                                                |

|    |                                                                 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                 |   |   |   |   | вой штурм; работа в малых группах.Выполнение домашних и тематических заданий для СР.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12 | Обеспечение законности в сфере реализации исполнительной власти | 2 | - | 2 | 6 | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование.Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах.Выполнение домашних и тематических заданий для СР. | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.). |
| 13 | Правовые основы публичного управления                           | 2 | 2 | 2 | 2 | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование.                                                                                                                                               | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискус-                                                                                                                                                                            |

|    |                                                                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                   |   |   |   |   | рование.Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах.Выполнение домашних и тематических заданий для СР.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | сии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.).                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14 | Правовые основы управления в административно - политической сфере | 2 | - | - | 6 | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование.Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах.Выполнение домашних и тематических заданий для СР. | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.). |
| 15 | Правовые основы управления в экономической сфере                  | 2 | - | - | 6 | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование.Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах.Выполнение домашних и тематических заданий для СР. | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.). |

|                                   |                                                         |   |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                         |   |           |           |           | кументов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР.                                                                                                                                                                                                                     | ка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.).                                                                                                                                                                                                                           |
| 16                                | Правовые основы управления в социально-культурной сфере | 2 | -         | -         | 4         | Подготовка конспекта лекции. Ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, реферата, эссе, презентации, обзора правоприменительной (судебной) практики, юридических документов, коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование. Участие в интерактивных занятиях: диспут; дискуссия; мозговой штурм; работа в малых группах. Выполнение домашних и тематических заданий для СР. | Оценка ответов на практическом занятии, подготовка доклада, реферата, эссе; подготовка презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; коллоквиум; решение казусов; контрольная работа; тестирование, подготовка юридических документов. Оценка участия в диспуте; дискуссии; мозговом штурме; работе в малых группах. Оценка домашних и тематических заданий для СР (таблицы, глоссарии, доклады, рефераты, схемы, процессуальные документы и т.д.). |
| <b>Всего по ОЗФУО на базе СПО</b> |                                                         |   | <b>16</b> | <b>24</b> | <b>75</b> | <b>КРП 2 ак.ч.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Экзамен (27 ак.ч.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 2.2. Занятия лекционного типа

### Модуль 1.

#### Тема 1. Управление и исполнительная власть

##### Лекция-презентация

| № п/п | Вопросы темы                                                                                                                                                                                         | Технологии образовательного процесса |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.1   | 1. Понятие управления и его виды.<br>2. Социальное управление.<br>3. Проблемы разграничения публичного управления и государственного управления.<br>4. Исполнительная власть в публичном управлении. | Лекция-презентация                   |

Задание для подготовки к лекции:

ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам лекции, подготовка вопросов лектору по отдельным аспектам лекции, недостаточно понятным обучающемуся по итогам ознакомления с рекомендованными источниками дисциплины<sup>1</sup>.

#### Тема 2. Административное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина

##### Лекция-презентация

| № п/п | Вопросы темы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Технологии образовательного процесса |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 2.1   | 1. Предмет административного права.<br>2. Методы административного права.<br>3. Система административного права.<br>4. Место административного права в правовой системе Российской Федерации.<br>5. Источники административного права.<br>6. Наука административного права.<br>7. Административное право как учебная дисциплина. | Лекция-презентация                   |

Задание для подготовки к лекции:

ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам лекции, подготовка вопросов лектору по вопросам, недостаточно понятным обучающемуся по итогам ознакомления с рекомендованными источниками дисциплины.

#### Тема 3. Административно-правовые нормы и административно-правовые отношения

##### Лекция-презентация

| № п/п | Вопросы темы | Технологии образовательного процесса |
|-------|--------------|--------------------------------------|
|-------|--------------|--------------------------------------|

<sup>1</sup> Вопросы, как правило, передаются преподавателю в письменной форме накануне лекции.

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3.1. | 1. Понятие и особенности административно-правовых норм.<br>2. Структура административно-правовой нормы.<br>3. Классификация административно-правовых норм и их реализация.<br>4. Проблемы ограничения административно-правовых отношений от иных видов правоотношений. | Лекция-презентация |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

Задание для подготовки к лекции:

ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам лекции, подготовка вопросов лектору по вопросам, недостаточно понятным обучающемуся по итогам ознакомления с рекомендованными источниками дисциплины.

#### **Тема 4. Административно-правовой статус гражданина**

Лекция-презентация

| № п/п | Вопросы темы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Технологии образовательного процесса |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 4.1   | 1. Понятие и структура административно-правового статуса гражданина Российской Федерации.<br>2. Права и обязанности граждан в сфере публичного управления.<br>3. Административно-правовая защита прав и свобод граждан.<br>4. Обращения граждан.<br>5. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства.<br>6. Защита права граждан на осуществление предпринимательской деятельности при реализации исполнительной власти. | Лекция-презентация                   |

Задание к лекции:

ознакомление с рекомендуемой основной и дополнительной юридической литературой, электронными образовательными ресурсами, нормативными правовыми актами, а также с материалами судебной практики по теме лекции. Подготовка вопросов по теме лекции по итогам ознакомления с источниками дисциплины.

#### **Тема 5. Субъекты исполнительной власти**

Лекция-презентация

| № п/п | Вопросы темы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Технологии образовательного процесса |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 5.1   | 1. Президент Российской Федерации и исполнительная власть.<br>2. Понятие, административно-правовой статус и принципы деятельности органов исполнительной власти.<br>3. Виды органов исполнительной власти.<br>4. Правительство Российской Федерации.<br>5. Федеральные органы исполнительной власти.<br>6. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.<br>7. Организации, реализующие отдельные государственно-властные полномочия.<br>8. Исполнительно-распорядительные органы местного само- | Лекция-презентация                   |

|  |                                                                                                            |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | управления.<br>9. Система властных субъектов, осуществляющих легитимацию предпринимательской деятельности. |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Задание для подготовки к лекциям:

Ознакомление с рекомендуемой основной и дополнительной юридической литературой, электронными образовательными ресурсами, нормативными правовыми актами, а также с материалами судебной практики по теме лекции. Подготовка вопросов по теме лекции по итогам ознакомления с источниками дисциплины.

## **Тема 6. Административно-правовой статус государственных служащих**

### **Лекция-дискуссия**

| №<br>п/п | Вопросы темы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Технологии образовательного процесса |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 6.1      | 1. Государственная служба: понятие, система, принципы, правовые основы.<br>2. Проблемы отграничения государственных должности и должностей государственной службы.<br>3. Понятие и виды государственных служащих.<br>4. Понятие и структура административно-правового статуса гражданских служащих.<br>5. Проблемы административно-правового регулирования прохождения гражданской службы.<br>6. Актуальные вопросы совершенствования механизма противодействия коррупции в системе публичной службы. | Лекция-дискуссия                     |

Задание для подготовки к лекциям:

ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам лекции, подготовка вопросов лектору по проблемам, недостаточно понятным обучающемуся по итогам ознакомления с рекомендованными источниками дисциплины.

## **Тема 7. Административно-правовой статус предприятий, учреждений, общественных и религиозных объединений.**

### **Лекция-дискуссия**

| №<br>п/п | Вопросы темы                                                                                                                                                                     | Технологии образовательного процесса |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 7.1      | 1. Организации как субъект административного права.<br>2. Административно-правовой статус коммерческих организаций.<br>3. Административно-правовой статус некоммерческих органи- | Лекция-дискуссия                     |

|  |                                                                                                                                            |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | заций.<br>4. Проблемы защиты права юридических лиц на осуществление предпринимательской деятельности при реализации исполнительной власти. |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Задание для подготовки к лекции:

ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам лекции, подготовка вопросов лектору по проблемам, недостаточно понятным обучающемуся по итогам ознакомления с рекомендованными источниками дисциплины; подготовка к обсуждению проблем по теме.

## **Модуль 2**

### **Тема 8. Административно-правовые формы и методы реализации исполнительной власти**

#### **Лекция-презентация**

| № п/п | Вопросы темы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Технологии образовательного процесса |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 8.1   | 1. Понятие административно-правовых форм реализации исполнительной власти, их виды.<br>2. Правовые акты управления: понятие и виды.<br>3. Нормотворческая процедура.<br>4. Административно-правовые договоры.<br>5. Юридически значимые действия.<br>6. Понятие и особенности методов реализации исполнительной власти. Актуальные вопросы сочетания методов реализации исполнительной власти.<br>7. Виды административно-правовых методов реализации исполнительной власти и их характеристика.<br>8. Проблемы регламентации административной дискреции. | Лекция-презентация                   |

Задание к лекциям:

ознакомление с рекомендуемой основной и дополнительной юридической литературой, электронными образовательными ресурсами, нормативными правовыми актами, а также с материалами судебной практики по теме лекции. Подготовка вопросов по теме лекции по итогам ознакомления с источниками дисциплины.

### **Тема 9. Административно-правовое принуждение**

#### **Лекции-презентации**

| № п/п | Вопросы темы                                                                                                                                                                                                | Технологии образовательного процесса |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 9.1   | 1. Понятие административно-правового принуждения.<br>2. Признаки административно-правового принуждения.<br>3. Виды мер административно-правового принуждения.<br>4. Административно-предупредительные меры. | Лекция-презентация                   |
| 9.2   | 1. Административно-пресекательные меры.<br>2. Меры административно-процессуального обеспечения.                                                                                                             | Лекция-презентация                   |



|  |                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 3. Административно-наказательные меры.<br>4. Административно-восстановительные меры.<br>5. Особенности защиты прав субъектов предпринимательской деятельности при реализации административно-правового при-<br>нуждения. |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Задание для подготовки к лекциям:

ознакомление с рекомендуемой основной и дополнительной юридической литературой, электронными образовательными ресурсами, нормативными правовыми актами, а также с материалами судебной практики по теме лекции. Подготовка вопросов по теме лекции по итогам ознакомления с источниками дисциплины.

## **Тема 10. Административно-правовые режимы**

### **Лекция-презентация**

| №<br>п/п | Вопросы темы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Технологии образовательного процесса |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 10.1     | 1. Понятие, признаки и виды административно-правовых режимов.<br>2. Чрезвычайные административно-правовые режимы: военного положения, чрезвычайного положения, контртеррористической операции, повышенной готовности, чрезвычайной ситуации.<br>3. Специальные административно-правовые режимы изоляции, самоизоляции и карантина.<br>4. Иные административно-правовые режимы.<br>5. Ограничения права на осуществление предпринимательской деятельности при введении чрезвычайных административно-правовых режимов. | Лекция-презентация                   |

Задание для подготовки к лекции:

ознакомление с рекомендуемой основной и дополнительной юридической литературой, электронными образовательными ресурсами, нормативными правовыми актами, а также с материалами судебной практики по теме лекции. Подготовка вопросов по теме лекции по итогам ознакомления с источниками дисциплины.

## **Тема 11. Административно-процессуальная деятельность**

### **Лекция-презентация**

| №<br>п/п | Вопросы темы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Технологии образовательного процесса |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 11.1     | 1. Административный процесс: понятие и основные научные подходы к пониманию. Регулирование административно-процессуальной деятельности.<br>2. Понятие административно-процедурного процесса. Процедуры легитимации предпринимательской деятельности.<br>3. Регистрационные процедуры.<br>4. Лицензионно-разрешительные процедуры.<br>5. Понятие и признаки административно-юрисдикционного | Лекция-презентация                   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|      | процесса.<br>6. Виды производств в административно-юрисдикционном процессе.<br>7. Исполнительное производство.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 11.2 | 1. Понятие, сущность, задачи и принципы производства по делам об административных правонарушениях.<br>2. Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных правонарушениях.<br>3. Доказывание и доказательства.<br>4. Участники производства по делам об административных правонарушениях. Субъекты предпринимательской деятельности как участники производства по делам об административных правонарушениях.<br>5. Стадии производства по делам об административных правонарушениях.<br>6. Особенности рассмотрения дел о привлечении к административной ответственности за совершение правонарушений в области предпринимательской деятельности в порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. Пересмотр постановлений о привлечении к административной ответственности в порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.<br>7. Административная юстиция: понятие и характерные черты.<br>8. Судебный контроль в сфере деятельности субъектов исполнительной власти. | Лекция-презентация |

Задание для подготовки к лекциям:

ознакомление с рекомендуемой основной и дополнительной юридической литературой, электронными образовательными ресурсами, нормативными правовыми актами, а также с материалами судебной практики по теме лекции. Подготовка вопросов по теме лекции по итогам ознакомления с источниками дисциплины.

### **Модуль 3**

## **Тема 12. Обеспечение законности в сфере реализации исполнительной власти**

### **Лекция-презентация**

| № п/п | Вопросы темы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Технологии образовательного процесса |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 12.1  | 1. Понятие законности.<br>2. Способы обеспечения законности в деятельности субъектов исполнительной власти.<br>3. Государственный контроль и его виды.<br>4. Прокурорский надзор.<br>5. Административный надзор.<br>6. Обжалование актов, действий (бездействия) и решений исполнительных органов публичной власти и их должностных лиц.<br>7. Общественный контроль.<br>8. Институты защиты прав предпринимателей при реализации | Лекция-презентация                   |

|  |                        |  |
|--|------------------------|--|
|  | исполнительной власти. |  |
|--|------------------------|--|

Задание для подготовки к лекции:

ознакомление с рекомендуемой основной и дополнительной юридической литературой, электронными образовательными ресурсами, нормативными правовыми актами, а также с материалами судебной практики по теме лекции. Подготовка вопросов по теме лекции по итогам ознакомления с источниками дисциплины.

### **Тема 13. Правовые основы публичного управления.**

Лекция-презентация

| №<br>п/п | Вопросы темы                                                                                                                                                                                                                                            | Технологии образовательного процесса |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 13.1     | 1. Стратегическое планирование как организационно-правовая основа публичного управления.<br>2. Правовые основы межотраслевого и отраслевого управления.<br>3. Государственные функции.<br>4. Государственные услуги.<br>5. Административные регламенты. | Лекция-презентация                   |

Задание для подготовки к лекции:

ознакомление с рекомендуемой основной и дополнительной юридической литературой, электронными образовательными ресурсами, нормативными правовыми актами, а также с материалами судебной практики по теме лекции. Подготовка вопросов по теме лекции по итогам ознакомления с источниками дисциплины.

### **Тема 14. Правовые основы управления в административно-политической сфере.**

Лекции-презентации

| №<br>п/п | Вопросы темы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Технологии образовательного процесса |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 14.1     | 1. Организационно-правовая система управления обороной. Органы управления в области обороны.<br>2. Организационно-правовая система управления в области государственной безопасности. Органы управления в области государственной безопасности.<br>3. Сущность и содержание управления в области внутренних дел.<br>4. Органы управления внутренними делами.<br>5. Правовое положение полиции. | Лекция-презентация                   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 14.2 | 1. Управление войсками национальной гвардии Российской Федерации.<br>2. Управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.<br>3. Организационно-правовая система управления в области юстиции. Органы управления в области юстиции.<br>4. Организационно-правовая система управления иностранными делами. Органы управления иностранными делами.<br>5. Посольства и консульские учреждения Российской Федерации. | Лекция-презентация |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

Задание для подготовки к лекциям:

ознакомление с рекомендуемой основной и дополнительной юридической литературой, электронными образовательными ресурсами, нормативными правовыми актами, а также с материалами судебной практики по теме лекции. Подготовка вопросов по теме лекции по итогам ознакомления с источниками дисциплины.

## Модуль 4

### Тема 15. Правовые основы управления в экономической сфере Лекции-презентации

| № п/п | Вопросы темы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Технологии образовательного процесса |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 15.1  | 1. Организационно-правовая система управления экономическим развитием. Органы управления экономическим развитием.<br>2. Организационно-правовая система управления в области финансов. Административно-правовые статусы Счетной палаты Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации.<br>3. Организационно-правовая система управления антимонопольной деятельностью. Органы управления антимонопольной деятельностью.<br>4. Организационно-правовая система управления промышленностью и торговлей. Органы управления промышленностью и торговлей.<br>5. Организационно-правовая система управления агропромышленным комплексом. Органы управления агропромышленным комплексом.<br>6. Организационно-правовая система управления в области энергетики. Органы управления в области энергетики. | Лекция-презентация                   |
| 15.2  | 1. Организационно-правовая система управления в области транспорта. Органы управления в области транспорта.<br>2. Организационно-правовая система управления в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Органы управления в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства.<br>3. Организационно-правовая система управления в области цифрового развития, связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Органы управления в области циф-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Лекция-презентация                   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>рового развития, связи, информационных технологий и массовых коммуникаций</p> <p>4. Организационно-правовая система управления таможенным делом. Органы управления таможенным делом.</p> <p>5. Организационно-правовая система управления в области экологии, охраны окружающей среды и природопользования. Органы управления в области экологии, охраны окружающей среды и природопользования.</p> |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Задание для подготовки к лекциям:

ознакомление с рекомендуемой основной и дополнительной юридической литературой, электронными образовательными ресурсами, нормативными правовыми актами, а также с материалами судебной практики по теме лекции. Подготовка вопросов по теме лекции по итогам ознакомления с источниками дисциплины.

## Тема 16. Правовые основы управления в социально-культурной сфере

### Лекции-презентации

| № п/п | Вопросы темы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Технологии образовательного процесса |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 16.1  | <p>1. Организационно-правовая система управления в области образования. Органы управления образованием.</p> <p>2. Органы управления в области научно-технологического развития. Научные организации.</p> <p>3. Организационно-правовая система управления в области культуры. Органы управления в области культуры.</p> <p>4. Организационно-правовая система управления в области здравоохранения. Органы управления в области здравоохранения.</p>                     | Лекция-презентация                   |
| 16.2  | <p>1. Организационно-правовая система управления в области труда и социальной защиты. Органы управления в области труда и социальной защиты.</p> <p>2. Административно-правовой статус Социального фонда Российской Федерации.</p> <p>3. Организационно-правовая система управления в области физической культуры и спорта. Органы управления в области физической культуры и спорта.</p> <p>4. Правовой статус Олимпийского комитета России и спортивных федераций.</p> | Лекция-презентация                   |

Задание для подготовки к лекциям:

ознакомление с рекомендуемой основной и дополнительной юридической литературой, электронными образовательными ресурсами, нормативными правовыми актами, а также с материалами судебной практики по теме лекции. Подготовка вопросов по теме лекции по итогам ознакомления с источниками дисциплины.

## 2.3. Занятия семинарского типа

## Модуль 1

### Тема 1. Управление и исполнительная власть

| № п/п                                | Вопросы темы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Технологии образовательного процесса                                                                                                                                                                                                                                                            | Оценочные средства                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1                                  | 1. Понятие управления.<br>2. Виды управления.<br>3. Социальное управление.<br>4. Публичное управление и государственное управление.<br>5. Исполнительная власть в публичном управлении.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Подготовка конспекта лекции.<br>Посещение практических занятий, ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; решение казусов; участие в дискуссии; работа в малых группах с казусом. | Опрос по теме, оценка выступлений с докладом-презентацией, сообщениями, проверка схем по каждому вопросу темы, обзоров правоприменительной практики, решение казуса письменно. |
| Задание к практическому занятию 1.1. | 1. По согласованию с преподавателем подготовить доклад с презентацией по одной из тем: <ul style="list-style-type: none"><li>• Субъект и объект управления.</li><li>• Признаки социального управления.</li><li>• Научные подходы к месту и роли исполнительной власти в публичном управлении.</li></ul> 2. Ознакомиться с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам практического занятия.<br>3. Составить схемы для ответа на каждый вопрос темы.<br>4. Ответить на контрольные вопросы к теме.<br>5. Решить казус. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |

### Контрольные вопросы по теме 1

1. Что представляет собой управление?
2. На какие виды можно подразделить управление? Критерий разделения?
3. Дайте определение понятия «социальное управление», раскройте его содержание. Каковы виды социального управления?
4. Каково назначение и содержание государственного управления?
5. Что представляет собой исполнительная власть, какова ее сущность?
6. Как соотносятся понятия «публичное управление» и «государственное управление»?
7. Охарактеризуйте место исполнительной власти в публичном управлении.

### Казус № 1

С 31 октября по 6 ноября 202\_ года Управлением Госавтоинспекции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводилось профилактическое мероприятие «Школьные каникулы», о чём сообщалось пресс-службой ведомства на телеканале ТВЦ. Цель этого мероприятия: напомнить всем участникам дорожного движения о необходимости бережно-

го отношения к юным пешеходам и пассажирам. Статистика 2024 года свидетельствует о том, что проблема детского дорожно-транспортного травматизма остро стоит в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За шесть месяцев 2024 года на территории Выборгского района произошло 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети в возрасте до 16 лет. По вине детей и подростков произошло 4 ДТП, из них 3 ДТП произошло с детьми в присутствии родителей. В период проведения мероприятия «Школьные каникулы» сотрудники Госавтоинспекции проверяли водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей-пассажиров. 8 января около 23-30 наряд ДПС Госавтоинспекции УМВД России по г. Шлиссельбург остановил для проверки документов двигавшийся без государственных регистрационных номерных знаков автобус. После проверки документов инспектор ДПС В. обратился с просьбой предъявить для досмотра содержимое багажного отделения транспортного средства, однако водитель, индивидуальный предприниматель М., отказался открыть багажник.

*Вопросы по казусу:*

1. Какие общественные отношения управленческого характера возникли в описанной выше ситуации?
2. Между кем возникли управленческие общественные отношения в описанной выше ситуации?
3. По поводу чего возникли общественные отношения в описанной выше ситуации?
4. Охарактеризуйте публичные правоотношения в описанной выше ситуации, чьи интересы они затрагивают?
5. Какие обстоятельства, изложенные в описанной выше ситуации, имеют юридическое значение для решения казуса?

#### **Список нормативных правовых актов (в действующей редакции) и материалов судебной практики по теме 1:**

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>.
2. Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 45. Ст. 7061.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>.
4. Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>.
5. Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» // СЗ РФ. 2025. № 12. Ст. 1200.

6. Закон Московской области от 25.12.2024 № 272/2024-ОЗ «О перераспределении между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и исполнительными органами Московской области отдельных полномочий в сфере образования» // <http://www.mosreg.ru>.

7. Указ Президента РФ от 11.05.2024 № 326 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>.

8. Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>.

9. Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» // СЗ РФ. 2024. № 20. Ст. 2584.

### **Дополнительная литература по теме 1:**

1. Попов Л.Л. Государственное управление и исполнительная власть: содержание и соотношение / Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев, С. В. Тихомиров ; под ред. Л. Л. Попова. - М. : НОРМА: ИНФРА-М, 2011. - 320 с. - Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web> (дата обращения: 18.04.2025).

2. Попов Л.Л. Ренессанс государственного управления в России. М., Норма: Инфра-М, 2015. – 366 с.

3. Россинский Б. В., Старилов Ю.Н. Административное право: Учебник для вузов - 7-е изд., пересмотр. - Москва :Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2025. - 640 с. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/996119> (дата обращения: 18.04.2025). – Режим доступа: Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами.

4. Россинский Б. В. Исполнительная власть в системе государственного управления : монография / Б. В. Россинский. - Москва: Норма : ИНФРА-М, 2023. - 376 с. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1983246> (дата обращения: 18.04.2025). (дата обращения: 24.04.2025). – Режим доступа: Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами.

5. Россинский Б. В. Проблемы государственного управления с позиций теории систем : монография / Б.В. Россинский. - Москва: Норма : ИНФРА-М, 2021. - 264 с. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1215806> (дата обращения: 18.04.2025). – Режим доступа: Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами.

6. Россинский Б. В. Административно-правовые аспекты государственного управления в России. Системные подходы: монография / Б.В. Россинский. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. - 168 с. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1900993> (дата обращения: 18.04.2025). – Режим доступа: Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами.



7. Цифровая трансформация и государственное управление: научно-практическое пособие / А.С. Емельянов, А.А. Ефремов, А.В. Калмыкова и др.; ред. кол.: Л.К. Терещенко, А.С. Емельянов, Н.А. Поветкина. М.: Инфотропик Медиа, 2022. 224 с.

## Тема 2. Административное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина.

| № п/п                                | Вопросы темы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Технологии образовательного процесса                                                                                                                                                                                                                                                             | Оценочные средства                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1                                  | 1. Предмет административного права.<br>2. Методы административного права.<br>3. Система административного права.<br>4. Место административного права в правовой системе Российской Федерации.<br>5. Источники административного права.<br>6. Наука административного права.<br>7. Административное право как учебная дисциплина.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Подготовка конспекта лекции.<br>Посещение практических занятий, ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада с презентацией; обзор правоприменительной (судебной) практики; решение казуса; участие в дискуссии; работа в малых группах с казусом. | Опрос по теме; оценка выступлений с докладом-презентацией, сообщениями, обзоров правоприменительной практики, активности участия обучающихся в работе в малых группах по решению казусов; проверка схем по каждому вопросу темы; оценка решения казуса. Тестирование. |
| Задание к практическому занятию 2.1. | 1. Ознакомиться с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам практического занятия.<br>2. Подготовить доклад по одному из вопросов практического занятия.<br>3. Подготовить презентацию по одному из вопросов практического занятия в качестве иллюстрации подготовленного доклада.<br>4. Составить схему для ответа на каждый вопрос темы.<br>5. Подготовиться к тестированию.<br>6. Подготовка к дискуссии по вопросу «Предмет и метод административного права»: освещение научных точек зрения (изучение научных статей, монографий по теме дискуссии).<br>7. Ответить на контрольные вопросы к теме.<br>8. Решить казус. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Контрольные вопросы по теме 2

1. Что представляет собой предмет административного права?
2. Что представляет собой метод административного права?
3. Что представляет собой административное право как отрасль права?
4. Административное право как наука: что это?
5. В чем особенности административного права как учебной дисциплины?

6. Система административного права: что это? Из каких элементов она состоит?

7. Охарактеризуйте источники административного права.

8. Каковы понятие, функции и принципы административного права?

9. Как соотносится административное право с другими отраслями права?

### **Казус № 1**

В суд поступило два дела. По одному делу гражданин Иванов, не являющийся индивидуальным предпринимателем, после работы каждый день с 18.00 до 21.00 в течение трёх месяцев продавал канцелярские товары, которые он регулярно покупал на маркетплейсе в течение этих трёх месяцев. В результате он получил доход в размере 10 000 рублей. По другому делу гражданин Петров, не являющийся индивидуальным предпринимателем, каждый день с 09.00 до 21.00 в течение пяти месяцев продавал бытовую технику, которую он регулярно покупал по мере продажи товара. В результате он получил доход в размере 5 000 000 рублей. Работа в суде распределялась по отраслевому принципу. Дела об административных правонарушениях рассматривала одна группа судей, по уголовным делам – другая.

*Вопросы по казусу:*

Дифференцировать описанные выше общественные отношения по следующим критериям:

1. какого рода (публичные или частные) отношения описаны в задании;
2. между кем возникают общественные отношения (кто является субъектами);
3. в связи с чем возникли/возникнут описанные выше общественные отношения;
4. какими актами регулируются описанные выше общественные отношения;
5. каковы последствия вышеописанных деяний;
6. в какую группу судей попадут для рассмотрения описанные выше дела.

### **Тесты по теме 2**

1. Административное право может рассматриваться как (укажите верные варианты ответа)

- а) отрасль права;
- б) правовой институт;
- в) учебная дисциплина;
- г) процесс административного нормотворчества;
- д) отрасль юридической науки;
- е) совокупность правовых норм.

2. Методом административного права являются (укажите верные варианты ответа):

- а) запреты;
- б) управление государственной собственностью;
- в) дозволения;
- г) финансирование;
- д) предписания.

3. Расположите в порядке от общего к частному следующие понятия:

- а) орган исполнительной власти;
- б) субъект административного правоотношения;
- в) субъект административного права;
- г) субъект исполнительной власти.

4. Вставьте слова в понятие:

Предмет административного права составляют ....., возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся в процессе практической реализации исполнительной власти.

5. Коллективными субъектами административного права являются (укажите верные варианты ответа):

- а) органы исполнительной власти;
- б) органы местного самоуправления;
- в) должностные лица;
- г) общественные организации;
- д) государственные предприятия и учреждения;
- е) предприниматели без образования юридического лица.

6. Источниками административного права как отрасли права являются (укажите верные ответы):

- а) удостоверение нотариальной сделки;
- б) Федеральный закон;
- в) приказ министра РФ;
- г) постановление Правительства РФ;
- д) акты гражданского состояния;
- е) Указ Президента РФ.

7. Соответствие наименования функции административного права, содержанию вида функции:

|                                 |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.Правоисполнительная функция | 2.1. является выражением наделения субъектов исполнительной власти полномочиями по административному нормотворчеству                                             |
| 1.2. Правоохранительная функция | 2.2. имеет своей целью обеспечение разумного и эффективного взаимодействия всех элементов регулируемой административным правом сферы государственного управления |

|                             |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.Правотворческая функция | 2.3. обеспечивает как соблюдение установленного в сфере государственного управления правового режима, так и защиту законных интересов и прав всех участников регулируемых управленческих отношений |
|                             | 2.4. определяется тем, что административное право является юридической формы реализации исполнительной власти                                                                                      |

1.1 - \_\_\_\_\_, 1.2 - \_\_\_\_\_, 1.3 - \_\_\_\_\_.

8. Государственная власть состоит из следующих ветвей (выберите верные варианты ответа):

- а) законодательная власть;
- б) информационная власть;
- в) судебная власть;
- г) исполнительная власть.

9. Вставьте слова в понятие:

Методы правового регулирования – это совокупность правовых ..... регулирующего воздействия на управленческие общественные отношения, т.е. на поведение их участников.

10. Субъектами исполнительной власти являются (отметьте верные варианты ответа):

- а) Президент РФ;
- б) Президент республики в составе РФ;
- в) Правительство РФ;
- г) Счётная палата РФ;
- д) Федеральное Собрание;
- е) Федеральное министерство

11. Вставьте слова в понятие:

Функция административного права– категория, непосредственно относящаяся к общей характеристике административного права как отрасли российского права, дающая возможность определить его ..... в данной системе.

12. Административно-правовыми категориями являются (укажите верные варианты ответа):

- а) орган исполнительной власти;
- б) субъект административного правоотношения;
- в) субъект административного права;
- г) субъект исполнительной власти;
- д) уголовно-правовое отношение;
- е) должностное лицо.

13. Закончите определение (два слова):

Государственное управление есть государственная деятельность, в рамках которой практически реализуется .....

14. Вставьте пропущенное слово:

Источники административного права – это внешние формы выражения административно-правовых .....

15. Административно-правовые нормы по субъектам регулирования подразделяются на (укажите верные варианты ответа):

- а) общие;
- б) межотраслевые;
- в) отраслевые;
- г) индивидуальные;
- д) распространяющиеся на определенный круг лиц.

16. Расположите источники административного права по юридической силе в порядке убывания

- а) указ Президента РФ;
- б) федеральный закон;
- в) приказ министра РФ;
- г) постановление Правительства РФ.

17. Видами систематизации источников административного права являются:

- а) консолидация;
- б) учет;
- в) инкорпорация;
- г) кодификация.

18. Предмет административного права это:

- а) общественные отношения;
- б) приемы и способы воздействия на общественные отношения;
- в) совокупность приёмов, средств и способов воздействия на правоотношения;
- г) метод воздействия.

**Список нормативных правовых актов (в действующей редакции) и материалов судебной практики по теме 2:**

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>

2. Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 45. ст. 7061.

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>

4. Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.

5. Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» // СЗ РФ. 2025. № 12. Ст. 1200.

6. Закон Московской области от 25.12.2024 № 272/2024-ОЗ «О перераспределении между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и исполнительными органами Московской области отдельных полномочий в сфере образования» // <http://www.mosreg.ru>

7. Указ Президента РФ от 11.05.2024 № 326 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>.

8. Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>.

### **Дополнительная литература по теме 2**

1. Административное право и административная ответственность: курс лекций / Б. В. Россинский. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2024. - 352 с.

2. Кононов П.И. Очерки общей теории современного административного права. Монография. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2021. – 238 с.

3. Степаненко Ю.В. Нужна ли административному праву Особенная часть? // Административное право и процесс. – 2017. – № 3. – С. 77 - 80. – URL: документ в СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 03.04.2025). – Режим доступа : Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами. – Текст : электронный.

### **Тема 3. Административно-правовые нормы и административно-правовые отношения**

| № п/п | Вопросы темы                                                                                                                                                               | Технологии образовательного процесса                                                                                                                                                                                                  | Оценочные средства                                                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1   | 1. Понятие и особенности административно-правовых норм.<br>2. Структура административно-правовой нормы.<br>3. Классификация административно-правовых норм и их реализация. | Подготовка конспекта лекции.<br>Посещение практических занятий, ответы на практических занятиях, выполнение заданий текущей аттестации: подготовка доклада, презентации; обзор правоприменительной (судебной) практики; решение казу- | Опрос по теме, оценка выступлений с докладом-презентацией, сообщениями, проверка схем по каждому вопросу темы, обзоров правоприменительной практики. Тестирование. |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
|                                      | 4. Административно-правовые отношения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | сов; участие в дискуссии; работа в малых группах с казусом. |  |
| Задание к практическому занятию 3.1. | 1. Ознакомиться с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам практического занятия.<br>2. Подготовить доклад по одному из вопросов практического занятия.<br>3. Подготовить презентацию по одному из вопросов практического занятия в качестве иллюстрации подготовленного доклада.<br>4. Составить схемы для ответа на каждый вопрос темы.<br>5. Подготовиться к тестированию.<br>6. Ответить на контрольные вопросы к теме.<br>7. Решить казус. |                                                             |  |

### Контрольные вопросы по теме 3.

1. Понятие и признаки административно-правовой нормы.
2. Структура административно-правовой нормы.
3. Виды административно-правовых норм, основания их классификации.
4. Действие административно-правовых норм.
5. Понятие и особенности административно-правовых отношений.
6. Виды административно-правовых отношений.
7. Структура административно-правового отношения.

### Казус № 1.

20 сентября 202\_\_ г. гражданин Российской Федерации Бубнов, 1995 года рождения, имеющий высшее образование, владеющий государственным языком, подал документы с целью участия в конкурсе для замещения должности гражданской службы категории «обеспечивающие специалисты» старшей группы должностей гражданской службы в территориальный орган Федеральной налоговой службы.

Поступающий на гражданскую службу Бубнов предъявил представителю нанимателя ряд документов. Для проведения конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы правовым актом территориального органа Федеральной налоговой службы была образована конкурсная комиссия.

В состав конкурсной комиссии вошли представитель нанимателя и уполномоченные им гражданские служащие (в том числе из подразделения по вопросам государственной службы и кадров, юридического (правового) подразделения и подразделения, в котором проводится конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы), независимые эксперты - представители научных и образовательных организаций.

Конкурс заключался в оценке профессионального уровня претендентов на замещение должности гражданской службы в территориальном органе Федеральной налоговой службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям для замещения должности гражданской службы.

Бубнов победил в конкурсе, 20 октября 202\_\_ г. с ним был заключён

служебный контракт.

15 декабря 202\_ года для замещения должности гражданской службы в этом же территориальном органе Федеральной налоговой службы двоюродный брат Бубнова Иванов подал заявление для участия в конкурсе. Должность Бубнова была связана с непосредственной подчиненностью его брату в случае победы Иванова на конкурсе.

*Вопросы по казусу:*

1. Какие нормы права регулируют описанные в приведенной ситуации отношения?

2. Возникают ли в данной ситуации административно-правовые или трудовые отношения? Если да, охарактеризуйте структуру этих отношений.

3. Как должна быть разрешена сложившаяся ситуация? Может ли гражданин Бубнов оставаться на должности государственной службы в территориальном органе Федеральной налоговой в случае победы на конкурсе Иванова? Может ли Иванов быть принят на гражданскую службу, исходя из условий казуса?

### **Тесты по теме 3**

#### **Вариант 1.**

1. Административно-правовая норма это (укажите правильный вариант ответа)

- а) правило поведения;
- б) сфера деятельности;
- в) мера административной ответственности;
- г) общественное отношение;
- д) совокупность общественных отношений.

2. Административно-правовая норма – это правило поведения, регулирующее общественные отношения возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся (укажите правильный вариант ответа)

- а) в сфере государственного управления;
- б) по поводу общественного порядка;
- в) в области безопасности дорожного движения;
- г) в сфере земельных отношений;
- д) в области налогообложения.

3. Указать верное определяющее словосочетание:

Административно-правовое отношение это -

- а) вид правоотношений;
- б) общественное отношение в сфере государственной жизни;
- в) правоотношение в связи с совершением административного правонарушения;
- г) разновидность финансово-правовых отношений;



д) отношения в сфере предпринимательской деятельности.

4. Административно – правовое отношение в науке административного права принято подразделять на горизонтальные и вертикальные. По какому критерию осуществляется такого рода классификация (укажите правильный вариант ответа).

- а) в зависимости от наличия или отсутствия служебной подчиненности;
- б) в зависимости от правового положения субъекта управления;
- в) в зависимости от сферы общественных отношений;
- г) в зависимости от выполнения возложенных обязанностей;
- д) в зависимости от вида государственной службы.

5. Какие элементы характеризуют административно- правовое отношение (укажите все элементы)

- а) субъекты административно-правового отношения;
- б) объект административно-правового отношения;
- в) содержание административно-правового отношения;
- г) юридические факты;
- д) обязанности лица, совершившего административное правонарушение.

6. Правило поведения, регулирующее общественное отношение в сфере государственного управления и устанавливающее состав административного правонарушения, относится (укажите правильный вариант ответа) к

- а) материальной норме административного права;
- б) процессуальной норме административного права.

7. Материальными нормами административного права устанавливаются (укажите верные варианты ответа)

- а) права;
- б) обязанности;
- в) ответственность;
- г) сроки;
- д) процедура;
- е) смягчающие обстоятельства;
- ж) отягчающие обстоятельства.

8. Процессуальными нормами административного права устанавливаются (укажите правильный вариант ответа)

- а) права;
- б) обязанности;
- в) ответственность;
- г) порядок реализации материальных норма административного права;
- д) возраст административной деликтоспособности.

## Вариант 2.

1. Нормы, устанавливаемые органами исполнительной власти по отношению к законодательным нормам являются (выберите верный вариант ответа):

- а) первичными;
- б) вторичными;
- в) третичными;
- г) не соотносятся друг с другом.

2. Вставьте два пропущенных слова:

Реализация административно-правовых норм означает практическое использование содержащихся в них ..... В интересах регулирования управленческих общественных отношений.

3. Найдите соответствующие характеристики структурным элементам административно-правовой нормы:

|                 |                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Гипотеза   | 2.1. Веление правотворческого органа                                            |
| 1.2. Диспозиция | 2.2. предусматривает применение той или иной меры административного принуждения |
| 1.3. Санкция    | 2.3. соответствующее предписание, запрет или дозволение (правило поведения)     |
|                 | 2.4. Юридический факт либо предположение (условие)                              |

1.1 - \_\_\_\_\_, 1.2 - \_\_\_\_\_, 1.3 - \_\_\_\_\_.

4. Способами реализации административно-правовых норм являются (отметьте верные варианты ответа):

- а) исполнение;
- б) неисполнение;
- в) применение;
- г) действие.

5. Юридическими фактами возникновения, изменения, прекращения административно-правовых отношений являются (укажите верные варианты ответа):

- а) правовые акты управления;
- б) соглашения и договоры;
- в) административные правонарушения;
- г) дисциплинарные правонарушения;
- д) преступление;
- е) смерть;
- ж) стихийное бедствие.

6. Особенности основных административно-правовых отношений являются (выберите верные варианты ответа):

- а) отсутствие юридического равенства сторон;
- б) наличие публично-правового интереса;
- в) особый субъект;
- г) объектом является предмет материального мира.

7. Вставьте пропущенное устойчивое выражение (в двух местах одно и то же):

Административно-правовое отношение представляет собой урегулированное ..... управленческое общественное отношение, стороны которого выступают в качестве носителей взаимных прав и обязанностей, установленных и гарантированных .....

8. Видами административно-правовых отношений являются (выберите верные варианты ответа):

- а) административно-процессуальные;
- б) внутриорганизационные;
- в) административно-материальные;
- г) административно-договорные;
- д) трудовые отношения;
- е) государственно-служебные отношения.

9. Охарактеризуйте виды деяний, как основание возникновения административных правоотношений

|                               |                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.Правомерное действие      | 2.1. явление, независящее от воли людей                                                                                               |
| 1.2.Неправомерное действие    | 2.2. активная деятельность в полном соответствии требованиям административно-правовых норм                                            |
| 1.3.Неправомерное бездействие | 2.3. активное пренебрежение требованиям административно-правовых норм (деятельность не соответствующая указанным требованиям)         |
|                               | 2.4. бездеятельность при необходимости осуществления каких-либо мероприятий для устранения каких-либо общественно-опасных последствий |

1.1 - \_\_\_\_\_, 1.2 - \_\_\_\_\_, 1.3 - \_\_\_\_\_.

10. Вставьте пропущенное устойчивое выражение:

Норма административного права – это устанавливаемые государством ....., целью которых является регулирование общественных отношений, возникающих, изменяющихся и прекращающихся в сфере функционирования механизма исполнительной власти.

11. Соответствие вида виды административно-правовых норм виду их конкретного юридического содержания административно-правовой нормы:

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| 1.1. Обязывающие нор- | 2.1. предусматривающие запрет на совершение тех или иных |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| мы                          | действий в условиях, определяемых данной нормой                                                                                                                      |
| 1.2. Запретительные нормы   | 2.2. предусматривающие возможность адресата действовать в рамках требований данной нормы по своему усмотрению                                                        |
| 1.3. Уполномочивающие нормы | 2.3. обеспечивающие должное поведение с помощью соответствующих средств материального или морального воздействия на участников регулируемых управленческих отношений |
|                             | 2.4. содержащие юридическое предписание действовать в предусмотренных нормой условиях должным образом                                                                |

1.1 - \_\_\_\_\_, 1.2 - \_\_\_\_\_, 1.3 - \_\_\_\_\_.

12. Административно-правовые нормы по субъектам регулирования подразделяются на (укажите верные варианты ответа):

- а) общие;
- б) межотраслевые;
- в) отраслевые;
- г) индивидуальные;
- д) распространяющиеся на определенный круг лиц.

13. Элементами административно-правового отношения являются (выберите верные варианты ответа):

- а) субъект;
- б) объект;
- в) субъективная сторона;
- г) объективная сторона;
- д) содержание.

14. Вставьте пропущенное слово:

Юридические факты – ....., при которых в соответствии с требованиями соответствующей нормы между сторонами должны (или могут) возникнуть конкретные правоотношения.

### **Список нормативных правовых актов (в действующей редакции) и материалов судебной практики по теме 3:**

Учитывая специфику темы 3 «Административно-правовые нормы и административно-правовые отношения», к нормативным правовым актам по указанной теме относится обширное административное законодательство, подробно изложенное и относящееся к каждой теме курса «Административное право». Это Конституция РФ, международные акты, федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации, указы Президента Российской Федерации, акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, отдельные из них:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>

2. Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 45. ст. 7061.

3. Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» // СЗ РФ. 2021. № 52 (часть I). ст. 8973.

4. Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» // СЗ РФ. 2025. № 12. Ст. 1200.

5. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» // СЗ РФ. 02.06.2003. № 22. ст. 2063.

6. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. № 19. ст. 2060.

7. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1). ст. 3441.

8. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 26 (часть I). ст. 3378.

9. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» // СЗ РФ. 02.08.2010. № 31. ст. 4179.

10. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» // СЗ РФ. 14.02.2011. № 7. ст. 900.

11. Закон Московской области от 02.11.2005 № 230/2005-ОЗ «О Правительстве Московской области» // <http://www.mosreg.ru>.

12. Указ Президента РФ от 11.05.2024 № 326 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» // [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru).

13. Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» // [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru).

14. Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» // СЗ РФ. 2024. № 20. Ст. 2584.

15. Постановление Конституционного Суда РФ от 18.04.2017 № 12-П «По делу о проверке конституционности пункта «м» части первой статьи 58 Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и пункта 7 части 3 статьи 82 Федерального закона «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с жалобой гражданки О.И. Гуровой».

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях» // СПС КонсультантПлюс.

### Дополнительная литература по теме 3:

1. Административное право и административная ответственность: курс лекций / Б. В. Россинский. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2024. - 352 с.
2. Козлов Ю. М. Административные правоотношения / Козлов Ю.М. - М.: Юрид. лит., 1976. - 184 с.
3. Коренев А.П. Нормы административного права и их применение / Коренев А.П. - М.: Юрид. лит., 1978. – 142 с.
4. Кононов П.И. Очерки общей теории современного административного права. Монография. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2021. – 238 с.
5. Мицкевич Л. А. Очерки теории административного права: современное наполнение: монография / Л. А. Мицкевич. — Москва: Проспект, 2017. - 293 с.

### Тема 4. Административно-правовой статус гражданина

| № п/п занятия по теме              | Вопросы темы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Технологии образовательного процесса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Оценочные средства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Понятие и структура административно-правового статуса гражданина Российской Федерации.</li> <li>2. Права и обязанности граждан в сфере публичного управления.</li> <li>3. Административно-правовая защита прав и свобод граждан.</li> <li>4. Обращения граждан.</li> <li>5. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства.</li> <li>6. Защита права граждан на осуществление предпринимательской деятельности при реализации исполнительной власти.</li> </ol> | <p>Подготовка докладов и презентаций.</p> <p>Решение казусов, выполнение тестов.</p> <p>Подготовка эссе, реферата, схем, таблиц, кроссвордов, обзора правоприменительной (судебной) практики.</p> <p>Подготовка процессуальных документов.</p> <p>Из них интерактивные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дискуссия;</li> <li>- работа в малых группах с казусом.</li> </ul> | <p>Проверка докладов, решения казусов, ответов на вопросы тестов, эссе, рефератов, схем, таблиц, кроссвордов, обзоров правоприменительной (судебной) практики;</p> <p>- подготовка процессуальных документов.</p> <p>Оценка участия в дискуссии; работы в малых группах с казусом; интерактивных докладов (с вопросами и заданиями аудитории).</p> |
| Задание к практическому занятию 4. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. По согласованию с преподавателем подготовить доклад или презентацию по одной из тем: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Административно-правовые основы статуса иностранных граждан и</li> </ul> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>лиц без гражданства.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Административно-правовые основы статуса беженцев и вынужденных переселенцев.</li> <li>• Особенности статуса лица, получившего политическое убежище.</li> <li>• Предложения о внесении изменений в действующее законодательство, определяющее статус беженцев, вынужденных переселенцев и лиц, получивших политическое убежище.</li> </ul> <p>2. Подготовить схему «Способы защиты прав и свобод граждан в Российской Федерации».</p> <p>3. Составить сравнительно-правовую таблицу конституционных и административных прав и обязанностей граждан.</p> <p>4. Используя рекомендуемые источники судебной практики к теме, а также самостоятельно отобранные и проанализированные материалы судебной практики составить обзор судебных решений по одному из вопросов темы практического занятия. Сформулируйте обобщающие выводы и вопросы. Оформите результаты работы в виде экспертно-правового заключения.</p> <p>5. По указанию преподавателя подготовить один из процессуальных документов по теме «обращения граждан».</p> <p>6. Составить кроссворд на тему: «Граждане как субъекты административного права» с использованием следующих понятий: «права», «обязанности», «гражданин»; «паспорт»; «ответственность»; «дееспособность»; «правоспособность»; «гарантии»; «предложение»; «заявление»; «запрос»; «жалоба»; «иностранный гражданин»; «депортация»; «выдворение»; «беженец»; «вынужденный переселенец».</p> <p>7. Ответить на контрольные вопросы к теме.</p> <p>8. Решить казус.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Казус №1

Индивидуальный предприниматель Иванов осуществлял продажу товара на рынке. К нему подошли сотрудники полиции сержант Петров и рядовой Сидоров. Не представившись, сержант Петров попросил Иванова предъявить документ, удостоверяющий личность. Индивидуальный предприниматель ответил, что паспорт он оставил дома и при себе у него есть телефон с приложением «Госуслуги». Сотрудники полиции пояснили Иванову, что телефон с приложением «Госуслуги» не удостоверяет личность гражданина РФ, и грубо попросили его проследовать с ними в ближайшее отделение полиции для установления личности. Иванов пробыл 3 часа в отделе полиции, после чего его отпустили домой, без составления каких-либо процессуальных документов.

*Вопросы по казусу:*

1. Перечислите нормативные правовые акты, которые необходимы для разрешения данной ситуации.
2. Законны ли требования и действия сотрудников полиции в описанной ситуации?
3. Нарушил ли студент Иванов нормы законодательства Российской Федерации?
4. Может ли в данной ситуации Иванов использовать административ-

но-правовые средства защиты своих прав и свобод? Если да, то какие и в каком порядке?

### **Казус № 2**

Гражданин Матвеев в выходной день пришёл на ледовый каток отдохнуть и покататься на коньках. Согласно правилам, установленным на катке, помимо оплаты входа и проката коньков, также было необходимо сдать в залог паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Матвеев уплатил установленную сумму за прокат, и передал в залог арендатору катка, владельцу ООО «Снежок» гражданину Алиеву, не паспорт, а водительское удостоверение. Гражданин Алиев принял документ и позволил гражданину Матвееву пройти на каток.

*Вопросы по казусу:*

1. Есть ли нарушения правовых норм в условиях данного казуса? Правоммерно правилами ООО «Снежок» был установлен залог паспорта или иного документа, удостоверяющего личность?

2. Какие документы удостоверяют личность гражданина Российской Федерации? В какой контрольно-надзорный орган государственной власти можно обратиться с жалобой, в том случае, если в условиях задачи есть нарушения норм права?

### **Казус №3**

1 мая 202\_\_ года у метро «Пятницкое шоссе» в г. Москве сотрудники полиции проверяли документы у иностранных граждан. В связи с этим они остановили И., уроженца Таджикистана, и К., уроженца Украины, которые двигались по направлению входа в метро, для проверки их паспортов. При проверке оказалось, что у них отсутствуют документы, подтверждающие их право на законное пребывание в Российской Федерации. На вопрос о причине отсутствия данных документов, И. и К. сказали, что они были украдены, а куда обращаться в случае утраты документов они не знают, поскольку являются жителями других государств.

Сотрудники полиции задержали указанных граждан и доставили в отделение полиции, где в отношении них составили протокол по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, устанавливающей административную ответственность за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, или в случае утраты таких документов; в неподаче заявления об их утрате в соответствующий орган либо в уклонении от выезда из Российской Федерации по истечении определенного срока пребывания, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Через 10 дней дело передали на рассмотрение мирового судьи. Согласно решению мирового судьи, указанные иностранные граждане были при-



влечены к административной ответственности с назначением административного штрафа в размере 7000 рублей.

*Вопросы по казусу:*

1. Определите нормы права, регулирующие описанные в ситуации общественные отношения, и обоснуйте их выбор.
2. В чем состоят основные отличия административно-правового статуса иностранных граждан от административно-правового статуса граждан России?
3. Определите обстоятельства, которые имеют юридическое значение при привлечении иностранных граждан к административной ответственности.
4. Какие нарушения вы обнаружили и что необходимо сделать для устранения допущенных нарушений?

**Темы эссе, рефератов:**

1. Административно-правовой статус гражданина, проблемы взаимоотношения с исполнительной властью.
2. История развития и совершенствования административно-правового статуса гражданина.
3. История развития и совершенствования административно-правового статуса иностранного гражданина.
4. Законодательство, устанавливающее административно-правовой статус гражданина.
5. Сравнительно-правовое исследование административно-правового статуса гражданина РФ и граждан в других государствах (на выбор бакалавра).
6. Право жалобы. Теория и практика. Проблемы правоприменения.
7. Беженцы и вынужденные переселенцы в РФ. Проблемы и перспективы.
8. Тенденции совершенствования правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в современных условиях.

**Контрольные вопросы по теме 4:**

1. В чем отличие административно-правового статуса от конституционно-правового статуса гражданина Российской Федерации?
2. Какие элементы можно выделить в административно-правовом статусе гражданина?
3. Какие можно привести классификации прав и обязанностей граждан в сфере публичного управления?
4. В чем отличие административно-правового статуса иностранного гражданина от гражданина Российской Федерации?
5. Какие преимущества дает административно-правовой статус беженцев?
6. Какими правами, обязанностями и льготами пользуются вынужденные переселенцы?

7. В чем состоит разница административно-правового статуса беженцев и вынужденных переселенцев?

8. В чем отличие статуса лиц, получивших политическое убежище в Российской Федерации, от общего статуса иностранцев?

9. Что такое обращение гражданина?

10. Какие виды обращений граждан выделяются в российском законодательстве?

11. Какие вам известны способы административно-правовой защиты прав и свобод граждан?

12. Укажите особенности защиты права граждан на осуществление предпринимательской деятельности при реализации исполнительной власти.

#### **Тесты по теме 4:**

1. Что относится к ограничениям для лиц, не являющихся гражданами РФ:

- а) заключение брака;
- б) приобретение гражданства Российской Федерации;
- в) поступление на государственную гражданскую службу Российской Федерации.

2. Правонарушители – граждане Российской Федерации могут быть:

- а) ограничены в выезде за пределы страны;
- б) депортированы;
- в) принуждены проживать в центрах временного размещения.

3. Согласно закону заявление – это:

- а) рекомендация что-либо улучшить;
- б) требование принять меры в связи с неправомерными действиями;
- в) просьба о признании статуса физического или юридического лица;
- г) просьба о реализации, предоставлении права.

4. Судебная жалоба может быть подана:

- а) в 3-х месячный срок со дня нарушения права;
- б) в 3-х месячный срок, когда стало известно о нарушении права;
- в) в месячный срок со дня нарушения права;
- г) в месячный срок, когда стало известно о нарушении права.

5. У граждан России административная правоспособность наступает:

- а) с 18 лет;
- б) с 16 лет;
- в) с 14 лет;
- г) с рождения.

6. У граждан России частичная административная дееспособность наступает:

- а) с 18 лет;
- б) с 16 лет;
- в) с 14 лет;
- г) с рождения.

7. У граждан России полная административная дееспособность наступает:

- а) с 18 лет;
- б) с 16 лет;
- в) с 14 лет;
- г) с рождения.

8. У граждан России полная административная деликтоспособность наступает:

- а) с 18 лет;
- б) с 16 лет;
- в) с 14 лет;
- г) с рождения.

9. Иностранцы граждане:

- а) подлежат административной ответственности;
- б) не подлежат административной ответственности;
- в) их наказывают по нормам страны гражданина-правонарушителя.

10. Гражданин Российской Федерации, покинувший место жительства вследствие совершенного в отношении его или членов его семьи насилия, это:

- а) беженец;
- б) вынужденный переселенец;
- в) мигрант.

**Список нормативных правовых актов (в действующей редакции) и материалов судебной практики по теме 4:**

1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // СПС КонсультантПлюс.

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>

3. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 9. ст. 1011.

4. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 10. ст. 1391.
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). ст. 1.
6. Федеральный закон от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 2023. № 18. Ст. 3215.
7. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 30. ст. 3032.
8. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. № 19. ст. 2060.
9. Федеральный закон от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». // СЗ РФ. 2004. № 25. Ст. 2485.
10. Федеральный закон от 27.12.2018 № 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2018. № 53. ч.1. Ст. 8427.
11. Закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 32. ст. 1227.
12. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 «О вынужденных переселенцах» // СЗ РФ. 1995. № 52. ст. 5110.
13. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 12. ст. 425.
14. Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» // СЗ РФ. 1996. № 34. ст. 4029.
15. Федеральный закон от 27.12.2018 № 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2018. № 53. ч.1. ст. 8427.
16. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6725.
17. Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 19. Ст. 2305.
18. Указ Президента РФ от 21.12.2018 № 740 «Об Управлении Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан» // СЗ РФ. 2018. № 52. ст. 8245.
19. Указ Президента РФ от 17 февраля 2010 г. № 201 «Об Управлении Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций» // СЗ РФ. 2010. № 8. ст. 838.

20. Постановление Правительства РФ от 23.12.2023 № 2267 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца и описания бланка паспорта гражданина Российской Федерации // СЗ РФ. 2024. №1 (Ч. I). ст. 163.

21. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.05.2017 № 14-П «По делу о проверке конституционности положений статей 31.7 и 31.9 КоАП РФ в связи с жалобой лица без гражданства Н.Г. Мсхиладзе» // СЗ РФ. 2017. № 14. ст. 3473.

22. Постановление Конституционного Суда РФ от 02.02.1998 № 4-П «По делу о проверке конституционности пунктов 10, 12 и 21 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. № 713» //СЗ РФ.1998. № 6, ст. 783.

23. Постановление Конституционного Суда РФ от 20.10.2016 № 20-П "По делу о проверке конституционности положений части четвертой статьи 25.10 и подпункта 1 части первой статьи 27 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" в связи с жалобой гражданина Республики Корея Х." // СЗ РФ. 2016. № 44, ст. 6195.

24. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.03.2017 г. № 8-П г. Санкт-Петербург «По делу о проверке конституционности положения п. 13 ч.1 ст. 13 федерального закона «О полиции» в связи с жалобой гражданина В.И. Сергиенко //РГ. № 68. 31.03.2017.

#### **Дополнительная литература по теме 4:**

1. Миграционная правовая политика России: тенденции и пути развития : монография / Л.В. Андриченко, П.О. Дутов, А.С. Емельянов и др.; отв. ред. Л.В. Андриченко. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2024. 288 с.

2. Новиков А.В. Обращения граждан: монография. Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2007. 211 с.

3. Степкин С.П. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (постатейный). 2-е издание. Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024.

#### **Тема 5. Субъекты исполнительной власти**

| № п/п занятия по теме | Вопросы темы                                                                                                                                                  | Технологии образовательного процесса                                                                                                                          | Оценочные средства                                                                                                                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1                   | 1. Президент Российской Федерации и исполнительная власть.<br>2. Понятие, административно-правовой статус и принципы деятельности органов исполнительной вла- | Подготовка докладов и презентаций.<br>Решение казусов, выполнение тестов.<br>Подготовка эссе, реферата, схем, таблиц, кроссвордов, обзора правоприменительной | Проверка докладов, решения казусов, ответов на вопросы тестов, эссе, рефератов, схем, таблиц, кроссвордов, обзоров правоприменительной (судебной) практики; |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | сти.<br>3. Виды органов исполнительной власти.<br>4. Правительство Российской Федерации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (судебной) практики.<br>Подготовка процессуальных документов.<br>Из них интерактивные:<br>- дискуссия;<br>- работа в малых группах с казусом.                                      | - подготовка процессуальных документов.<br>Оценка участия в дискуссии; работы в малых группах с казусом; интерактивных докладов (с вопросами и заданиями аудитории).                  |
| Задание к практическому занятию 5.1. | 1. По согласованию с преподавателем подготовьте доклад или презентацию по одной из тем: <ul style="list-style-type: none"> <li>История становления и развития органов исполнительной власти в России.</li> <li>Принципы организации и функционирования органов исполнительной власти.</li> <li>Принципы взаимодействия органов исполнительной власти и иных органов публичной власти.</li> <li>Единая система исполнительной власти РФ.</li> <li>Административно-правовой статус органа исполнительной власти.</li> <li>Правовые акты Правительства РФ.</li> <li>Высший исполнительный орган в РФ и зарубежных странах. Сравнительно-правовой анализ.</li> </ul> 2. Подготовьте схему «Порядок формирования Правительства РФ».<br>3. Составьте таблицу полномочий Президента РФ в сфере исполнительной власти.<br>4. Используя рекомендуемые источники судебной практики к теме, а также самостоятельно отобранные и проанализированные материалы судебной практики составьте обзор судебных решений по одному из вопросов темы практического занятия. Сформулируйте обобщающие выводы и вопросы. Оформите результаты работы в виде экспертно-правового заключения.<br>5. По указанию преподавателя подготовьте один из процессуальных документов по теме «правовые акты Правительства РФ».<br>6. Составьте кроссворд на тему: «органы исполнительной власти» с использованием следующих понятий: «права», «обязанности», «административно-правовой статус»; «функции»; «полномочия»; «руководитель»; «Президент РФ»; «Правительство РФ»; «полномочный представитель Президента»; «федеральный округ»; «Совет Безопасности»; «Администрация Президента РФ»; «компетенция»; «принципы»; «централизация»; «Председатель Правительства РФ».<br>7. Подготовить и провести ролевую игру по статусу Правительства Российской Федерации (например, имитация заседания Правительства РФ).<br>8. Ответьте на контрольные вопросы к теме. |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |
| 5.2                                  | 1. Федеральные органы исполнительной власти.<br>2. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.<br>3. Организации, реализующие отдельные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Подготовка докладов и презентаций.<br>Решение казусов, выполнение тестов.<br>Подготовка эссе, реферата, схем, таблиц, кроссвордов, обзора правоприменительной (судебной) практики. | Проверка докладов, решения казусов, ответов на вопросы тестов, эссе, рефератов, схем, таблиц, кроссвордов, обзоров правоприменительной (судебной) практики;<br>- подготовка процессу- |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <p>государственно-властные полномочия.</p> <p>4. Исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления.</p> <p>5. Система властных субъектов, осуществляющих легитимацию предпринимательской деятельности.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Подготовка процессуальных документов. Из них интерактивные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дискуссия;</li> <li>- работа в малых группах с казусом.</li> </ul> | <p>альных документов. Оценка участия в дискуссии; работы в малых группах с казусом; интерактивных докладов (с вопросами и заданиями аудитории).</p> |
| Задание к практическому занятию 5.2. | <p>1. По согласованию с преподавателем подготовьте доклад или презентацию по одной из тем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Система и структура федеральных органов исполнительной власти.</li> <li>• Функции и полномочия федерального органа исполнительной власти (по выбору обучающегося).</li> <li>• Система и структура исполнительных органов субъекта РФ (по выбору обучающихся).</li> <li>• Сравнительный анализ структуры исполнительной власти различных субъектов РФ.</li> <li>• Основы и тенденции взаимоотношений между федеральными органами исполнительной власти органами исполнительной власти субъектов.</li> <li>• Система и структура органов исполнительной власти на примере зарубежных стран (по выбору обучающихся).</li> <li>• Административно-правовой статус исполнительно – распорядительных муниципальных образований.</li> <li>• Административно-правовой статус государственных компаний в РФ.</li> <li>• Административно-правовой статус государственных корпораций в РФ.</li> <li>• Административно-правовой статус Социального фонда РФ.</li> <li>• Государственно-властные полномочия государственных корпораций.</li> </ul> <p>2. Подготовьте схему "Система и структура федеральных органов исполнительной власти".</p> <p>3. Используя рекомендуемые источники судебной практики к теме, а также самостоятельно отобранные и проанализированные материалы судебной практики составьте обзор судебных решений по одному из вопросов темы практического занятия. Сформулируйте обобщающие выводы и вопросы. Оформите результаты работы в виде экспертно-правового заключения.</p> <p>4. Подготовьте таблицу на тему: «федеральные органы исполнительной власти, руководство которыми осуществляет Президент РФ и Правительство РФ».</p> <p>5. Составьте кроссворд на тему: «Система и структура федеральных органов исполнительной власти» с использованием следующих понятий: «федеральные органы исполнительной власти», «нормативно-правовое</p> |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>регулирование»; «федеральное министерство»; «федеральная служба»; «федеральное агентство»; «функции по контролю и надзору»; «правоприменительные функции»; «функции по оказанию государственных услуг»; «функции по управлению государственным имуществом»; «руководитель»; «Президент РФ»; «Правительство РФ»; «Министерство иностранных дел»; «Министерство внутренних дел»; «Федеральная служба безопасности»; «Министерство науки и высшего образования»; «Роскосмос»; «Росатом»; «Федеральная антимонопольная служба»; «Федеральное агентство по делам национальностей»; «Министерство здравоохранения», «Федеральное агентство лесного хозяйства»; «Министерство спорта».</p> <p>6. Ответить на контрольные вопросы к теме.</p> <p>7. Решить казус.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **Практическое занятие №1 по теме 5. Субъекты исполнительной власти**

### **Казус № 1**

Описание ситуации (текст документа):

Президент Российской Федерации в рамках своего ежегодного послания Федеральному Собранию Российской Федерации в декабре 202\_\_ г. поручил Правительству Российской Федерации сократить темпы инфляции в стране на уровне не более 4 % до октября следующего года.

13 октября 202\_\_ года Президент РФ лично проводил заседание Правительства РФ и заслушал доклады Председателя Правительства РФ, Первого заместителя Председателя Правительства РФ, а также Министра экономического развития РФ. Из содержания текста докладов следовало, что снизить темпы инфляции в Российской Федерации Правительству РФ не удалось и к октябрю 202\_\_ года инфляция составила более 10 %.

Президент Российской Федерации задал несколько вопросов членам Правительства относительно причин невыполнения поручения. Председатель Правительства РФ ответил, что поручение официальным указом оформлено не было и по этой причине носило рекомендательный и перспективный для российской экономики характер. Глава государства выразил своё явное недовольство деятельностью Правительства РФ, которое в условиях экономического кризиса не смогло повлиять на один из ключевых макроэкономических показателей.

По завершению заседания Правительства РФ Президент РФ раскритиковал членов высшего органа исполнительной власти и заявил, что отправляет его в отставку. Вечером этого же дня на официальном интернет-портале правовой информации <http://pravo.gov.ru> был опубликован Указ Президента РФ об отставке Правительства РФ. В тексте Указа было обозначено, что полномочия Председателя Правительства РФ временно будет исполнять Руководитель Администрации Президента.

Председатель Правительства Российской Федерации не согласился с решением Президента РФ, ссылаясь на то, что сначала в конституционном порядке должен быть решён вопрос о доверии Правительству Российской Федерации.



Федерации.

**Вопросы по казусу:**

1. Какие нормативные правовые акты необходимы для разрешения описанной ситуации?
2. Какие обстоятельства, изложенные в описанной выше ситуации, имеют юридическое значение?
3. Какие нарушения законности со стороны должностных лиц присутствуют в данной ситуации? Мог ли Председатель Правительства РФ не согласиться с решением Президента РФ и поставить вопрос о доверии перед Советом Федерации?

**Казус 2**

Председатель Правительства Российской Федерации 19 января 202\_\_ года на очередном заседании Правительства РФ подписал соответствующее официальное распоряжение, предписывающее Министру транспорта РФ сократить в течение текущего календарного года количество автомобильных дорог федерального значения, не соответствующих государственным техническим требованиям, как минимум до 10 %.

21 декабря того же года на заседании Правительства Российской Федерации Председатель Правительства РФ предоставил возможность Министру выступить с отчётом о выполнении указанного распоряжения. Министр транспорта сообщил, что количество не соответствующих установленным нормативам дорог снижается. Тем не менее, темпы увеличения качественных дорог остаются низкими, а количество федеральных трасс, не соответствующих государственным нормативам составляет 20 %.

Председатель Правительства РФ задал несколько уточняющих вопросов Министру транспорта относительно причин невыполнения распоряжения в отношении снижения количества федеральных дорог, не соответствующих нормативам. Министр сослался на экономический кризис в стране и на отсутствие должного финансирования ремонта федеральных трасс со стороны федерального бюджета.

После обсуждения отчёта Председатель Правительства РФ признал итоги работы министерства неудовлетворительными и подписал распоряжение об отстранении его руководителя от должности. Вечером этого же дня документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации (<http://pravo.gov.ru>).

На следующий день Председатель Правительства РФ встретился с Президентом РФ и обсудил возможные кандидатуры на пост Министра транспорта России.

**Вопросы по казусу:**

1. Какие нормативные правовые акты необходимы для разрешения описанной ситуации?
2. Какие обстоятельства, изложенные в описанной выше ситуации,

имеют юридическое значение?

3. Законен ли порядок отстранения от должности Министра транспорта РФ, описанный в задаче? Дайте юридический анализ казуса.

### **Темы эссе, рефератов**

1. Субъекты исполнительной власти: понятие, виды, общая характеристика.
2. Понятие и признаки органа исполнительной власти,.
3. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти.
4. Роль и значение полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах.
5. Государственный Совет РФ, его правовой статус и взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти.
6. Административно-правовой статус Администрации Президента РФ.
7. О вертикали исполнительной власти и единстве правового пространства Российской Федерации.
8. Правительство РФ: порядок образования, состав, организация деятельности.

## **Практическое занятие № 2 по теме 5. Субъекты исполнительной власти**

### **Казус 1**

Руководитель федерального министерства своим приказом обязал одноименные министерства республик и отраслевые органы других субъектов РФ: ежеквартально представлять отчёты об итогах производственной деятельности; выделить своих представителей в состав коллегии министерства. В приказе предусматривалась дисциплинарная ответственность руководителей соответствующих органов исполнительной власти в случае неисполнения ими предусмотренных обязанностей.

#### **Вопросы по казусу:**

1. Какие нормативные правовые акты необходимы для разрешения описанной ситуации?
2. Законны ли действия федерального министра?
3. Какие субъекты права и в какой форме вправе предпринять меры, связанные с изданием такого приказа?
4. При каких условиях издание такого приказа допустимо? Дайте юридический анализ казуса.

### **Казус 2**

Правительство республики, входящей в состав РФ, приняло постановление, в соответствии с которым территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, действующие на территории республики, были включены в единую систему органов исполнительной власти данной респуб-

лики со всеми вытекающими из этого организационно-правовыми последствиями (назначение руководителей территориальных органов, определение их структуры, штатов и т.п.).

#### **Вопросы по казусу:**

1. Какие нормативные правовые акты необходимо применить в данной ситуации?
2. Есть ли в данном случае нарушения действующих административно-правовых норм?
3. Кто, в какой форме и в каком порядке вправе принимать меры в связи с изданием такого постановления? Какие меры могут быть приняты?

#### **Темы эссе, рефератов**

1. Система и структура федеральных органов исполнительной власти в РФ.
2. Административно-правовой статус федеральных министерств.
3. Административно-правовой статус федеральных служб.
4. Административно-правовой статус федеральных агентств.
5. Исполнительные органы субъектов Российской Федерации: виды и правовой статус.
6. Компетенция и полномочия органов исполнительной власти: теоретический аспект.
7. Административно-правовой статус государственных корпораций.
8. Административно-правовой статус исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований

#### **Контрольные вопросы по теме 5.**

1. Каково соотношение понятий «субъект исполнительной власти» и «орган исполнительной власти»?
2. Какие можно выделить классификации органов исполнительной власти?
3. В чем состоят полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти?
4. Каков порядок формирования Правительства РФ?
5. Какие можно выделить виды полномочий Правительства РФ?
6. Как организована деятельность Правительства РФ?
7. Что представляет собой система и структура федеральных органов исполнительной власти?
8. Какие функции выполняют федеральное министерство, федеральная служба, федеральное агентство?
9. Перечислите правовые основы деятельности исполнительных органов субъектов РФ.
10. Каковы система и структура исполнительных органов субъектов РФ?
11. Какими нормативными правовыми актами устанавливается административно-правовой статус исполнительно-распорядительных органов му-

ниципальных образований?

12. Какие Вы знаете организации, которые наделены государственно-властными полномочиями?

13. Укажите известные Вам органы исполнительной власти, осуществляющие легитимацию предпринимательской деятельности.

### Тесты к теме 5

1. Отраслевое управление осуществляют:
  - а) федеральные министерства и государственные комитеты;
  - б) государственные комитеты, федеральные службы;
  - в) все федеральные органы исполнительной власти;
  - г) федеральные министерства.
2. Правительство РФ имеет право издавать:
  - а) постановления и распоряжения;
  - б) указы и распоряжения;
  - в) постановления, распоряжения и указы.
3. Президент РФ имеет право издавать:
  - а) постановления и распоряжения;
  - б) указы и распоряжения;
  - в) постановления, распоряжения и указы.
4. Правомочным считается заседание Правительства Российской Федерации, если на нем присутствуют:
  - а) все члены Правительства;
  - б) не менее половины членов Правительства;
  - г) две трети членов Правительства.
5. В состав Правительства России, кроме председателя и его заместителей входят:
  - а) руководители федеральных органов исполнительной власти,
  - б) представители субъектов РФ;
  - в) федеральные министры;
  - г) руководители федеральных органов исполнительной власти.
6. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим надзорные функции, является:
  - а) федеральный надзор;
  - б) государственный комитет РФ;
  - в) федеральное министерство;
  - г) федеральная служба.

7. Президент РФ в отношении Правительства РФ вправе:

- а) назначить с согласия Совета Федерации Председателя Правительства РФ;
- б) назначить с согласия Государственной Думы Председателя Правительства РФ;
- в) самостоятельно формировать Правительство РФ и принимать решение об его отставке;
- г) назначить с согласия Государственной Думы Председателя Правительства РФ; принимать решение об его отставке.

8. В России систему органов исполнительной власти возглавляет:

- а) Федеральное Собрание РФ;
- б) Президент и Правительство РФ;
- в) Правительство РФ;
- г) Президент РФ.

9. Структуру федеральных органов исполнительной власти в Российской Федерации утверждает:

- а) Председатель Правительства РФ;
- б) Президент РФ по представлению Председателя Правительства РФ;
- в) Государственная Дума Федерального Собрания РФ;
- г) Президент РФ своим указом.

10. Органами исполнительной власти являются (укажите верные варианты ответа):

- а) Федеральное Собрание;
- б) Правительство РФ;
- в) Министерство;
- г) Местная администрация;
- д) федеральный надзор;
- е) федеральная служба;
- ж) агентство.

11. Основными принципами деятельности Правительства Российской Федерации являются (укажите верные ответы):

- а) законность;
- б) народовластие;
- в) федерализм;
- г) разделение властей;
- д) единство органов государственной власти и управления;
- е) обеспечение прав и свобод человека и гражданина.

12. Очередные заседания Правительства проводятся по утвержденному плану в определенный день недели, но не реже:

- а) 1 раз в месяц;
- б) 2 раза в месяц;
- в) 3 раза в месяц;
- г) 4 раза в месяц.

13. Основным правовым актом, определяющим организацию деятельности федерального органа исполнительной власти, является:

- а) инструкция;
- б) положение;
- в) рекомендации;
- г) регламент.

14. Правительство РФ относится к органам:

- а) выборным
- б) назначаемым
- в) коллегиальным
- г) единоличным
- д) назначаемым и коллегиальным

15. Органом, обеспечивающим деятельность Правительства, является:

- а) Президиум правительства
- б) Секретариат Председателя Правительства
- в) Администрация Правительства
- г) Аппарат Правительства

16. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции нормативно – правового регулирования в установленной сфере:

- а) федеральное министерство
- б) федеральное агентство
- в) федеральная служба
- г) государственное управление

**Список нормативных правовых актов (в действующей редакции) и материалов судебной практики по теме 5:**

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, с изм. и доп. // СЗ РФ, 2002. № 1. ст. 1, 2.

3. Федеральный конституционный закон от 06 ноября 2020 г. № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 45. ст. 7061.

4. Федеральный закон от 08.12.2020 № 394-ФЗ «О Государственном

Совете Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 50 (часть III). ст. 8039.

5. Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» // СЗ РФ. 2021. № 52 (часть I). ст. 8973.

6. Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» // СЗ РФ. 2025. № 12. Ст. 1200.

7. Федеральный закон от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. №2. ст. 231.

8. Указ Президента РФ от 25 марта 2004 г. № 400 «Об Администрации Президента Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 13. ст. 1188.

9. Указ Президента РФ от 28 мая 2004 г. № 699 «Об утверждении положения о Государственно-правовом управлении Президента Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 22. ст. 2147.

10. Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 «Об утверждении положения о полномочном представителе Президента РФ в федеральном округе» // СЗ РФ. 2000. № 20. ст. 2112.

11. Указ Президента Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2004. № 11. ст. 945.

12. Указ Президента РФ от 11 мая 2024 г. № 326 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2024. № 20. Ст. 2590.

13. Указ Президента РФ от 28 ноября 2024 г. № 1014 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2024. № 49. (часть V). Ст. 966.

14. Указ Президента РФ от 02 июля 2005 № 773 «Вопросы взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2005. № 27. Ст. 2730.

15. Постановление Правительства РФ от 1 июня 2004 г. № 260 «О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 23. ст. 2313.

16. Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2005 г. № 725 «О взаимодействии и координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2005. № 50. ст. 5311.

17. Постановление Правительства РФ от 19 января 2005 г. № 30 «О типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти», с изм. и доп. //СЗ РФ. 2005. № 4. ст. 305.

18. Постановление Правительства РФ от 28 июля 2005 г. № 452 «О Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной власти» //СЗ РФ. 2005. № 31. ст. 3233.

19. Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации» // СПС КонсультантПлюс.

20. Закон г. Москвы от 28.06.1995 «Устав города Москвы» // Вестник мэрии Москвы. 2001. № 18.

21. Определение Конституционного Суда РФ от 14.01.2014 № 75-О «По запросу Правительства Республики Карелия о проверке конституционности положения пункта 10 статьи 51 Конституции Республики Карелия» // Вестник Конституционного Суда РФ. № 4. 2014.

22. Постановление Конституционного Суда РФ от 29.11.2006 № 9-П «По делу о проверке конституционности пункта 100 Регламента Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. № 50. ст. 5371.

23. Постановление Конституционного Суда РФ от 27.01.1999 № 2-П «По делу о толковании статей 71 (пункт «г»), 76 (часть 1) и 112 (часть 1) Конституции Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 6. ст. 866.

24. Решение Верховного Суда РФ от 22.10.2015 № АКПИ15-1071 «Об отказе в удовлетворении заявления о признании частично недействующим подпункта 7 пункта 14 Положения о территориальном органе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - региональном центре по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утв. Приказом МЧС России от 01.10.2004 № 458» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 5. май, 2016.

25. Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 27.01.2016 № 1-АПГ15-26 Об отмене решения Архангельского областного суда от 04.09.2015 и отказе в удовлетворении заявления о признании недействующими абзаца первого пункта 3, абзаца первого пункта 5 (в редакции указа губернатора Архангельской области от 10.02.2015 № 18-у), пункта 4 (в редакции указа губернатора Архангельской области от 14.06.2012 № 84-у) Структуры исполнительных органов государственной власти Архангельской области, утвержденной указом губернатора Архангельской области от 19.10.2009 № 32-у // СПС КонсультантПлюс.

26. Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 17.08.2016 № 31-АПГ16-2 «Об отмене решения Верховного Суда Чувашской Республики от 17.03.2016 и отказе в удовлетворении заявления о признании частично недействующим Положения о Министерстве культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 04.06.2012 № 216» // СПС КонсультантПлюс.

27. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 18.09.2023 N Ф05-21320/2023 по делу N А40-273074/2022 // СПС КонсультантПлюс



### Дополнительная литература по теме 5:

1. Давыдов К.В., Административные регламенты федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации: вопросы теории / Под ред. Ю.Н. Старилова. Монография. М.: NOTA BENE, 2010. 390 с.
2. Зайцева Ю.А. Публично-правовые компании в России: проблемы правового статуса: монография. М.: Юстицинформ, 2024. 224 с.
3. Зырянов С.М. Государственный контроль (надзор): монография. М.: КОНТРАКТ, 2023. 232 с.
4. Краснов Ю.К., Шкатулла В.И. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2022. – Режим доступа: Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами.
5. Предпринимательское право : учебник : в 2 т. / А. Ю. Бушев, О. А. Городов, Д. А. Жмулина и др. ; под ред. В. Ф. Попондопуло. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2023. – 624 с. - ISBN 978-5-392-38683-3 ; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/47105> – Режим доступа : Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами. – Текст : электронный.
6. Предпринимательское право : учебник для бакалавриата и специалитета / И. В. Ершова, Р. Н. Аганина, Л. В. Андреева ; отв. ред. И. В. Ершова. — 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2020. — 688 с. - ISBN 978-5-392-31436-2 ; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/42987> – Режим доступа : Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами. – Текст : электронный.
7. Россинский Б. В. Исполнительная власть в системе государственного управления: монография / Б. В. Россинский. — Москва: Норма : ИНФРА-М, 2023. 376 с. — DOI 10.12737/1983246. - ISBN 978-5-00156-298-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1983246> (дата обращения: 18.04.2025). Режим доступа: Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами.

### Тема 6. Административно-правовой статус государственных служащих

| № п/п | Вопросы темы                                                                                                                                                                        | Технологии образовательного процесса                                                                                                                                               | Оценочные средства                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1   | 1. Государственная служба: понятие, система, принципы, правовые основы.<br>2. Государственные должности и должности государственной службы.<br>3. Понятие государственных служащих. | Подготовка докладов и презентаций.<br>Решение казусов, выполнение тестов.<br>Подготовка эссе, реферата, схем, таблиц, кроссвордов, обзора правоприменительной (судебной) практики. | Проверка докладов, решения казусов, ответов на вопросы тестов, эссе, рефератов, схем, таблиц, кроссвордов, обзоров правоприменительной (судебной) практики;<br>- подготовка процессуальных документов.<br>Оценка участия в дискуссии; работы в малых группах с ка- |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | 4. Виды государственных служащих.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Подготовка процессуальных документов.<br>Из них интерактивные:<br>- дискуссия;<br>- работа в малых группах с казусом.                                                                                                                       | зусом; интерактивных докладов (с вопросами и заданиями аудитории).                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Задание к практическому занятию 6.1. | <p>1. Ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам практического занятия, подготовка вопросов преподавателю дисциплины по проблемам, недостаточно понятным обучающемуся по итогам ознакомления с рекомендованными источниками дисциплины (вопросы готовятся в письменной форме, для возможности оценки проработки материала)</p> <p>2. По согласованию с преподавателем подготовьте доклад или презентацию по одной из тем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• История становления и развития государственной службы в России.</li> <li>• Принципы построения и функционирования системы государственной службы.</li> <li>• Виды государственной службы в Российской Федерации и за рубежом.</li> </ul> <p>3. Подготовьте схемы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Виды государственной службы в Российской Федерации, с подвидами»;</li> <li>• «Организация управления государственной службой в Российской Федерации».</li> </ul> <p>4. Составьте кроссворд на тему: «Государственная служба» с использованием следующих понятий: «права», «обязанности», «запреты»; «ограничения»; «стаж»; «классный чин»; «дипломатический ранг»; «воинское звание»; «специальное звание»; «возраст поступления»; «государственная должность»; «должность государственной службы»; «принципы»; «Российская Федерация»; «гражданин», «профессиональная».</p> <p>5. Составьте сравнительно-правовую таблицу видов должностей государственной службы в Российской Федерации.</p> <p>6. Используя рекомендуемые источники судебной практики к теме, а также самостоятельно отобранные и проанализированные материалы судебной практики составьте обзор судебных решений по одному из вопросов темы практического занятия. Сформулируйте обобщающие выводы и вопросы. Оформите результаты работы в виде экспертно-правового заключения.</p> <p>7. Ответьте на контрольные вопросы к теме.</p> <p>8. Решить казус.</p> |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6.2                                  | <p>1. Понятие и структура административно-правового статуса гражданских служащих.</p> <p>2. Характеристика элементов административно-правового статуса гражданского служащего (права, обязанности, ограничения, запреты,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Подготовка докладов и презентаций.</p> <p>Решение казусов, выполнение тестов.</p> <p>Подготовка эссе, реферата, схем, таблиц, кроссвордов, обзора правоприменительной (судебной) практики.</p> <p>Подготовка процессуальных докумен-</p> | <p>Проверка докладов, решения казусов, ответов на вопросы тестов, эссе, рефератов, схем, таблиц, кроссвордов, обзоров правоприменительной (судебной) практики;</p> <p>- подготовка процессуальных документов.</p> <p>Оценка участия в дискуссии; работы в малых группах с казусом; интерактивных докладов (с вопросами и заданиями</p> |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                 | <p>гарантии, поощрения и ответственность государственного гражданского служащего).</p> <p>3. Административно-правовое регулирование прохождения гражданской службы.</p> <p>4. Противодействие коррупции в системе публичной службы.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>тов.</p> <p>Из них интерактивные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дискуссия;</li> <li>- работа в малых группах с казусом.</li> </ul> | <p>аудитории). аудитории).</p> |
| <p>Зада-ние к прак-тиче-скому заня-тию 6.2.</p> | <p>1. Ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам практического занятия, подготовка вопросов преподавателю дисциплины по проблемам, недостаточно понятным обучающемуся по итогам ознакомления с рекомендованными источниками дисциплины (вопросы готовятся в письменной форме, для возможности оценки проработки материала)</p> <p>2. По согласованию с преподавателем подготовьте доклад или презентацию по одной из тем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Элементы административно-правового статуса государственного гражданского служащего.</li> <li>• Особенности прав и свобод государственных служащих различных видов.</li> <li>• Особенности запретов и ограничений государственных служащих различных видов.</li> <li>• Проведение конкурса на замещение вакантной должности государственной службы и иные формы поступления на государственную службу.</li> <li>• Особенности проведения аттестации для государственных служащих различных видов.</li> <li>• Порядок присвоения классных чинов, дипломатических рангов, воинских и специальных званий: общее и отличия.</li> <li>• Антикоррупционные требования к государственным служащим.</li> </ul> <p>3. Подготовьте схему "Этапы прохождения государственной гражданской службы".</p> <p>4. Используя рекомендуемые источники судебной практики к теме, а также самостоятельно отобранные и проанализированные материалы судебной практики составьте обзор судебных решений по одному из вопросов темы практического занятия. Сформулируйте обобщающие выводы и вопросы. Оформите результаты работы в виде экспертно-правового заключения.</p> <p>5. Подготовьте сравнительную таблицу на тему: «Прохождение государственной службы различных видов».</p> <p>6. Составьте процессуальные документы по тематике занятия по согласованию с преподавателем.</p> <p>7. Ответьте на контрольные вопросы к теме.</p> <p>8. Решить казус.</p> |                                                                                                                                                      |                                |

**Практическое занятие №1 по теме №6 «Административно-правовой статус государственных служащих»**

### **Казус 1**

18-летнему гражданину России Тучкову, имеющему также гражданство Киргизии, уведомившему своевременно о данном факте миграционные органы Российской Федерации, пришла повестка в военкомат с требованием явиться для прохождения службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации. Тучков прибыл в военкомат, где прошел медкомиссию по результатам которой был признан годным к прохождению военной службы. После этого Тучков отказался от прохождения службы по призыву, ссылаясь на то, что граждане Российской Федерации, имеющие гражданство другого государства не могут проходить военную службу по призыву, а могут только поступить на нее по контракту, исключительно по собственному желанию.

#### **Вопросы по казусу:**

1. Определите нормы права, регулирующие описанные отношения, обоснуйте их выбор.
2. Какие обстоятельства, изложенные в описанной выше ситуации, имеют юридическое значение для решения казуса. Правильно ли нормы законодательства о воинской обязанности и военной службе были применены в данной ситуации обеими сторонами? Обоснуйте свой ответ по каждому пункту.
3. Каковы возможные действия военкомата и гражданина Тучкова в дальнейшем?

### **Казус 2**

Лейтенанты Петербуржцев и Сибирцев прибыли в город Н-ск по направлению из Университета Министерства внутренних дел МВД России, где обучались в соответствии с заключенным контрактом, предусматривающим обязательство гражданина или сотрудника органов внутренних дел проходить службу в органах внутренних дел по окончании обучения в образовательной организации высшего образования или научной организации федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел не менее 5 лет.

Они явились в отделение внутренних дел Н-ска, где с указанными лейтенантами Петербуржцевым и Сибирцевым были заключены служебные контракты. Ещё в процессе обучения в Университете Петербуржцев и Сибирцев были приведены к Присяге сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Знакомясь с городом, они увидели проходивший на главной городской площади митинг, где представители различных политических партий критиковали деятельность Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и различных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Проникнувшись идеями, высказанными митингующими, Петербуржцев тоже выступил на данном митинге с критикой позиции Министра внут-

ренных дел по некоторым вопросам. А также участвовал в пикетировании местного отделения внутренних дел, и был задержан за участие в несогласованном пикетировании.

Сибирцев же включился в организацию забастовки государственных и муниципальных служащих города Н-ска и вступил в профсоюз государственных служащих и сразу был избран на должность заместителя председателя указанного профсоюза.

В результате действия обоих лейтенантов были признаны грубым нарушением служебной дисциплины сотрудником органов внутренних дел, и начальником отделения внутренних дел Н-ска они были уволены.

Также в отношении обоих было принято решение о взыскании стоимости обучения.

#### **Вопросы по казусу:**

1. Определите нормы права, регулирующие описанные отношения, обоснуйте их выбор.
2. Какие обстоятельства, изложенные в описанной выше ситуации, имеют юридическое значение для решения казуса. Правильно ли нормы законодательства о службе в органах внутренних дел были применены в данной ситуации? Обоснуйте свой ответ по каждому пункту.
3. Каковы возможные действия Петербуржцева и Сибирцева увольнения со службы в органах внутренних дел? Каковы возможные действия Петербуржцева и Сибирцева по взысканию с них стоимости обучения в вузе?

#### **Темы эссе, рефератов**

1. Государственная служба в Российской Федерации, понятие и место в государственном механизме.
2. Полномочия Президента Российской Федерации в области государственной службы.
3. Организация управления государственной службой в Российской Федерации.
4. О соотношении федеральной государственной службы и государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации.
5. О соотношении государственной службы и муниципальной службы в Российской Федерации.

### **Практическое занятие № 2 по теме № 6 «Административно-правовой статус государственных служащих»**

#### **Казус 1**

В Министерстве экономического развития Российской Федерации был объявлен конкурс на замещение должности государственной гражданской службы - должности старшего юрисконсульта в Правовом управлении.

Объявление о вакансии и проведении по ней конкурса было размещено на сайте Министерства экономического развития 26 августа 202\_ года, также в указанном объявлении была размещена следующая информация о конкурсе:

требования, предъявляемые к претенденту на замещение этой должности, условия прохождения гражданской службы (высшее образование по специальности «Юриспруденция», стаж работы по специальности не менее одного года), место и время приема документов, подлежащих представлению, срок, до истечения которого принимаются указанные документы (до 16 сентября 202\_\_ года включительно), предполагаемая дата проведения конкурса (17 октября 202\_\_ года), место и порядок его проведения, другие информационные материалы. Гражданин Москвин направил документы через 20 дней после объявления конкурса, а гражданин Подольский - через 22 дня после объявления конкурса.

В результате рассмотрения документов гражданин Москвин был приглашен для участия во втором этапе конкурса, а гражданину Подольскому было отказано в приеме документов.

За 15 дней до начала второго этапа конкурса Москвин получил сообщения о дате, месте и времени его проведения как гражданин, допущенный к участию в конкурсе.

Для проведения конкурса правовым актом государственного органа образуется конкурсная комиссия, действующая на постоянной основе.

На заседании конкурсной комиссии, состоящей из трёх членов (председателя комиссии, секретаря комиссии и независимого эксперта), очный конкурс состоял из двух частей: решения тестов по действующему законодательству и собеседование по билетам на знание законодательства Российской Федерации, в том числе Конституции Российской Федерации, Федерального закона «О системе государственной службы Российской Федерации» и других законов.

Решением конкурсной комиссии было принято и явилось основанием для назначения гражданина Коломенского (другого кандидата) на вакантную должность гражданской службы, в то время как Москвину было отказано в таком назначении, однако, конкурсная комиссия приняла решение о включении в кадровый резерв государственного органа Москвина, который не стал победителем конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы, но профессиональные и личностные качества которого получили высокую оценку.

По результатам конкурса зам. министра экономического развития РФ принял решение о назначении Коломенского на должность, а Москвина включили в резерв без согласования с самим Москвиным.

### **Вопросы по казусу:**

1. Определите нормы права, регулирующие описанные отношения, обоснуйте их выбор.

2. Какие обстоятельства, изложенные в описанной выше ситуации, имеют юридическое значение для решения казуса. Какие нормы законодательства о государственной гражданской службе были применены верно, а какие нарушены? Обоснуйте свой ответ.

3. Каковы возможные действия Москвина и Подольского по результа-

там участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы?

## **Казус 2**

В одном из управлений Министерства здравоохранения Российской Федерации на 24 октября 202\_\_ года была назначена очередная аттестация государственных гражданских служащих данного структурного подразделения. С момента проведения предыдущей очередной аттестации прошло три года в соответствии с Положением о проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 110).

Государственные служащие Рязанов и Новгородцев были поставлены в известность о предстоящей аттестации за 4 дня до ее проведения.

При проведении аттестации непосредственный руководитель данных гражданских служащих за три дня до проведения аттестации представил мотивированный отзыв об исполнении гражданскими служащими должностных обязанностей за аттестационный период, к указанным отзывам при этом не прилагались сведения о выполненных гражданскими служащими за аттестационный период поручениях и подготовленных ими проектах документов, содержащиеся в годовых отчетах о профессиональной служебной деятельности гражданских служащих, а также отсутствовали пояснительные записки гражданских служащих на отзывы непосредственного руководителя.

На заседании аттестационной комиссии, состоящей из трёх членов (председателя комиссии, секретаря комиссии и независимого эксперта), были рассмотрены представленные документы, характеризующие государственных гражданских служащих, включая отзыв непосредственного руководителя, а также, им были заданы вопросы на знание законодательства Российской Федерации, в том числе Конституции Российской Федерации, Федерального закона «О системе государственной службы Российской Федерации», Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и ряд других вопросов.

По результатам аттестации указанным составом аттестационной комиссии было принято решение о несоответствии Рязанова и Новгородцева занимаемым должностям.

Результаты аттестации были сообщены аттестованным гражданским служащим непосредственно после подведения итогов голосования. Результаты аттестации занесены в аттестационные листы гражданских служащих, составленные по утвержденной форме. Аттестационные листы были подписаны председателем, секретарем и членом аттестационной комиссии, присутствовавшим на заседании.

Гражданские служащие были ознакомлены с аттестационными листами под расписку.

Через неделю оба государственных гражданских служащих были уво-

лены руководителем их структурного подразделения с занимаемых ими должностей, так как «не прошли аттестацию».

### **Вопросы по казусу:**

Определите нормы права, регулирующие описанные отношения, обоснуйте их выбор.

Какие обстоятельства, изложенные в описанной выше ситуации, имеют юридическое значение для решения казуса. Какие нормы законодательства о государственной гражданской службе были применены верно, а какие нарушены? Обоснуйте свой ответ.

Каковы возможные действия уволенных с государственной гражданской службы Рязанова и Новгородцева?

### **Темы эссе, рефератов**

1. Структура административно-правового статуса гражданского служащего.
2. Характеристика элементов административно-правового статуса гражданского служащего (права, обязанности, ограничения).
3. Характеристика элементов административно-правового статуса гражданского служащего (запреты, гарантии, поощрения и ответственность государственного гражданского служащего).
4. Прохождение государственной гражданской службы.
5. Особенности прохождения государственной гражданской службы в субъекте Российской Федерации (по выбору автора и по согласованию с преподавателем).
6. Новеллы антикоррупционного законодательства в системе публичной службы.

### **Контрольные вопросы по теме 6**

1. Дайте понятие государственной службы.
2. Охарактеризуйте систему и классификации государственной службы.
3. Перечислите принципы построения и функционирования системы государственной службы.
4. Охарактеризуйте государственные должности и должности государственной службы.
5. Перечислите и дайте определения видам государственных служащих.
6. Определите структуру административно-правового статуса гражданского служащего.
7. Дайте характеристику такого элемента административно-правового статуса гражданского служащего как права государственного гражданского служащего.
8. Дайте характеристику такого элемента административно-правового статуса гражданского служащего как обязанности государственного гражданского служащего.
9. Дайте характеристику такого элемента административно-правового



статуса гражданского служащего как ограничения для государственного гражданского служащего.

10. Дайте характеристику такого элемента административно-правового статуса гражданского служащего как запреты для государственного гражданского служащего.

11. Дайте характеристику такого элемента административно-правового статуса гражданского служащего как гарантии для государственного гражданского служащего.

12. Дайте характеристику такого элемента административно-правового статуса гражданского служащего как поощрения государственного гражданского служащего.

13. Дайте характеристику такого элемента административно-правового статуса гражданского служащего как ответственность государственного гражданского служащего.

14. Перечислите основные этапы прохождения государственной гражданской службы.

15. Дайте понятие аттестации государственного гражданского служащего.

16. Дайте понятие квалификационного экзамена государственного гражданского служащего.

17. Перечислите основные классные чины для государственного гражданского служащего.

18. Охарактеризуйте правовые основы противодействия коррупции в системе публичной службы.

### **Тесты по теме 6**

1. Основными принципами построения и функционирования системы государственной службы являются (укажите верные варианты ответа):

- а) федерализм;
- б) законность;
- в) равный доступ граждан к государственной службе;
- г) приоритет интересов государства над приоритетом прав и свобод человека и гражданина;
- д) профессионализм и компетентность государственных служащих;
- е) приоритет прав и свобод человека и гражданина, их непосредственное действие, обязательность их признания, соблюдения и защиты.

2. Закончите предложение: Нанимателем федерального государственного служащего является .....

3. Закончите предложение: Процедура определения уровня профессиональной подготовки государственного служащего и соответствия замещаемой должности называется .....

4. Вставьте пропущенное слово: Государственная служба РФ - это профессиональная \_\_\_\_\_ служебная \_\_\_\_\_ деятельность ..... Российской Федерации по обеспечению полномочий Российской Федерации.

5. Должности государственной службы подразделяются на (укажите верные варианты ответа):

- а) должности федеральной государственной гражданской службы;
- б) должности государственной гражданской службы субъекта РФ;
- в) воинские должности;
- г) должности граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу;
- д) должности правоохранительные службы;
- е) должности муниципальной службы.

6. Возможные сроки заключения контракта с гражданами для прохождения государственной службы (выберите верные ответы):

- а) на неопределенный срок;
- б) на определенный срок;
- в) на срок прохождения военной службы по призыву;
- г) срок обучения в образовательном учреждении профессионального образования и на определенный срок государственной службы после его окончания.

7. Система государственной службы включает в себя следующие виды государственной службы (укажите верные варианты ответа):

- а) государственная гражданская служба;
- б) военная служба;
- в) муниципальная служба;
- г) иные виды государственной службы (федеральной).

8. Реестр должностей федеральной государственной службы образуют (укажите верные варианты ответа):

- а) перечни должностей федеральной гражданской службы;
- б) перечни должностей государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации;
- в) перечни типовых воинских должностей;
- г) перечни типовых должностей правоохранительной службы.

9. Этапами прохождения государственной службы являются (отметьте верные ответы):

- а) поступление на государственную службу;
- б) назначение на должность;

- в) присвоение классного чина, дипломатического ранга, воинского и специального звания;
- г) аттестация или квалификационный экзамен.

10. Видами государственной гражданской службы выступают (укажите верные варианты ответа):

- а) государственная федеральная гражданская служба;
- б) государственная служба в аппарате Администрации Президента РФ;
- в) государственная служба в аппарате Конституционного Суда;
- г) государственная служба в аппарате Совета Федерации и аппарате Государственной Думы;
- д) государственная гражданская служба субъекта РФ.

11. Вставьте пропущенные два слова: Федеральный государственный служащий – гражданин, осуществляющий профессиональную служебную деятельность на должности федеральной государственной службы и получающий денежное содержание (вознаграждение, довольствие) за счет средств .....

12. Общими требованиями присвоения, сохранения и лишения классных чинов, дипломатических рангов, воинских и специальных званий являются (выберите верные ответы):

- а) последовательное присвоение классного чина, дипломатического ранга, воинского и специального звания по прошествии установленного времени пребывания в определенном классном чине, дипломатическом ранге, воинском и специальном звании после их присвоения впервые;
- б) присвоение классного чина, дипломатического ранга, воинского и специального звания государственному служащему в соответствии с замещаемой должностью федеральной государственной службы;
- в) досрочное присвоение в качестве меры поощрения классного чина, дипломатического ранга, воинского и специального звания на одну ступень выше классного чина, дипломатического ранга, воинского и специального звания, предусмотренных для замещаемой должности федеральной государственной службы или увольнении с федеральной государственной службы;
- г) сохранение присвоенного классного чина, дипломатического ранга, воинского и специального звания при освобождении от замещаемой должности федеральной государственной службы или увольнении с федеральной государственной службы;
- д) лишение ранее присвоенного классного чина, дипломатического ранга, воинского и специального звания при переводе государственного служащего с государственной службы одного вида на государственную службу;
- е) лишение присвоенного классного чина, дипломатического ранга, воинского и специального звания возможно по решению суда.

**Список нормативных правовых актов (в действующей редакции) и материалов судебной практики по теме 6:**

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>
2. Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 № 4-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" // СЗ РФ. 2020. № 45. Ст. 7061.
3. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», с изм. и доп. // СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2064.
4. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», с изм. и доп. // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.
5. Федеральный закон от 27.07.2010 № 205-ФЗ «Об особенностях прохождения федеральной государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4174.
6. Федеральный закон от 23.05.2016 № 141-ФЗ «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.
7. Федеральный закон от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества», с изм. и доп. // СЗ РФ. 2005. № 50. Ст. 5245.
8. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», с изм. и доп. // СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1475.
9. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», с изм. и доп. // СЗ РФ. 1998. № 22. Ст. 2331.
10. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе», с изм. и доп. // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3030.
11. Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с изм. и доп. // СЗ РФ. 2011. № 49 (часть I). Ст. 7020);
12. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» с изм. и доп. // СПС КонсультантПлюс.
13. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.
14. Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ (ред. От 28.12.2016) «О Следственном комитете Российской Федерации» (СЗ РФ, 03.01.2011, № 1, ст. 15);
15. Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.

16. Федеральный закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.

17. Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 557 (с изм. и доп.) «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» // СПС КонсультантПлюс.

18. Указ Президента РФ от 22 ноября 2012 г. № 1575 "Вопросы прохождения службы сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации" // СПС КонсультантПлюс.

19. Указ Президента РФ от 31 декабря 2005 г. № 1574 «О Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы» // СПС КонсультантПлюс.

20. Указ Президента РФ от 27 сентября 2005 г. № 1131 «О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу работы по специальности для федеральных государственных гражданских служащих» // СПС КонсультантПлюс.

21. Указ Президента РФ от 01.07.2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов» // СПС КонсультантПлюс.

22. Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 113 «О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим» // СПС КонсультантПлюс.

23. Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.

24. Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)» // СПС КонсультантПлюс.

25. Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 110 «О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.

26. Указ Президента РФ от 10 ноября 2007 г. № 1495 «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.

#### **Дополнительная литература по теме 6:**

1. Анисифорова М.В. Правовые основы государственной службы Рос-

сийской Федерации: учебное пособие. М.: Проспект, 2024. 456 с.

2. История противодействия коррупции на государственной службе России и зарубежных стран в XX веке: монография / Е. А. Антонян, Д. И. Зайцев, Ю. И. Мигачев [и др.] ; под редакцией Д. К. Нечевина. М.: Проспект, 2023. 126 с.

3. Поляков М.М. Административно-правовые формы и методы противодействия коррупции в органах исполнительной власти Российской Федерации. Монография. М.: Проспект, 2022. 128 с.

4. Противодействие коррупции в контексте устойчивого развития: монография / Ю.В. Трунцевский, В.В. Севальнев, А.М. Цирин и др. М.: Инфотропик Медиа, 2024. 236 с.

5. Стариллов Ю.Н. Государственная служба и служебное право: учеб. пособие. М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. - 240 с.

6. Уманская В.П., Малеванова Ю.В. Государственное управление и государственная служба в современной России: монография. Москва: НОРМА, 2020. 176 с.

## **Тема 7. Административно-правовой статус коммерческих и некоммерческих организаций.**

| № п/п занятия по теме | Вопросы темы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Технологии образовательного процесса                                                                                                                                                                                                                                                                        | Оценочные средства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.                    | 1. Организация как субъект административного права.<br>2. Административно-правовой статус коммерческих организаций (хозяйственные товарищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия).<br>3. Административно-правовой статус некоммерческих организаций (потребительские кооперативы; общественные организации; общественные движения; ассоциации (союзы); товарищества собственников недвижимости; казачьи об- | Подготовка докладов и презентаций.<br>Решение казусов, выполнение тестов.<br>Подготовка эссе, реферата, схем, таблиц, кроссвордов, обзора правоприменительной (судебной) практики.<br>Подготовка процессуальных документов.<br>Из них интерактивные:<br>- дискуссия;<br>- работа в малых группах с казусом. | Проверка докладов, решения казусов, ответов на вопросы тестов, эссе, рефератов, схем, таблиц, кроссвордов, обзоров правоприменительной (судебной) практики;<br>- подготовка процессуальных документов.<br>Оценка участия в дискуссии; работы в малых группах с казусом; интерактивных докладов (с вопросами и заданиями аудитории). |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                               | <p>щества, внесенные в государственный реестр в РФ; общины коренных малочисленных народов РФ; общественно полезные фонды; учреждения; автономные некоммерческие организации; религиозные организации; публично-правовые компании; адвокатские палаты; адвокатские образования (являющиеся юридическими лицами); государственные корпорации; нотариальные палаты).</p> <p>4. Защита права юридических лиц на осуществление предпринимательской деятельности при реализации исполнительной власти.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| <p>Зада-<br/>ние к<br/>прак-<br/>тиче-<br/>скому<br/>заня-<br/>тию<br/>7.</p> | <p>1. Ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам практического занятия, подготовка вопросов преподавателю дисциплины по проблемам, недостаточно понятным обучающемуся по итогам ознакомления с рекомендованными источниками дисциплины (вопросы готовятся в письменной форме, для возможности оценки проработки материала)</p> <p>2. По согласованию с преподавателем подготовьте доклад или презентацию по одной из тем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Акционерные общества как субъекты административного права.</li> <li>• Товарищества как субъекты административного права.</li> <li>• Государственные и муниципальные предприятия как субъекты административного права.</li> <li>• Производственные кооперативы как субъекты административного права.</li> <li>• Фермерские хозяйства как субъекты административного права.</li> <li>• Индивидуальные предприниматели как субъекты административного права.</li> <li>• Некоммерческие организации как субъекты административного права.</li> <li>• Общественные объединения как субъекты административного права.</li> <li>• Религиозные объединения как субъекты административного права.</li> </ul> <p>3. Подготовьте схемы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Виды предприятий (коммерческих организаций) в Российской Федерации, с подвидами»;</li> <li>• «Виды учреждений (некоммерческих организаций) в Российской Федерации, с подвидами»;</li> <li>• «Виды общественных объединений в Российской Федерации, с подвидами»;</li> <li>• «Виды религиозных объединений в Российской Федерации, с подвидами».</li> </ul> <p>4. Составьте сравнительно-правовую таблицу способов государственного воздействия на предприятия и учреждения в Российской Федерации.</p> <p>5. Используя рекомендуемые источники судебной практики к теме, а также са-</p> |  |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>мостояательно отобранные и проанализированные материалы судебной практики составьте обзор судебных решений по одному из вопросов темы практического занятия. Сформулируйте обобщающие выводы и вопросы. Оформите результаты работы в виде экспертно-правового заключения.</p> <p>6. Ответьте на контрольные вопросы к теме.</p> <p>7. Решить казус.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Казус № 1**

В территориальный орган ФНС России поступило заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании политической партии, к которому также были приобщены: учредительные документы политической партии; документ об уплате государственной пошлины в размере 3500 рублей; а также решение о создании политической партии и об утверждении ее учредительных документов с указанием состава избранных органов. Рассмотрев указанное заявление и документы к нему, налоговый орган отказал во внесении соответствующих сведений в ЕГРЮЛ, ссылаясь на неполный комплект документов и необходимость получения согласия на создание политической партии от органов юстиции.

Имеются ли нарушения в административной процедуре предоставления государственной услуги по регистрации политической партии?

*Вопросы по казусу:*

1. Определите нормы права, регулирующие описанные отношения, обоснуйте их выбор.
2. Имеются ли нарушения в процедуре регистрации политической партии?

### **Казус № 2**

В территориальный орган ФНС России было подано заявление о регистрации молодежного общественного движения. К заявлению прилагались устав данного общественного объединения, выписка из протокола общего собрания, сведения об учредителях, квитанция об уплате государственной пошлины и др. документы. Уполномоченное должностное лицо налогового органа при рассмотрении документов выяснило, что в руководящий орган этого общественного объединения избран недееспособный в силу недостижения 18-летнего возраста гражданин, в связи с чем отказало в 30-дневный срок в его регистрации.

Посчитав указанное решение незаконным, представитель единоличного органа управления обжаловал его в суд.

*Вопросы по казусу:*

1. Определите нормы права, регулирующие описанные отношения, обоснуйте их выбор.
2. Какое решение должен вынести суд?



### **Темы эссе, рефератов.**

1. Административная правосубъектность государственных унитарных предприятий.
2. Административно-правовой статус ПАО «Газпром».
3. Административно-правовой статус ОАО «РЖД».
4. Административно-правовой статус ФГАОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)».
5. Административно-правовой статус ГК «Росатом».
6. Административно-правовой статус Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».
7. Административно-правовой статус некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами в Российской Федерации.

### **Контрольные вопросы по теме 7:**

1. Раскройте признаки административной правосубъектности коммерческой организации?
2. Раскройте признаки административной правосубъектности некоммерческой организации?
3. Перечислите основные управленческие функции органов исполнительной власти, осуществляемые в отношении коммерческих и некоммерческих организаций?
4. Какие органы исполнительной власти осуществляют управленческие функции в отношении коммерческих организаций?
5. Какие органы исполнительной власти осуществляют управленческие функции в отношении некоммерческих организаций?
6. Охарактеризуйте административно-правовой статус государственных унитарных предприятий.
7. Охарактеризуйте административно-правовой статус хозяйственных обществ.
8. Охарактеризуйте административно-правовой статус хозяйственных товариществ.
9. Охарактеризуйте административно-правовой статус учреждения.
10. Охарактеризуйте административно-правовой статус государственной компании.
11. Охарактеризуйте административно-правовой статус государственной корпорации.
12. Перечислите виды общественных объединений. Раскройте особенности их административно-правового статуса.
13. Перечислите виды религиозных объединений. Раскройте особенности их административно-правового статуса.
14. Укажите способы защиты права юридических лиц на осуществление предпринимательской деятельности при реализации исполнительной власти.

**Список нормативных правовых актов (в действующей редакции) и материалов судебной практики по теме 7:**

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>
2. Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 45. ст. 7061.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. ст. 3301.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. ст. 410.
5. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» // СЗ РФ. 2002. № 48. ст. 4746.
6. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // СЗ РФ. 1996. № 1. ст. 1.
7. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», с изм. и доп. // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 345.
8. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3441.
9. Федеральный закон от 19 мая 1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930.
10. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // СЗ РФ. 1996. № 3. ст. 145.
11. Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» // СЗ РФ. 2006. № 45. ст. 4626.
12. Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» // СЗ РФ 2001. № 29. Ст. 5147.
13. Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 148.
14. Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3340.
15. Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» // СЗ РФ. 1995. № 27. Ст. 2503.
16. Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» // СЗ РФ. 1997. № 3. Ст. 4465.
17. Федеральный закон от 10.06.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.
18. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102.

19. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» // СЗ РФ. 2011. № 19. Ст. 2716.

20. Определение Конституционного Суда РФ от 07.02.2002 № 7-О «По жалобе религиозного объединения «Московское отделение Армии Спасения» на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 4 статьи 27 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях».

21. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2007 № 11-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 3, 18 и 41 Федерального закона «О политических партиях» в связи с жалобой политической партии «Российская коммунистическая рабочая партия - Российская партия коммунистов».

### **Дополнительная литература по теме 7:**

1. Джамирзе Б.Ю. Меры административного принуждения, применяемые к юридическим лицам в связи с нарушениями лицензионных требований: монография. Москва: НОРМА, 2021. 136 с.

2. Зайцева Ю.А. Публично-правовые компании в России: проблемы правового статуса: монография. М.: Юстицинформ, 2024. 224 с.

3. Зырянов С.М. Государственный контроль (надзор): монография. М.: КОНТРАКТ, 2023. 232 с.

4. Мигачев Ю.И. Административно-правовой статус организаций, наделенных государственными полномочиями : учебное пособие / Ю. И. Мигачев, А.Ю. Мигачев, М.Ю. Шамрин. Москва: Проспект, 2021. 128 с.

5. Патенкова В.Ю. Контроль за деятельностью акционерного общества: правовое регулирование: монография. М.: Юстицинформ, 2023. 180 с.

6. Россинский Б.В. Значение организаций, реализующих государственно-властные полномочия, в системе публичного управления // Административное право и процесс. 2024. № 2. С. 3 - 9.

7. Регуляторная политика Российской Федерации: правовые проблемы формирования и реализации: монография / ред. кол. А.Ф. Ноздрачев, С.М. Зырянов, А.В. Калмыкова. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. М.: Инфотропик Медиа, 2022. 288 с.

8. Фесько Д.С. Административно-правовые гарантии обеспечения прав граждан и организаций при осуществлении государственного контроля (надзора): теория и практика: монография / под науч. ред. В.В. Черникова. Москва: Проспект, 2023. 224 с.

## **Модуль 2**

### **Тема 8. Административно-правовые формы и методы реализации исполнительной власти**

| № п/п занятия по теме | Вопросы темы                        | Технологии образовательного процесса | Оценочные средства                      |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 8.1                   | 1. Понятие административно-правовых | Подготовка докладов и презентаций.   | Проверка докладов, решения казусов, от- |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>форм реализации исполнительной власти, их виды.</p> <p>2. Правовые акты управления: понятие и виды.</p> <p>3. Нормотворческая процедура.</p> <p>4. Административно-правовые договоры.</p> <p>5. Юридически значимые действия.</p> <p>6. Понятие и особенности методов реализации исполнительной власти.</p> <p>7. Виды административно-правовых методов реализации исполнительной власти и их характеристика.</p> <p>8. Административное усмотрение.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Решение казусов, выполнение тестов.</p> <p>Подготовка эссе, реферата, схем, таблиц, кроссвордов, обзора правоприменительной (судебной) практики.</p> <p>Подготовка процессуальных документов.</p> <p>Из них интерактивные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дискуссия;</li> <li>- работа в малых группах с казусом.</li> </ul> | <p>ветов на вопросы тестов, эссе, рефератов, схем, таблиц, кроссвордов, обзоров правоприменительной (судебной) практики;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка процессуальных документов.</li> </ul> <p>Оценка участия в дискуссии; работы в малых группах с казусом; интерактивных докладов (с вопросами и заданиями аудиторией).</p> |
|  | <p>1. По согласованию с преподавателем подготовьте доклад или презентацию по одной из тем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Понятие административно-правовых форм реализации исполнительной власти.</li> <li>• Система административно-правовых форм реализации исполнительной власти.</li> <li>• Классификация административно-правовых форм реализации исполнительной власти.</li> <li>• Административно-правовое содержание форм реализации исполнительной власти.</li> <li>• Правовые формы реализации исполнительной власти.</li> <li>• Неправовые формы реализации исполнительной власти.</li> <li>• Совершенствование форм реализации исполнительной власти.</li> <li>• Функция правовых актов государственного управления по обеспечению публичных интересов.</li> <li>• Административно-правовые формы реализации исполнительной власти.</li> <li>• Материально-правовая регулирующая (функция регулирования) правовых актов публичного управления.</li> <li>• Управленческо-процессуальная функция правовых актов публичного управления.</li> <li>• Исполнительная функция правовых актов публичного управления.</li> <li>• Распоряжения в системе актов публичного управления.</li> <li>• Инструкции и указания в системе актов публичного управления.</li> <li>• Положения и правила в системе актов публичного управления.</li> <li>• Планы и программы в публичном управлении.</li> <li>• Административные регламенты в публичном управлении.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Административное усмотрение в публичном управлении.</li> </ul> <p>2. Подготовьте схему "Виды форм реализации исполнительной власти и их классификация", "Действие правовых актов управления в пространстве", "Действие правовых актов управления во времени", "Действие правовых актов управления по кругу лиц", "Система методов реализации исполнительной власти".</p> <p>3. Используя рекомендуемые источники судебной практики к теме, а также самостоятельно отобранные и проанализированные материалы судебной практики составьте обзор судебных решений по одному из вопросов темы практического занятия. Сформулируйте обобщающие выводы и вопросы. Оформите результаты работы в виде экспертно-правового заключения.</p> <p>4. По указанию преподавателя подготовьте один из процессуальных документов по теме.</p> <p>5. Ответьте на контрольные вопросы к теме.</p> <p>6. Решить казус</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Казус 1

Гражданин Козлов вместе со своими друзьями Новиковым и Мурзиным 1 мая 202\_ г. около 10 часов утра с флагом СССР находились около памятника Ленину на центральной площади города Энска. Собравшаяся у памятника компания вела себя мирно и своими действиями не нарушала общественный порядок. Сотрудники полиции сержант Волков и рядовой Семенов, дежурившие в это время на площади, подошли к компании приятелей и попросили покинуть это место в связи с проведением в этот же день в 11 час. официального мероприятия, организуемого городской администрацией. Однако Козлов и его друзья отказались выполнить данное требование. После этого сержант Волков попросил каждого члена компании предъявить документы для установления личности. В ответ на это гражданин Козлов заявил, что данное требование сотрудника полиции незаконно и предъявлять документы он и его друзья не собираются. Выслушав Козлова, сотрудники полиции применили физическую силу к гражданам и доставили их в ближайшее отделение полиции города Энска. Там на каждого гражданина был составлен протокол об административном правонарушении за неисполнение законных требований сотрудников правоохранительных органов. Через неделю судья Иванов наложил на Козлова, Новикова и Мурзина административные штрафы в размере 5 000 рублей и дополнительные наказания в виде обязательных работ сроком 100 часов для каждого лица, привлечённого к ответственности.

#### Вопросы по казусу:

1. Какие нормативные правовые акты необходимы для разрешения данной ситуации?
2. Какие методы реализации исполнительной власти применены в данном случае сотрудниками полиции?
3. Есть ли нарушения правовых норм в условиях данной задачи? Законны ли действия сотрудников полиции в описанной ситуации?
4. Нарушали ли действия Козлова, Новикова и Мурзина положения за-

конодательства о митингах, шествиях и пикетированиях? Мог ли гражданин Козлов в условиях описанной ситуации не предъявлять документы сотрудникам полиции?

5. В случае, если гражданин Козлов имеет статус индивидуального предпринимателя, могут ли Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или уполномоченный по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации быть допущены к участию в производстве по делу об административном правонарушении в качестве защитника по его ходатайству? Ответ обоснуйте.

### **Темы эссе, рефератов**

1. Эффективность правовых актов публичного управления.
2. Правовые акты государственного управления в дореволюционной России.
3. Правовые акты государственного управления в советской России.
4. Указы в системе правовых актов публичного управления.
5. Постановления в системе правовых актов публичного управления.
6. Приказы в системе актов публичного управления.

### **Контрольные вопросы по теме 8**

1. Дайте определение форм реализации исполнительной власти, назовите их основные признаки.
2. Назовите особенности административно-правовых форм реализации исполнительной власти.
3. Какие административно-правовые формы реализации исполнительной власти Вы знаете?
4. Каково предназначение неправовых форм реализации исполнительной власти?
5. Назовите основные признаки акта управления.
6. Дайте развернутую классификацию актов управления.
7. Чем отличается нормативный акт управления от индивидуального?
8. Чем отличаются акты управления от актов судебных органов?
9. Каким требованиям должны отвечать акты управления, чтобы приобрести юридическую силу?
10. Назовите признаки оспоримых и ничтожных актов управления.
11. Раскройте понятие административно-правового договора.
12. Назовите основные отличительные признаки административного договора от других видов договоров.
13. Приведите примеры юридически значимых действий.
14. Дайте понятие и характеристику административному усмотрению.

### **Тесты по теме 8**

1. Правовой формой государственного управления является...
  - а) проведение совещаний, семинаров;
  - б) издание правового акта управления;
  - в) обработка органом власти получаемой информации;
  - г) осуществление органом власти материально-технических операций;
  
2. Не допускается издание нормативных правовых актов управления в форме...
  - а) указаний;
  - б) телеграмм;
  - в) положений;
  - г) писем.
  
3. Административная жалоба рассматривается в общий срок, который составляет...
  - а) 15 дней;
  - б) 30 дней;
  - в) 2 месяца;
  - г) 3 месяца.
  
4. Акты Президента РФ, имеющие нормативный характер, после дня их первого официального опубликования, вступают в силу одновременно на всей территории РФ по истечении...
  - а) 5 дней;
  - б) 7 дней;
  - в) 10 дней;
  - г) 14 дней.
  
5. Правовым актом государственного управления является...
  - а) КоАП РФ;
  - б) решение суда по гражданскому делу;
  - в) приказ Минфина России;
  - г) договор об аренде помещения.
  
6. Правовым актом Правительства РФ, имеющим индивидуальный характер, является...
  - а) постановление;
  - б) письмо;
  - в) приказ;
  - г) распоряжение.
  
7. Контроль за правильностью и своевременностью опубликования нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти осуществляет...

- а) Администрация Президента РФ;
- б) Министерство юстиции РФ;
- в) Министерство внутренних дел РФ;
- г) Генеральная прокуратура РФ.

8. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти в течение 10 дней после дня их государственной регистрации подлежат официальному опубликованию в "Российской газете" или на...

- а) официальном сайте Президента РФ ([www.kremlin.ru](http://www.kremlin.ru));
- б) официальном сайте Правительства РФ ([www.government.ru](http://www.government.ru));
- в) официальном сайте Минюста РФ ([www.minjust.ru](http://www.minjust.ru));
- г) официальном интернет-портале правовой информации ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)).

9. Правовой акт управления, издаваемый Правительством РФ в пределах его компетенции, на основе и во исполнение Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов и указов Президента РФ, это...

- а) распоряжение;
- б) постановление;
- в) указ;
- г) приказ.

10. Нормативный правовой акт, издаваемый Президентом РФ в пределах его компетенции, это...

- а) приказ;
- б) указ;
- в) постановление;
- г) положение.

### **Список нормативных правовых актов (в действующей редакции) и материалов судебной практики к теме 8**

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). ст. 1.

3. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» // СЗ РФ. 2011. № 7. ст. 900.

4. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» // СЗ РФ. 2010. № 31, ст. 4179.

5. Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах



организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» // СЗ РФ, 2021, № 52 (часть I), ст. 8973.

6. Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» // СЗ РФ. 2025. № 12. Ст. 1200.

7. Закон Московской области от 25.12.2024 № 272/2024-ОЗ «О перераспределении между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и исполнительными органами Московской области отдельных полномочий в сфере образования» // <http://www.mosreg.ru>.

8. О нормативных правовых актах в Российской Федерации (проект федерального закона). 6-е изд., перераб. и доп. / рук. авт. коллектива Т.Я. Хабриева, Ю.А. Тихомиров М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2021. – 96 с.

9. Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 1996. № 22. ст. 2663.

10. Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 «Об утверждении правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации» // СЗ РФ. 1997. № 33. ст. 3895.

11. Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 № 260 «О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 23. ст. 2313.

12. Постановление Правительства РФ от 19.01.2005 № 30 «О типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2005. № 4. ст. 305.

13. Постановление Правительства РФ от 28.07.2005 № 452 «О Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2005. № 31. ст. 3233.

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 50 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами» // Российская газета. № 6. 2019.

#### **Дополнительная литература по теме 8:**

1. Осинцев Д.В. Методы государственного управления (административно-правовой аспект): Монография. Екатеринбург: ООО «Издательство УМЦ УПИ», 2013.

2. Остапенко И.А. Административный акт и административный договор как формы государственного управления: монография. Волгоград, 2010. 186 с.

3. Остапенко И.А. Теория административного договора: монография. Волгоград, 2011. 146 с.

4. Поляков М.М., Сабаева С.В. Правовые формы государственного управления. Учебное пособие / под ред. Д.К. Нечевина. М.: Проспект, 2020. 152 с.

5. Фиалковская И.Д. Методы государственного управления: вопросы теории: монография. Казань: Бук, 2019. 174 с.

### Тема 9. Административно-правовое принуждение.

| № п/п занятия по теме                | Вопросы темы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Технологии образовательного процесса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Оценочные средства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.1                                  | <p>1. Понятие административно-правового принуждения и его признаки.</p> <p>2. Виды мер административно-правового принуждения.</p> <p>3. Административно-предупредительные меры.</p> <p>4. Административно-пресекательные меры.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Подготовка докладов и презентаций.</p> <p>Решение казусов, выполнение тестов.</p> <p>Подготовка эссе, реферата, схем, таблиц, кроссвордов, обзора правоприменительной (судебной) практики.</p> <p>Подготовка процессуальных документов.</p> <p>Из них интерактивные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дискуссия;</li> <li>- работа в малых группах с казусом.</li> </ul> | <p>Проверка докладов, решения казусов, ответов на вопросы тестов, эссе, рефератов, схем, таблиц, кроссвордов, обзоров правоприменительной (судебной) практики;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка процессуальных документов.</li> </ul> <p>Оценка участия в дискуссии; работы в малых группах с казусом; интерактивных докладов (с вопросами и заданиями аудитории).</p> |
| Задание к практическому занятию 9.1. | <p>1. По согласованию с преподавателем подготовьте доклад или презентацию по одной из тем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Исследование административного принуждения в отечественной правовой науке конца XIX века.</li> <li>• Изучение административного принуждения в советской правовой науке.</li> <li>• Научно-теоретическое изучение административного принуждения в современной правовой науке.</li> <li>• Государственно-правовое принуждение.</li> <li>• Принуждение как метод осуществления государственной власти.</li> <li>• Место принуждения в системе социального регулирования.</li> <li>• Соотношение административной ответственности и административного принуждения.</li> <li>• Административное принуждение, осуществляемое полицией.</li> <li>• Административное принуждение, осуществляемое контрольно-надзорными органами.</li> <li>• Административное принуждение в отношении юридических лиц.</li> </ul> <p>2. Подготовьте схему: "Виды административного принуждения в публичном управлении и их классификация", "Классификация видов административного принуждения".</p> <p>3. Используя рекомендуемые источники судебной практики к теме, а также самостоятельно отобранные и проанализированные материалы судебной практики составьте обзор судебных решений по одному из вопросов темы практического занятия. Сформулируйте обобщающие</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <p>выводы и вопросы. Оформите результаты работы в виде экспертно-правового заключения.</p> <p>4. По указанию преподавателя подготовьте один из процессуальных документов по теме.</p> <p>5. Ответьте на контрольные вопросы к теме.</p> <p>6. Решить казус.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9.2                                  | <p>1. Меры административно-процессуального обеспечения.</p> <p>2. Административно-наказательные меры.</p> <p>3. Административно-восстановительные меры.</p> <p>4. Стадии применения мер административного принуждения.</p> <p>5. Особенности защиты прав субъектов предпринимательской деятельности при реализации административно-правового принуждения.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Подготовка докладов и презентаций.</p> <p>Решение казусов, выполнение тестов.</p> <p>Подготовка эссе, реферата, схем, таблиц, кроссвордов, обзора правоприменительной (судебной) практики.</p> <p>Подготовка процессуальных документов.</p> <p>Из них интерактивные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дискуссия;</li> <li>- работа в малых группах с казусом.</li> </ul> | <p>Проверка докладов, решения казусов, ответов на вопросы тестов, эссе, рефератов, схем, таблиц, кроссвордов, обзоров правоприменительной (судебной) практики;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка процессуальных документов.</li> </ul> <p>Оценка участия в дискуссии; работы в малых группах с казусом; интерактивных докладов (с вопросами и заданиями аудитории).</p> |
| Задание к практическому занятию 9.2. | <p>1. По согласованию с преподавателем подготовьте доклад или презентацию по одной из тем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверка документов (при обеспечении паспортного режима, у водителей автотранспортных средств, в погранзоне и др.).</li> <li>• Привод, регистрация и официальное предостережение о недопустимости антиобщественного поведения.</li> <li>• Закрытие границы на участке, сопряженном с территорией, пораженной эпидемией (эпизоотией).</li> <li>• Изъятие огнестрельного оружия у лиц, страдающих психическими заболеваниями.</li> <li>• Применение огнестрельного оружия и спецсредств сотрудниками правоохранительных органов.</li> <li>• Ликвидация результатов неправомерных действий.</li> <li>• Временное отстранение от работы.</li> <li>• Приостановление работ в отношении предприятий, допускающих нарушения.</li> <li>• Арест и изъятие имущества, находящегося в неправомерном владении.</li> </ul> <p>2. Подготовьте схему: "Система мер административного принуждения", "Стадии применения мер административного принуждения".</p> <p>3. Используя рекомендуемые источники судебной практики к теме, а также самостоятельно отобранные и проанализированные материалы судебной практики составьте обзор судебных решений по одному из вопросов темы практического занятия. Сформулируйте обобщающие выводы и вопросы. Оформите результаты работы в виде экспертно-</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|  |                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>правового заключения.</p> <p>4. По указанию преподавателя подготовьте один из процессуальных документов по теме.</p> <p>5. Ответьте на контрольные вопросы к теме.</p> <p>6. Решить казус.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **Практическое занятие №1 по теме № 9 «Административно-правовое принуждение»**

### **Казус № 1**

В ходе проведения плановой проверки жильцов дома № 5 на ул. Мира 1 октября 202\_ года участковым уполномоченным полиции капитаном Смирновым было установлено, что у приехавшего в Москву из г. Рязани студента государственного университета Алексеева истёк срок действия паспорта по причине достижения им 20 лет. На момент проведения проверки возраст студента Алексеева составлял 21 год, и паспорт заменён им не был.

Участковый заявил о том, что по данному факту он будет вынужден составить протокол об административном правонарушении за проживание по месту пребывания без паспорта. Алексей не стал возражать против этого, заявив, что у него действительно имеется просроченный паспорт, но по этому паспорту была оформлена регистрация по месту пребывания и данное обстоятельство не нарушает требования законодательства Российской Федерации.

Участковый дополнительно проверил документ о регистрации по месту пребывания и сказал студенту, что поскольку паспорт является недействительным, то документ о регистрации также является недействительным, и он будет вынужден составить два протокола об административном правонарушении.

После этого участковый полиции составил протоколы об административных правонарушениях, привлёк студента Алексеева к административной ответственности за проживание по недействительному паспорту и проживание по месту пребывания без регистрации, назначив наказания по первому факту – административный штраф в размере 3 000 рублей, а по второму факту – административный штраф в размере 5 000 рублей.

### **Вопросы по казусу:**

1. Какие нормативные правовые акты необходимы для разрешения данной ситуации?
2. Какие меры административно-правового принуждения применены в данной ситуации полицейским?
3. Есть ли нарушения правовых норм в условиях данной задачи?
4. Каков процессуальный порядок привлечения к административной ответственности за совершение указанных в условиях задачи деяний? Мог ли студент Алексей не впускать участкового уполномоченного Смирнова в жилое помещение?

### **Темы эссе, рефератов**

1. Научные подходы к понятию административного принуждения.

2. Классификация мер административного принуждения: проблемные аспекты.

## **Практическое занятие № 2 по теме № 9 «Административно-правовое принуждение»**

### **Казус № 1**

1 мая 2024 года гражданин Дмитриев 2010 года рождения купил три бутылки пива в магазине «Юность» (владелец магазина – ООО «Юность») и отправился в центральный городской парк отдохнуть и весело провести время. Через три часа такого отдыха он стал вести себя развязно, делать неприличные замечания гуляющим по парку людям, разбрасывать мусор рядом с тем местом, где он пил пиво.

Дежурившие в это время в парке сотрудники полиции лейтенант Шестаков и сержант Иванов, увидев в руках у Дмитриева бутылку пива, подошли к Дмитриеву и попросили его предъявить документы, на что он им ответил, что ещё ребёнок и не обязан отвечать на подобные просьбы.

Сотрудники полиции пояснили, что распитие спиртных напитков в общественных местах запрещено. Дмитриев утверждал, что все пьют пиво без каких-либо проблем, а претензии почему-то решили предъявить именно ему, что свидетельствует о злонамеренном поведении сотрудников органов внутренних дел.

Сотрудники полиции после этого попросили Дмитриева пройти с ними в служебное помещение территориального органа или подразделения полиции для установления личности, после чего Дмитриев собрал свои вещи и попытался убежать от полицейских. После неудачной попытки скрыться от полицейских Дмитриев был доставлен в районный отдел внутренних дел.

Сотрудники полиции задержали Дмитриева и составили протокол о появлении в состоянии сильного алкогольного опьянения в общественном месте. К делу приобщены показания сотрудников полиции, бутылки из-под пива, видеофрагмент записи Дмитриева во время возбуждения дела об административном правонарушении.

На следующий день начальник районного отдела внутренних дел подполковник Гусев наложил на гражданина Дмитриева административный штраф в размере 3000 рублей.

### **Вопросы по казусу:**

1. Определите нормы права, регулирующие описанные в ситуации общественные отношения, и обоснуйте их выбор.
2. Какие меры административно-правового принуждения применены в данной ситуации полицейскими?
3. Какие обстоятельства, изложенные в описанной выше ситуации, имеют юридическое значение?
4. Какие нарушения законности со стороны должностных лиц присутствуют в данной задаче?

5. Какие меры государственного принуждения подлежат применению к ООО «Юность»?

### **Казус № 2**

Осуществляя профилактические мероприятия на подведомственном административном участке в г. Москве, участковый уполномоченный полиции Иванов встретил гр-на Ларина, который инициировал беседу с сотрудником полиции и высказал недовольство тем, что тот редко бывает на обслуживаемом участке и общается с гражданами. В ответ участковый уполномоченный изъял у гр-на Ларина паспорт, пояснив, что проверит его личность по информационным базам данных МВД России на предмет его благонадежности.

Гр-н Ларин, будучи недовольным работой участкового уполномоченного полиции и его действиями в отношении него, обратился с письменной жалобой в отдел МВД России по району Зимовники. Жалобу он написал собственноручно, а конверт попросил подписать внучку, поскольку у нее был отчетливый почерк. Через 35 дней им был получен ответ, в котором содержалась следующая информация: «Текст Вашего письменного обращения не поддается прочтению. Поэтому ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение». Гр-н Ларин обжаловал это решение в суд, однако суд первой инстанции признал решение начальника ОМВД основанным на законе.

Участковый уполномоченный, узнав о том, что Ларин подал на него жалобу, в один из рабочих дней пришел в квартиру, где проживал с семьей гр-н Ларин, и без согласия на то проживающих прошел на кухню. Там он объявил Ларину, что тот совершил административное правонарушение, предусмотренное статьей 5.61 КоАП РФ, в связи с чем он сейчас же составит протокол и назначит Ларину административное наказание.

#### **Вопросы по казусу:**

1. Определите нормы права, регулирующие указанные отношения, обоснуйте их выбор.
2. Какие меры административно-правового принуждения и на основании чего применены в данной ситуации полицейскими?
3. Имеются ли нарушения правовых норм в условиях данной задачи? Если да, то какие? Каким образом должен был отреагировать на них суд первой инстанции?
4. Имеются ли правовые основания для обжалования решения суда первой инстанции в суд вышестоящей инстанции? Если нет, мотивируйте это утверждение.

#### **Темы эссе, рефератов**

1. Меры административно-процессуального обеспечения.
2. Административно-наказательные меры.
3. Административно-восстановительные меры.

4. Стадии применения мер административного принуждения.

### **Контрольные вопросы по теме 9**

1. Назовите основные признаки государственного принуждения.
2. Что такое административно-правовое принуждение? Назовите его признаки.
3. Назовите основные виды административного принуждения.
4. Какие органы публичной власти наделены полномочиями по применению мер административного принуждения.
5. Классифицируйте меры административного принуждения по различным критериям.
6. Раскройте особенности профилактических мер.
7. Назовите основные отличия мер административного пресечения, мер административно-процессуального обеспечения, мер административного наказания.
8. Раскройте особенности мер административного наказания.
9. Охарактеризуйте административно-восстановительные меры.

### **Тесты по теме 9**

1. До судебного решения в случаях, установленных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более...
  - а) 12 часов;
  - б) 24 часов;
  - в) 48 часов;
  - г) 72 часов.
2. О каждом случае вхождения сотрудника полиции в жилое помещение помимо воли находящихся там граждан письменно уведомляется прокурор в течение...
  - а) 12 часов;
  - б) 24 часов;
  - в) 48 часов;
  - г) 72 часов.
3. Перечень состоящих на вооружении полиции специальных средств, огнестрельного оружия и патронов к нему, боеприпасов устанавливается...
  - а) МВД России;
  - б) Минюстом России;
  - в) Правительством РФ;
  - г) Президентом РФ.
4. Принудительное препровождение физического лица в целях состав-

ления протокола об административном правонарушении при невозможности его составления на месте, если составление протокола является обязательным – это...

- а) доставление;
- б) задержание;
- в) привод;
- г) пресечение.

5.Срок задержания судна исчисляется с момента составления протокола о задержании судна и не может превышать...

- а) 12 часов;
- б) 24 часов;
- в) 48 часов;
- г) 72 часов.

6. Досмотр транспортного средства осуществляется уполномоченными лицами, в присутствии двух понятых либо с применением...

- а) аудиозаписи;
- б) видеозаписи;
- в) досмотрового сканера;
- г) досмотрового зеркала.

7. Об административном задержании несовершеннолетнего в обязательном порядке уведомляются его родители или...

- а) директор учебного заведения;
- б) районный прокурор;
- в) глава администрации поселения;
- г) законные представители.

8. Не является мерой обеспечения производства по делу об административном правонарушении...

- а) арест товаров;
- б) привод;
- в) временный запрет деятельности;
- г) дисквалификация.

9. Административным наказанием является...

- а) арест судна;
- б) задержание транспортного средства;
- в) изъятие вещей и документов;
- г) административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения.

10.О применении залога за арестованное судно федеральный орган ис-



полнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, незамедлительно уведомляет...

- а) главу государства, которому принадлежит иностранное судно;
- б) министра иностранных дел государства иностранного судна;
- в) дипломатическое представительство государства флага иностранного судна в РФ;
- г) консульское учреждение государства флага иностранного судна в РФ.

#### **Список нормативных правовых актов (в действующей редакции) и материалов судебной практики по теме 9:**

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>.
2. Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном положении» // СЗ РФ, 2002, № 5, Ст. 375.
3. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» // СЗ РФ, 2001. № 23. Ст. 2277.
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
5. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Официальный сайт Евразийского экономического союза <http://www.eaeunion.org/>, 12.04.2017.
6. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» // СЗ РФ. 1999. № 14. Ст. 1650.
7. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // СЗ РФ. 2006. № 31 (часть I). Ст. 3434.
8. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900.
9. Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 27 (Часть I). Ст. 4159.
10. Закон г. Москвы от 21.11.2007 № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» // Официальный портал Мэра и Правительства Москвы <http://www.mos.ru>.
11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // Российская газета. № 80. 2005.

#### **Дополнительная литература по теме 9:**

1. Административное принуждение : учебное пособие / М. В. Аниси-

форова, Е. А. Лебедева, А. С. Огниенко [и др.] ; отв. ред. Л. В. Стандзонь. – Москва : Проспект, 2021. – 270 с. – ISBN 978-5-392-34136-8. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/44332> (дата обращения: 03.04.2025). – Режим доступа : Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами. – Текст : электронный.

2. Административное принуждение в финансово-экономической сфере: состояние и тенденции развития : монография / А. В. Куракин, Г. Ф. Ручкина, О. Н. Васильева [и др.] ; под ред. А. В. Куракина, Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. - 209 с.

3. Баканов К.С., Антонов С.Н., Исаев М.М. Административно-предупредительные меры в области безопасности дорожного движения: монография. М.: ФКУ «НЦ БДД МВД России», 2023. 140 с. // Документ в СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 24.04.2025). – Режим доступа : Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами.

4. Джамирзе Б.Ю. Меры административного принуждения, применяемые к юридическим лицам в связи с нарушениями лицензионных требований: монография. Москва: НОРМА, 2021. 136 с. // Документ в СПС Консультант-Плюс (дата обращения: 24.04.2025). – Режим доступа : Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами.

5. Попов Л.Л. Убеждение и принуждение: организационно-воспитательные и административные средства охраны общественного порядка в деятельности советской милиции / Л.Л. Попов; Ответственный редактор Ю.М. Козлов. Москва: Московский рабочий, 1968. 159 с.

6. Попов Л.Л. Эффективность административно-правовых санкций: Монография / Л.Л. Попов. Москва: ВНИИ МВД СССР, 1976. 180 с.

7. Сладкова А.В. Административное принуждение в области рынка ценных бумаг: Монография / А.В. Сладкова. Москва: Проспект, 2021. 248 с.

#### **Тема 10. Административно-правовые режимы**

| № п/п занятия по теме | Вопросы темы | Технологии образовательного процесса | Оценочные средства |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1                                  | <p>1. Понятие, признаки и виды административно-правовых режимов.</p> <p>2. Общая характеристика чрезвычайных административно-правовых режимов.</p> <p>3. Административно-правовой режим военного положения.</p> <p>4. Административно-правовой режим чрезвычайного положения.</p> <p>5. Административно-правовой режим контртеррористической операции.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Подготовка докладов и презентаций.</p> <p>Решение казусов, выполнение тестов.</p> <p>Подготовка эссе, реферата, схем, таблиц, кроссвордов, обзоров правоприменительной (судебной) практики.</p> <p>Подготовка процессуальных документов.</p> <p>Из них интерактивные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дискуссия;</li> <li>- работа в малых группах с казусом.</li> </ul> | <p>Проверка докладов, решение казусов, эссе, рефератов, схем, таблиц, кроссвордов, обзоров правоприменительной (судебной) практики;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка процессуальных документов.</li> </ul> <p>Оценка участия в дискуссии; работы в малых группах с казусом; интерактивных докладов (с вопросами и заданиями аудитории).</p> |
| Задание к практическому занятию 10.1. | <p>1. По согласованию с преподавателем подготовьте доклад или презентацию по одной из тем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Основы теории административно-правовых режимов.</li> <li>• Административно-правовые режимы в зарубежном праве и правоприменительной практике.</li> <li>• Понятие и содержание режима чрезвычайного положения.</li> <li>• Понятие и содержание режима контртеррористической операции.</li> <li>• Понятие и содержание режима военного положения.</li> </ul> <p>2. Ответьте на контрольные вопросы к теме.</p> <p>3. Решить казус.</p>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10.2                                  | <p>1. Административно-правовой режим повышенной готовности.</p> <p>2. Административно-правовой режим чрезвычайной ситуации.</p> <p>3. Специальные административно-правовые режимы изоляции, самоизоляции и карантина.</p> <p>4. Ограничения права на осуществление предпринимательской деятельности при введении чрезвычайных административно-правовых режимов.</p> <p>5. Иные административно-правовые режимы (закрытого административно-территориального образования, государственной границы, проведения массовых (публичных) мероприятий, государственной тайны, таможенный режим, режим оборота оружия, паспортно-визовый режим, лицензионный</p> | <p>Подготовка докладов и презентаций.</p> <p>Решение казусов, выполнение тестов.</p> <p>Подготовка эссе, реферата, схем, таблиц, кроссвордов, обзоров правоприменительной (судебной) практики.</p> <p>Подготовка процессуальных документов.</p> <p>Из них интерактивные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дискуссия;</li> <li>- работа в малых группах с казусом.</li> </ul> | <p>Проверка докладов, решение казусов, эссе, рефератов, схем, таблиц, кроссвордов, обзоров правоприменительной (судебной) практики;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка процессуальных документов.</li> </ul> <p>Оценка участия в дискуссии; работы в малых группах с казусом; интерактивных докладов (с вопросами и заданиями аудитории).</p> |

|                                                                    | режим).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |            |          |                 |                                   |            |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------|-----------------|-----------------------------------|------------|--|--|--|--|
| Зада-<br>ние к<br>прак-<br>тиче-<br>скому<br>заня-<br>тию<br>10.2. | 1. По согласованию с преподавателем подготовьте доклад или презентацию по одной из тем: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Понятие и содержание режима закрытого административно-территориального образования.</li> <li>• Понятие и содержание режима охраны Государственной границы.</li> <li>• Понятие и содержание режима государственной тайны.</li> <li>• Понятие и содержание режима карантина.</li> </ul> 2. По результатам изучения рекомендованных нормативных правовых актов заполните таблицу применительно к одному из административно-правовых режимов: <table border="1" data-bbox="379 564 1417 714"> <tr> <th>Название</th><th>Правовые основы</th><th>Основание и порядок вве-<br/>дения</th><th>Содержание</th></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> 3. Ответьте на контрольные вопросы к теме.<br>4. Решить казус. |                                   |            | Название | Правовые основы | Основание и порядок вве-<br>дения | Содержание |  |  |  |  |
| Название                                                           | Правовые основы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Основание и порядок вве-<br>дения | Содержание |          |                 |                                   |            |  |  |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |            |          |                 |                                   |            |  |  |  |  |

### Казус № 1

На территории района одного из субъектов Российской Федерации в установленном порядке был введен режим чрезвычайного положения и введен комендантский час с 22.00 до 6.00. В 01.00 в районном центре сотрудниками национальной гвардии был задержан гражданин Д., не имеющий при себе документов, удостоверяющих личность. В комендатуре, куда гражданин Д. был доставлен, ему было объявлено о задержании на 3-е суток для выяснения его личности, после чего он был препровожден в изолятор временного содержания. Гражданин Д. с таким решением коменданта не согласился, мотивируя тем, что по Конституции Российской Федерации срок задержания не может превышать 48-часов, поэтому он будет обжаловать решение в прокуратуре.

#### Вопросы по казусу:

1. Определите нормы права, регулирующие описанные в ситуации общественные отношения, и обоснуйте их выбор.
2. Определите обстоятельства, имеющие значение для установления законности и обоснованности задержания гражданина Д.
3. Какие действия, необходимо совершить и в каком порядке для соблюдения прав гражданина Д. при задержании, а также для защиты его прав в указанной ситуации?

#### Темы эссе, рефератов

1. Место специальных административно-правовых режимов в административно-правовом регулировании.
2. Соотношение специальных административно-правовых режимов и мер административного принуждения.

### Контрольные вопросы по теме 10

1. Административно-правовые режимы в системе публичного управления.
2. Понятие и признаки административно-правового режима.
3. Структура административно-правовых режимов и общая характеристика ее элементов.
4. Классификация административно-правовых режимов.
5. Понятие и правовые основы чрезвычайного положения.
6. Понятие и содержание режима контртеррористической операции.
7. Понятие и содержание режима чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера.
8. Понятие и правовые основы введения военного положения.
9. Укажите, какие ограничения права на осуществление предпринимательской деятельности могут быть реализованы при введении чрезвычайных административно-правовых режимов.
10. Содержание режима Государственной границы Российской Федерации.
11. Содержание режима закрытого административно-территориального образования.
12. Содержание режима государственной тайны.
13. Содержание режимов изоляции, самоизоляции и карантина.
14. Содержание режима проведения массовых (публичных) мероприятий.
15. Содержание таможенного режима.
16. Содержание режима оборота оружия.
17. Содержание паспортно-визового режима.
18. Содержание лицензионного режима.

**Список нормативных правовых актов (в действующей редакции) и материалов судебной практики по теме 10:**

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>
2. Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном положении» // СЗ РФ. 2002. № 5. Ст. 375.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
4. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1391.
5. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» // СЗ РФ, 2006. № 11. Ст. 1146.
6. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» // СЗ РФ. 1994. № 35. Ст. 3648.

7. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» // СЗ РФ. 1999. № 14. Ст. 1650.
8. Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» // СЗ РФ. 1996. № 34. Ст. 4029.
9. Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>.
10. Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>.
11. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза // Официальный сайт ЕАЭС <http://www.eaeunion.org/>.
12. Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>.
13. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>.
14. Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» // СЗ РФ, 2021. № 52 (часть I). Ст. 8973.
15. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ, 2003, № 40, Ст. 3822.
16. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>.
17. Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 17. Ст. 594.
18. Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 33. Ст. 1915.
19. Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>.
20. Указ Президента РФ от 19.10.2022 № 756 «О введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>.
21. Указ Президента РФ от 19.10.2022 № 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756» // Официальный интернет-

портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>.

22. Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>.

23. Постановление Правительства РФ от 05.07.2001 № 508 «Об утверждении перечня закрытых административно-территориальных образований и расположенных на их территориях населенных пунктов» // СЗ РФ. 2001. № 29. Ст. 3019.

24. Постановление Правительства РФ от 26.06.1998 № 655 «Об утверждении Положения об обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства обороны Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>.

25. Постановление Правительства РФ от 04.09.1995 № 870 «Об утверждении Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>.

26. Указ Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» // Официальный портал Мэра и Правительства Москвы <http://www.mos.ru>.

27. Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1 (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.04.2020) // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 5. Май. 2020.

### **Дополнительная литература по теме 10:**

1. Административно-правовые режимы в государственном управлении в Российской Федерации: теория и современная практика: монография / отв. ред. А.Ф. Ноздрачев. М., 2017. Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/900360> (дата обращения: 24.04.2025). – Режим доступа: Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами.

2. Дюкарев В.В., Мигачева Е.В. О значимости специального правового режима для эффективности государственного управления // Безопасность бизнеса. 2023. № 4. С. 32 - 35. – URL: документ в СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 03.04.2025). – Режим доступа : Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами.

3. Катинская Е.С. Административно-правовая трансформация: о влиянии на современное понимание и классификацию административно-правовых режимов // Административное право и процесс. 2024. № 12. С. 82 - 85. – URL: документ в СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 03.04.2025). – Режим доступа : Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами.

4. Рушайло, В.Б. Специальные административно-правовые режимы в Российской Федерации : диссертация ... доктора юридических наук : 12.00.14. - Москва, 2004. - 347 с. – URL: <https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01002633363> (дата обращения: 03.04.2025). – Режим доступа : Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами.

5. Старостин С.А. Чрезвычайные административно-правовые режимы: монография. Москва: Проспект, 2022. 112 с. – URL: документ в СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 24.04.2025). – Режим доступа : Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами.

6. Старостин С.А. Чрезвычайное положение: Монография. М.: Проспект, 2019. 120 с. – URL: документ в СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 24.04.2025). – Режим доступа : Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами.

7. Старостин С.А. Классификация административно-правовых режимов // Законы России: опыт, анализ, практика. 2020. № 11. С. 3 - 10. URL: документ в СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 24.04.2025). – Режим доступа : Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами.

## Тема 11. Административно-процессуальная деятельность

| № п/п занятия по теме                                                    | Вопросы темы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Технологии образовательного процесса                                                                                                                                                                                                   | Оценочные средства                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.1. Сущность и назначение административно-процессуальной деятельности. | 1. Административный процесс: понятие и основные научные подходы к пониманию.<br>2. Особенности современной административно-процессуальной деятельности.<br>3. Принципы административно-процессуальной деятельности.<br>4. Гарантии административно-процессуальной деятельности<br>5. Регулирование административно-процессуальной деятельности. | Подготовка докладов и презентаций.<br>Решение казусов, выполнение тестов.<br>Подготовка эссе, реферата, схем.<br>Подготовка процессуальных документов.<br>Из них интерактивные:<br>- дискуссия;<br>- работа в малых группах с казусом. | Проверка докладов, решения казусов, ответов на вопросы тестов, эссе, рефератов, схем, подготовки процессуальных документов.<br>Оценка участия в дискуссии; работы в малых группах с казусом; интерактивных докладов (с вопросами и заданиями аудитории). |
| Задание к практическому занятию 11.1. Сущность и                         | 1. По согласованию с преподавателем подготовьте доклад или презентацию по одной из тем:<br>• Концепции административного процесса.<br>• Принципы административного процесса.                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |



|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| назначение административно-процессуальной деятельности.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Административный процесс и административное судопроизводство.</li> <li>• Содержание административно-правового статуса субъекта административного процесса.</li> <li>• Федеральные органы исполнительной власти как субъекты административного процесса.</li> <li>• Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации как субъекты административного процесса.</li> <li>• Граждане и организации как субъекты административного процесса.</li> </ul> <p>2. Подготовьте схему "Виды административного процесса".</p> <p>Проанализировать различные точки зрения ученых о таких научных категориях, как «административный процесс», «административная юстиция», «административные юрисдикция», «административное судопроизводство».</p> <p>На основе списка литературы подготовиться к дискуссии на тему: «Кодификация административного процесса: миф или реальность?».</p> <p>3. Используя рекомендуемые источники судебной практики к теме, а также самостоятельно отобранные и проанализированные материалы судебной практики составьте обзор судебных решений по одному из вопросов темы практического занятия. Сформулируйте обобщающие выводы и вопросы. Оформите результаты работы в виде экспертно-правового заключения.</p> <p>4. По указанию преподавателя подготовьте один из процессуальных документов по теме.</p> <p>5. Ответьте на контрольные вопросы к теме.</p> <p>6. Решить казус.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11.2. Административно-процедурный процесс.                                 | <p>1. Понятие административно-процедурного процесса. Процедуры легитимации предпринимательской деятельности.</p> <p>2. Регистрационные процедуры.</p> <p>3. Лицензионно-разрешительные процедуры.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Подготовка докладов и презентаций.</p> <p>Решение казусов, выполнение тестов.</p> <p>Подготовка эссе, реферата, схем, таблиц, кроссвордов, обзора правоприменительной (судебной) практики.</p> <p>Подготовка процессуальных документов.</p> <p>Из них интерактивные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дискуссия;</li> <li>- работа в малых группах с казусом.</li> </ul> | <p>Проверка докладов, решения казусов, ответов на вопросы тестов, эссе, рефератов, схем, таблиц, кроссвордов, обзоров правоприменительной (судебной) практики, подготовки процессуальных документов.</p> <p>Оценка участия в дискуссии; работы в малых группах с казусом; интерактивных докладов (с вопросами и заданиями аудитории).</p> |
| Задание к практическому занятию 11.2. Административно-процедурный процесс. | <p>1. По согласованию с преподавателем подготовьте доклад или презентацию по одной из тем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Научные подходы к понятию «административная процедура».</li> <li>• Процедура регистрации нормативных правовых актов.</li> <li>• Классификация регистрационных производств.</li> <li>• Регистрация граждан Российской Федерации по месту жительства и месту пребывания в пределах Российской Федерации.</li> <li>• Государственная регистрация нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Государственная регистрация общественных объединений.</li> <li>• Государственная регистрация некоммерческих организаций.</li> <li>• Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.</li> <li>• Государственная регистрация объектов недвижимости и сделок с ними.</li> <li>• Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства.</li> <li>• Государственная регистрация автотранспорта, других видов самоходной техники, воздушных и водных судов.</li> <li>• Государственная геномная и дактилоскопическая регистрация.</li> <li>• Порядок получения лицензий на отдельные виды деятельности.</li> </ul> <p>2. Подготовьте:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• схему или таблицу видов регистрационных производств в зависимости от различных оснований (объект, подлежащий государственной регистрации, органы, осуществляющие государственную регистрацию и другие);</li> <li>• схему «Органы, осуществляющие лицензирование».</li> <li>• таблицу «Правовая основа лицензирования» в зависимости от вида деятельности в соответствии с юридической силой нормативных правовых актов.</li> </ul> <p>3. Используя рекомендуемые источники судебной практики к теме, а также самостоятельно отобранные и проанализированные материалы судебной практики составьте обзор судебных решений по одному из вопросов темы практического занятия. Сформулируйте обобщающие выводы и вопросы. Оформите результаты работы в виде экспертно-правового заключения.</p> <p>4. По указанию преподавателя подготовьте один из процессуальных документов по теме.</p> <p>5. Ответьте на контрольные вопросы к теме.</p> <p>6. Решить казус.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11.3. Административно-юрисдикционный процесс. | <p>1. Понятие административно-юрисдикционного процесса.</p> <p>2. Признаки административно-юрисдикционного процесса.</p> <p>3. Виды производств в административно-юрисдикционном процессе (производство по административным жалобам, дисциплинарное производство).</p> <p>4. Исполнительное производство.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Подготовка докладов и презентаций.</p> <p>Решение казусов, выполнение тестов.</p> <p>Подготовка эссе, реферата, схем, таблиц, кроссвордов, обзора правоприменительной (судебной) практики.</p> <p>Подготовка процессуальных документов.</p> <p>Из них интерактивные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дискуссия;</li> <li>- работа в малых группах с казусом.</li> </ul> | <p>Проверка докладов, решения казусов, ответов на вопросы тестов, эссе, рефератов, схем, таблиц, кроссвордов, обзоров правоприменительной (судебной) практики, подготовки процессуальных документов.</p> <p>Оценка участия в дискуссии; работы в малых группах с казусом; интерактивных докладов (с вопросами и заданиями аудитории).</p> |
| Задание к практическому занятию 11.3. Админи- | <p>1. По согласованию с преподавателем подготовьте доклад или презентацию по одной из тем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Административная юрисдикция: понятие и особенности.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>стративно-юрисдикционный процесс.</p>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Порядок проведения служебных проверок.</li> <li>• Дисциплинарное производство: понятие и его значение.</li> <li>• Стадии дисциплинарного производства: возбуждение дела о дисциплинарном проступке, служебное расследование, рассмотрение дела, вынесение решения, обжалование.</li> <li>• Меры процессуального обеспечения при назначении дисциплинарного взыскания.</li> <li>• Понятие жалобы. Конституционное право на жалобу. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».</li> <li>• Подача жалобы. Порядок рассмотрения и разрешения жалоб граждан, процессуальные сроки в обжаловании.</li> <li>• Решение по жалобе, его виды. Вступление в силу решений по жалобе.</li> <li>• Общая характеристика исполнительного производства.</li> </ul> <p>2. Подготовьте блок-схему:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Рассмотрение дела о дисциплинарном проступке.</li> <li>• Виды решений по жалобе.</li> </ul> <p>3. Используя рекомендуемые источники судебной практики к теме, а также самостоятельно отобранные и проанализированные материалы судебной практики составьте обзор судебных решений по одному из вопросов темы практического занятия. Сформулируйте обобщающие выводы и вопросы. Оформите результаты работы в виде экспертно-правового заключения.</p> <p>4. По указанию преподавателя подготовьте один из процессуальных документов по теме:<br/>Проект жалобы гражданина или юридического лица на незаконное действие (бездействие) органа государственной власти или должностного лица.</p> <p>5. Ответьте на контрольные вопросы к теме.</p> <p>6. Решить казус.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>11.4. Производство по делам об административных правонарушениях. Административная юстиция.</p> | <p>1. Понятие, сущность, задачи и принципы производства по делам об административных правонарушениях.</p> <p>2. Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных правонарушениях.</p> <p>3. Доказывание и доказательства.</p> <p>4. Участники производства по делам об административных правонарушениях. Субъекты предпринимательской деятельности как участники производства по делам</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Подготовка докладов и презентаций.</p> <p>Решение казусов, выполнение тестов.</p> <p>Подготовка эссе, реферата, схем, таблиц, кроссвордов, обзора правоприменительной (судебной) практики.</p> <p>Подготовка процессуальных документов.</p> <p>Из них интерактивные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дискуссия;</li> <li>- работа в малых группах с казусом.</li> </ul> | <p>Проверка докладов, решения казусов, ответов на вопросы тестов, эссе, рефератов, схем, таблиц, кроссвордов, обзоров правоприменительной (судебной) практики, подготовки процессуальных документов.</p> <p>Оценка участия в дискуссии; работы в малых группах с казусом; интерактивных докладов (с вопросами и заданиями аудитории).</p> |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                 | <p>об административных правонарушениях.</p> <p>5. Стадии производства по делам об административных правонарушениях.</p> <p>6. Особенности рассмотрения дел о привлечении к административной ответственности за совершение правонарушений в области предпринимательской деятельности в порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. Пересмотр постановлений о привлечении к административной ответственности в порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.</p> <p>7. Административная юстиция: понятие и характерные черты.</p> <p>8. Судебный контроль в сфере деятельности субъектов исполнительной власти.</p>                                                                                                                                                                                     |  |  |
| <p>Задание к практическому занятию 11.4.</p> <p>Производство по делам об административных правонарушениях.</p> <p>Административная юстиция.</p> | <p>1. По согласованию с преподавателем подготовьте доклад или презентацию по одной из тем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Организационная структура производства по делу об административном правонарушении.</li> <li>• Виды принимаемых решений по делу об административных правонарушениях.</li> <li>• Судьи, органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.</li> <li>• Подведомственность дел об административных правонарушениях в случае упразднения, реорганизации или переименования органов (должностей должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях.</li> <li>• Правовая регламентация производства по делам об административных правонарушениях. Компетенция Российской Федерации по определению порядка производства по делам об административных правонарушениях.</li> </ul> |  |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сущность, задачи производства по делам об административных правонарушениях.</li> <li>• Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных правонарушениях.</li> <li>• Виды производств по делам об административных правонарушениях: (обычное; упрощенное).</li> <li>• Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве. Отводы лиц, участие которых в производстве не допускается. Ответственность за неисполнение процессуальных обязанностей. Возмещение расходов потерпевшему, свидетелю, специалисту, эксперту, переводчику и понятому.</li> <li>• Понятие и значение доказывания в производстве по делам об административных правонарушениях. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу.</li> <li>• Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу.</li> <li>• Показания потерпевшего и свидетеля.</li> <li>• Экспертизы. Основания назначения и предмет экспертизы. Взятие проб и образцов.</li> <li>• Вещественные доказательства.</li> <li>• Документы.</li> <li>• Показания специальных технических средств. Поручения и запросы по делам об административных правонарушениях. Истребование сведений.</li> <li>• Административная юстиция в узком и широком смыслах.</li> <li>• Оспаривание нормативного правового акта.</li> </ul> <p>2.Подготовьте схему или таблицу:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Стадии производства по делу об административном правонарушении: возбуждение дела; рассмотрение и разрешение; пересмотр постановление и решений по делам об административных правонарушениях; исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях.</li> <li>• Участники производства по делам об административных правонарушениях (лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении; потерпевший, его процессуальные права; законный представитель физического лица; законный представитель юридического лица особенности процессуального статуса; защитник и представитель; свидетель, особенности его процессуального статуса; понятой, случаи, когда необходимо их участие; специалист, его процессуальные права и обязанности; эксперт, процессуальные обязанности и права; прокурор как участник производства по делам об административных правонарушениях, его процессуальные права).</li> <li>• Виды доказательств. Их установление и закрепление.</li> <li>• Виды принимаемых решений по делу об административных правонарушениях.</li> </ul> <p>3. Используя рекомендуемые источники судебной практики к теме, а также самостоятельно отобранные и проанализированные материалы судебной практики составьте обзор судебных решений по одному из вопросов темы практического занятия. Сформулируйте обобщающие выводы и вопросы. Оформите результаты работы в виде экспертно-правового заключения.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>4. По указанию преподавателя подготовьте один из процессуальных документов по теме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Протокол об административном правонарушении.</li> <li>• Определение о возбуждении дела об административном правонарушении.</li> <li>• Постановление о назначении административного наказания.</li> <li>• Постановление о прекращении производства по делу.</li> </ul> <p>5. Ответьте на контрольные вопросы к теме.</p> <p>6. Решить казус.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **Практическое занятие № 1 по теме № 11 «Административно-процессуальная деятельность»**

### **Казус № 1**

ООО «Рога и копыта» обратилось в Министерство финансов Российской Федерации с жалобой на решение Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии об отказе ему в государственной регистрации склада. Посчитав, что его права существенно нарушены, оно в жалобе сформулировало несколько требований: во-первых, признать решение Росреестра по существу незаконным и обязать его уполномоченные органы и должностных лиц осуществить государственную регистрацию права на склад; во-вторых, возвратить ему государственную пошлину, уплаченную за осуществление государственной регистрации права на недвижимость; и, в-третьих, привлечь к дисциплинарной ответственности всех ответственных лиц.

#### **Вопросы по казусу:**

1. Возникают ли в данной ситуации административно-процессуальные отношения? Если да, к какому виду административного процесса относятся эти правоотношения?
2. Определите нормы права, регулирующие описанную ситуацию.
3. Имеются ли полномочия у Минфина России в рассмотрении жалобы? Ответ обоснуйте. Дайте юридический анализ требований, изложенных гражданином в жалобе.

#### **Темы эссе, рефератов**

1. Научные подходы к определению понятия «административный процесс».
2. Проблемы кодификации процессуального законодательства.

## **Практическое занятие № 2 по теме № 11 «Административно-процессуальная деятельность»**

### **Казус № 1**

09.10.2023 по результатам рассмотрения документов, представленных Петровым А.В. для государственной регистрации, ИФНС по Красноармейскому району г. Волгограда принято решение об отказе в государственной регистрации в связи с непредставлением заявителем необходимых для государственной регистрации документов, а также подписания неуполномоченным лицом заявления о государственной регистрации или заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ.

Управление Федеральной налоговой службы по Волгоградской области (далее - Управление ФНС по Волгоградской области), рассмотрев ходатайство Петрова А.В. о восстановлении срока на подачу жалобы на решение ИФНС по Красноармейскому району г. Волгограда от 09.10.2023, пришло к выводу об отсутствии уважительных причин пропуска срока на подачу жалобы, и письмом от 15.01.2024 № 08-25/2/05296 отказало заявителю.

В закон, регулирующий рассматриваемые общественные отношения, были внесены изменения, которым предусмотрен обязательный досудебный порядок обжалования решений об отказе в государственной регистрации.

Петров А.В., полагая, что регистрирующий орган безосновательно и с нарушением положений Закона № 129-ФЗ вынес обжалуемое решение, 10.04.2024 обратился в Арбитражный суд Волгоградской области с вышеуказанными требованиями. При обращении в суд, заявитель представил доказательства направления до обращения в суд Управлению ФНС по Волгоградской области жалобы на решение территориального регистрирующего органа.

#### **Вопросы по казусу:**

1. Какие нормы права регулируют описанные в приведенной ситуации отношения? На основании каких норм (с указанием пунктов и статей) налоговыми органами было принято решение об отказе в государственной регистрации в связи с непредставлением заявителем необходимых для государственной регистрации документов, а также подписания неуполномоченным лицом заявления о государственной регистрации или заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ?

2. Какие обстоятельства, изложенные в описанной выше ситуации, имеют юридическое значение для решения казуса? Каким нормативным правовым актом был предусмотрен обязательный досудебный порядок обжалования решений об отказе в государственной регистрации? Каков порядок рассмотрения и сроки подачи жалобы на решение регистрирующего органа?

3. Какие нарушения законности со стороны должностных лиц присутствуют в данной задаче? Может ли гражданин Петров А.В. обжаловать решение налогового органа несмотря на то, что Управление ФНС по Волгоградской области отказало в рассмотрении жалобы? Какими нормативными правовыми актами необходимо руководствоваться в данной ситуации при обжаловании в суд незаконных решений органов государственной власти? Гарантируется ли данное право Конституцией Российской Федерации?

#### **Темы эссе, рефератов**

1. Проблемы кодификации процедурного законодательства.
2. Административно-процедурное производство как вид административного процесса.
3. Проблемы административно-процедурного производства на современном этапе.
4. Административные процедуры и административная реформа.
5. Регистрационные процедуры как вид административных процедур.
6. Лицензионно-разрешительные процедуры как вид административных процедур.

**Практическое занятие № 3 по теме № 11 «Административно-процессуальная деятельность»**

**Темы эссе, рефератов**

1. Особенности производства по административным жалобам.
2. Нормативное правовое регулирование дисциплинарного производства.
3. Исполнительное производство: тенденции и новации.

**Практическое занятие № 4 по теме № 11 «Административно-процессуальная деятельность»**

**Казус № 1**

22 мая 202\_\_ года постановлением Н-й областной Думы № 44/1240 принят, а 9 июня 202\_\_ года губернатором Н-й области и председателем Н-й областной Думы подписан Закон Н-й области № 388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Н-й области».

Согласно п. 1 ст. 11 этого Закона «совершение иных действий (бездействия), запрещенных правилами благоустройства территорий, в том числе несоблюдение чистоты и порядка, если эти нарушения не подпадают под действие КоАП РФ, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей».

Согласно пункту 2 ст 11 указанного Закона, повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Индивидуальный предприниматель Речкина была дважды в течение 202\_\_ года привлечена к административной ответственности на основании указанного Закона. Общая сумма штрафов, уплаченных Речкиной, составила 500 тыс. рублей. Посчитав, что нормы Закона Н-й области нарушают ее права, являются неопределенными, неясными, Речкина обратилась в юридиче-



скую консультацию за помощью, с просьбой обжаловать постановление о привлечении к административной ответственности.

Юрисконсульт предложил оспорить нормы Закона Н-й области, поскольку они, по его мнению, противоречат нормам КоАП РФ.

#### **Вопросы по казусу:**

1. Какие вопросы административной ответственности, находятся в компетенции субъекта Российской Федерации? Ответ обоснуйте.
2. Имеются ли основания для отмены Закона Н-й области? Кто и в каком порядке может оспорить принятие данного Закона?
3. Какие действия и в каком порядке следует совершить для защиты интересов Речкиной в случае признания Закона Н-й области недействующим?

#### **Темы эссе, рефератов**

1. Производство по делам об оспаривании действий (бездействия) и решений органов публичной власти.
2. Особенности административного судопроизводства на современном этапе.

#### **Контрольные вопросы по теме 11**

1. Как соотносятся понятия управление, государственное управление, публичное управление с административным процессом?
2. Какие подходы имеются к понятию административного процесса?
3. Какие виды включает в себя административный процесс?
4. Как соотносятся административный процесс и административное судопроизводство?
5. В чем заключаются особенности административно-процессуальной деятельности?
6. На каких принципах базируется административный процесс?
7. Какие гарантии обеспечивают реализацию принципов административного процесса?
8. Как можно определить административное дело и какое место оно занимает в административном процессе?
9. Существует ли типовой перечень стадий административных дел процедурной направленности?
10. Какие подходы у ученых-административистов имеются на соотношение процедуры и производства в административном процессе?
11. Какие элементы образуют структуру административного процесса?
12. Назовите процедуры легитимации предпринимательской деятельности.
13. Какое место занимает административный процедурный процесс в публичном управлении?
14. Дайте определение понятию «административный процедурный процесс».
15. Назовите признаки административного процедурного процесса.

16. Какие виды административного процедурного процесса выделяются в науке административного права и процесса? Приведите различные точки зрения.
17. Какие регистрационные процедуры можно выделить на основе анализа действующего законодательства?
18. Используется ли термин «процедура» в российском законодательстве?
19. Имеется ли законодательное определение понятия «административная процедура»?
20. Какие стадии характерны для административно-процедурной деятельности органов исполнительной власти?
21. Какие принципы характерны для реализации регистрационных процедур?
22. Какое место в структуре позитивного управленческого процесса занимают регистрационные процедуры?
23. Есть ли в юридической науке единообразие относительно стадий регистрационной процедуры? Какой позиции Вы придерживаетесь?
24. Какие существуют классификации регистрационных процедур? Назовите основания для классификации и раскройте их содержание.
25. В чем отличие лицензии от лицензирования?
26. Каковы правовые основы лицензирования в Российской Федерации? Перечислите общее и специальное законодательство в сфере лицензирования.
27. Назовите общие и специальные принципы лицензионных процедур.
28. Какими специфическими чертами обладают лицензионные процедуры?
29. Назовите лицензирующие органы на федеральном уровне.
30. Каковы стадии процедуры лицензирования? Раскройте содержания каждой стадии.
31. В каких случаях лицензирующий орган обязан приостановить действие лицензии?
32. Что такое аннулирование лицензии?
33. В каких случаях лицензирующий орган обязан принять решение о прекращении действия лицензии?
34. По каким видам лицензируемой деятельности возможен отзыв лицензии?
35. Что такое разрешительные процедуры?
36. Как соотносятся термины «разрешение» и «лицензия»?
37. Каким образом можно классифицировать разрешения?
38. Определите правовые основы проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования.
39. В чем заключается порядок организации и проведения публичного мероприятия?
40. Перечислите основания прекращения публичного мероприятия.

41. Какие законы устанавливают порядок проведения публичных мероприятий?
42. Назовите нормативные правовые акты, регламентирующие административную процедуру выдачи разрешения на приобретение, хранение и использование охотничьего ружья.
43. В каких случаях разрешение на приобретение, хранение и ношение оружия аннулируются органами, выдавшими разрешение?
44. Какими нормативными правовыми актами регулируется процедура выдачи разрешений на въезд и выезд в пограничную зону?
45. Какое место занимает административная юрисдикция в государственном управлении?
46. Дайте определение понятию «административная юрисдикция».
47. Назовите признаки административной юрисдикции.
48. Дайте определение понятию «административная юстиция».
49. Какие виды административной юрисдикции выделяются в науке административного права и процесса? Приведите различные точки зрения.
50. Как соотносятся такие категории как «обращение» и «жалоба»?
51. Что такое дисциплинарное производство?
52. Выделяется ли дисциплинарное производство в других отраслях права?
53. Каковы особенности современного исполнительного производства?
54. Как соотносятся административный юрисдикционный процесс и производство по делам об административных правонарушениях?
55. Охарактеризуйте задачи производства по делам об административных правонарушениях.
56. Охарактеризуйте принципы производства по делам об административных правонарушениях.
57. Перечислите участников производства по делам об административных правонарушениях.
58. В каком статусе субъекты предпринимательской деятельности участвуют в производстве по делам об административных правонарушениях?
59. Охарактеризуйте правовой статус участников производства по делам об административных правонарушениях.
60. Каковы стадии производства по делам об административных правонарушениях?
61. Охарактеризуйте стадию возбуждения дела об административном правонарушении.
62. Охарактеризуйте стадию административного расследования.
63. Охарактеризуйте стадию рассмотрения и принятия решения по делу об административном правонарушении.
64. Охарактеризуйте стадию возбуждения дела об административном правонарушении.
65. Охарактеризуйте стадию обжалования (пересмотра вынесенного решения) по делу об административном правонарушении.

66. Охарактеризуйте стадию исполнения постановления по делу об административном правонарушении.

67. Назовите особенности рассмотрения дел о привлечении к административной ответственности за совершение правонарушений в области предпринимательской деятельности в порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

68. Раскройте положения законодательства о пересмотре постановлений о привлечении к административной ответственности в порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

69. Дайте понятие административной юстиции.

70. Как различаются понятия административной юстиции в узком и широком смыслах.

71. Каковы особенности административного судопроизводства?

72. Раскройте порядок оспаривания нормативного правового акта.

73. Дайте понятие судебному санкционированию.

### **Список нормативных правовых актов (в действующей редакции) и материалов судебной практики по теме 11:**

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>

2. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 7. ст. 898.

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). ст. 1.

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.

5. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. № 19. ст. 2060.

6. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. 2001. № 33 (часть первая). ст. 3431.

7. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» // СЗ РФ. 2011. № 19. ст. 2716.

8. Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 31 (часть I). ст. 5007.

9. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» // СЗ РФ. 2002. № 52 (ч. 1). ст. 5140.

10. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной

регистрации недвижимости» // СЗ РФ. 2015. № 29 (Часть 1). ст. 4344.

11. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» // СЗ РФ. 2007. № 31. ст. 4017.

12. Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. № 30, ст. 3285.

13. Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» // СЗ. 2015. № 27, ст. 3953.

14. Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» // СЗ. 2013. № 52 (часть I), ст. 6977.

15. Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» // СЗ. 2009. № 29, ст. 3609.

16. Закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» // ВСНД и ВС РФ. 1993. №32. Ст.1227.

17. Закон г. Москвы от 08.07.2009 № 25 «О правовых актах города Москвы» // СПС КонсультантПлюс.

18. Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» // СЗ. 2004. № 11. Ст. 945.

19. Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» // СЗ, 2004. № 11, ст. 945.

20. Указ Президента РФ от 10.11.2007 № 1495 «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации» // СЗ. 2007. № 47 (1 ч.), ст. 5749.

21. Указ Президента РФ от 14.10.2012 № 1377 «О Дисциплинарном уставе органов внутренних дел Российской Федерации» // СЗ. 2012. № 43, ст. 5808.

22. Указ Президента РФ от 16.11.1998 № 1396 «Об утверждении Дисциплинарного устава таможенной службы Российской Федерации» // СЗ. 1998. № 47, ст. 5742.

23. Постановление Правительства РФ от 24.06.2023 № 1027 «О некоторых вопросах государственной геномной регистрации в Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>.

24. Постановление Правительства РФ от 19.01.2005 № 30 «О типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2005. № 4. Ст. 305.

25. Постановление Правительства РФ от 28.07.2005 № 452 «О Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2005. № 31. Ст. 3233.

26. Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов феде-

ральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации» // СЗ РФ. 1997. № 33. Ст. 3895.

27. Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 30. Ст. 2939.

28. Приказ Минфина России от 30.10.2017 № 165н «Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, внесения исправлений в сведения, включенные в записи Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на электронных носителях, не соответствующие сведениям, содержащимся в документах, на основании которых внесены такие записи (исправление технической ошибки), и о признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 18 февраля 2015 г. № 25н» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>.

29. Приказ МВД России от 31.12.2017 № 984 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.

30. Приказ ФНС России от 29.12.2022 № ЕД-7-14/1277@ «Об утверждении формы заявления о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц и формы заявления о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц в связи с приведением учредительных документов в соответствие с законодательством Российской Федерации, а также требований к их оформлению» // СПС Консультант Плюс.

31. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 октября 2006 г. № 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части КоАП РФ».

32. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

33. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 июня 2004 г. № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях».

34. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 18.09.2023 N Ф05-21320/2023 по делу N А40-273074/2022 // СПС КонсультантПлюс.

### Дополнительная литература по теме 11:

1. Административные процедуры : Учебное пособие / под. ред. А.В. Сладкова - Москва : Проспект, 2024. - 327 с. - URL: <https://book.ru/book/954081> (дата обращения: 27.04.2025). — Текст : электронный. Режим доступа : Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами.
2. Актуальные проблемы административного права и административного процесса : монография / под общей редакцией С. А. Старостина. - Москва : Проспект, 2022. - 408 с. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/book/324011> (дата обращения: 27.04.2025). Режим доступа : Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами.
3. Административное право и административная ответственность : курс лекций / Б. В. Россинский. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 352 с.
4. Дугенец А.С. Административно-юрисдикционный процесс / А.С. Дугенец. - М. : ВНИИ МВД России. 2003. - 274 с. - URL: [https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link\\_FindDoc&id=15217&idb=0](https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=15217&idb=0) (дата обращения: 03.04.2025). - Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. - Текст : непосредственный.
5. Давыдов К.В. Административные процедуры: российский и зарубежный опыт: Монография / Отв. ред. Ю.Н. Старилов. Новосибирск: Академиздат, 2020.
6. Зеленцов А.Б. Административно-процессуальное право России в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / А. Б. Зеленцов, П. И. Кононов, А. И. Стахов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2023. - 311 с. - ISBN 978-5-534-07148-1. - URL: <https://urait.ru/bcode/516570> (дата обращения: 03.04.2025). - Режим доступа : Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами. - Текст : электронный.
7. Зеленцов А.Б. Административно-процессуальное право России в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / А. Б. Зеленцов, П. И. Кононов, А. И. Стахов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2023. - 301 с. - ISBN 978-5-534-07151-1. - URL: <https://urait.ru/bcode/516571> (дата обращения: 03.04.2025). - Режим доступа : Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами. - Текст : электронный.
8. Зюзин В.А. Значение научного наследия Н.Г. Салищевой для формирования принципов административного процесса // Административное право и процесс. 2024. № 9. С. 19 - 22. // СПС «КонсультантПлюс».
9. Козлов Ю.М. Административное право: Учебник / Ю.М. Козлов. Москва: Юристъ, 2005. 554 с.
10. Новые подходы современной теории административного процесса в России : монография / под ред. А. И. Стахова. - Москва : ИОП РГУП, 2023. -

448 с. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2137485> (дата обращения: 27.04.2025). Режим доступа : Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами. – Текст : электронный.

11. Предпринимательское право : учебник : в 2 т. / А. Ю. Бушев, О. А. Городов, Д. А. Жмулина и др. ; под ред. В. Ф. Попондопуло. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2023. – 624 с. - ISBN 978-5-392-38683-3 ; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/47105> – Режим доступа : Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами. – Текст : электронный.

12. Предпринимательское право : учебник для бакалавриата и специалитета / И. В. Ершова, Р. Н. Аганина, Л. В. Андреева ; отв. ред. И. В. Ершова. — 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2020. — 688 с. - ISBN 978-5-392-31436-2 ; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/42987> – Режим доступа : Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами. – Текст : электронный.

13. Сорокин В.Д. Административный процесс и административно-процессуальное право. – СПб. : Издательство юридического института (Санкт-Петербург), 2002. – 474 с.

14. Стариков Ю.Н. Административная юстиция: Теория, история, перспективы. – М. : НОРМА, 2001. – 304 с. – ISBN 5-89123-567-6. – URL: [https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link\\_FindDoc&id=8642&idb=0](https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=8642&idb=0) (дата обращения: 03.04.2025). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

15. Салищева Н.Г. Административный процесс в СССР / Ин-т государства и права Акад. наук СССР. - Москва : Юрид. лит., 1964. - 158 с.

### Модуль 3

#### Тема 12. Обеспечение законности в сфере реализации исполнительной власти

| № п/п занятия по теме | Вопросы темы                                                                                                                                           | Технологии образовательного процесса                                                                                                                                                                                  | Оценочные средства                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1                  | 1. Понятие законности.<br>2. Способы обеспечения законности в деятельности субъектов исполнительной власти.<br>3. Государственный контроль и его виды. | Подготовка докладов и презентаций.<br>Решение казусов, выполнение тестов.<br>Подготовка эссе, реферата, схем, таблиц, кроссвордов, обзора правоприменительной (судебной) практики.<br>Подготовка процессуальных доку- | Проверка докладов, решение казусов, эссе, рефератов, схем, таблиц, кроссвордов, обзоров правоприменительной (судебной) практики;<br>- подготовка процессуальных документов.<br>Оценка участия в дискуссии; работы в малых группах с казусом; интерактивных докладов (с вопросами и заданиями аудитории). |



|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ментов.<br>Из них интерактивные:<br>- дискуссия;<br>- работа в малых группах с казусом. |                                                                                         |
| Зада-<br>ние к<br>прак-<br>тиче-<br>скому<br>заня-<br>тию<br>12.1. | <p>1. По согласованию с преподавателем подготовьте доклад или презентацию по одной из тем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Законность в государственном управлении как принцип, метод и режим.</li> <li>• Сущность законности.</li> <li>• Соотношение законности и правопорядка, легитимности и государственной дисциплины.</li> <li>• Значение законности для реализации исполнительной власти.</li> <li>• Понятие и элементы системы способов и средств обеспечения законности в государственном управлении.</li> <li>• Общие условия (предпосылки) формирования законности в сфере реализации исполнительной власти.</li> <li>• Специальные юридические средства и способы обеспечения законности в сфере реализации исполнительной власти.</li> <li>• Сущность и социально-правовое назначение контроля в сфере реализации исполнительной власти.</li> <li>• Понятие и содержание системы контроля в сфере реализации исполнительной власти.</li> <li>• Организационно-функциональная структура контроля в сфере реализации исполнительной власти.</li> <li>• Механизм контроля в сфере реализации исполнительной власти.</li> <li>• Процесс контроля в сфере реализации исполнительной власти.</li> <li>• Контрольные компетенция и полномочия Президента РФ.</li> <li>• Контрольные полномочия Правительства РФ.</li> <li>• Методы, средства и формы контрольной деятельности федеральных органов исполнительной власти.</li> <li>• Контрольные полномочия Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.</li> <li>• Контроль Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.</li> </ul> <p>2. Изучите положения о законности, изложенные в Конституции Российской Федерации, Федеральном конституционном законе от 06.11.2020 № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации», Федеральных законах: от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации", от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции". Определите, в каких из них законность в сфере реализации исполнительной власти закреплена как принцип, метод или режим деятельности органов исполнительной власти, их должностных лиц и государственных служащих. Составьте соответствующую таблицу.</p> <p>3. Ответьте на контрольные вопросы к теме.</p> <p>4. Решить казус.</p> |                                                                                         |                                                                                         |
| 12.2.                                                              | 1. Прокурорский надзор.<br>2. Административный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Подготовка докладов и презентаций.                                                      | Проверка докладов, решение казусов, эссе, рефератов, схем, таблиц, кроссвордов, обзоров |

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | <p>надзор.</p> <p>3. Обжалование актов, действий (бездействия) и решений исполнительных органов публичной власти и их должностных лиц.</p> <p>4. Общественный контроль.</p> <p>5. Институты защиты прав предпринимателей при реализации исполнительной власти.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Решение казусов, выполнение тестов.</p> <p>Подготовка эссе, реферата, схем, таблиц, кроссвордов, обзора правоприменительной (судебной) практики.</p> <p>Подготовка процессуальных документов.</p> <p>Из них интерактивные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дискуссия;</li> <li>- работа в малых группах с казусом.</li> </ul> | <p>правоприменительной (судебной) практики;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка процессуальных документов.</li> </ul> <p>Оценка участия в дискуссии; работы в малых группах с казусом; интерактивных докладов (с вопросами и заданиями аудитории).</p> |
| <p>Зада-<br/>ние к<br/>прак-<br/>тиче-<br/>скому<br/>заня-<br/>тию<br/>12.2</p> | <p>1. По согласованию с преподавателем подготовьте доклад или презентацию по одной из тем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сущность и содержание общего прокурорского надзора.</li> <li>• Формы реагирования прокурора на нарушения законности.</li> <li>• Отличия административного надзора от контроля.</li> <li>• Субъекты административного надзора.</li> <li>• Понятие и сущность обжалования неправомерных действий (решений) государственных органов, должностных лиц и государственных служащих.</li> <li>• Роль в обеспечении законности административного обжалования неправомерных действий (решений) государственных органов, должностных лиц и государственных служащих.</li> <li>• Правовые основы административного обжалования.</li> <li>• Порядок и содержание административного обжалования в общем порядке.</li> <li>• Специальные виды административного обжалования.</li> <li>• Правовые и организационные основы общественного контроля.</li> </ul> <p>2. Изучите положения законодательных актов и выделите основные отличия порядка рассмотрения жалоб, установленных Федеральными законами: от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; Налогового кодекса Российской Федерации (I ч.); от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; от 03.08.2018 № 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".</p> <p>3. Ответьте на контрольные вопросы к теме.</p> <p>4. Решить казус.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Практическое занятие № 1 по теме № 12 «Обеспечение законности в сфере реализации исполнительной власти»**

### **Казус № 1**

Губернатором Н-й издан Указ «Об отдельных вопросах проведения публичных мероприятий на территории Н-й области» (далее – Указ).

Пунктом 6 Указа дополнительно к местам, в которых в соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» запрещается проведение публичных мероприятий, были установлены следующие места: 1) территории, прилегающие ближе, чем на 100 метров к медицинским учреждениям, детским и образовательным учреждениям, культовым, физкультурно-оздоровительным и спортивным организациям; 2) территории, прилегающие ближе, чем на 20 метров к зданиям, в которых располагаются органы государственной власти и органы местного самоуправления; и др.

Гражданин И. обратился в районный суд с заявлением о признании недействующей пункта 6 Указа, т.к. она нарушает принцип законности.

#### **Вопросы по казусу:**

1. Какие нормы права регулируют описанные в приведенной ситуации отношения? Ответ обоснуйте.

2. Имеет ли место в описанной ситуации нарушение законности. Если да, то в чем оно выражено?

3. Какие виды государственного контроля могут быть применены в данной ситуации для обеспечения законности?

4. Вправе ли И. обращаться в районный суд с заявлением о признании недействующей пункта 6 Указа? Какое решение должно быть принято по делу? Обоснуйте свою позицию.

#### **Темы эссе, рефератов:**

1. Законность и целесообразность: единство или борьба противоположностей?

2. Взаимосвязь и соотношение общих и специальных способов и средств обеспечения законности в сфере реализации исполнительной власти.

3. О соотношении контроля и надзора в сфере реализации исполнительной власти.

### **Практическое занятие № 2 по теме № 12 «Обеспечение законности в сфере реализации исполнительной власти»**

#### **Казус № 1**

Сотрудница федерального телеканала Е. Гремучая вместе со съемочной группой передачи «Точка кипения» занимается подготовкой цикла передач о качестве услуг предприятий общественного питания, гостиниц, других объектов потребительского рынка, в частности ресторанов.

13 декабря 202\_\_ г. телеканал проводил съемки телепередачи в г. Желтогорск. Съемочная группа во главе с автором программы Е. Гремучей

без уведомления сотрудников и руководства ООО «Огонек» приступила к видеосъемке посетителей, сотрудников, помещений ресторана, принадлежащего ООО «Огонек». Кроме того, автор программы и оператор входили в складские и производственные помещения (кухни, холодильные камеры), осуществляли проверку исполнения санитарных требований к содержанию производственных и складских помещений, а также требований к хранящимся, изготавливаемым продуктам (сроки годности, сроки и условия хранения продуктов питания, измерение уровня влажности в помещении с помощью специальных приборов, проверка исполнения требований к специальной одежде у сотрудников помещений и т.д).

При этом на просьбу охраны выключить аппаратуру и предъявить разрешение на съемку Е. Гремучая заявила: «Съемка разрешена в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным законом «О средствах массовой информации», а воспрепятствование законной деятельности журналиста недопустимо и наказуемо». В ответ на просьбу покинуть ресторан «Огонек» и получить согласие руководства ООО на проведение подобных мероприятий, съемочная группа предъявила удостоверения телеканала и продолжила подготовку репортажа.

Директор ресторана усомнился в правомерности данной проверки и в правильности процедуры её осуществления.

*Вопросы по казусу:*

1. Какие нормы права регулируют описанные в приведенной ситуации отношения? Имеет ли здесь место государственный или общественный контроль, административный надзор? Ответ обоснуйте.

2. Определите обстоятельства, имеющие значение для защиты прав ООО «Огонек» в административном порядке?

3. Какие действия необходимо совершить и в каком порядке для защиты интересов субъекта предпринимательства в описанной в задании ситуации, если будет установлено, что со стороны средства массовой информации были допущены нарушения законодательства?

## **Казус № 2**

Индивидуальный предприниматель Иванова Н. направила свою жалобу в Департамент по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста России 10 ноября 2024 г. посредством электронного сервиса приема обращений. Обращение зарегистрировано в указанном Департаменте 11 ноября 2024 года. 20 декабря 2024 года гражданка Иванова получила ответ на свою жалобу, датированный 19 декабря 2024 года, в котором указывалось, что «текст письменного обращения, не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы». Иванова Н. не согласилась с ответом и направила жалобу на имя заместителя Министра юстиции России ввиду нарушенного срока рассмотрения ее обращения и не ответа ей по существу поставленных в жалобе вопросов.

**Вопросы по казусу:**

1. Какие способы обеспечения законности в деятельности органов исполнительной власти могут быть применены в данной ситуации?
2. Какие нормы законодательства регулируют описанные в приведенной ситуации отношения?
3. Правомочны ли действия гражданки Ивановой?
4. Имеются ли нарушения в действиях сотрудника Минюста России? Какие правовые последствия они могут иметь?

### **Казус № 3.**

Прокуратура города Севастополя с привлечением специалистов Главного управления по вопросам миграции МВД России провела проверку исполнения миграционного законодательства.

В январе 202\_\_ г. установлено, что в нарушение требований закона руководство ООО «Ромашка» приняло на работу 10 граждан из Узбекистана.

В ходе проверки было установлено, что ООО «Ромашка» не обеспечило постановку на миграционный учет этих иностранных граждан, пребывающих в общежитии «Романтик», которое находится на балансе предприятия и тем самым нарушило действующее законодательство. ООО «Ромашка» свою вину в совершении данного административного правонарушения не признала, аргументируя это тем, что иностранные граждане должны сами встать на миграционный учет.

Прокуратурой г. Севастополя в отношении ООО «Ромашка» было возбуждено дело об административном правонарушении.

*Вопросы по казусу:*

1. Дайте краткую характеристику прокурорского надзора. Какие существуют формы прокурорского реагирования на выявленные нарушения?
2. Перечислите нормативные правовые акты, которые необходимы для разрешения данной ситуации? Дайте юридический анализ данной ситуации.
3. Какие меры прокурорского реагирования вправе применить прокуратура г. Севастополя в данном случае? Что должно быть в содержании данного документа?

### **Темы эссе, рефератов**

1. Роль прокурорского надзора в обеспечении законности деятельности органов исполнительной власти.
2. Сущность риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности.
3. Специальные виды административного обжалования: виды и особенности.
4. Общественный контроль: нормативные правовые основы и субъекты.

### **Тесты:**

1. Признаками законности в сфере реализации исполнительной власти являются (укажите верные ответы):

- а) общеобязательность нормативных правовых актов для всех юридических и физических лиц на всей территории России;
- б) во всех случаях противоречия законов субъекта РФ федеральным законам применению подлежат федеральные законы;
- в) единство законности, что обеспечивает единообразное понимание и применение законов на всей территории РФ;
- г) недопустимость противопоставления законности и целесообразности в сфере реализации исполнительной власти;
- д) неизбежность наступления юридической ответственности за противоправное поведение.

2. Назовите три основных способа обеспечения законности в сфере реализации исполнительной власти: ....., ..... и .....

3. Специально уполномоченными органами по рассмотрению дел об оспаривании нормативных правовых актов Президента и Правительства РФ являются:

- а) Конституционный Суд РФ;
- б) Верховный Суд РФ;
- в) Высший Административный Суд РФ;
- г) Высший Арбитражный Суд РФ;
- д) Федеральная палата по информационным спорам.

4. К видам государственного контроля относятся (укажите верные ответы):

- а) президентский контроль;
- б) судебный контроль;
- в) общественный контроль;
- г) контроль органов исполнительной власти;
- д) контроль органов законодательной власти.

5. Актами реагирования прокурора на нарушение законности являются (укажите верные ответы):

- а) предупреждение;
- б) представление;
- в) постановление;
- г) предписание;
- д) протест;
- е) предостережение о недопустимости нарушения законности.

6. Какие государственные органы основным предназначением имеют

реализацию функций контроля и надзора:

- а) федеральное министерство;
- б) федеральная служба;
- в) федеральное агентство;
- г) администрация Президента РФ;
- д) территориальный орган федерального органа исполнительной вла-

сти.

7. Основной формой административного надзора является:

- а) мониторинг;
- б) наблюдение;
- в) проверка;
- г) заслушивание;
- д) приостановление деятельности организации.

### **Контрольные вопросы по теме 12**

1. Понятие и сущность законности в сфере реализации исполнительной власти.

2. Законность в сфере реализации исполнительной власти как принцип, метод и режим.

3. Система способов и средств обеспечения законности в сфере исполнительной власти.

4. Общие условия (предпосылки) формирования законности.

5. Специальные юридические способы и средства обеспечения законности.

6. Контроль и надзор как способы обеспечения законности.

7. Понятие и сущность контроля в сфере реализации исполнительной власти.

8. Характеристика видов государственного контроля в сфере реализации исполнительной власти.

9. Виды надзора в сфере реализации исполнительной власти.

10. Прокурорский надзор.

11. Административный надзор: понятие, признаки, виды.

12. Обжалование актов, действий (бездействия) и решений исполнительных органов публичной власти и их должностных лиц как способ обеспечения законности.

13. Правовые основы административного обжалования.

14. Порядок и содержание административного обжалования.

15. Общий порядок и специальные виды административного обжалования.

16. Общественный контроль за деятельностью органов исполнительной власти.

17. Институты защиты прав предпринимателей при реализации исполнительной власти.

**Список нормативных правовых актов (в действующей редакции) и материалов судебной практики по теме 12:**

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>

2. Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 45. ст. 7061.

3. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 13. ст. 1447.

4. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // СЗ РФ. 14.02.2011. № 7. ст. 898.

5. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 9. ст. 1011.

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // СЗ РФ. 29.07.2002. № 30. ст. 3012.

7. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 10. ст. 1391.

8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). ст. 1.

9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // СЗ РФ. № 31. 1998. ст. 3824.

10. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ // СЗ РФ. 2000. № 32. ст. 3340.

11. Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» // СЗ РФ. 2021. № 52 (часть I). ст. 8973.

12. Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 31 (часть I). ст. 5007.

13. Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 31 (часть I). ст. 5007.

14. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» // СЗ РФ. 02.08.2010. № 31. ст. 4179.

15. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. ст. 4472.

16. Федеральный закон от 07.05.2013 № 77-ФЗ «О парламентском контроле» // СЗ РФ. 2013. № 19. ст. 2304.

17. Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Рос-



сийской Федерации» (действ. ред.) // СЗ РФ. 2013. № 14. ст. 1649.

18. Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» (действ. ред.) // СЗ РФ. 2005. № 15. ст. 1277.

19. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» // СЗ РФ. 14.02.2011. № 7. ст. 900.

20. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. 2001. № 33 (часть I). ст. 3431.

21. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» // СЗ РФ. 2011. № 19. ст. 2716.

22. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 48. ст. 6252.

23. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» // СЗ РФ. 2007. № 41. ст. 4849.

24. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. № 19. ст. 2060.

25. Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» // СЗ РФ. 2011. № 7. ст. 903.

26. Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 30 (Часть I). ст. 4213.

27. Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 19. Ст. 2305.

28. Указ Президента РФ от 11.05.2024 № 326 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2024. № 20. ст. 2590.

29. Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. № 11. 2004. ст. 945.

30. Указ Президента РФ от 06.04.2004 № 490 «Об утверждении Положения об Администрации Президента Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 15. ст. 1395.

31. Указ Президента РФ от 13.05.2000 № 849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» // СЗ РФ. 2000. № 20. Ст. 2112.

32. Указ Президента РФ от 08.06.2004 № 729 «Об утверждении Положения о Контрольном управлении Президента Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 24. Ст. 2395.

33. Указ Президента РФ от 17.02.2010 № 201 «Об Управлении Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций» // СЗ РФ. 2010. № 8. ст. 838.

34. Постановление Правительства РФ от 05.06.2013 № 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу неко-

торых актов Правительства Российской Федерации» (вместе с «Положением о федеральном государственном надзоре в области связи», «Положением о государственном надзоре в области охраны атмосферного воздуха», «Положением о государственном надзоре в области использования и охраны водных объектов», «Положением о федеральном государственном надзоре в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания», «Положением о федеральном государственном пожарном надзоре в лесах», «Положением о государственном ветеринарном надзоре», «Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре» // СЗ РФ. 2013. № 24. ст. 2999.

35. Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» (вместе с «Положением о федеральном государственном пожарном надзоре») // СЗ РФ. 2012. № 17. ст. 1964.

36. Постановление Правительства РФ от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должностных лиц» (вместе с «Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должностных лиц») // СЗ РФ. 2012. № 35. ст. 4829.

37. Постановление Правительства РФ от 02.08.2005 № 481 «О порядке образования общественных советов при федеральных министерствах, руководство которыми осуществляет Правительство РФ, федеральных службах и федеральных агентствах, подведомственных этим министерствам, а также федеральных службах и федеральных агентствах, руководство которыми осуществляет Правительство РФ» // СЗ РФ. 2005. № 32. ст. 3322.

38. Постановление Правительства РФ от 19.01.2005 № 30 «О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2005. № 4. ст. 305.

39. Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 № 260 «О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 23. ст. 2313.

### **Дополнительная литература по теме 12:**

1. Зубарев С.М. Система контроля в сфере государственного управления : монография. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. – 152 с. – ISBN 978-5-91768-659-2. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1984927> (дата обращения: 03.04.2025). – Режим доступа : Инструкции по подключению и ра-

боте с электронными ресурсами. – Текст : электронный.

2. Зубарев С.М. Обеспечение законности в государственном управлении : учебное пособие / С. М. Зубарев, Е. А. Лебедева, М. П. Петров ; ответственный редактор С. М. Зубарев. - Москва : Проспект, 2023. - 160 с. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/book/371501> (дата обращения: 27.04.2025). – Режим доступа : Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами.

3. Зырянов С.М. Государственный контроль (надзор): монография. М.: КОНТРАКТ, 2023. 232 с. // СПС «КонсультантПлюс».

4. Общественный контроль за деятельностью государственных органов в условиях модернизации России : монография / под ред. С.М. Зубарева. – М. : Финансовый университет, 2011.

5. Нарутто С.В., Ряшин М.П. Роль муниципального контроля в развитии комфортной городской среды: монография / отв. ред. С.В. Нарутто. Москва: НОРМА, ИНФРА-М, 2024. 204 с. // СПС «КонсультантПлюс».

6. Попов Л.Л. Государственное управление и исполнительная власть: содержание и соотношение / Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев, С. В. Тихомиров ; под ред. Л. Л. Попова. - М. : НОРМА: ИНФРА-М, 2011. - 320 с. - ISBN 978-5-91768-151-1. - Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

7. Зеленцов А. Б. Тенденции развития контроля за деятельностью публичной администрации в зарубежных государствах : монография / А.Б. Зеленцов, В.И. Лафитский, И.Г. Тимошенко [и др.] ; отв. ред. В.И. Лафитский, И.Г. Тимошенко. – Москва : ИЗиСП : ИНФРА-М, 2020. – 446 с. – DOI 10.12737/10358. – ISBN 978-5-16-011001-1. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1071611> (дата обращения: 03.04.2025). – Режим доступа : Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами. – Текст : электронный.

8. Фесько Д.С. Административно-правовые гарантии обеспечения прав граждан и организаций при осуществлении государственного контроля (надзора): теория и практика: монография / под науч. ред. В.В. Черникова. Москва: Проспект, 2023. 224 с. // СПС «КонсультантПлюс».

### **Тема 13. Правовые основы публичного управления.**

| № п/п занятия по теме | Вопросы темы                                                                                                                                                                  | Технологии образовательного процесса                                                                                                                          | Оценочные средства                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.1                  | 1. Стратегическое планирование как организационно-правовая основа публичного управления.<br>2. Правовые основы межотраслевого и отраслевого управления.<br>3. Государственные | Подготовка докладов и презентаций.<br>Решение казусов, выполнение тестов.<br>Подготовка эссе, реферата, схем, таблиц, кроссвордов, обзора правоприменительной | Проверка докладов, решения казусов, ответов на вопросы тестов, эссе, рефератов, схем, таблиц, кроссвордов, обзоров правоприменительной (судебной) практики;<br>- подготовка процессуальных документов.<br>Оценка участия в дискуссии; |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | <p>функции.</p> <p>4. Государственные услуги.</p> <p>5. Административные регламенты.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>(судебной) практики.</p> <p>Подготовка процессуальных документов.</p> <p>Из них интерактивные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дискуссия;</li> <li>- работа в малых группах с казусом.</li> </ul> | <p>работы в малых группах с казусом; интерактивных докладов (с вопросами и заданиями аудитории).</p> |
| <p>Зада-<br/>ние к<br/>прак-<br/>тиче-<br/>скому<br/>заня-<br/>тию<br/>13.1.</p> | <p>1. По согласованию с преподавателем подготовьте доклад или презентацию по одной из тем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Система стратегического планирования</li> <li>• Принципы стратегического планирования</li> <li>• Понятие государственного управления.</li> <li>• Государственное управление и публичное управление.</li> <li>• Государственное управление и государственное регулирование.</li> <li>• Организация государственного управления.</li> <li>• Правовые основы организации публичного управления.</li> <li>• Отраслевой принцип публичного управления.</li> <li>• Функциональный принцип государственного управления.</li> <li>• Территориальный принцип государственного управления.</li> <li>• Сферы государственно-управленческой деятельности и правовые особенности их организации.</li> <li>• Президент Российской Федерации в системе государственного управления.</li> <li>• Исполнительная власть в системе государственного управления.</li> <li>• Законодательная власть в системе государственного управления.</li> <li>• Судебная власть в системе государственного управления.</li> <li>• Институты гражданского общества в системе государственного управления.</li> <li>• Взаимодействие органов исполнительной власти и иных субъектов публичной власти.</li> </ul> <p>2. Подготовьте схему "Система и структура федеральных органов исполнительной власти".</p> <p>3. Используя рекомендуемые источники судебной практики к теме, а также самостоятельно отобранные и проанализированные материалы судебной практики составьте обзор судебных решений по одному из вопросов темы практического занятия. Сформулируйте обобщающие выводы и вопросы. Оформите результаты работы в виде экспертно-правового заключения.</p> <p>4. По указанию преподавателя подготовьте один из процессуальных документов по теме.</p> <p>5. Ответьте на контрольные вопросы к теме.</p> |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |

### Темы эссе, рефератов

1. Современные проблемы публичного управления.
2. Система государственного управления.
3. Функционально-структурный характер государственного управления.
4. Механизм государственного управления.
5. Проблемы формирования эффективной системы исполнительной

власти.

6. Правовое обеспечение публичного управления.
7. Проблемы эффективности государственного управления.
8. Субъекты государственного управления.
9. Объекты государственного управления.
10. Президент РФ как субъект государственного управления.
11. Прогнозирование и планирование как основные функции государственного управления.
12. Регулирование как функция государственного управления.
13. Контроль в государственном управлении.
14. Функции государственного управления.

### **Контрольные вопросы по теме 13**

1. В чем Вы видите предназначение и содержание публичного управления?
2. Назовите сферы публичного управления?
3. Перечислите функции публичного управления.
4. Раскройте понятие организация публичного управления.
5. Назовите основные нормативные правовые акты организации публичного управления.
6. В чем состоит отраслевой принцип государственного управления?
7. В чем состоит функциональный принцип государственного управления?
8. В чем состоит территориальный принцип государственного управления?
9. Перечислите и охарактеризуйте сферы государственно-управленческой деятельности.
10. Каковы место и роль Президента Российской Федерации в системе государственного управления?
11. В чем предназначение исполнительной власти в системе государственного управления?
12. Охарактеризуйте стратегическое планирование как организационно-правовую основу публичного управления.
13. Что понимается под государственными функциями?
14. Даете определение государственным услугам.
15. Что понимается под административными регламентами?

### **Тесты по теме 13**

1. Система федеральных органов исполнительной власти (выберите верный ответ):
  - а) в систему федеральных органов исполнительной власти входят федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства;
  - б) в систему федеральных органов исполнительной власти входят Пра-

вительство РФ, федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства;

в) в систему федеральных органов исполнительной власти входят Президент РФ, Правительство РФ, федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства;

г) в систему федеральных органов исполнительной власти входят федеральные министерства, федеральные службы, федеральные агентства и государственные комитеты.

2. Государственная власть в РФ (выберите правильный ответ):

а) исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Президент РФ и Правительство;

б) исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Правительство РФ;

в) исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Президент РФ, Правительство РФ и органы исполнительной власти субъектов РФ;

г) исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Президент РФ.

3. Система исполнительной власти (укажите правильный ответ):

а) единую систему исполнительной власти в Российской Федерации возглавляет Правительство РФ;

б) единую систему исполнительной власти в Российской Федерации возглавляет Президент РФ.

4. Особенности руководства некоторыми федеральными органами исполнительной власти (выберите правильный ответ):

а) Президент РФ руководит деятельностью федеральных органов исполнительной власти;

б) Президент РФ руководит деятельностью федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности, внутренних дел, экономического развития;

в) Президент РФ руководит деятельностью федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, деятельности войск национальной гвардии РФ.

**Список нормативных правовых актов (в действующей редакции) и материалов судебной практики по теме 13:**

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). // Официальный интернет-портал правовой информа-

ции <http://www.pravo.gov.ru>

2. Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 45. ст. 7061.

3. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014, № 26 (часть I), ст. 3378.

4. Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» // СЗ РФ, 2021, № 52 (часть I), ст. 8973.

5. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» // СЗ РФ. 02.08.2010, № 31, ст. 4179.

6. Федеральный закон от 08.12.2020 № 394-ФЗ «О Государственном Совете Российской Федерации» // СЗ РФ, 2020, № 50 (часть III), ст. 8039.

7. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» // СЗ РФ, 2012, № 19, ст. 2338.

8. Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ, 2004, № 11, ст. 945.

9. Указ Президента РФ от 11.05.2024 № 326 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ, 2024, № 20, ст. 2590.

10. Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // СЗ. 2021. № 27 (часть II), ст. 5351

11. Указ Президента РФ от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года» // СЗ. 2020. № 48, ст. 7710.

12. Указ Президента РФ от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» // СЗ. 2019. № 42 (часть III), ст. 5892.

13. Указ Президента РФ от 21.01.2020 № 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации» // СЗ. 2020. № 4, ст. 345

14. Указ Президента РФ от 31.03.2023 № 229 «Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации» // СЗ. 2023. № 14, ст. 2406

15. Постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» // СЗ РФ, 2011, № 22, ст. 3169.

16. Постановление Правительства РФ от 19.01.2005 № 30 «О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ, 2005, № 4, ст. 305.

17. Постановление Правительства РФ от 28.07.2005 № 452 «О Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ, 2005, № 31, ст. 3233.

18. Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 г. № 260 «О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ, 2004, № 23, ст. 2313.

19. Постановление Правительства РФ от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей» // СЗ РФ. 2012. № 51, ст. 7219.

20. Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2005 № 1789-р «О Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах» // СЗ РФ, 2005, № 46, ст. 4720.

21. Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 № 1021-р «Об утверждении Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011 - 2013 годы и Плана мероприятий по реализации указанной Концепции» // СЗ РФ, 27.06.2011, № 26, ст. 3826.

### **Дополнительная литература по теме 13:**

1. Институт государственных и муниципальных услуг в современном праве Российской Федерации : монография / отв. ред. В. И. Фадеев. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. — 208 с. - ISBN 978-5-91768-698-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2038317> (дата обращения: 27.04.2025). — Режим доступа : Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами.

2. Попов Л.Л. Ренессанс государственного управления в России. Избранное. — Москва : Юр.Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2015. — 368 с. — ISBN 978-5-91768-616-5. — URL: <https://znanium.com/catalog/product/505675> (дата обращения: 03.04.2025). — Режим доступа : Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами. — Текст : электронный.

3. Попков С.Ю. Стратегическое планирование в системе федеральных органов исполнительной власти в Российской Федерации : монография / С. Ю. Попков, А. Л. Сафонов, В. М. Смирнов. - Москва : Дашков и К, 2018. — 172 с. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/119245> (дата обращения: 27.04.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Пилия Д.Э. «Организация» как управленческая и публично-правовая категория // Журнал российского права. 2024. № 7. С. 94 – 108. СПС «Кон-



сультантПлюс».

5. Россинский Б.В. Значение структуры федеральных органов исполнительной власти в государственном управлении // Актуальные проблемы российского права. 2024. № 3. С. 27 - 43. СПС «КонсультантПлюс».

6. Россинский Б.В. Административно-правовые аспекты государственного управления в России. Системные подходы: монография / Б.В. Россинский. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. - 168 с. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1900993> (дата обращения: 18.04.2025). – Режим доступа: Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами.

7. Система стратегического планирования в Российской Федерации. Учебное пособие / Под ред. Ю.В. Степаненко. – М.: Проспект, 2021. – 192 с.

8. Цифровая трансформация и государственное управление: научно-практическое пособие / А.С. Емельянов, А.А. Ефремов, А.В. Калмыкова и др.; ред. кол.: Л.К. Терещенко, А.С. Емельянов, Н.А. Поветкина. М.: Инфотропик Медиа, 2022. 224 с.

#### **Тема 14. Правовые основы управления в административно-политической сфере**

| № п/п занятия по теме                 | Вопросы темы                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Технологии образовательного процесса                                                                                                                                                                                                                                                                        | Оценочные средства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1                                  | 1. Понятие и содержание административно-политической сферы.<br>2. Организационно-правовая система управления обороной.<br>3. Органы управления в области обороны.                                                                                                                                       | Подготовка докладов и презентаций.<br>Решение казусов, выполнение тестов.<br>Подготовка эссе, реферата, схем, таблиц, кроссвордов, обзора правоприменительной (судебной) практики.<br>Подготовка процессуальных документов.<br>Из них интерактивные:<br>- дискуссия;<br>- работа в малых группах с казусом. | Проверка докладов, решения казусов, ответов на вопросы тестов, эссе, рефератов, схем, таблиц, кроссвордов, обзоров правоприменительной (судебной) практики;<br>- подготовка процессуальных документов.<br>Оценка участия в дискуссии; работы в малых группах с казусом; интерактивных докладов (с вопросами и заданиями аудитории). |
| Задание к практическому занятию 14.1. | 1. По согласованию с преподавателем подготовьте доклад или презентацию по одной из тем:<br>• Организация государственного управления в административно-политической сфере.<br>• Правовые основы организации государственного управления в административно-политической сфере.<br>• Военная доктрина РФ. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Национальные угрозы и национальные и интересы РФ.</li> <li>• Президент Российской Федерации как Верховный Главнокомандующий.</li> <li>• Вооруженные силы РФ – структура и правовое регулирование.</li> <li>• Министерство обороны РФ – структура и полномочия.</li> <li>• Военное образование в РФ.</li> <li>• Воздушно-космические войска РФ.</li> <li>• Сухопутные войска РФ.</li> <li>• Военно-морской флот РФ.</li> <li>• Ракетные войска стратегического назначения.</li> <li>• Воздушно-десантные войска.</li> </ul> <p>2. Подготовьте схему "Система и структура Министерства обороны РФ".</p> <p>3. Используя рекомендуемые источники судебной практики к теме, а также самостоятельно отобранные и проанализированные материалы судебной практики составьте обзор судебных решений по одному из вопросов темы практического занятия. Сформулируйте обобщающие выводы и вопросы. Оформите результаты работы в виде экспертно-правового заключения.</p> <p>4. По указанию преподавателя подготовьте один из процессуальных документов по теме.</p> <p>5. Ответьте на контрольные вопросы к теме.</p> <p>6. Решить казус.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № п/п занятия по теме                 | Вопросы темы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Технологии образовательного процесса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Оценочные средства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14.2                                  | <p>1. Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.</p> <p>2. Организационно-правовая система управления в области государственной безопасности.</p> <p>2. Органы управления в области государственной безопасности.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Подготовка докладов и презентаций.</p> <p>Решение казусов, выполнение тестов.</p> <p>Подготовка эссе, реферата, схем, таблиц, кроссвордов, обзора правоприменительной (судебной) практики.</p> <p>Подготовка процессуальных документов.</p> <p>Из них интерактивные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дискуссия;</li> <li>- работа в малых группах с казусом.</li> </ul> | <p>Проверка докладов, решения казусов, ответов на вопросы тестов, эссе, рефератов, схем, таблиц, кроссвордов, обзоров правоприменительной (судебной) практики;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка процессуальных документов.</li> </ul> <p>Оценка участия в дискуссии; работы в малых группах с казусом; интерактивных докладов (с вопросами и заданиями аудитории).</p> |
| Задание к практическому занятию 14.2. | <p>1. По согласованию с преподавателем подготовьте доклад или презентацию по одной из тем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предпосылки принятия Стратегии национальной безопасности.</li> <li>• Организация государственного управления в сфере безопасности.</li> <li>• Правовые основы организации государственного управления в сфере безопасности.</li> <li>• Правовой статус Совета безопасности РФ.</li> <li>• Полномочия Президента РФ в сфере безопасности.</li> <li>• Виды безопасности и особенности их правового регулирования.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ФСБ РФ – полномочия и структура.</li> <li>• Территориальные органы ФСБ России.</li> <li>• Государственные услуги, предоставляемые ФСБ России.</li> <li>• Охрана государственной границы. Пограничная служба ФСБ России.</li> <li>• Борьба с терроризмом. Служба внешней разведки – полномочия и структура.</li> <li>• Федеральная служба охраны - полномочия и структура.</li> </ul> <p>2. Подготовьте схему "Система и структура федеральных органов безопасности".</p> <p>3. Используя рекомендуемые источники судебной практики к теме, а также самостоятельно отобранные и проанализированные материалы судебной практики составьте обзор судебных решений по одному из вопросов темы практического занятия. Сформулируйте обобщающие выводы и вопросы. Оформите результаты работы в виде экспертно-правового заключения.</p> <p>4. По указанию преподавателя подготовьте один из процессуальных документов по теме.</p> <p>5. Ответьте на контрольные вопросы к теме.</p> <p>6. Решить казус.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № п/п занятия по теме                        | Вопросы темы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Технологии образовательного процесса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Оценочные средства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14.3.                                        | <p>1. Сущность и содержание управления в области внутренних дел.</p> <p>2. Органы управления внутренними делами.</p> <p>3. Правовое положение полиции.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Подготовка докладов и презентаций.</p> <p>Решение казусов, выполнение тестов.</p> <p>Подготовка эссе, реферата, схем, таблиц, кроссвордов, обзора правоприменительной (судебной) практики.</p> <p>Подготовка процессуальных документов.</p> <p>Из них интерактивные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дискуссия;</li> <li>- работа в малых группах с казусом.</li> </ul> | <p>Проверка докладов, решения казусов, ответов на вопросы тестов, эссе, рефератов, схем, таблиц, кроссвордов, обзоров правоприменительной (судебной) практики;</p> <p>- подготовка процессуальных документов.</p> <p>Оценка участия в дискуссии; работы в малых группах с казусом; интерактивных докладов (с вопросами и заданиями аудиторией).</p> |
| <p>Задание к практическому занятию 14.3.</p> | <p>1. По согласованию с преподавателем подготовьте доклад или презентацию по одной из тем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Внутренние дела – понятие термина и структура системы государственного управления в сфере внутренних дел.</li> <li>• Организация государственного управления в сфере внутренних дел.</li> <li>• Правовые основы организации государственного управления в сфере внутренних дел.</li> <li>• МВД России – полномочия и структура.</li> <li>• Направления деятельности МВД России и задачи МВД России. Понятия и правовое регулирование.</li> <li>• Полиция и органы внутренних дел – соотношение понятий.</li> <li>• Структура органов внутренних дел и структура полиции.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Правовые основы применения оружия и специальных средств сотрудниками полиции.</li> <li>• Территориальные органы полиции.</li> <li>• Общественный совет при МВД России.</li> <li>• Проблемы взаимоотношений исполнительной власти и полиции.</li> </ul> <p>2. Подготовьте схему "Система и структура Министерства внутренних дел Российской Федерации".</p> <p>3. Используя рекомендуемые источники судебной практики к теме, а также самостоятельно отобранные и проанализированные материалы судебной практики составьте обзор судебных решений по одному из вопросов темы практического занятия. Сформулируйте обобщающие выводы и вопросы. Оформите результаты работы в виде экспертно-правового заключения.</p> <p>4. По указанию преподавателя подготовьте один из процессуальных документов по теме.</p> <p>5. Ответьте на контрольные вопросы к теме.</p> <p>6. Решить казус.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| № п/п занятия по теме                 | Вопросы темы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Технологии образовательного процесса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Оценочные средства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14.4.                                 | <p>1. Управление войсками национальной гвардии Российской Федерации.</p> <p>2. Управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Подготовка докладов и презентаций.</p> <p>Решение казусов, выполнение тестов.</p> <p>Подготовка эссе, реферата, схем, таблиц, кроссвордов, обзора правоприменительной (судебной) практики.</p> <p>Подготовка процессуальных документов.</p> <p>Из них интерактивные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дискуссия;</li> <li>- работа в малых группах с казусом.</li> </ul> | <p>Проверка докладов, решения казусов, ответов на вопросы тестов, эссе, рефератов, схем, таблиц, кроссвордов, обзоров правоприменительной (судебной) практики;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка процессуальных документов.</li> </ul> <p>Оценка участия в дискуссии; работы в малых группах с казусом; интерактивных докладов (с вопросами и заданиями аудитории).</p> |
| Задание к практическому занятию 14.4. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. По согласованию с преподавателем подготовьте доклад или презентацию по одной из тем:</li> <li>• Организация государственного управления в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.</li> <li>• Правовые основы организации государственного управления в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.</li> <li>• РСЧС РФ – полномочия и структура.</li> <li>• Административно-правовой статус Федеральной службы войск национальной гвардии РФ</li> <li>• Округа и территориальные органы Росгвардии.</li> <li>• Оборот оружия на территории РФ.</li> <li>• Лицензионно-разрешительная работа Росгвардии.</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вневедомственная охрана Росгвардии.</li> </ul> <p>2. Подготовьте схему "Система и структура РСЧС РФ".</p> <p>3. Используя рекомендуемые источники судебной практики к теме, а также самостоятельно отобранные и проанализированные материалы судебной практики составьте обзор судебных решений по одному из вопросов темы практического занятия. Сформулируйте обобщающие выводы и вопросы. Оформите результаты работы в виде экспертно-правового заключения.</p> <p>4. По указанию преподавателя подготовьте один из процессуальных документов по теме.</p> <p>5. Ответьте на контрольные вопросы к теме.</p> <p>6. Решить казус.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № п/п занятия по теме                 | Вопросы темы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Технологии образовательного процесса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Оценочные средства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14.5.                                 | <p>1. Организационно-правовая система управления в области юстиции.</p> <p>2. Органы управления в области юстиции.</p> <p>3. Организационно-правовая система управления иностранными делами.</p> <p>4. Органы управления иностранными делами.</p> <p>5. Посольства и консульские учреждения Российской Федерации.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Подготовка докладов и презентаций.</p> <p>Решение казусов, выполнение тестов.</p> <p>Подготовка эссе, реферата, схем, таблиц, кроссвордов, обзора правоприменительной (судебной) практики.</p> <p>Подготовка процессуальных документов.</p> <p>Из них интерактивные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дискуссия;</li> <li>- работа в малых группах с казусом.</li> </ul> | <p>Проверка докладов, решения казусов, ответов на вопросы тестов, эссе, рефератов, схем, таблиц, кроссвордов, обзоров правоприменительной (судебной) практики;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка процессуальных документов.</li> </ul> <p>Оценка участия в дискуссии; работы в малых группах с казусом; интерактивных докладов (с вопросами и заданиями аудитории).</p> |
| Задание к практическому занятию 14.5. | <p>1. По согласованию с преподавателем подготовьте доклад или презентацию по одной из тем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Правовые основы организации государственного управления в сфере юстиции.</li> <li>• Управление юстицией - организационно-правовая система.</li> <li>• Министерство юстиции РФ – полномочия и структура.</li> <li>• ФСИН России - полномочия и структура.</li> <li>• Правовые основы применения оружия сотрудниками ФСИН России.</li> <li>• ФССП России - полномочия и структура.</li> <li>• Правовое регулирование организации и деятельности адвокатуры.</li> <li>• Правовое регулирование организации и деятельности нотариата.</li> <li>• Правовые основы организации государственного управления в сфере иностранных дел.</li> <li>• Управление иностранными делами - организационно-правовая система.</li> <li>• Министерство иностранных дел РФ – полномочия и структура.</li> <li>• Государственные услуги, предоставляемые Министерством иностранных дел РФ.</li> <li>• Представительства и консульства за рубежом.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Представительство России в ООН и Совете Европы.</li> <li>• Совет безопасности ООН – представительство России и ее полномочия.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Подготовьте схему "Система и структура Министерства юстиции РФ", "Система и структура Министерства иностранных дел РФ".</li> <li>3. Используя рекомендуемые источники судебной практики к теме, а также самостоятельно отобранные и проанализированные материалы судебной практики составьте обзор судебных решений по одному из вопросов темы практического занятия. Сформулируйте обобщающие выводы и вопросы. Оформите результаты работы в виде экспертно-правового заключения.</li> <li>4. По указанию преподавателя подготовьте один из процессуальных документов по теме.</li> <li>5. Ответьте на контрольные вопросы к теме.</li> <li>6. Решить казус.</li> </ol> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Практическое занятие № 1 по теме № 14 «Правовые основы управления в административно-политической сфере»**

#### **Казус № 1**

Обучающийся, отвечая на вопросы государственной комиссии, указал, что в состав органов государственного управления в административно-политической сфере входят: МВД России, МЧС России, Минобороны России, МИД России, Минюст России, Минфин России, Минпромторг России, Минэнерго России, а также несколько федеральных служб.

Дайте оценку ответа обучающегося.

#### **Темы эссе, рефератов:**

1. Современные проблемы публичного управления в военной сфере.
2. Современные угрозы РФ.
3. Оборона как сфера публичного управления.
4. Правовые основы применения Вооруженных сил РФ.
5. Место и роль ВКС РФ в системе обороны РФ.
6. Президент РФ – Верховный Главнокомандующий ВС РФ. Полномочия и ответственность Президента РФ.
7. Основные задачи Вооруженных Сил РФ в мирное время.
8. Полномочия начальника Генерального штаба ВС РФ.
9. Структура Вооруженных Сил РФ.

### **Практическое занятие № 2 по теме № 14 «Правовые основы управления в административно-политической сфере»**

#### **Казус № 1**

Президент Российской Федерации после консультаций с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации назначил на должность директора ФСБ России. После вступления в должность директор ФСБ России представил нижней законодательной палате и Президенту Российской Федерации несколько кандидатур на должности его заместителей,

проект положения о ФСБ России, а также предложение о предельной штатной численности военнослужащих, сотрудников и гражданского персонала ФСБ России.

**Вопросы по казусу:**

1. Какие нормативные правовые акты необходимы для правовой оценки описанной ситуации?
2. Оцените законность назначения на должность директора ФСБ России и его последующих действий.

**Темы эссе, рефератов:**

1. Современные проблемы публичного управления в сфере безопасности.
2. Правительство РФ как субъект публичного управления в сфере безопасности.
3. Национальная безопасность – проблемы правового регулирования и обеспечения.
4. Информационная безопасность – проблемы правового регулирования и обеспечения.
5. Контроль за деятельностью ФСБ России.

**Практическое занятие № 3 по теме № 14 «Правовые основы управления в административно-политической сфере»**

**Казус № 1**

Руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел издал распоряжение о создании в субъекте Российской Федерации народной дружины из числа наиболее физически подготовленных лиц, имеющих юридическое образование и опыт военной службы. Для отбора кандидатов в добровольную народную дружину была создана специальная комиссия во главе с руководителем органа, которая заседала один раз в месяц и в рамках заседаний заслушивала кандидатов и рассматривала предоставленные ими документы. За несколько месяцев комиссия территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел отобрала в народную дружину 35 граждан и провела с ними организационное собрание, в рамках которого были объявлены основные направления их деятельности, в частности: содействие органам внутренних дел в охране общественного порядка и участие в профилактике правонарушений в регионе. Также руководителем органа было доведено, что лучшие из дружинников, то есть в лучшую сторону отличившиеся в работе, будут приняты на службу в органы внутренних дел.

**Вопросы по казусу:**

1. Какие нормативные правовые акты необходимы для правовой оценки описанной ситуации?
2. Имеются ли нарушения в действиях руководителя территориального



органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел? Раскройте порядок создания и деятельности народных дружин.

### **Казус № 2**

Между Правительством Российской Федерации и Правительством Хабаровского края было заключено соглашение о разграничении полномочий в области внутренних дел. Одним из пунктов этого соглашения являлось требование о согласовании кандидатуры начальника УМВД России по Хабаровскому краю с региональным правительством при его назначении на должность. Узнав о таком соглашении, Министр внутренних дел Российской Федерации обратился за разъяснениями к Председателю Правительства Российской Федерации, настаивая на том, что такой порядок противоречит Конституции Российской Федерации и за ним должно быть сохранено право самостоятельно без согласования с кем-либо назначать на должность руководителей своих территориальных органов.

#### **Вопросы по казусу:**

1. Какие нормативные правовые акты необходимы для правовой оценки описанной ситуации?
2. Дайте развернутую юридическую оценку ситуации.

#### **Темы эссе, рефератов:**

1. Современные проблемы управления в сфере внутренних дел
2. Система управления в сфере внутренних дел.
3. Функционально-структурный характер управления в сфере внутренних дел.
4. Проблемы эффективности деятельности полиции.
5. Правовое обеспечение государственного управления полицией.
6. Охрана общественного порядка и взаимодействие с Росгвардией.
7. Контроль за деятельностью МВД России.
8. Законность в деятельности МВД России.

### **Практическое занятие № 4 по теме № 14 «Правовые основы управления в административно-политической сфере»**

#### **Казус № 1**

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий представил высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации на согласование кандидатуру для занятия должности руководителя территориального органа федерального органа исполнительной власти, возглавляемого им, в конкретном субъекте Российской Федерации. Спустя 10 дней высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации направило ответ на письменное обращение Министра, в котором содержался отказ согласования представленной кандидатуры и его причины.

#### **Вопросы по казусу:**



1. Какие нормативные правовые акты необходимы для правовой оценки описанной ситуации?

2. Дайте юридический анализ ситуации. Допущены ли нарушения в процедуре согласования кандидатуры на должность?

### **Темы эссе, рефератов:**

1. Современные проблемы управления в сфере защиты от ЧС.
2. Система государственного управления в сфере защиты от ЧС.
3. Полномочия органов исполнительной власти в сфере защиты от ЧС.
4. Законодательство РФ в сфере защиты от ЧС.
5. Предпосылки создания Росгвардии.
6. Какие задачи и функции перешли Росгвардии от МВД России.

## **Практическое занятие № 5 по теме № 14 «Правовые основы управления в административно-политической сфере»**

### **Казус № 1**

С целью противодействия скрытому иностранному вмешательству во внутриполитические дела России Правительством Российской Федерации было принято решение в отношении ООО «Новый вектор» о включении в Реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Принятое Правительством Российской Федерации решение было исполнено по его же поручению территориальным органом Министерства юстиции Российской Федерации, которое уведомило ООО «Новый вектор» о присвоенном статусе иноагента спустя 5 дней.

Руководитель ООО «Новый вектор» решил обжаловать указанное решение в суд, поскольку его деятельность связана с независимой оценкой и сбором общественного мнения в отношении вопросов, не включенных в перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности, которые при получении иностранным государством могут использоваться против безопасности Российской Федерации.

### **Вопросы по казусу:**

1. Какие нормативные правовые акты необходимы для правовой оценки описанной ситуации?

2. Какое решение должен вынести суд в сложившейся ситуации?

### **Казус № 2**

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 6 февраля 2023 г. № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации» ФСИН России как субъект пробации разработало правила организации деятельности центров пробации, в соответствии с которым специализированные организации предполагалось создавать в целях оказания помощи лицам, в отношении которых применяется пенитенциарная или постпенитенциарная пробация, в том числе в предоставлении временного места пребывания. Центры пробации, согласно поло-

жениям нормативного правового акта, планировалось создавать в системе органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, а также религиозными организациями, общественными объединениями и другими заинтересованными субъектами.

Проект нормативного правового акта, включающий указанные положения, был оформлен правовой группой его разработчиков в виде приказа и поступил на подпись к директору ФСИН России.

**Вопросы по казусу:**

1. Какие нормативные правовые акты необходимы для правовой оценки описанной ситуации?
2. Правомочен ли директор ФСИН России на принятие приказа, утверждающего правила организации деятельности центров пробации? Ответ аргументируйте.

**Темы эссе, рефератов:**

1. Правовое регулирование деятельности Министерства юстиции.
2. Полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере юстиции.
3. Государственная противопожарная служба МЧС России.
4. Система и структура пенитенциарной службы.
5. Правовое регулирование деятельности Министерства иностранных дел.
6. Полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере иностранных дел.
7. Правовые основания предоставления политического убежища в России (на примере Э. Сноудена).
8. Представительства и консульства за рубежом.
9. Представительство России в ООН и Совете Европы.
10. Совет безопасности ООН – представительство России и ее полномочия.

**Контрольные вопросы по теме 14**

1. Понятие административно-политической сферы.
2. Структура и особенности формирования административно-политической сферы.
3. Основные направления государственного регулирования в административно-политической сфере.
4. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации.
5. Вооруженные Силы Российской Федерации.
6. Военная служба как один из видов государственной службы в РФ.
7. Обеспечение безопасности: организационная структура и административно-правовое регулирование.
8. Статус Президента РФ и Совета Безопасности РФ.
9. Правовые основы и организация контртеррористической операции.

10. Управление внутренними делами: организационно-правовая система.
11. Организация и основные направления деятельности полиции. Права и обязанности полиции.
12. Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации.
13. Округа и территориальные органы Росгвардии.
14. Правовое регулирование оборота оружия.
15. Организация защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.
16. Управление юстицией: организационно-правовая система.
17. Правовая основа и организация деятельности ФСИН России.
18. Служба судебных приставов.
19. Адвокатура.
20. Нотариат.
21. Управление иностранными делами: организационно-правовая система.
22. Представительства и консульства Российской Федерации за рубежом.

#### **Тесты по теме 14**

1. Виды вооруженных сил РФ (выберите верный ответ):
  - а) сухопутные войска, военно-космические силы, военно-морской флот, ракетные войска стратегического назначения, воздушно-десантные войска;
  - б) сухопутные войска, военно-морской флот, ракетные войска стратегического назначения;
  - в) сухопутные войска, морские войска, воздушные войска, космические войска.
2. Структура МВД России (выберите правильный ответ):
  - а) главные управления, департаменты, управления НЦБ Интерпола;
  - б) центральный аппарат, органы МВД России в субъектах РФ;
  - в) органы МВД России на федеральном уровне, на межрегиональном уровне на окружном уровне, на региональном уровне.
3. Ответьте, пожалуйста, «да» или «нет»:  
к территориальным органам МЧС России относятся Сибирский региональный центр, Южный региональный центр, Центральный региональный центр, Северо-Западный региональный центр, ГУ МЧС России по г. Москве.
4. Основные задачи ФСИН России (выберите те, которые установлены Положением о ФСИН России):
  - а) исполнение в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации уголовных наказаний, содержание под стражей лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых;

б) контроль за поведением условно осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания;

в) обеспечение охраны прав, свобод и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей;

г) осуществляет федеральный государственный контроль (надзор) в сфере исполнения уголовных наказаний;

д) организация и осуществление исполнения судебных актов судов общей юрисдикции и арбитражных судов;

е) организует и осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензирование в сфере исполнения уголовных наказаний.

#### **Список нормативных правовых актов (в действующей редакции) и материалов судебной практики по теме 14:**

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>

2. Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном положении» // СЗ РФ, 2002, № 5, ст. 375.

3. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» // СЗ РФ, 2001, № 23, ст. 2277.

4. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» // СЗ РФ, 1996, № 23, ст. 2750.

5. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» // СЗ РФ, 1998, № 13, ст. 1475.

6. Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» // СЗ РФ, 1998, № 22, ст. 2331.

7. Федеральный закон от 19.07.1998 № 114-ФЗ «О военном техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» // СЗ РФ, 1998, № 30, ст. 3610.

8. Федеральный закон от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» // СЗ РФ, 1997, № 9, ст. 1014.

9. Федеральный закон от 20.04.2006 № 56-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма» // СЗ РФ, 2006, № 17 (часть I), ст. 1785.

10. Федеральный закон от 02.10.2006 № 158-ФЗ «О ратификации Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма» // СЗ РФ, 2006, № 41, ст. 4205.

11. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» // СЗ РФ, 2011, № 1, ст. 2.

12. Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности» // СЗ РФ, 1995, № 15, ст. 1269.
13. Федеральный закон от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране» // СЗ РФ, 1996, № 22, ст. 2594.
14. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» // СЗ РФ, 1997, № 41, ст. 4673.
15. Федеральный закон от 10.01.1996 № 5-ФЗ «О внешней разведке» // СЗ РФ, 1996, № 3, ст. 143.
16. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ, 2006, № 31 (часть I), ст. 3448.
17. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» // СЗ РФ, 2006, № 11, ст. 1146.
18. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» // СЗ РФ, 2002, № 30, ст. 3031.
19. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СЗ РФ, 2002, № 30, ст. 3029.
20. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» // СЗ РФ, 1994, № 35, ст. 3649.
21. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» // СЗ РФ, 1994, № 35, ст. 3648.
22. Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» // СЗ РФ, 1995, № 35, ст. 3503.
23. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» // СЗ РФ, 1998, № 7, ст. 799.
24. Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» // ВСНД и ВС РФ, 1993, № 17, ст. 594.
25. Федеральный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилегающей зоне Российской Федерации» // СЗ РФ, 1998, № 31, ст. 3833.
26. Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» // СЗ РФ, 1996, № 34, ст. 4029.
27. Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ, 2011, № 49 (ч. 1), ст. 7020.
28. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» // СЗ РФ, 2011, № 7, ст. 900.
29. Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» // СЗ РФ, 1996, № 51, ст. 5681.
30. Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охран-

ной деятельности в Российской Федерации» // ВСНД и ВС РФ, 1992, № 17, ст. 888.

31. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» // СЗ РФ, 1998, № 2, ст. 219.

32. Федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» // СЗ РФ, 1995, № 17, ст. 1455.

33. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» // СЗ РФ, 1995, № 50, ст. 4873.

34. Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации» // СЗ РФ, 1997, № 30, ст. 3590

35. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате утв. ВС РФ 11 февраля 1993 г. № 4462-1 // ВСНД и ВС РФ, 1993, № 10, ст. 357.

36. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ, 2002, № 23, ст. 2102.

37. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ // СЗ РФ, 1997, № 2, ст. 198.

38. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» // СЗ РФ, 2007, № 41, ст. 4849.

39. Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // ВСНД, и ВС РФ, 1993, № 33, ст. 1316.

40. Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» // СЗ РФ, 1995, № 29, ст. 2757.

41. Федеральный закон от 05.07.2010 № 154-ФЗ «Консульский устав Российской Федерации» // СЗ РФ, 2010, № 28, ст. 3554.

42. Федеральный закон от 27.07.2010 № 205-ФЗ «Об особенностях прохождения федеральной государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации» // СЗ РФ, 2010, № 31, ст. 4174.

43. Федеральный закон от 04.01.1999 № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ» // СЗ РФ, 1999, № 2, ст. 231.

44. Указ Президента РФ от 11.05.2024 № 326 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>.

45. Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ, 2021, № 27 (часть II), ст. 5351

46. Указ Президента РФ от 07.05.1992 № 466 «О Создании Вооруженных Сил Российской Федерации» // ВСНД и ВС РФ, 1992, № 19, ст. 1077.

47. Указ Президента РФ от 10.11.2007 № 1495 «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации» // СЗ РФ, 2007,

№ 47 (часть I), ст. 5749.

48. Указ Президента РФ от 16.08.2004 № 1085 «Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю» // СЗ РФ, 2004, № 34, ст. 3541.

49. Указ Президента РФ от 26.02.2024 № 141 «О военно-административном делении Российской Федерации» // СЗ РФ. 2024. № 10. ст. 1369.

50. Военная доктрина Российской Федерации утв. Президентом РФ 25.12.2014 № Пр-2976 // РГ, № 298, 30.12.2014.

51. Указ Президента РФ от 31.03.2023 № 229 «Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>, 31.03.2023

52. Указ Президента РФ от 16.08.2004 № 1082 «Вопросы Министерства обороны Российской Федерации» // СЗ РФ, 2004, № 34, ст. 3538.

53. Указ Президента РФ от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года» // СЗ РФ, 2020, № 48, ст. 7710.

54. Указ Президента РФ от 21.01.2020 № 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ, 2020, № 4, ст. 345.

55. Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» // СЗ РФ, 2017, № 20, ст. 290.

56. Указ Президента РФ от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму» // СЗ РФ, 2006, № 8, ст. 897.

57. Указ Президента РФ от 11.08.2003 № 960 «Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ, 2003, № 33, ст. 3254.

58. Указ Президента РФ от 07.08.2004 № 1013 «Вопросы Федеральной службы охраны Российской Федерации» // СЗ РФ, 2004, № 32, ст. 3314.

59. Указ Президента РФ от 07.04.2014 № 213 «Вопросы Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации» // СЗ РФ, 2014, № 15, ст. 1726.

60. Указ Президента РФ от 11.07.2004 № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» // СЗ РФ, 2004, № 28, ст. 2882.

61. Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» // СЗ РФ, 2011, № 10, ст. 1334.

62. Указ Президента РФ от 05.05.2014 № 300 «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации» // СЗ РФ, 2014, № 19, ст. 2396.

63. Указ Президента РФ от 02.04.2025 № 205 «О совершенствовании государственного управления в сфере миграции» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>.

64. Указ Президента РФ от 30.09.2016 № 510 «О Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации» // СЗ РФ, 2016, № 41, ст. 5802.

65. Указ Президента РФ от 13.01.2023 № 10 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» // СЗ РФ, 16.01.2023, № 3, ст. 553;

66. Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» // СЗ РФ, 2004, № 42, ст. 4109.

67. Указ Президента РФ от 13.10.2004 г. № 1316 «Вопросы Федеральной службы судебных приставов» // СЗ РФ, 2004, № 42, ст. 4111.

68. Указ Президента РФ от 07.09.1999 № 1180 «Об утверждении Положения о Чрезвычайном и Полномочном После РФ в иностранном государстве» // СЗ РФ, 2000, № 1 (ч. II), ст. 101.

69. Указ Президента РФ от 28.10.1996 № 1497 «Об утверждении Положения о Посольстве Российской Федерации» // СЗ РФ, 1996, № 45, ст. 5090.

70. Указ Президента РФ от 05.11.1998 № 1330 «Об утверждении Положения о Консульском учреждении РФ» // СЗ РФ, 1998, № 45, ст. 5509.

71. Указ Президента РФ от 29.09.1999 № 1316 «Об утверждении Положения о Постоянном представительстве РФ при международной организации» // СЗ РФ, 1999, № 40, ст. 4819.

72. Указ Президента РФ от 11.07.2004 № 865 «Вопросы Министерства иностранных дел Российской Федерации» // СЗ РФ, 2004, № 28, ст. 2880.

73. Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете» // СЗ РФ, 2006, № 49 (часть II), ст. 5220.

74. Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года» // СЗ РФ, 17.05.2021, № 20, ст. 3397.

75. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.03.2017 № 8-П «По делу о проверке конституционности положения пункта 13 части 1 статьи 13 Федерального закона «О полиции» в связи с жалобой гражданина В.И. Сергиенко».

76. Определение Конституционного Суда РФ от 26.09.2024 № 2614-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина М. на нарушение его конституционных прав положениями ряда федеральных законов».

#### **Дополнительная литература по теме 14:**

1. Веселовских К.А., Уторов О.Р. Органы юстиции в Российской Федерации: история создания, система и основные направления деятельности // Правопорядок: история, теория, практика. 2018. № 2 (17). С. 54-62. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organy-yustitsii-v-rossiyskoy-federatsii-istoriya-sozdaniya-sistema-i-osnovnye-napravleniya-deyatelnosti/viewer> (дата обращения: 24.04.2025).

2. Дуганов В.А. Задачи в области гражданской обороны и опыт их решения в ходе специальной военной операции на Украине : монография / В.Ю.



Глебов, В. П. Малышев; ред. Под общей редакцией Сосунова И.В.; В.А. Дуганов. – Москва : ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2024. – 445 с. URL: <https://rucont.ru/efd/921461> (дата обращения: 24.04.2025). - Режим доступа: Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами.

3. Миронов Р.Г. Взаимодействие правоохранительных органов по обеспечению национальной безопасности : монография / Р.Г. Миронов. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 183 с. - (Научная мысль). - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1860938> (дата обращения: 24.04.2025). - Режим доступа : Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами.

4. Правовые и институциональные основы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: монография / В.А. Пучков, Т.Я. Хабриева, В.С. Артамонов и др.; отв. ред. Т.Я. Хабриева; зам. отв. ред. Л.В. Андриченко. - М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; ИД «Юриспруденция», 2016. - 528 с.

5. Правовая основа обеспечения национальной безопасности РФ / Ю. И. Авдеев, С. В. Аленкин, В. В. Алешин [и др.] ; ред. А. В. Опалев. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 512 с.

6. Старостин С.А. Чрезвычайные административно-правовые режимы: монография. Москва: Проспект, 2022. 112 с. – URL: документ в СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 24.04.2025). – Режим доступа : Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами.

7. Федотова Ю.Г. Административно-правовая защита прав и законных интересов граждан в сфере обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации : монография / Ю.Г. Федотова. - Москва : ИНФРА-М, 2025. - 330 с. - (Научная мысль). Текст: электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2116655> (дата обращения: 24.04.2025).

8. Шеншин В.М. Росгвардия как субъект обеспечения государственной и общественной безопасности в сфере осуществления административно-юрисдикционной деятельности. Белгород: Эпицентр, 2022. 202 с.

## Модуль 4

### Тема 15. Правовые основы управления в экономической сфере

| № п/п занятия по теме | Вопросы темы                                                                                                                                 | Технологии образовательного процесса                                                                                                                                               | Оценочные средства                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.1.                 | 1. Понятие и содержание экономической сферы.<br>2. Организационно-правовая система управления экономическим развитием.<br>3. Органы управле- | Подготовка докладов и презентаций.<br>Решение казусов, выполнение тестов.<br>Подготовка эссе, реферата, схем, таблиц, кроссвордов, обзора правоприменительной (судебной) практики. | Проверка докладов, решения казусов, ответов на вопросы тестов, эссе, рефератов, схем, таблиц, кроссвордов, обзоров правоприменительной (судебной) практики;<br>- подготовка процессуальных документов.<br>Оценка участия в дискуссии; |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | <p>ния экономическим развитием.</p> <p>4. Организационно-правовая система управления в области финансов.</p> <p>5. Административно-правовые статусы Счетной палаты Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Подготовка процессуальных документов.</p> <p>Из них интерактивные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дискуссия;</li> <li>- работа в малых группах с казусом.</li> </ul> | <p>работы в малых группах с казусом; интерактивных докладов (с вопросами и заданиями аудитории).</p> |
| <p>Задание к практическому занятию 15.1.</p> | <p>1. По согласованию с преподавателем подготовьте доклад или презентацию по одной из тем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Экономическая деятельность: понятие и структура</li> <li>• Особенности управления в экономической сфере.</li> <li>• Структура экономической сферы.</li> <li>• Оказание государственных услуг в экономической сфере.</li> <li>• Административное законодательство в сфере экономики.</li> <li>• Соотношение управления и самоорганизации в структуре экономической деятельности</li> <li>• Основные направления государственной политики в области экономического развития.</li> <li>• Принципы организации системы государственного управления экономикой.</li> <li>• Компетенция Президента РФ в экономической сфере.</li> <li>• Компетенция Правительства РФ в экономической сфере.</li> <li>• Полномочия федеральных органов исполнительной власти в экономической сфере.</li> <li>• Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в экономической сфере.</li> <li>• Контроль и надзор в сфере экономики.</li> <li>• Административно-правовые основы управления в области экономического развития.</li> <li>• Компетенция органов исполнительной власти в сфере экономического развития.</li> <li>• Правовой статус Министерства экономического развития Российской Федерации.</li> <li>• Федеральная служба государственной статистики.</li> <li>• Федеральная служба по интеллектуальной собственности.</li> <li>• Федеральная служба по аккредитации.</li> <li>• Организационно-правовая система управления государственным имуществом.</li> <li>• Административно-правовые основы управления в области финансов.</li> <li>• Организация банковского и кредитного дела.</li> <li>• Правовой статус Министерства финансов РФ.</li> <li>• Федеральная налоговая служба.</li> <li>• Федеральная служба по регулированию алкогольного и табачного рынков.</li> <li>• Федеральная таможенная служба.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Федеральное казначейство.</li> <li>• Федеральная пробирная палата.</li> <li>• Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.</li> <li>• Федеральная служба по финансовому мониторингу.</li> <li>• Центральный банк РФ.</li> <li>• Счётная палата Российской Федерации.</li> </ul> <p>2. Подготовьте схемы: «основные направления административно-правового регулирования в сфере экономики», "Структура органов исполнительной власти в области финансов".</p> <p>3. Используя рекомендуемые источники судебной практики к теме, а также самостоятельно отобранные и проанализированные материалы судебной практики составьте обзор судебных решений по одному из вопросов темы практического занятия. Сформулируйте обобщающие выводы и вопросы. Оформите результаты работы в виде экспертно-правового заключения.</p> <p>4. По указанию преподавателя подготовьте один из процессуальных документов по теме.</p> <p>5. Ответьте на контрольные вопросы к теме.</p> <p>6. Решить казус.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15.2.                                 | <p>1. Организационно-правовая система управления анти-монопольной деятельностью.</p> <p>2. Органы управления антимонопольной деятельностью.</p> <p>3. Организационно-правовая система управления промышленностью и торговлей.</p> <p>4. Органы управления промышленностью и торговлей.</p> <p>5. Организационно-правовая система управления агропромышленным комплексом.</p> <p>6. Органы управления агропромышленным комплексом.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Подготовка докладов и презентаций.</p> <p>Решение казусов, выполнение тестов.</p> <p>Подготовка эссе, реферата, схем, таблиц, кроссвордов, обзора правоприменительной (судебной) практики.</p> <p>Подготовка процессуальных документов.</p> <p>Из них интерактивные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дискуссия;</li> <li>- работа в малых группах с казусом.</li> </ul> | <p>Проверка докладов, решения казусов, ответов на вопросы тестов, эссе, рефератов, схем, таблиц, кроссвордов, обзоров правоприменительной (судебной) практики;</p> <p>- подготовка процессуальных документов.</p> <p>Оценка участия в дискуссии; работы в малых группах с казусом; интерактивных докладов (с вопросами и заданиями аудитории).</p> |
| Задание к практическому занятию 15.2. | <p>1. По согласованию с преподавателем подготовьте доклад или презентацию по одной из тем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Понятие конкуренции и методы её защиты.</li> <li>• Понятие монополистической деятельности.</li> <li>• Государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий, предпринимательской деятельности.</li> <li>• Организационно-правовая система управления органов исполнительной власти в сфере антимонопольной деятельности.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Правовой статус Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации.</li> <li>• Особенности организационно-правовой системы управления промышленностью и торговлей.</li> <li>• Нормативно-правовое регулирование управления в отраслях промышленности и торговли.</li> <li>• Структура и содержание административно-правового регулирования в сфере промышленности и торговли.</li> <li>• Правовой статус Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.</li> <li>• Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.</li> <li>• Нормативно-правовое регулирование в области сельского хозяйства.</li> <li>• Компетенция органов исполнительной власти в области сельского хозяйства и рыболовства.</li> <li>• Разновидности отраслей сельского хозяйства.</li> <li>• Правовой статус Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.</li> <li>• Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору.</li> <li>• Федеральное агентство по рыболовству.</li> <li>• Сущность ветеринарного и фитосанитарного контроля и надзора.</li> </ul> <p>2. Подготовьте схемы: "Структура органов исполнительной власти в области промышленности и торговли", «Компетенция органов исполнительной власти в области сельского хозяйства и рыболовства».</p> <p>3. Подготовьте таблицу. Основываясь на изучении Постановления Правительства РФ от 12.06.2008 № 450 «О Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации»; Постановления Правительства РФ от 30.06.2004 № 327 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору»; Постановления Правительства РФ от 11.06.2008 № 444 «О Федеральном агентстве по рыболовству» составьте сравнительную таблицу: компетенция органов исполнительной власти в области сельского хозяйства и рыболовства. Каковы особенности контрольно-надзорных полномочий публичной администрации в области сельского хозяйства и рыболовства?</p> <p>4. Используя рекомендуемые источники судебной практики к теме, а также самостоятельно отобранные и проанализированные материалы судебной практики составьте обзор судебных решений по одному из вопросов темы практического занятия. Сформулируйте обобщающие выводы и вопросы. Оформите результаты работы в виде экспертно-правового заключения.</p> <p>5. По указанию преподавателя подготовьте один из процессуальных документов по теме.</p> <p>6. Составьте кроссворд с использованием следующих понятий: «экономическое развитие», «промышленность», «аккредитация»; «государственная регистрация»; «техническое регулирование»; «метрологическая характеристика»; «торговля»; «энергетика»; «таможенный надзор».</p> <p>7. Ответьте на контрольные вопросы к теме.</p> <p>8. Решить казус.</p> |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |
| 15.3. | <p>1. Организационно-правовая система управления в области энергетики.</p> <p>2. Органы управления в области энергетики.</p> <p>3. Организационно-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Подготовка докладов и презентаций.</p> <p>Решение казусов, выполнение тестов.</p> <p>Подготовка эссе, реферата, схем, таблиц, кроссвордов, обзора правоприменительной</p> | <p>Проверка докладов, решения казусов, ответов на вопросы тестов, эссе, рефератов, схем, таблиц, кроссвордов, обзоров правоприменительной (судебной) практики;</p> <p>- подготовка процессуальных документов.</p> |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | <p>правовая система управления в области транспорта.</p> <p>4. Органы управления в области транспорта.</p> <p>5. Организационно-правовая система управления в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства.</p> <p>6. Органы управления в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>(судебной) практики. Подготовка процессуальных документов. Из них интерактивные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дискуссия;</li> <li>- работа в малых группах с казусом.</li> </ul> | <p>Оценка участия в дискуссии; работы в малых группах с казусом; интерактивных докладов (с вопросами и заданиями аудитории).</p> |
| <p>Задание к практическому занятию 15.3.</p> | <p>1. По согласованию с преподавателем подготовьте доклад или презентацию по одной из тем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Организационно-правовая структура управления в области энергетики.</li> <li>• Нормативно-правовое регулирование в области энергетики.</li> <li>• Структура и содержание Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии».</li> <li>• Правовой статус Министерство энергетики Российской Федерации</li> <li>• Компетенция органов исполнительной власти в области энергетики.</li> <li>• Нормативно-правовое регулирование в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.</li> <li>• Правовой статус Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.</li> <li>• Административно-правовые основы управления транспортным комплексом.</li> <li>• Организационная структура и компетенция органов исполнительной власти в сфере транспорта.</li> <li>• Органы управления в транспортно-дорожном комплексе.</li> <li>• Проблемы осуществления государственного управления транспортным комплексом.</li> <li>• Правовой статус Министерства транспорта Российской Федерации.</li> <li>• Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.</li> <li>• Федеральное агентство воздушного транспорта.</li> <li>• Федеральное агентство железнодорожного транспорта.</li> <li>• Федеральное агентство морского и речного транспорта.</li> <li>• Федеральное дорожное агентство.</li> <li>• Особенности административно-правового регулирования в области обеспечения безопасности дорожного движения.</li> <li>• Нормативно-правовое регулирование в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.</li> <li>• Правовой статус Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.</li> </ul> <p>2. Подготовьте схему: "Структура органов исполнительной власти в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации".</p> |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <p>3. Используя рекомендуемые источники судебной практики к теме, а также самостоятельно отобранные и проанализированные материалы судебной практики составьте обзор судебных решений по одному из вопросов темы практического занятия. Сформулируйте обобщающие выводы и вопросы. Оформите результаты работы в виде экспертно-правового заключения.</p> <p>4. По указанию преподавателя подготовьте один из процессуальных документов по теме.</p> <p>5. Ответьте на контрольные вопросы к теме.</p> <p>6. Решить казус.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15.4.                                 | <p>1. Организационно-правовая система управления в области цифрового развития, связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.</p> <p>2. Органы управления в области цифрового развития, связи, информационных технологий и массовых коммуникаций</p> <p>3. Организационно-правовая система управления таможенным делом.</p> <p>4. Органы управления таможенным делом.</p> <p>5. Организационно-правовая система управления в области экологии, охраны окружающей среды и природопользования.</p> <p>6. Органы управления в области экологии, охраны окружающей среды и природопользования.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Подготовка докладов и презентаций.</p> <p>Решение казусов, выполнение тестов.</p> <p>Подготовка эссе, реферата, схем, таблиц, кроссвордов, обзоров правоприменительной (судебной) практики.</p> <p>Подготовка процессуальных документов.</p> <p>Из них интерактивные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дискуссия;</li> <li>- работа в малых группах с казусом.</li> </ul> | <p>Проверка докладов, решения казусов, ответов на вопросы тестов, эссе, рефератов, схем, таблиц, кроссвордов, обзоров правоприменительной (судебной) практики;</p> <p>подготовка процессуальных документов.</p> <p>Оценка участия в дискуссии; работы в малых группах с казусом; интерактивных докладов (с вопросами и заданиями аудитории).</p> |
| Задание к практическому занятию 15.4. | <p>По согласованию с преподавателем подготовьте доклад или презентацию по одной из тем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нормативно-правовое регулирование в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.</li> <li>• Организационная структура и компетенция органов исполнительной власти в области цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.</li> <li>• Структура и содержание Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».</li> <li>• Правовой статус Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.</li> <li>• Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.</li> <li>• Особенности административно-правового регулирования таможенного дела.</li> <li>• Особенности административно-правового регулирования внешнеэкономической деятельности.</li> <li>• Организационно-правовая система управления в области экологии, охраны окружающей среды и природопользования.</li> <li>• Нормативно-правовое регулирования в области экологии, охраны окружающей среды и природопользования.</li> <li>• Компетенция органов исполнительной власти в области финансов.</li> <li>• Компетенция органов исполнительной власти в сферах окружающей среды и природопользования.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Правовой статус Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.</li> <li>• Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.</li> <li>• Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.</li> <li>• Федеральное агентство водных ресурсов.</li> <li>• Федеральное агентство лесного хозяйства.</li> <li>• Федеральное агентство по недропользованию.</li> <li>• Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.</li> </ul> <p>2. Подготовьте схемы: "Структура органов исполнительной власти в области связи, информационных технологий и массовых коммуникаций; контрольно-надзорные полномочия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций".</p> <p>3. Используя рекомендуемые источники судебной практики к теме, а также самостоятельно отобранные и проанализированные материалы судебной практики составьте обзор судебных решений по одному из вопросов темы практического занятия. Сформулируйте обобщающие выводы и вопросы. Оформите результаты работы в виде экспертно-правового заключения.</p> <p>4. По указанию преподавателя подготовьте один из процессуальных документов по теме.</p> <p>5. Ответьте на контрольные вопросы к теме.</p> <p>6. Решить казус.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **Практическое занятие № 1 по теме № 15 «Правовые основы управления в экономической сфере»**

### **Казус № 1**

В рамках подотчетности Правительству Российской Федерации Председатель Счетной палаты Российской Федерации, являющийся одновременно членом Правительства Российской Федерации, присоединился к очередному заседанию высшего органа исполнительной власти, на котором выступил с сообщением об эффективности использования средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов. В результате сделанного доклада Правительством Российской Федерации были выработаны рекомендации, в том числе указано на необходимость планирования деятельности Счетной палаты Российской Федерации таким образом, чтобы равное внимание при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий уделялось обращениям и поручениям, поступающим от Президента Российской Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации.

### **Вопросы по казусу:**

1. Какие нормативные правовые акты необходимы для правовой оценки описанной ситуации?
2. Охарактеризуйте основы организационно-правового положения Счетной палаты Российской Федерации и особенности ее взаимодействия с Правительством Российской Федерации.
3. Имеются ли нарушения при реализации полномочий указанными

государственными органами?

### **Казус № 2**

Председатель Правительства Российской Федерации поручил Министру финансов Российской Федерации подготовить предложения по совершенствованию системы и структуры федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере финансов. В результате исполнения поручения Министр финансов Российской Федерации предложил оставить в своем подчинении ФНС России, Федеральную пробирную палату, Росалкогольрегулирование, ФТС России, Федеральное казначейство, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, а также переподчинить себе Банк России. Данное предложение он мотивировал сложностями взаимодействия с Банком России и отсутствием реальной возможности оказывать на него влияние при разработке и реализации основных направлений развития финансового рынка.

#### **Вопросы по казусу:**

1. Какие нормативные правовые акты необходимы для правовой оценки описанной ситуации?
2. Дайте юридический анализ ситуации.

#### **Темы эссе, рефератов**

1. Административно-правовые основы управления в экономической сфере.
2. Компетенция Президента РФ в экономической сфере.
3. Правительство РФ как орган государственно-правового регулирования экономики.
4. Система федеральных органов исполнительной власти в экономической сфере.
5. Правительство РФ как орган государственно-правового регулирования экономической деятельности.
6. Органы государственного управления субъектов Российской Федерации в области экономики (на примере конкретного субъекта РФ)
7. Основные мировые тенденции административно-правового регулирования в сфере экономики.
8. Зарубежный опыт административно-правового регулирования в сфере экономики (опыт административно-правового регулирования в сфере экономики в Шотландии, Ирландии, Уэльсе, Англии, Северной Ирландии, США и др.).
9. Санкции в экономической сфере: историко-правовой аспект.
10. Оказание государственных услуг в экономической сфере.
11. Принципы, на основе которых осуществляется административно-правового регулирования в сфере экономики.
12. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу.



13. Административно-правовые основы управления экономическим развитием.
14. Организационная структура государственного управления в области финансовой деятельности.
15. Административно-правовой статус Центрального банка РФ и Счётной палаты Российской Федерации.
16. Особенности компетенции субъектов государственного управления в области финансов и кредита.
17. Организация налогового дела.
18. Организация регулирования финансовых рынков.
19. Финансовый мониторинг.
20. Контроль и надзор в области финансовой деятельности.
21. Административная ответственность в области финансовой деятельности.
22. Национальная платежная система: сущность и перспективы.

## **Практическое занятие № 2 по теме № 15 «Правовые основы управления в экономической сфере»**

### **Казус № 1**

Обучающемуся было предложено в ходе итоговой государственной аттестации раскрыть состав органов государственного управления промышленностью и торговлей. В ответе на вопрос он указал, что к таким органам относятся Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, находящееся в его ведении Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, а также Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерство транспорта Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации.

#### **Вопросы по казусу:**

Дайте оценку ответа обучающегося.

### **Казус № 2**

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности издал приказ об изменении численности своих заместителей и в этом же акте перераспределил между ними служебные обязанности. Один из заместителей был ответственен за направление деятельности, связанной с регистрацией и охраной прав на интеллектуальную собственность, второй – за контроль соблюдения законодательства в области интеллектуальной собственности, а третий – за межведомственное и международное взаимодействие по вопросам, касающимся защиты прав интеллектуальной собственности.

#### **Вопросы по казусу:**

1. Какие нормативные правовые акты необходимы для юридической

оценки описанной ситуации?

2. Правомерны ли действия и решения, принятые Руководителем Роспатента.

### **Темы эссе, рефератов**

1. Антимонопольное регулирование и регулирование естественных монополий.

2. Задачи и принципы антимонопольного регулирования и регулирования естественных монополий.

3. Организационная структура государственного управления в области сельского хозяйства.

4. Особенности компетенции субъектов государственного управления в области сельского хозяйства.

5. Контроль и надзор в области сельского хозяйства.

6. Административная ответственность в области сельского хозяйства.

7. Организационно-правовая система управления промышленностью и торговлей.

8. Государственное регулирование в сферах промышленности и торговли.

9. Контроль и надзор в области промышленности и торговли.

10. Административная ответственность в области промышленности и торговли.

11. Административно-правовой статус Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

## **Практическое занятие № 3 по теме № 15 «Правовые основы управления в экономической сфере»**

### **Казус № 1**

Министр транспорта Российской Федерации, рассмотрев результаты заключения комплексной проверки деятельности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, проведенной по его поручению сотрудниками министерства, принял решение о привлечении к дисциплинарной ответственности в виде отстранения от занимаемой государственной должности руководителя находящейся в ведении федеральной службы.

### **Вопросы по казусу:**

1. Какие нормативные правовые акты необходимы для юридической оценки описанной ситуации?

2. Правомерны ли действия Министра транспорта Российской Федерации?

### **Темы эссе, рефератов**

1. Административно-правовое регулирование управления в области энергетики.

2. Организационно-правовая система управления транспортным ком-

плексом

3. Особенности компетенции субъектов государственного управления в области транспорта.
4. Контроль и надзор в области транспорта.
5. Административная ответственность в области транспорта.
6. Административно-правовое регулирование строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
7. Организационно-правовая структура управления в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

### **Практическое занятие № 4 по теме № 15 «Правовые основы управления в экономической сфере»**

#### **Темы эссе, рефератов**

1. Организационная структура государственного управления в области цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
2. Особенности компетенции субъектов государственного управления в области цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
3. Особенности административно-правового регулирования таможенного дела.
4. Организационная структура государственного управления в области экологии, охраны окружающей среды и природопользования
5. Особенности компетенции субъектов государственного управления в области экологии, охраны окружающей среды и природопользования.
6. Контроль и надзор в области экологии, охраны окружающей среды и природопользования.
7. Административная ответственность в области экологии, охраны окружающей среды и природопользования.

#### **Контрольные вопросы по теме 15**

1. В чем Вы видите предназначение и содержание административно-правового регулирования в экономической сфере?
2. Охарактеризуйте организационно-правовую систему управления экономическим развитием.
3. Каково содержание государственного регулирования в сфере экономического развития?
4. Охарактеризуйте систему и компетенцию органов исполнительной власти, осуществляющих управление экономическим развитием.
5. Назовите правовые источники, на основе которых осуществляется управление экономическим развитием?
6. Охарактеризуйте систему управления в области финансов.
7. Раскройте административно-правовой статус и структуру Министерства финансов Российской Федерации.
8. Охарактеризуйте организацию кредитного дела.

9. Раскройте административно-правовой статус Центрального банка Российской Федерации и Счетной палаты Российской Федерации.
10. Какова сущность финансового мониторинга, осуществляемого Федеральной службой по финансовому мониторингу.
11. Какова сущность антимонопольной деятельности?
12. Раскройте сущность государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий, предпринимательской деятельности?
13. Каковы основы государственного управления в сфере защиты конкуренции и естественных монополий?
14. Каково содержание управления промышленностью и торговлей?
15. Охарактеризуйте систему органов исполнительной власти, осуществляющих управление промышленностью и торговлей.
16. Раскройте компетенцию органов исполнительной власти, осуществляющих управление промышленностью и торговлей.
17. Какова структура организационно-правовой системы управления сельским хозяйством?
18. Каковы правовые основы государственного управления в области рыболовства?
19. Раскройте правовые основы управления в области энергетики.
20. Какова компетенция Министерства энергетики Российской Федерации?
21. Охарактеризуйте административно-правовой статус Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
22. Охарактеризуйте систему управления транспортным комплексом.
23. Раскройте административно-правовой статус Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
24. Какова сущность управления в области железнодорожного транспорта?
25. Какова сущность управления в области автомобильного транспорта?
26. Какова сущность управления в области воздушного транспорта?
27. Какова сущность управления в области речного и морского транспорта?
28. Каковы правовые основы государственного управления жилищно-коммунальным комплексом?
29. Раскройте административно-правовой статус Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
30. Раскройте правовые основы управления в области цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
31. Охарактеризуйте систему и компетенцию органов исполнительной власти, осуществляющих управление в области цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
32. Какова сущность внешнеэкономической деятельности?

33. Какова сущность управление в области экологии, охраны окружающей среды и природопользования?

34. Охарактеризуйте систему и компетенцию органов исполнительной власти, осуществляющих управление в области экологии, охраны окружающей среды и природопользования.

### **Тесты по теме 15**

1. Государственное управление промышленным комплексом осуществляют (укажите верные ответы):

- а) Министерство промышленности и торговли РФ;
- б) Министерство финансов РФ;
- в) Министерство промышленности и энергетики РФ;
- г) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- д) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

2. Антимонопольное законодательство РФ включает следующие законы (укажите верные ответы):

- а) Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»;
- б) ФЗ «О мерах по защите экономических интересов РФ при осуществлении внешней торговли товарами»;
- в) ФЗ «О естественных монополиях»;
- г) ФЗ «О защите конкуренции».

3. Государственное управление воздушным транспортом осуществляет (укажите верные ответы):

- а) Федеральная авиационная служба;
- б) Федеральная служба по надзору в сфере транспорта;
- в) Федеральная служба воздушного транспорта.
- г) Федеральное агентство воздушного транспорта;
- д) Министерство транспорта РФ.

4. Органами государственного управления агропромышленным комплексом являются (укажите верные ответы):

- а) Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору;
- б) Федеральное агентство лесного хозяйства;
- в) Министерство сельского хозяйства РФ;
- г) Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости;
- д) Федеральное агентство по рыболовству.

5. Наблюдение, оценка и прогноз состояния окружающей среды

является(укажите верный ответ):

- а) экологической экспертизой;
- б) надзором в области охраны окружающей среды;
- в) контролем в области охраны окружающей среды;
- г) мониторингом окружающей среды.

6. Денежная эмиссия в РФ осуществляется (укажите правильный ответ):

- а) Министерством финансов РФ;
- б) Центральным банком РФ;
- в) Правительством РФ;
- г) Президентом РФ.

7. Федеральными органами исполнительной власти, подведомственными Министерству финансов РФ, являются (укажите верные ответы):

- а) федеральная налоговая служба;
- б) федеральная служба страхового надзора;
- в) федеральная служба по финансовым рынкам;
- г) Федеральная служба финансово-бюджетного надзора;
- д) Федеральная служба по финансовому мониторингу;
- е) Федеральное казначейство (федеральная служба);
- ж) Счетная Палата Федерального Собрания РФ.

8. Органами валютного регулирования в Российской Федерации являются (укажите правильные ответы)

- а) Правительство Российской Федерации;
- б) Министерство финансов Российской Федерации;
- в) Федеральная налоговая служба;
- г) Центральный Банк Российской Федерации.

9. Видами деятельности в рамках государственной монополии, являются:

- а) деятельность, связанная с производством, изготовление наркотических средств, психотропных веществ, предусмотренных специальным списком Правительства;
- б) добыча газа и нефти;
- в) военно-техническое сотрудничество;
- г) осуществление воздушных перевозок;
- д) опробование и клеймение государственным пробирным клеймом ювелирных и иных бытовых изделий из драгоценных металлов;
- е) регулирование экспорта не обработанных алмазов.

10. Министерству экономического развития Российской Федерации подведомственны следующие федеральные органы исполнительной

власти (укажите верные ответы):

- а) Федеральная служба государственной статистики;
- б) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии;
- в) Федеральная таможенная служба;
- г) Федеральное агентство по государственным резервам;
- д) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии;
- с) Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

11. В чем заключены отличия цивилистических отношений в сферах владения, пользования и распоряжения имуществом и публичных имущественных отношений:

- а) во властной соподчиненности участников имущественного отношения;
- б) в неравенстве субъектов публичного имущественного отношения;
- в) в объеме правомочий по управлению государственным имуществом;
- г) в содержании властной распорядительной деятельности органа исполнительной власти в сферах публичного имущественного управления?

12. Какое публичное имущественное правомочие повседневно реализуется в распорядительной деятельности федеральных органов исполнительной власти:

- а) владения федеральной собственностью;
- б) распоряжения объектами недвижимости;
- в) пользования публичными вещами;
- г) права оперативного управления?

13. Подзаконная регламентация имущественных отношений, обусловленных правом оперативного управления, осуществляется посредством:

- а) указов Президента РФ и постановлений федерального Правительства;
- б) приказов Минэкономразвития;
- в) нормативных правовых актов Федеральной антимонопольной службы;
- г) приказов Минфина?

14. Учредителем федеральных унитарных предприятий, имущество за которыми закреплено на праве оперативного управления, может быть:

- а) федеральный орган исполнительной власти;
- б) федеральное Правительство;
- в) государственная корпорация, наделенная правомочиями органа исполнительной власти;

г) Президент России?

15. Регулирование ограничено оборотоспособной продукции и продукции, изъятой из оборота, отнесено к ведению:

- а) ФГУП и казенных предприятий;
- б) Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
- в) Минэкономразвития;
- г) федеральных агентств.

16. Правомочия регламентации федерального имущества, закрепленного за ФГУП на праве хозяйственного ведения, отнесены к компетенции:

- а) Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
- б) Минэкономразвития;
- в) Минфина;
- г) Федеральной антимонопольной службы.

17. К ведению федеральных министерств отнесены правомочия имущественной регламентации, обусловленные:

- а) нормативно-правовым регулированием;
- б) распоряжением объектами недвижимости, отнесенными к федеральной собственности;
- в) владением и пользованием федеральным движимым имуществом;
- г) материально-техническим обеспечением деятельности подведомственных органов, организаций и учреждений.

18. Наибольшим объемом публичных имущественных правомочий применительно к федеральным министерствам наделены

- а) МИД;
- б) Минфин России;
- в) Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России;
- г) Минобороны и МВД России.

19. Правомочия учредителей федеральных муниципальных предприятий отнесены к ведению:

- а) федеральных органов исполнительной власти;
- б) органов исполнительной власти субъектов Федерации;
- в) Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
- г) Министерства экономического развития РФ.

**Список нормативных правовых актов (в действующей редакции) и**



## материалов судебной практики по теме 15:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>;
2. Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 09.11.2020. № 45. Ст. 7061;
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 05.04.2021) // Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1;
4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // СЗ. 2001. № 44, ст. 4147;
5. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ // СЗ. 2006. № 50, ст. 5278
6. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве РФ» // СЗ РФ. 1997. № 51, ст. 5712;
7. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301;
8. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1), ст. 14;
9. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1), ст. 16;
10. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07 марта 2001 г. № 24-ФЗ // СЗ. 2001. № 11, ст. 1001;
11. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ // СЗ. 1999. №18, ст.2207;
12. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ // СЗ. 1997. № 12, ст. 1383;
13. Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» // СЗ. 2021. № 52 (часть I), ст. 8973.
14. Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» // СЗ. 2007. № 49. Ст. 6043;
15. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 03.08.1998. № 31. Ст. 3824;
16. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 5 .08.2000 № 117-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 07.08.2000. № 32, ст. 3340;
17. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) // СЗ РФ. 2010. № 50, ст. 6615;

18. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Официальный сайт Евразийского экономического союза <http://www.eaeunion.org/>, 12.04.2017;

19. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // СЗ. 2013. № 14, ст. 1652.

20. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» // СЗ. 2010. № 1, ст. 2

21. Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества // Собрание законодательства РФ. 28.01.2002. № 4. Ст. 251;

22. Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 25.07.2005. № 30 (часть II). Ст. 3127;

23. Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» // СЗ. 2007. № 1 (1 ч.), ст. 34.

24. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» // Собрание законодательства РФ. 20.07.2015. № 29 (часть I). Ст. 4344;

25. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание законодательства РФ. 28.10.2002. № 43. Ст. 4190;

26.

27. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» // Собрание законодательства РФ. 02.12.2002. № 48. Ст. 4746;

28. Федеральный закон от 8.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Собрание законодательства РФ. 13.08.2001. № 33 (часть I). Ст. 3431;

29. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» // СЗ. 2007. № 31, ст. 4006.

30. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // СЗ. 1996. № 6, ст. 492.

31. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // СЗ. 1996. № 17, ст. 1918.

32. Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» // СЗ. 2011. № 7, ст. 904.

33. Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» // СЗ. 1998. № 19, ст. 2071.

34. Федеральный закон от 29.12.1994 № 79-ФЗ

«О государственном материальном резерве» // Собрание законодательства РФ. 02.01.1995. № 1. Ст. 3;

35. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» // СЗ. 2011. № 19, ст. 2716.

36. Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» // СЗ. 2013. № 14, ст. 1649.

37. Федеральный закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» // СЗ. 2003. 46 (ч. 2), ст. 4448.

38. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // СЗ. 2002. № 28, ст. 2790.

39. Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ. 2020. № 31 (часть I), ст. 5018.

40. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» // СЗ. 2011. № 27, ст. 3872.

41. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // СЗ. 2003. № 50, ст. 4859.

42. Федеральный закон Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 30.06.2014. № 26 (часть I). Ст. 3378;

43. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» // Российская газета, № 6, 12.01.1993.

44. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» // СЗ. 1995. № 34, ст. 3426.

45. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» // СЗ. 2010. № 1, ст. 2.

46. Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» // СЗ. 2012. № 53 (ч. 1), ст. 7600.

47. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» // СЗ. 2002. № 52 (часть I). Ст. 5140;

48. Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» // СЗ. 1999. № 30. Ст. 3774;

49. Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» // СЗ. 1998. № 26. Ст. 3009;

50. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» // СЗ.1997. № 30. Ст. 3588;

51. Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» // СЗ РФ. 30.06.2008. № 26. Ст. 3021;

52. Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» // СЗ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7600;

53. Федеральный закон от 13.07.2015 № 215-ФЗ «О Государственной

корпорации по космической деятельности «Роскосмос» // СЗ. 2015. № 29 (часть I), ст. 4341.

54. Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» // СЗ. 2007. № 7, ст. 837.

55. Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» // СЗ. 2003. № 13, ст. 1177;

56. Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике» // СЗ. 2003. № 13, 1178;

57. Федеральный закон от 5 февраля 2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ. 2007. № 7, ст. 834;

58. Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» // СЗ. 1996. № 1, ст. 18;

59. Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» // СЗ. 1999. № 14, ст. 1667;

60. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ. 2009. № 48, ст. 5711.

61. Федеральный закон от 20 июня 1996 г. № 81-ФЗ «О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности» // СЗ. 1996. № 26, ст. 3033;

62. Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» // СЗ РФ. 1995. № 48, ст. 4552;

63. Федеральный закон от 08.01.1998 № 10-ФЗ «О государственном регулировании развития авиации» // СЗ. 1998. № 2, ст. 226.

64. Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» // СЗ. 2010. № 16, ст. 1815.

65. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 1 (часть I), ст. 27;

66. Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» // СЗ РФ. 2004. № 52 (часть I), ст. 5270;

67. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» // СЗ РФ. 2003. № 28, ст. 2881;

68. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 101-ФЗ

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» // СЗ РФ. 1998. № 29, ст. 3399;

69. Федеральный закон от 17 декабря 1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве» // СЗ РФ. 1997. № 51, ст. 5715;

70. Федеральный закон от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» // СЗ. 1997. № 29, ст. 3510;

71. Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» // СЗ. 1995. № 50, ст. 4870;

72. Федеральный закон от 3 августа 1995 г. № 123-ФЗ «О племенном животноводстве» // СЗ. 1995. № 32, ст. 3199.

73. Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47, ст. 4473;

74. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. 2006. № 31 (часть I), ст. 3448;

75. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» // СЗ РФ. 2006. № 31 (часть I), ст. 3451;

76. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» // (СЗ РФ. 2011. № 15, ст. 2036);

77. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи» // СЗ РФ. 1999. № 29, ст. 3697;

78. Федеральный закон от 17 декабря 1994 г. № 67-ФЗ «О федеральной фельдъегерской связи» // СЗ РФ. 1994, № 34, ст. 3547;

79. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ. 2007. № 46, ст. 5553;

80. Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» // СЗ. 2007. № 7, ст. 837;

81. Федеральный закон от 30 июня 2003 г. № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности» // СЗ. 2003. № 27 (ч.1), ст. 2701;

82. Федеральный закон от 27 февраля 2003 г. № 29-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» // СЗ. 2003. № 9, ст. 805;

83. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ. 2007. № 46, ст. 5557;

84. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» // СЗ. 2007. № 46, ст. 5555;

85. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» // СЗ. 2003. № 2, ст. 170;

86. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» // СЗ. 2003. № 2, ст. 169;
87. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» // СЗ. 1995. № 12, ст. 1024;
88. Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» // СЗ. 1995. № 9, ст. 713;
89. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» // СЗ. 1994. № 35, ст. 3648;
90. Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» // СЗ. 1995. № 10, ст. 823);
91. Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» // ВСНД и ВС РФ. 1992. № 7, ст. 300;
92. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» // СЗ. 2003. № 28, ст. 2895;
93. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 127-ФЗ «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения» // СЗ. 1998. № 31, ст. 3805;
94. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 10-ФЗ «О государственном регулировании развития авиации» // СЗ. 1998. № 2, ст. 226;
95. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» // СЗ. 1995. № 50, ст. 4873;
96. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // СЗ. 2002. № 2, ст. 133;
97. Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве» // СЗ. 2001. № 26, ст. 2582;
98. Федеральный закон от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» // СЗ. 2001. № 20, ст. 1972;
99. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» // СЗ. 1999. № 18, ст. 2222;
100. Федеральный закон от 1 мая 1999 г. № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» // СЗ. 1999. № 18, ст. 2220;
101. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» // СЗ. 1998. № 51, ст. 6273;
102. Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации земель» // СЗ. 1996. № 3, ст. 142;
103. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ

«О континентальном шельфе Российской Федерации» // СЗ. 1995. № 49, ст. 4694;

104. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» // СЗ. 1995. № 48, ст. 4556;

105. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ. 1996. № 3, ст. 140.

106. Закон РФ от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» // ВСНД и ВС РФ. 1993. № 24, ст. 857;

107. Закон РФ от 14.05.1993 № 4973-1 «О зерне» // Российская газета, № 102, 29.05.1993.

108. Указ Президента РФ от 7.05.2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» // СЗ. 2012. № 19. Ст. 2333.

109. Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» // СЗ. 2017. № 20, ст. 2902.

110. Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» // СЗ. 2024. № 20, ст. 2584.

111. Указ Президента РФ от 19 декабря 2015 г. № 643 «Об утверждении Положения о президентской связи» // СЗ. 2015. № 51 (часть III), ст. 7316;

112. Указ Президента РФ от 07 апреля 2014 № 213 «Вопросы Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации» // СЗ. 2014. № 15, ст. 1726;

113. Указ Президента РФ от 7 мая 2008 г. № 715 «О мерах по развитию жилищного строительства» // СЗ РФ. 2008. № 19, ст. 2117;

114. Указ Президента РФ от 16 августа 2004 г. № 1084 «Вопросы Федерального агентства специального строительства» // СЗ РФ. 2004. № 34, ст. 3540;

115. Постановление Правительства РФ от 6.07.2008 № 510 «О Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 14.07.2008. № 28. Ст. 3382;

116. Постановление Правительства РФ от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)» // Собрание законодательства РФ. 12.04.2010. № 15. Ст. 1807;

117. Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ. 2010. № 28. Ст. 3706.

118. Постановление Правительства РФ от 5.06.2008 № 437

«О Министерстве экономического развития Российской Федерации» // СЗ. 2008. № 24. Ст. 2867;

119. Постановление Правительства РФ от 2.06.2008 г. № 420 «О Федеральной службе государственной статистики» // СЗ.2008. № 23. Ст. 2710;

120. Постановление Правительства РФ от 01.06.2009 № 457 «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии» (вместе с «Положением о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии») // СЗ.2009. № 25. Ст. 3052;

121. Постановление Правительства РФ от 23.07.2004 № 373 «Вопросы Федерального агентства по государственным резервам» // СЗ. 2004. № 31. Ст. 3263.

122. Постановление Правительства РФ от 17.10.2011 № 845 «О Федеральной службе по аккредитации» (вместе с «Положением о Федеральной службе по аккредитации») // СЗ. 2011. № 43. Ст. 6079.

123. Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» // СЗ. 09.06.2008. № 23. Ст. 2721.

124. Постановление Правительства РФ от 26.05.2021 № 786 «"О системе управления государственными программами Российской Федерации»// СЗ.2021. № 23, ст. 4042.

125. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» // СЗ. 2014. №18 (часть II), ст. 2162.

126. Указ Президента РФ от 13 июня 2012 № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» // СЗ РФ. 2012. № 25, ст. 3314.

127. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 329 «О Министерстве финансов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31, ст. 3258;

128. Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» // СЗ РФ. 2004. № 40, ст. 3961;

129. Постановление Правительства РФ от 28 мая 2008 г. № 400 «О Министерстве энергетики Российской Федерации» // СЗ. 2008. № 22, ст. 2577;

130. Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 401 «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» // СЗ. 2004. № 32, ст. 3348;

131. Постановление Правительства РФ от 12 июня 2008 г. № 450 «О Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации» // СЗ РФ. 2008. № 25, ст. 2983;

132. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 327 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитоса-



нитарному надзору» // Российская газета. 2004. № 150.

133. Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. № 736 «О Федеральном агентстве лесного хозяйства» (вместе с «Положением о Федеральном агентстве лесного хозяйства») // СЗ. 2010. № 40. Ст. 5068.

134. Постановление Правительства РФ от 11 июня 2008 г. № 444 «О Федеральном агентстве по рыболовству» // СЗ. 2008. № 25, ст. 2979.

### **Дополнительная литература по теме 15.**

1. Агапов А.Б. Публичные процедуры управления государственным и муниципальным имуществом. – DOI <https://doi.org/10.17803/1729-5920.2020.158.1.009-027>. – Текст : электронный // Lex russica (Русский закон). – 2020. – № 1 (158). – С. 9-27. – URL: <https://doi.org/10.17803/1729-5920.2020.158.1.009-027> : <https://lexrussica.msal.ru/jour/article/view/1088> (дата обращения: 03.04.2025). – Режим доступа : свободный

2. Агапов А.Б, Корпоративное имущество. – Текст : электронный // Административное право и процесс. – 2020. – № 3. – С. 24-32. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 03.04.2025). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#).

3. Административно-процедурная деятельность органов исполнительной власти : учебно-методическое пособие для магистров / Э. П. Андрюхина, С. М. Зубарев, Е. А. Лебедева [и др.] ; отв. ред. А. В. Сладкова. – Москва, Проспект, 2018. – 240 с. – ISBN 978-5-392-26099-7. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/38700> (дата обращения: 03.04.2025). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный.

4. Актуальные проблемы административного права и административного процесса : Монография / Под общей редакцией С.А. Старостина. – Москва : Общество с ограниченной ответственностью «Проспект», 2022.

5. Актуальные проблемы современного права России и Китая в условиях глобальных экономических и социальных изменений / Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина. – Москва : Общество с ограниченной ответственностью «Проспект», 2023.

6. Генетические технологии и право в период становления биоэкономики / отв. ред. А. А. Мохов, О. В. Сушкова; Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – Москва : Общество с ограниченной ответственностью «Проспект», 2020.

7. Губин Е. П. Государственное регулирование рыночной экономики и предпринимательства: правовые проблемы : монография. – репр. изд. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. – 316 с. – ISBN 978-5-91768-836-7. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1937183> (дата обращения: 03.04.2025). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный.

8. Зубарев С.М. Правовые риски цифровизации государственного

управления. – Текст : электронный // Актуальные проблемы российского права. – 2020. – Т. 15. – № 6 (115). – С. 23-32. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 03.04.2025). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#).

9. Зубарев С.М. Цифровизация государственного управления: новая административная реформа? – Текст : электронный // Административное право и процесс. – 2020. – № 7. – С. 62-66. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 03.04.2025). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#).

10. Зубарев С.М., Сабаева С.В. Правовое регулирование цифровых технологий государственного контроля: опыт субъектов Российской Федерации. – Текст : электронный // Российская юстиция. – 2020. – № 7. – С. 17-21. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 03.04.2025). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#).

11. Степаненко Ю.В. Роль государственного федерализма в сфере защиты объектов животного мира и водных биологических ресурсов. – Текст : электронный // Современный юрист. – 2020. – № 3 (32). – С. 11-18. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44191627> (дата обращения: 03.04.2025). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#).

12. Зубарев С.М. О понятии и сущности цифровых технологий контроля в сфере государственного управления. – Текст : электронный / Зубарев С.М., Сладкова А.В. – Текст : электронный // Административное право и процесс. - 2019. – № 9. – С. 53-59. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 03.04.2025). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#)

13. Лебедева Е. А. Государственное регулирование генно-инженерной деятельности в Германии и России / Е. А. Лебедева, Л. В. Стандзонь, Т. О. Шилюк. – Москва : Общество с ограниченной ответственностью «Перспектив», 2022.

14. Стратегическое планирование в государственном секторе экономики : монография / под ред. С.Н. Сильвестрова. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 344 с. — (Научная мысль). - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1939098> (дата обращения: 27.04.2025). – Режим доступа: по подписке.

## **Тема 16. Правовые основы управления в социально-культурной сфере**

| № п/п занятия по теме | Вопросы темы                                 | Технологии образовательного процесса | Оценочные средства                      |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 16.1                  | 1. Понятие и содержание социально-культурной | Подготовка докладов и презентаций.   | Проверка докладов, решения казусов, от- |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <p>сферы.</p> <p>2. Организационно-правовая система управления в области образования.</p> <p>3. Органы управления образованием.</p> <p>4. Органы управления в области научно-технологического развития.</p> <p>5. Научные организации.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Решение казусов, выполнение тестов.</p> <p>Подготовка эссе, реферата, схем, таблиц, кроссвордов, обзора правоприменительной (судебной) практики.</p> <p>Подготовка процессуальных документов.</p> <p>Из них интерактивные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дискуссия;</li> <li>- работа в малых группах с казусом.</li> </ul> | <p>ветов на вопросы тестов, эссе, рефератов, схем, таблиц, кроссвордов, обзоров правоприменительной (судебной) практики;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка процессуальных документов.</li> </ul> <p>Оценка участия в дискуссии; работы в малых группах с казусом; интерактивных докладов (с вопросами и заданиями аудитории).</p> |
| Задание к практическому занятию 16.1. | <p>1. По согласованию с преподавателем подготовьте доклад или презентацию по одной из тем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Система образования в РФ.</li> <li>• Административное законодательство в сфере образования.</li> <li>• Организационно-правовая структура управления образованием.</li> <li>• Компетенция органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и образовательных учреждений в сфере образования.</li> <li>• Административно-правовой статус образовательной организации.</li> <li>• Лицензирование и аккредитация в регулировании образовательных отношений.</li> <li>• Контроль и надзор в сфере образования.</li> <li>• Министерство просвещения Российской Федерации.</li> <li>• Министерство науки и высшего образования Российской Федерации</li> <li>• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.</li> <li>• Федеральное агентство по делам молодежи.</li> <li>• Федеральная служба по интеллектуальной собственности.</li> <li>• Государственное регулирование в сфере научной деятельности.</li> <li>• Компетенция органов исполнительной власти в сфере науки.</li> <li>• Административно-правовое регулирование инновационной деятельности.</li> <li>• Административно-правовой статус Российской академии наук.</li> <li>• Административно-правовой статус наукоградов.</li> <li>• Государственная система научной аттестации.</li> </ul> <p>2. Подготовьте схемы: "Структура органов исполнительной власти в области образования", Структура органов исполнительной власти в области научно-технологического развития".</p> <p>3. Используя рекомендуемые источники судебной практики к теме, а также самостоятельно отобранные и проанализированные материалы судебной практики составьте обзор судебных решений по одному из вопросов темы практического занятия. Сформулируйте обобщающие выводы и вопросы. Оформите результаты работы в виде экспертно-правового заключения.</p> <p>4. По указанию преподавателя подготовьте один из процессуальных документов по теме.</p> <p>5. Подготовьте таблицу. Основываясь на изучении Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» составьте сравнительную таблицу:</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <p>полномочия органов исполнительной власти в сфере административно-правового регулирования. В чем состоят особенности административно-правовых норм в каждой из проанализированных отраслей социально-культурного комплекса?</p> <p>5. Составьте кроссворд с использованием следующих понятий: «образование», «образовательная организация»; «система образования»; «регламентация образования»; «наука»; «научно-техническое регулирование»; «инновационная деятельность»; «научно-технологическое развитие».</p> <p>6. Ответьте на контрольные вопросы к теме.</p> <p>7. Решить казус.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16.2                                  | <p>1. Организационно-правовая система управления в области культуры.</p> <p>2. Органы управления в области культуры.</p> <p>3. Организационно-правовая система управления в области здравоохранения.</p> <p>4. Органы управления в области здравоохранения.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Подготовка докладов и презентаций.</p> <p>Решение казусов, выполнение тестов.</p> <p>Подготовка эссе, реферата, схем, таблиц, кроссвордов, обзора правоприменительной (судебной) практики.</p> <p>Подготовка процессуальных документов.</p> <p>Из них интерактивные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дискуссия;</li> <li>- работа в малых группах с казусом.</li> </ul> | <p>Проверка докладов, решения казусов, ответов на вопросы тестов, эссе, рефератов, схем, таблиц, кроссвордов, обзоров правоприменительной (судебной) практики;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка процессуальных документов.</li> </ul> <p>Оценка участия в дискуссии; работы в малых группах с казусом; интерактивных докладов (с вопросами и заданиями аудиторией).</p> |
| Задание к практическому занятию 16.2. | <p>1. По согласованию с преподавателем подготовьте доклад или презентацию по одной из тем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нормативно-правовое регулирование управления в отраслях культуры.</li> <li>• Виды органов исполнительной власти и их компетенция отраслях культуры.</li> <li>• Особенности административно-правового регулирования творческой деятельности.</li> <li>• Охрана памятников истории и культуры.</li> <li>• Архивное дело.</li> <li>• Министерство культуры Российской Федерации.</li> <li>• Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.</li> <li>• Нормативно-правовое регулирование охраны здоровья граждан и управления в сфере здравоохранения.</li> <li>• Понятие, виды и административно-правовые требования к оказанию услуг в сфере здравоохранения.</li> <li>• Организационная структура и компетенция органов исполнительной власти в сфере здравоохранения.</li> <li>• Меры принудительного медицинского воздействия.</li> <li>• Административно-правовой статус Фонда обязательного медицинского страхования.</li> <li>• Санитарно-эпидемиологический надзор в Российской Федерации.</li> <li>• Министерство здравоохранения Российской Федерации.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.</li> <li>• Федеральное медико-биологическое агентство.</li> <li>• Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.</li> </ul> <p>2. Подготовьте схемы: "Структура органов исполнительной власти в области культуры", "Структура органов исполнительной власти в области здравоохранения».</p> <p>3. Подготовьте таблицу. Основываясь на изучении Основ законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) составьте сравнительную таблицу: полномочия органов исполнительной власти в сфере административно-правового регулирования. В чем состоят особенности административно-правовых норм в проанализированной отрасли?</p> <p>4. Используя рекомендуемые источники судебной практики к теме, а также самостоятельно отобранные и проанализированные материалы судебной практики составьте обзор судебных решений по одному из вопросов темы практического занятия. Сформулируйте обобщающие выводы и вопросы. Оформите результаты работы в виде экспертно-правового заключения.</p> <p>5. По указанию преподавателя подготовьте один из процессуальных документов по теме.</p> <p>6. Ответьте на контрольные вопросы к теме.</p> <p>7. Решить казус.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16.3                                  | <p>1. Организационно-правовая система управления в области труда и социальной защиты.</p> <p>2. Органы управления в области труда и социальной защиты.</p> <p>3. Административно-правовой статус Социального фонда Российской Федерации.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Подготовка докладов и презентаций.</p> <p>Решение казусов, выполнение тестов.</p> <p>Подготовка эссе, реферата, схем, таблиц, кроссвордов, обзора правоприменительной (судебной) практики.</p> <p>Подготовка процессуальных документов.</p> <p>Из них интерактивные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дискуссия;</li> <li>- работа в малых группах с казусом.</li> </ul> | <p>Проверка докладов, решения казусов, ответов на вопросы тестов, эссе, рефератов, схем, таблиц, кроссвордов, обзоров правоприменительной (судебной) практики;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка процессуальных документов.</li> </ul> <p>Оценка участия в дискуссии; работы в малых группах с казусом; интерактивных докладов (с вопросами и заданиями аудиторией).</p> |
| Задание к практическому занятию 16.3. | <p>1. По согласованию с преподавателем подготовьте доклад или презентацию по одной из тем:</p> <p>Нормативно-правовое регулирование управления в области труда и социальной защиты.</p> <p>Понятие и предназначение социальных услуг.</p> <p>Административно-правовой статус Социального фонда Российской Федерации.</p> <p>Организационная структура и компетенция органов исполнительной власти в области труда и социальной защиты.</p> <p>Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации</p> <p>Федеральная служба по труду и занятости</p> <p>2. Подготовьте схему: "Структура органов исполнительной власти в области труда и социальной защиты".</p> <p>3. Используя рекомендуемые источники судебной практики к теме, а также</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <p>самостоятельно отобранные и проанализированные материалы судебной практики составьте обзор судебных решений по одному из вопросов темы практического занятия. Сформулируйте обобщающие выводы и вопросы. Оформите результаты работы в виде экспертно-правового заключения.</p> <p>4. По указанию преподавателя подготовьте один из процессуальных документов по теме.</p> <p>5. Ответьте на контрольные вопросы к теме.</p> <p>6. Решить казус.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16.4                                  | <p>1. Организационно-правовая система управления в области физической культуры и спорта.</p> <p>2. Органы управления в области физической культуры и спорта.</p> <p>3. Правовой статус Олимпийского комитета России и спортивных федераций.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Подготовка докладов и презентаций.</p> <p>Решение казусов, выполнение тестов.</p> <p>Подготовка эссе, реферата, схем, таблиц, кроссвордов, обзора правоприменительной (судебной) практики.</p> <p>Подготовка процессуальных документов.</p> <p>Из них интерактивные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дискуссия;</li> <li>- работа в малых группах с казусом.</li> </ul> | <p>Проверка докладов, решения казусов, ответов на вопросы тестов, эссе, рефератов, схем, таблиц, кроссвордов, обзоров правоприменительной (судебной) практики;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка процессуальных документов.</li> </ul> <p>Оценка участия в дискуссии; работы в малых группах с казусом; интерактивных докладов (с вопросами и заданиями аудитории).</p> |
| Задание к практическому занятию 16.4. | <p>1. По согласованию с преподавателем подготовьте доклад или презентацию по одной из тем:</p> <p>Организационная структура и компетенция органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта.</p> <p>Административно-правовой статус спортивных организаций.</p> <p>Административно-правовой статус спортивных федераций и органов олимпийского движения.</p> <p>Министерство спорта Российской Федерации</p> <p>2. Подготовьте схему: "Структура управления физической культурой и спортом".</p> <p>3. Используя рекомендуемые источники судебной практики к теме, а также самостоятельно отобранные и проанализированные материалы судебной практики составьте обзор судебных решений по одному из вопросов темы практического занятия. Сформулируйте обобщающие выводы и вопросы. Оформите результаты работы в виде экспертно-правового заключения.</p> <p>4. По указанию преподавателя подготовьте один из процессуальных документов по теме.</p> <p>5. Ответьте на контрольные вопросы к теме.</p> <p>6. Решить казус.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### **Практическое занятие № 1 по теме № 16 Правовые основы управления в социально-культурной сфере**

#### **Казус.**

Образовательная организация среднего профессионального образования «Юридический колледж современного права» с 1 сентября 2022 г. осуществляла образовательную деятельность на территории города Москвы.

Согласно требованиям образовательного законодательства для проведения образовательной деятельности необходимо получить лицензию на ведение образовательной деятельности и пройти процедуру государственной аккредитации образовательной программы. Процедура лицензирования была проведена в 2022 г., а в 2023 г. была проведена аккредитация только по одной программе среднего профессионального образования из трех программ, о реализации которых Колледж информировал абитуриентов и родителей на своем сайте. Кроме того, в колледже велся набор на программы дополнительного образования: курсы изучения иностранных языков, программы в области информатики, тренинги в области делового общения, развития навыков речи и переговоров.

25 сентября 2024 г. в Департамент образования г. Москвы поступило обращение от группы родителей обучающихся Колледжа, которые указали на отсутствие лицензирования дополнительного образования, осуществляемого образовательной организацией, а также на отсутствие аккредитации ряда образовательных программ Колледжа и на реализацию не в полном объеме некоторых образовательных программ, предусмотренных учебным планом. В частности, по четырём предметам, указанным в учебном плане и в расписании, обучение не проводилось под предлогом переноса этих дисциплин в другой семестр. Руководству колледжа жалоба не направлялась.

Учитывая данные нарушения, а также необходимость подготовки ответа по существу обращения родителей обучающихся, Департамент образования г. Москвы принял решение о проведении внеплановой проверки образовательной деятельности Колледжа.

1 ноября 2024 г. эксперт, назначенный на проведение внеплановой выездной проверки, прибыл в образовательную организацию для проведения проверки.

Заместитель директора образовательной организации сообщил, что руководитель учреждения (заблаговременно уведомленный о сроке проведения проверки) находится на лечении, и по этой причине проверка не является правомерной, поскольку руководитель обязан присутствовать при ее проведении. Кроме того, необходимо согласие прокуратуры на проведение внеплановой проверки.

Несмотря на высказанные аргументы, проверка образовательной организации была проведена, а ее результаты, оформленные в виде акта проверки, не были подписаны руководителем колледжа.

#### **Вопросы по казусу:**

1. Определите нормы права, регулирующие описанные в ситуации общественные отношения, и обоснуйте их выбор.

2. Определите обстоятельства, имеющие значение для защиты прав обучающихся. Что можно рассматривать в качестве доказательств совершения правонарушения в сфере осуществления образовательной деятельности и в сфере нарушения образовательной организацией требований законодательства о государственном контроле (надзоре)?



3. Какие действия необходимо совершить и в каком порядке для защиты прав обучающихся, а также для защиты публичных интересов при проведении мероприятий государственного контроля (надзора)?

#### **Темы эссе, рефератов.**

1. Оказание государственных услуг в социально-культурной сфере.
2. Административно-правовые основы образовательной деятельности и системы образования.
3. Административно-правовое регулирование в области научно-технологического развития.

### **Практическое занятие № 2 по теме № 16 «Правовые основы управления в социально-культурной сфере»**

#### **Казус.**

Летом в районе г. Владивосток был установлен детский оздоровительный палаточный лагерь. В лагере отсутствовали нормальные коммунально-бытовые условия. Умывались дети водой из речки. Детям негде было мыться каждый день, раз в неделю их отвозили в общественную баню, туалет также не был оборудован. Местные жители были недовольны сложившейся ситуацией, а главное им было жаль детей, у которых не было нормальных условий для проживания. Когда приехала третья смена лагеря местные жители подали жалобу в Роспотребнадзор.

В 12.00 часов 4 августа 2024 года главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю А. была проведена внеплановая проверка в отношении Детско-юношеской организации «Росинка».

В результате проверки было установлено, что Детско-юношеская организация «Росинка» осуществляет деятельность по организации отдыха детей в палаточном лагере без установления должных для этого условий, что подтверждается актом приемки и проверки загородного оздоровительного лагеря от 04.08.2024 г., а также имеющимися в деле видеоматериалами, свидетельствующими о функционировании детского палаточного лагеря на момент 04.08.2024 г., без устранения соответствующих нарушений, создающих угрозу для жизни и (или) здоровья детей.

Руководитель Детско-юношеской организации «Росинка» Б. вину в совершении правонарушения отрицал и в обоснование своих доводов говорил о том, что для ребят специально создавались спартанские условия, чтобы воспитывать у них стойкость, мужество и закалку, необходимую для участия в спортивных соревнованиях. То есть это, одно из специальных и необходимых условий, созданных для тренировки ребят.

На основании имеющихся материалов Роспотребнадзор возбудил дело об административном правонарушении в отношении Детско-юношеской организации «Росинка».



Через 30 дней дело передали на рассмотрение судье. Согласно решению суда, Детско-юношеская организация «Росинка» была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 9 тысяч рублей.

### **Вопросы по казусу:**

1. Какие нормы права регулируют описанные в приведенной ситуации отношения? Ответ обоснуйте.
2. Какие обстоятельства, изложенные в описанной выше ситуации, имеют юридическое значение для? Как правильно должны быть квалифицированы действия Детско-юношеской организации «Росинка», по какой статье КоАП РФ?
3. Какие нарушения законности при производстве по данному делу об административном правонарушении присутствуют в рассматриваемой ситуации? Какие действия необходимо предпринять для устранения допущенных нарушений?

### **Темы эссе, рефератов.**

1. Административно-правовые основы управления в области культуры.
2. Особенности административно-правового регулирования охраны памятников истории и культуры.
3. Административно-правовые основы охраны здоровья граждан.
4. Меры принудительного медицинского воздействия.
5. Санитарно-эпидемиологический надзор в Российской Федерации.

## **Практическое занятие № 3 по теме № 16 «Правовые основы управления в социально-культурной сфере»**

### **Казус**

Выберите любой субъект Российской Федерации и на его примере со ссылками на нормативные правовые акты изучите особенности построения на его территории системы органов исполнительной власти, осуществляющих управление в области труда и социальной защиты, правовые основы организации их деятельности.

### **Вопросы по казусу:**

1. Каков порядок формирования и утверждения системы соответствующих органов?
2. Раскройте их компетенцию.

### **Темы эссе, рефератов.**

1. Административно-правовое регулирование труда и социальной защиты.
2. Административно-правовой статус Социального фонда Российской Федерации.

## **Практическое занятие № 4 по теме № 16 «Правовые основы управления в социально-культурной сфере»**

Казус

В адрес Министра спорта края было направлено обращение следующего содержания: «Уважаемый Министр края! Пишу Вам с тем, чтобы пожаловаться! Роль физкультуры в жизни государства очень важна. Определенные позитивные тенденции в направлении наращивания спортивного потенциала нашей страны наметились, однако этого мало. Жалуюсь на то, что плохо развита спортивная инфраструктура в крае, не хватает штатных специалистов физической культуры и спорта, ослабевают позиции наших краевых спортсменов на международной спортивной арене». Дав юридическую оценку данному обращению в качестве жалобы и посчитав, что содержащиеся в ней вопросы выходят за пределы компетенции краевого министерства, Министр спорта края направил обращение для рассмотрения по существу в Министерство спорта Российской Федерации.

### **Вопросы по казусу:**

1. Проведите юридический анализ ситуации.
2. К какому виду обращений по правовой природе относится обращение гражданина?
3. Правомерны ли действия Министра спорта края?

### **Темы эссе, рефератов.**

1. Административно-правовое регулирование физической культуры и спорта.
2. Административно-правовой статус спортивных организаций.

### **Контрольные вопросы по теме 16.**

1. В чем Вы видите предназначение и содержание административно-правового регулирования в социально-культурной сфере?
2. Назовите области социально-культурной деятельности.
3. Какие виды разрешительных полномочий отнесены к ведению органов исполнительной власти в области образования? Являются ли полномочия лицензирования и государственной аккредитации взаимообусловленными, либо возможно осуществление одного из них?
4. К ведению какого органа исполнительной власти отнесены полномочия имущественного регулирования в области научно-технологического развития?
5. Возможно ли взаимодействие РАН с органами исполнительной власти в области регулирования научной деятельности?
6. Какие государственные услуги предоставляются в области культуры?
7. К ведению каких органов исполнительной власти отнесены полномочия административно-правового регулирования в области культуры? Находятся ли такие органы в непосредственном подчинении Правительства

РФ или они отнесены к ведению Президента РФ?

8. В чем вы усматриваете пределы государственного воздействия в сферах творческой деятельности? Отнесено ли к ведению органов исполнительной власти, действующих в области культуры, утверждение репертуарных планов государственных театров, кинотеатров, съемочных планов киностудий?

9. К ведению каких органов исполнительной власти отнесены полномочия управления в области здравоохранения? Какие виды разрешительных полномочий входят в их компетенцию?

10. Назовите государственные внебюджетные фонды, действующие в социально-культурной сфере. Каким органам исполнительной власти подчинены такие фонды?

11. В каких случаях применяются меры принудительного медицинского воздействия?

12. В чем вы усматриваете социальное и публичное предназначение оказания социальных услуг?

13. Какие полномочия отнесены к ведению органов исполнительной власти в области труда и социальной защиты?

14. В чем вы усматриваете предназначение государственного регулирования в области физической культуры и спорта? Назовите виды государственных услуг, предоставляемых в этой сфере.

15. В каких случаях спортивные организации взаимодействуют с органами исполнительной власти?

### **Тесты по теме 16.**

1. Социальный фонд Российской Федерации

это (выберите верный ответ):

- а) Структурное подразделение Правительства Российской Федерации;
- б) Федеральный орган исполнительной власти;
- в) Орган государственного управления;
- г) Саморегулируемая организация;
- д) государственное учреждение.

2. Академии наук Российской Федерации, имеющие государственный статус (укажите правильные ответы):

- а) Российская академия наук;
- б) Российская академия сельскохозяйственных наук;
- в) Российская академия медицинских наук;
- г) Российская академия образования;
- д) Российская академия архитектуры и строительных наук;
- е) Российская академия художеств;
- ж) Российская общественная академия естественных наук.

3. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни профессионального образования (укажите правильные ответы):

а) высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «бакалавр» – бакалавриат;

б) высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «специалист»;

в) неоконченное высшее образование, подтверждаемое соответствующей справкой;

г) высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «магистр» – подготовка специалиста или магистратура.

4. Вставьте 2 пропущенных слова: Под образованием понимается целенаправленный процесс ..... И ..... В интересах человека, общества, государства...

5. Видами высших учебных заведений являются (укажите верные ответы):

а) колледжи;

б) академии;

в) институты;

г) высшие школы;

д) университеты.

6. Формами обучения в высшем учебном заведении (по действующему закону) в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимся, являются (укажите правильные ответы):

а) очная;

б) очно-заочная;

в) дневная;

г) заочная

д) экстернат.

7. К основным общеобразовательным программам относятся программы (укажите верные варианты ответа):

а) дошкольного образования;

б) начального общего образования;

в) основного общего образования;

г) среднего (полного) общего образования;

д) высшего образования.

8. К федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим государственное управление в области культуры являются (укажите верные

ответы):

- а) Министерство культуры Российской Федерации;
- б) Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия;
- в) Федеральное агентство по культуре;
- г) Федеральное архивное агентство.

9. Функции упраздняемого Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом были переданы (укажите верный ответ):

- а) Министерству здравоохранения;
- б) Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития;
- в) Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
- г) Федеральному медико-биологическому агентству.

**Список нормативных правовых актов (в действующей редакции) и материалов судебной практики по теме 16**

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>.

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ, 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598.

3. Федеральный закон от 10.11.2009 № 259-ФЗ «О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете» // СЗ РФ, 2009, № 46, ст. 5418.

4. Федеральный закон от 27.09.2013 № 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ, 2013, № 39, ст. 4883.

5. Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» // СЗ РФ, 1996, № 35, ст. 4137.

6. Федеральный закон от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» // СЗ РФ, 2010, № 40, ст. 4970.

7. Основы законодательства Российской Федерации о культуре утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1 // Ведомости СНД и ВС РФ, 1992, № 46, ст. 2615.

8. Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» // Ведомости СНД и ВС РФ, 1993, № 20, ст. 718.

9. Федеральный закон от 06.01.1999 № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах» // СЗ РФ, 1999, № 2, ст. 234.

10. Федеральный закон от 22.08.1996 № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» // СЗ РФ, 1996, № 35, ст.

4136.

11. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» // 2004, № 43, ст. 4169.

12. Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» // СЗ РФ, 1996, № 49, ст. 5491.

13. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» // СЗ РФ, 2002, № 26, ст. 2519.

14. Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» // СЗ РФ, 1996, № 22, ст. 2591.

15. Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» // СЗ РФ, 1995, № 1, ст. 2.

16. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ, 2011, № 48, ст. 6724.

17. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» // СЗ РФ, 1999, № 14, ст. 1650.

18. Закон РФ от 02 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» // Ведомости СНД и ВС РФ, 1992, № 33, ст. 1913.

19. Федеральный закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» // СЗ РФ, 2001, № 26, ст. 2581.

20. Закон РФ от 22.12.1992 № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека» // Ведомости СНД и ВС РФ, 1993, № 2, ст. 62.

21. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» // СЗ РФ, 2010, № 49, ст. 6422.

22. Федеральный закон от 14.07.2022 № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 18.07.2022, № 29 (часть I), ст. 5203.

23. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // Ведомости СНД и ВС РФ, 1992, № 15, ст. 766.

24. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ, 2013, № 52 (часть I), ст. 7007.

25. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» // СЗ РФ, 1999, № 29, ст. 3699.

26. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» // СЗ РФ, 1999, № 29, ст. 3686.

27. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» // СЗ РФ, 2007, № 50, ст. 6242.

28. Федеральный закон от 30.12.2020 № 492-ФЗ «О биологической безопасности в Российской Федерации» // СЗ РФ, 2021, № 1, ст. 31.

29. Указ Президента РФ от 06.06.2019 № 254 «О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года» // СЗ РФ, 2019, № 23, ст. 2927.

30. Указ Президента РФ от 28.02.2024 № 145 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» // СЗ РФ. 2024. № 10. Ст. 1373.

31. Указ Президента РФ от 11.05.2024 № 326 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>.

32. Указ Президента РФ от 02.07.2024 № 568 «Вопросы Федерального медико-биологического агентства» (вместе с «Положением о Федеральном медико-биологическом агентстве») // СЗ РФ. 2024. № 28. Ст. 4002.

33. Указ Президента РФ от 22.06.2016 № 293 «Вопросы Федерального архивного агентства» // СЗ РФ, 2016, № 26 (Часть I), ст. 4034.

34. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» // СЗ РФ, 2018, № 1, ст. 373.

35. Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 437 «О мерах поддержки федеральных государственных учреждений культуры в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19» // СЗ РФ, 2020, № 15, ст. 1245

36. Постановление Правительства РФ от 15.06.2018 № 682 «Об утверждении Положения о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ, 2018, № 26, ст. 3851.

37. Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 № 884 «Об утверждении Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ, 2018, № 32 (Часть II), ст. 5343.

38. Постановление Правительства РФ от 29.05.2008 № 409 «О Федеральном агентстве по делам молодежи» // СЗ РФ, 2008, № 22, ст. 2586.

39. Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 № 885 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ, 2018, № 32 (Часть II), ст. 5344.

40. Постановление Правительства РФ от 30 января 2002 г. № 74 «Об утверждении единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней» // СЗ РФ, 2002, № 6, ст. 580.

41. Постановление Правительства РФ от 27.06.2014 № 589 «Об утверждении устава федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» // СЗ РФ, 2014, № 27, ст. 3771.

42. Постановление Правительства РФ от 20.07.2011 № 590 «О Министерстве культуры Российской Федерации» // СЗ РФ, 2011, № 31, ст. 4758.

43. Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 № 608 «Об утвер-

ждении Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012, № 26, ст. 3526.

44. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 322 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» // СЗ РФ, 2004, № 28, ст. 2899.

45. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 323 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения» // СЗ РФ, 2004, № 28, ст. 2900.

46. Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 № 610 «Об утверждении Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации» // СЗ РФ, 2012, № 26, ст. 3528.

47. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 324 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по труду и занятости» // СЗ РФ, 2004, № 28, ст. 2901.

48. Постановление Правительства РФ от 19 июня 2012 г. № 607 «О Министерстве спорта Российской Федерации» // СЗ РФ, 2012, № 26, ст. 3525.

49. Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2020 № 3081-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>.

50. Постановление Верховного Суда РФ от 17.05.2017 № 46-АД17-24. Требование: Об отмене актов о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ за отсутствие в коллективном договоре условий, предусматривающих обязанность общества производить индексацию заработной платы, и сведений о проведении индексации заработной платы работникам филиала общества // СПС КонсультантПлюс.

51. Постановление Конституционного Суда РФ от 26.09.2024 № 41-П «По делу о проверке конституционности пункта 10 части 1 статьи 16 и части 9 статьи 83 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в связи с запросом Государственного Совета Республики Татарстан» // СПС КонсультантПлюс.

52. Постановление Верховного Суда РФ от 16.02.2023 № 77-АД23-1-К1 // СПС «КонсультантПлюс».

### **Дополнительная литература по теме 16**

1. Левкевич М. М. Государственная и муниципальная политика в сфере здравоохранения: реализация и оценка эффективности : монография / М.М. Левкевич, Н.В. Рудлицкая. - Москва : ИНФРА-М, 2023. - 216 с. - (Научная мысль). - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1917710> (дата обращения: 25.04.2025). – Режим доступа : Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами.

2. Клишас А.А. Развитие Российской Федерации как социального государства в контексте 30-летия Конституции Российской Федерации // Журнал



российского права. 2023. № 12. С. 22 - 37. СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа : Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами.

3. Пронин А.А. Правовое регулирование в сфере культуры : учебник для вузов / А. А. Пронин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2025. - 190 с. - (Высшее образование). - Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/568126> (дата обращения: 25.04.2025). – Режим доступа : Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами.

4. Черных С.И. Государственное управление российской наукой в условиях больших вызовов // Инновации. 2020. № 2 (256). С. 29-36. – URL: <https://issras.ru/papers/Chernykh12020.pdf> (дата обращения: 03.04.2025).

## 2.4. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих образовательного процесса. Ее целью является закрепление навыков, умений и знаний, полученных на аудиторных занятиях, и обеспечивается формирование у обучающихся приемов познавательной деятельности, интерес к творческой работе, способность самостоятельно решать профессиональные задачи.

Самостоятельная работа при освоении дисциплины является важным условием формирования соответствующих компетенций у обучающихся.

В самостоятельной работе выделяют два вида:

- аудиторная самостоятельная работа;
- внеаудиторная самостоятельная работа.

*Аудиторная самостоятельная работа* как предшествует лекциям и практическим занятиям, так и осуществляется после изучения конкретной темы для закрепления полученных знаний, выявления внутренней взаимосвязи изучаемых понятий, категорий и институтов, формирования практических навыков по подготовке организационно-распорядительных и правовых документов.

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в следующих формах:

- изучение рекомендованных нормативных правовых актов, основной и дополнительной литературы;
- поиск и изучение дополнительных нормативных правовых актов, научной литературы и примеров из судебной и правоприменительной практики, в том числе с использованием сети Интернет и справочных правовых систем;
- поиск и анализ различной правовой и общественно-политической информации по темам учебной программы, в том числе с использованием сети Интернет;
- решение задач (кейсов) и тестовых заданий на основании материалов,

имеющихся на кафедре;

- подготовка рефератов, докладов, эссе, презентаций;
- составление схем, таблиц, диаграмм и аннотаций к ним;
- проектная деятельность;
- подготовка к интерактивной части занятий;
- разработка презентаций и схем для каждого практического занятия по

теме;

• подбор материала к диспутам, коллоквиумам и сбор информации к деловым играм по вопросам каждого практического занятия;

• контрольная работа для обучающихся заочной формы обучения по дисциплине «Административное право».

Модель (особенности) самостоятельной работы по отдельным разделам и темам курса:

• изучение нормативных правовых актов, учебной и научной литературы по соответствующей теме;

• определение и подготовка для обсуждения неясных и дискуссионных вопросов;

• составление схем, сравнительных таблиц и аннотаций к ним;

• написание эссе, рефератов по заданной (избранной) теме;

• изучение дополнительных вопросов и тем, определяемых по согласованию с преподавателем (факультативно).

*Внеаудиторная самостоятельная работа* нацелена на изучение дополнительных вопросов, отнесенных к самостоятельной работе обучающихся, приобретение ими новых навыков, умений, которые необходимы и обязательны для освоения всего комплекса компетенций, формируемых при изучении дисциплины.

По решению преподавателя, если, например, обучающийся не посещал аудиторные занятия или систематически не выполнял задания по подготовке к аудиторным занятиям, внеаудиторная самостоятельная работа может выполняться в виде индивидуального задания, включающего как задания по отдельным темам, так и по всей дисциплине в целом.

### **Примерная тематика заданий для аудиторной самостоятельной работы по темам дисциплины**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Самостоятельная работа обучающихся по теме 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Целью изучения темы «Управление и исполнительная власть» является ознакомление обучающихся юридического вуза с одной из важнейших правовых отраслей – административным правом.<br>Административное право изучает управленческие отношения, и прежде всего те, что связаны с реализацией исполнительной власти. Исполнительная власть в системе разделения властей призвана обеспечивать проведение в жизнь общих требований, правил, сформулированных нормами законодательства, их неуклонное исполнение всеми государственными и негосударственными образованиями, всеми гражданами. Тем самым исполнительная власть обеспечивает проведение в жизнь государственной поли- |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>тики.</p> <p>Достижение этих целей предполагает создание системы публичного и государственного управления, специального механизма исполнительной власти, т.е. системы государственных органов, в деятельности которых осуществляется практическая реализация исполнительной власти. Это и есть органы исполнительной власти (или государственного управления). Их деятельность по своей сути является управленческой, исполнительной, внесудебной.</p> <p>Повышению эффективности государственного управления, исполнительной власти служит административная реформа. Она необходима для того, чтобы повышать качество государственного управления во всех отраслях и сферах - экономической, социально-культурной, административно-политической, совершенствовать систему и структуру федеральных органов исполнительной власти, государственную службу, устранять административные барьеры прежде всего перед малым и средним предпринимательством, ликвидировать избыточные, дублирующие функции органов исполнительной власти и федеральных, и региональных.</p> <p>Вопросам государственного управления и исполнительной власти посвящена тема 1 рабочей программы.</p>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Наименование темы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Виды самостоятельной работы обучающихся                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Модуль 1.<br>Тема 1.<br>Управление и исполнительная власть.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам лекционного и практического занятия, подготовка вопросов преподавателю дисциплины по проблемам, недостаточно понятным обучающемуся по итогам ознакомления с рекомендованными источниками дисциплины (вопросы готовятся в письменной форме, для возможности оценки проработки материала). Подготовка письменных ответов и схем – по каждому вопросу темы; доклада (сообщения) и презентации для его иллюстрации. Подготовить глоссарий по теме, определить понятия: управление, государственное управление (в широком и узком смыслах слова), публичное управление, функции управления, принципы управления, исполнительная власть; регулирование, прогнозирование, планирование, моделирование, распорядительство, координация, контроль. Решение практических задач и казусов по указанию преподавателя дисциплины (примерные практические задачи и казусы изложены в разделе «Оценочные средства» рабочей программы).</p> |
| <b>Самостоятельная работа обучающихся по теме 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Основополагающими вопросами административного права являются предмет, метод и система административного права.</p> <p>Административное право представляет собой одну из сложнейших и наиболее масштабных отраслей российского права. Это обусловлено специфическим предметом данной отрасли права, широтой и глубиной общественных отношений, которые регулируются его нормами. Административное право, будучи неотъемлемой частью системы российского права, соотносится с ней как часть и целое и тесно связано с другими отраслями российского права, такими как конституционное, гражданское, трудовое, финансовое, уголовное и др. Рассматривая эту тему, следует уяснить, что административное право можно рассматривать как – отрасль права, науку и учебную дисциплину. Также необходимо определить методологические основы формирования административного права.</p> <p>В первую очередь нужно отметить, что административное право является одной из отраслей публичного права. Как отмечал известный российский административист А.И. Елистратов, публичные отношения по сравнению с частными отношениями имеют значительные особенности. Частными отношениями называются отношения отдельных</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

лиц между собой, семейные и имущественные отношения, складывающиеся на почве их частных интересов. Публичные отношения - это отношения между представителем государственной власти и человеком: их содержанием является публичный интерес, интерес государственной власти. Особенность публичного отношения состоит в том, что здесь одним из участников отношения выступает государственная власть (органы государственной власти). Это постоянный партнер человека в публичных отношениях. В сферу административного права входят управленческие отношения, имеющие государственное содержание. Отсюда видно, что не все общественные отношения, по своей природе являющиеся управленческими, можно отнести к предмету административного права. В частности, отношения, возникающие в связи с функционированием негосударственных формирований (общественные объединения, коммерческие структуры и т.п.), не относятся к предмету административного права. Так, назначение внутрипрофсоюзных, внутрипартийных и подобных им управленческих отношений состоит в обеспечении необходимой самоорганизации (организация собственных дел), а не в выражении интересов государства. В них превалируют воля и интересы членов данных объединений, выражаемые не в юридических нормах, например в уставных нормах. Но это не означает, что административное право безразлично к организации и деятельности негосударственных формирований. Его нормы оказывают определенное регулирующее воздействие на них в тех случаях, когда это прямо предусматривается действующим законодательством.

При определении предмета административного права необходимо учитывать сферу государственного управления, охватывающую любые проявления государственно-управленческой деятельности; наличие в ней действующего субъекта исполнительной власти или иного исполнительного органа; практическую реализацию ими распорядительных полномочий, предоставленных для осуществления государственно-управленческой деятельности. По существу это те условия, при которых управленческие отношения возникают "в связи" и "по поводу" практической реализации задач и функций исполнительной власти.

Кроме этого следует отметить, что к предмету административного права относятся внутренние или внутриорганизационные отношения в органах исполнительной власти, а также в аппаратах законодательных, судебных и иных государственных органов.

Тема 2. Административное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина

Ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам лекционного и практического занятия, подготовка вопросов преподавателю дисциплины по проблемам, недостаточно понятным обучающемуся по итогам ознакомления с рекомендованными источниками дисциплины (вопросы готовятся в письменной форме, для возможности оценки проработки материала). Подготовка письменных ответов и схем – по каждому вопросу темы; доклада (сообщения) и презентации для его иллюстрации. Подготовить глоссарий по теме, определить понятия: предмет административного права, метод административного права, система административного права. Решение практических задач и казусов по указанию преподавателя дисциплины (примерные практические задачи и казусы изложены в разделе «Оценочные средства» рабочей программы).

### Самостоятельная работа обучающихся по теме 3

Административно-правовые нормы и административно-правовые отношения тесно связаны друг с другом, поскольку являются производными от общественных отношений, составляющих предмет административного права.

Норма административного права представляет собой правило, определенную меру должного поведения, установленную государством и охраняемую государственными средствами. Норма права по своему юридическому значению есть определенное пра-

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>вило поведения, соблюдение которого гарантируется различного рода организационными, разъяснительными и стимулирующими средствами, а также применением в отношении тех, кто их не соблюдает, мер правового принуждения (дисциплинарная, административная, материальная, уголовная ответственность).</p> <p>Подобные качества в полной мере присущи административно-правовым нормам. Ими определяются основные параметры государственно-управленческой деятельности и возникающих в ее процессе управленческих отношений (например, правовой статус гражданина, субъектов исполнительной власти).</p> <p>Административно-правовые нормы имеют определенную иерархию. Это означает, что существует определенная иерархия административно-правовых норм: конституционные нормы, нормы законов и нормы, устанавливаемые непосредственно субъектами исполнительной власти (например, Правительством Российской Федерации).</p> <p>Являясь вторичной (производной) формой правоустановления, административно-правовые нормы, создаваемые непосредственно субъектами исполнительной власти, обеспечивают действенность конституционных и законодательных правовых норм. Тем самым они служат одним из существенных юридических средств, придающих этим нормам характер реально действующих правовых установлений, а также детализирующих и конкретизирующих содержащиеся в них общие правила поведения.</p> <p>Административно-правовые отношения являются одним из видов правовых отношений, т.е. общественных отношений в управленческой сфере, урегулированных правом. Административное правоотношение – результат регулирующего воздействия на управленческое общественное отношение правовой нормы, придающего ему юридическую форму.</p> <p>Следует отметить, что норма административного права сама по себе не создает конкретное административно-правовое отношение. Она – основа его возникновения, при соответствующих условиях и при наличии соответствующих субъектов управленческое отношение приобретает административно-правовую «оболочку», устанавливает объем полномочий этих сторон, их взаимные права и обязанности, а также юридическую ответственность за неисполнение обязанностей или нарушение прав. Административно-правовая норма определяет для одной стороны вид и меру возможного поведения, а для другой - вид и меру должного поведения.</p> <p>Административно-правовое отношение можно определить как урегулированное административно-правовой нормой управленческое общественное отношение, складывающееся в сфере государственного управления, реализации исполнительной власти.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Тема 3. Административно-правовые нормы и административно-правовые отношения</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам лекционного и практического занятия, подготовка вопросов преподавателю дисциплины по проблемам, недостаточно понятным обучающемуся по итогам ознакомления с рекомендованными источниками дисциплины (вопросы готовятся в письменной форме, для возможности оценки проработки материала). Подготовка письменных ответов и схем – по каждому вопросу темы; доклада (сообщения) и презентации для его иллюстрации. Подготовить глоссарий по теме, определить понятия: административно-правовая норма, структура административно-правовой нормы, административно-правовые отношения, структура административно-правового отношения. Решение практических задач и казусов по указанию преподавателя дисциплины (примерные практические задачи и казусы изложены в разделе «Оценочные средства» рабочей программы)).</p> |
| <p><b>Самостоятельная работа обучающихся по теме 4</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Тема посвящена актуальным проблемам административно-правового статуса граждан как субъектов административного права.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

К физическим лицам можно отнести следующие категории индивидуальных субъектов: граждане РФ, иностранные граждане, лица с двойным или множественным гражданством и лица без гражданства. У всех категорий физических лиц существует различный объем административно-правового статуса и все они являются субъектами административного права.

Граждане РФ, выступая в роли субъекта административного права, обладают соответствующим административно-правовым статусом, закреплённым в правовых нормах, определяющих его социально-правовую роль в государстве и обществе.

Административно-правовой статус гражданина включает административную правосубъектность, состоящую из правоспособности и дееспособности, комплекс его прав и обязанностей, государственные гарантии осуществления этих прав и обязанностей, обеспеченные юридическими способами и средствами их защиты.

При изучении рассматриваемой темы необходимо, прежде всего, обратить внимание на понятие, общую характеристику элементов административно-правового статуса как граждан РФ, так и иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев, вынужденных переселенцев.

Административно-правовой статус гражданина РФ, иностранного гражданина определён Конституцией РФ, международно-правовыми договорами; ФЗ «О гражданстве РФ», ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», Законом РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», Законом РФ «О вынужденных переселенцах», Законом РФ от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах» и т.д.

Особое внимание следует уделить изучению понятия, видов обращений граждан: предложений, заявлений, жалоб.

Также необходимо уяснить особенности защиты права граждан на осуществление предпринимательской деятельности при реализации исполнительной власти.

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тема 4. Административно-правовой статус гражданина. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подготовьте глоссарий к теме, раскройте содержание понятий: «граждане как субъекты административного права», «права», «обязанности»; «паспорт»; «ответственность»; «дееспособность»; «правоспособность»; «гарантии»; «обращение», «предложение»; «заявление»; «запрос»; «жалоба»; «иностранный гражданин»; «депортация»; «выдворение»; «беженец»; «вынужденный переселенец».</li> <li>2. Какие еще понятия отражают понятие административно-правового статуса граждан?</li> <li>3. Самостоятельно проанализируйте положения Конституции Российской Федерации; федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Как разграничены разные виды обращений граждан? Есть ли необходимость в установлении иных видов обращений граждан?</li> <li>4. На основе изученных правовых норм и иных источников составьте таблицу по каждому виду обращений граждан. В чем состоят особенности предложений, заявлений, жалоб?</li> <li>5. Подготовьте реферат или доклад с презентацией по одной из рекомендуемых тем.</li> <li>6. Ответьте на контрольные вопросы к теме.</li> <li>7. Составьте 5-10 тестов по теме.</li> <li>8. Составьте конспект темы, используйте технику «карта памяти».</li> </ol> |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Самостоятельная работа обучающихся по теме 5**

Тема посвящена актуальным проблемам административно-правового статуса органов исполнительной власти как субъектов административного права.

Органы исполнительной власти – особый вид организаций людей, которые обладают



следующими признаками: являются организованными коллективами; автономная часть государственного аппарата; осуществляют государственные публичные функции, реализуют публичный интерес; действуют от имени государства; обладают собственной компетенцией; несут ответственность перед государством за свою деятельность и прочее. У Президента РФ как главы государства в сфере исполнительной власти очень много полномочий. В частности, он является Верховным главнокомандующим, руководит некоторыми органами исполнительной власти (МВД РФ, ФСБ РФ, МИД РФ и др.), назначает с согласия Государственной Думы РФ Председателя Правительства РФ и проч.

Правительство РФ является высшим исполнительным органом государственной власти.

В систему федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации входят федеральные министерства, федеральные службы, федеральные агентства. Структура федеральных органов исполнительной власти установлена Указом Президента РФ от 11.05.2024 № 326 «О структуре федеральных органов исполнительной власти».

Согласно Конституции Российской Федерации в пределах ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации образуют единую систему исполнительной власти в Российской Федерации.

В субъекте Российской Федерации устанавливается система органов исполнительной власти во главе с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

Структура исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации определяется высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации.

При изучении рассматриваемой темы необходимо, прежде всего, обратить внимание на такие теоретические вопросы как: понятие, признаки, принципы организации и деятельности органов исполнительной власти, классификация и их виды, функции, полномочия и компетенция органов исполнительной власти.

Административно-правовой статус органов исполнительной власти определён Конституцией РФ, ФКЗ «О Правительстве РФ», ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», УП «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», УП "О структуре федеральных органов исполнительной власти", Указ Президента РФ «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» и т.д.

Особого внимания заслуживают организации, наделенные государственными полномочиями, такие как внебюджетные фонды, государственные компании, государственные корпорации. Также следует раскрыть элементы системы властных субъектов, осуществляющих легитимацию предпринимательской деятельности.

|                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тема                           | 5.1 | 1.Подготовьте глоссарий к теме, раскройте содержание понятий: «органы исполнительной власти как субъекты административного права», «права», «обязанности»; «принципы организации и деятельности органов исполнительной власти»; «ответственность»; «дееспособность»; «правоспособность»; «Президент РФ», «администрация Президента РФ»; «полномочные представители Президента РФ»; «Правительство РФ»; «Аппарат Правительства РФ»; «функции», «полномочия», «компетенция». |
| Субъекты исполнительной власти |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>2. Какие еще понятия отражают элементы административно-правового статуса органов исполнительной власти?</p> <p>3. Самостоятельно проанализируйте положения Конституции Российской Федерации; ФКЗ «О Правительстве РФ». Как организована деятельность Правительства РФ? Чем занимается Президиум Правительства РФ?</p> <p>4. На основе изученных правовых норм и иных источников составьте таблицу по каждой видовой группе полномочий Правительства РФ. Какие из них являются приоритетными?</p> <p>5. Подготовьте реферат или доклад с презентацией по одной из рекомендуемых тем.</p> <p>6. Ответьте на контрольные вопросы к теме.</p> <p>7. Составьте 5-10 тестов по теме.</p> <p>8. Составьте конспект темы, используйте технику «карта памяти».</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Тема 5.2<br>Субъекты<br>исполнитель-<br>ной власти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>1. Подготовьте глоссарий к теме, раскройте содержание понятий: «система органов исполнительной власти»; «федеральное министерство»; «федеральная служба»; «федеральное агентство»; «система и структура федеральных органов исполнительной власти»; «государственная корпорация»; «внебюджетный фонд», «государственная компания».</p> <p>2. Какова роль государственных корпораций и государственных компаний в реализации полномочий исполнительной власти? В подтверждение приведите примеры.</p> <p>3. Самостоятельно проанализируйте положения Конституции Российской Федерации; ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Какова компетенция органов исполнительной власти субъектов РФ и каким образом она распределяется? В чем заключается делегирование полномочий со стороны федеральных органов исполнительной власти органам исполнительной власти субъектов РФ?</p> <p>4. На основе изученных правовых норм и иных источников составьте таблицу по видам органов исполнительной власти субъектов РФ.</p> <p>4. Подготовьте реферат или доклад с презентацией по одной из рекомендуемых тем.</p> <p>5. Ответьте на контрольные вопросы к теме.</p> <p>6. Составьте 5-10 тестов по теме.</p> <p>7. Составьте конспект темы, используйте технику «карта памяти».</p> |
| <b>Самостоятельная работа обучающихся по теме 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Тема посвящена актуальным проблемам изучения административно-правового статуса государственных служащих в условиях реформирования системы государственного управления в Российской Федерации.</p> <p>При изучении рассматриваемой темы необходимо, прежде всего, обратить внимание на понятие государственной службы и принципы организации и функционирования системы государственной службы.</p> <p>В связи с существенным изменением законодательства важно изучить различные подходы к классификации и понятию государственной службы в законодательстве различных государств и в юридической и научной литературе.</p> <p>Особое внимание следует уделить изучению базовых правовых категорий «государственная должность» и «должность государственной службы», их общим чертам и отличиям, а также соотношению указанных понятий с правовой категорией «должностное лицо», а также их классификации. Особую значимость имеют уяснение обучающимися еще одного важнейшего термина «государственный служащий», исследование пробле-</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>мы отсутствия его общего легального определения. Необходимо также изучить основания для классификации государственных служащих.</p> <p>При изучении общих условий прохождения государственной службы следует обратить внимание на требования к возрасту, стажу, образованию, а также к видам заключаемых служебных контрактов и порядку присвоения классных чинов, дипломатических рангов, воинских и специальных званий.</p> <p>Далее необходимо определить структуру административно-правового статуса гражданского служащего, а также охарактеризовать каждый из элементов административно-правового статуса гражданского служащего (права, обязанности, ограничения, запреты, гарантии, поощрения и ответственность государственного гражданского служащего).</p> <p>Самым подробным образом необходимо изучить вопросы поступления на государственную гражданскую службу, определить и исследовать этапы ее прохождения.</p> <p>Следует также обратить внимание на основные направления совершенствования законодательства о государственной службе в целом.</p>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Тема 6.</p> <p>Административно-правовой статус государственных служащих.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подготовьте глоссарий к теме, раскройте содержание понятий «государственная служба», «государственная должность», «должность государственной службы», «государственная гражданская служба»; «военная служба», «государственный служащий», «федеральный государственный служащий», «государственный гражданский служащий субъекта Российской Федерации», «система управления государственной службой», «конкурс на замещение вакантной должности государственной службы», «перевод», «перемещение», «аттестация», «квалификационный экзамен».</li> <li>2. Какие еще понятия отражают сущность и содержание административно-правового статуса государственных служащих?</li> <li>3. Самостоятельно проанализируйте положения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов, рекомендованных к изучению по теме. Подготовьте логическую схему порядка опубликования и вступления в законную силу различных нормативных правовых актов.</li> <li>4. Подготовьте реферат или доклад с презентацией по одной из рекомендуемых тем.</li> <li>5. Ответьте на контрольные вопросы к теме.</li> <li>6. Составьте 5-10 тестов по теме.</li> <li>7. Составьте конспект темы, используйте технику «карта памяти».</li> </ol> |
| <p><b>Самостоятельная работа обучающихся по теме 7</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Тема посвящена актуальным проблемам изучения административно-правового статуса предприятий (коммерческих организаций в гражданском праве) и учреждений (некоммерческих организаций в гражданском праве) в условиях реформирования механизма государственного управления современной России. При изучении рассматриваемой темы необходимо, прежде всего, обратить внимание на понятие и предназначение административно-правового статуса предприятия, его отличие от административно-правового статуса учреждения, особенности взаимодействия указанных субъектов административного права с органами исполнительной власти федерального уровня и уровня субъектов Российской Федерации.</p> <p>Особое внимание следует уделить изучению порядка государственной регистрации различных предприятий и учреждений, участию государства в формировании органов управления предприятий и учреждений, а также административно-правовым гарантиям самостоятельности предприятий и учреждений различных организационно-правовых форм. Особую значимость имеют проблемы административного и судебного порядка защиты прав предприятий и учреждений, в том числе при осуществлении государственного контроля и надзора.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Следует иметь в виду, что формами государственного воздействия на хозяйствующие субъекты являются также лицензирование отдельных видов деятельности, контроль, надзор и координация в сфере деятельности предприятий и учреждений.</p> <p>Особое внимание необходимо уделить характеристике административно-правового статуса отдельных организационно-правовых форм предприятий и учреждений.</p> <p>Особого внимания требует изучение специфики административно-правового статуса общественных объединений и религиозных объединений.</p> <p>Кроме того, необходимо изучить способы защиты права юридических лиц на осуществление предпринимательской деятельности при реализации исполнительной власти.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Тема 7. Административно-правовой статус коммерческих и некоммерческих организаций</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подготовьте глоссарий к теме, раскройте содержание понятий «предприятие», «учреждение», «организация», «общественное объединение»; «религиозное объединение», «государственный орган», «орган местного самоуправления», «защита прав юридических лиц», «государственная регистрация», «лицензирование», «политическая партия», «профессиональный союз».</li> <li>2. Какие еще понятия отражают сущность и содержание административно-правового статуса указанных хозяйствующих субъектов?</li> <li>3. Самостоятельно проанализируйте положения Конституции Российской Федерации; федеральных законов и иных нормативных правовых актов по проблемам темы. Подготовьте логическую схему порядка опубликования и вступления в законную силу различных нормативных правовых актов.</li> <li>4. Подготовьте реферат или доклад с презентацией по одной из рекомендуемых тем.</li> <li>5. Ответьте на контрольные вопросы к теме.</li> <li>6. Составьте 5-10 тестов по теме.</li> <li>7. Составьте конспект темы, используйте технику «карта памяти».</li> </ol> |
| <p><b>Самостоятельная работа обучающихся по теме 8</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Тема посвящена актуальным проблемам изучения административно-правовых форм реализации исполнительной власти в условиях реформирования системы государственного управления современной России. При изучении рассматриваемой темы необходимо, прежде всего, обратить внимание на понятие и предназначение административно-правовых форм в механизме административно-правового регулирования государственного управления, оказания государственных услуг гражданам.</p> <p>Особое внимание следует уделить изучению административно-правовых форм как средств внешнего выражения государственного управления, определяющих пределы конкретных управленческих действий, совершаемых непосредственно государственными органами и их должностными лицами. Особую значимость имеют проблемы применения административно-правовых форм при осуществлении управленческой деятельности государственных органов, затрагивающих основополагающие права и интересы граждан.</p> <p>Следует иметь в виду, что форма управления представляет собой определенную часть управленческой деятельности органа, его структурных подразделений и должностных лиц. Каждая форма управления включает в себе совершение конкретными субъектами определенных действий, которые специфическим образом раскрывают содержание управленческой деятельности, самого управленческого воздействия. Основными понятиями, позволяющими рассмотреть термин «форма управления», являются <i>«цели управления»</i>, <i>«функции управления»</i>, <i>«задачи управления»</i>, <i>«полномочия»</i>, <i>«компетенция»</i>. Данные понятия обуславливают также и выбор <i>методов управления</i> (способов управленческого воздействия субъекта управления на объекты управления) в конкретной управленческой ситуации. Функции управления определяют ос-</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | <p>новное содержание управленческой деятельности. Целям управления подчинены все используемые субъектами управления формы управления. Посредством форм управления органы управления реализуют свои полномочия, соответствующие установленной в нормативном акте компетенции этих органов. Форма управления есть средство реализации управленческих функций для достижения целей управления.</p> <p>При характеристике административно-правовых форм следует обратить внимание на их связь с осуществлением органами государственной власти и органами местного самоуправления властных полномочий правоустановительного, правоприменительного, регулятивного и правоохранительного характера. Это обуславливает необходимость уяснения содержания правоустановительных, правоприменительных, регулятивных и правоохранительных форм государственного управления.</p> <p>Особого внимания требует изучение специфики административных договоров как особой правовой формы регулирования административно-правовых отношений, которая в отличие от обычных односторонне властных правовых актов подразумевает равенство между субъектами отношений при их заключении.</p> <p>Кроме того, при изучении раздела следует уяснить специфику неправовых форм государственного управления. К последним относятся, прежде всего, различного рода организационные, материально-технические и иные действия, которые часто встречаются в повседневной деятельности органов исполнительной власти.</p> <p>Следует также обратить внимание на основные направления совершенствования административно-правовых форм реализации исполнительной власти и государственного управления в целом.</p> |
| <p>Модуль 2<br/>Тема 8.<br/>Административно-правовые формы и методы реализации исполнительной власти</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подготовьте глоссарий к теме, раскройте содержание понятий «административно-правовая форма», «правовой акт управления», «административный договор», «административное убеждение»; «административное принуждение», «закон», «судебный акт», «гражданско-правовой акт», «вербальные формы», «конклюдентные формы», «законность акта», «ничтожность акта».</li> <li>2. Какие еще понятия отражают сущность и содержание административно-правовых форм?</li> <li>3. Самостоятельно проанализируйте положения Конституции Российской Федерации; Федерального закона от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания», Порядок опубликования и вступления в силу актов Президента РФ, Правительства РФ и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, утв. указом Президента РФ от 23 мая 1996 года № 763. Подготовьте логическую схему порядка опубликования и вступления в законную силу различных нормативных правовых актов.</li> <li>4. Подготовьте реферат или доклад с презентацией по одной из рекомендуемых тем.</li> <li>5. Ответьте на контрольные вопросы к теме.</li> <li>6. Составьте 5-10 тестов по теме.</li> </ol> <p>Составьте конспект темы, используйте технику «карта памяти».</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                          | <p><b>Самостоятельная работа обучающихся по теме 9</b></p> <p>Административное принуждение является одним из важнейших разделов административного права. Административное принуждение как специфический метод охраны и защиты действующего в стране конституционного правопорядка имеет ряд характерных отличительных признаков.</p> <p>В этой связи при изучении раздела важно уяснить основания и порядок применения различных видов административного принуждения. По основаниям применения административное принуждение делится на принуждение в форме привлечения к админи-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

стративной ответственности за совершенные правонарушения и объективное принуждение при отсутствии правонарушения, применяемое в силу общественной и государственной необходимости либо в общественно полезных и объективно необходимых контрольно-профилактических целях.

Следует обратить внимание на то, что разновидности административного принуждения применяются различными органами исполнительной власти и их должностными лицами в условиях и в порядке внеслужебного подчинения, и этим административное принуждение отличается от служебно-дисциплинарного принуждения, связанного с применением различных и разнообразных мер дисциплинарной ответственности.

Важным направлением самостоятельной подготовки является уяснение современной научной классификации мер административного принуждения, которые по своему содержанию и непосредственной цели применения подразделяются пять основных видов: 1) Административно-предупредительные меры, применяемые для общественных и государственных нужд в силу сложившихся особых условий и обстоятельств (к административно-предупредительным мерам, применяемым в силу государственной и общественной необходимости, относятся, например, реквизиция, карантин, резервация, установление режима запретных зон и закрытых территорий, различные ограничения и запрещения на осуществление определенных действий (по проведению демонстраций, уличных шествий и т. д.). Непосредственной целью осуществления уполномоченными на то органами исполнительной власти перечисленных и подобных им административно-предупредительных мер является государственная и общественная необходимость преодоления каких-то мешающих нормальной жизнедеятельности общества особых экстраординарных обстоятельств). 2) Административные меры контрольно-предупредительного характера (к административным мерам контрольно-предупредительного характера относятся, например, обязательная государственная регистрация (оружия, транспортных средств, уставов общественных объединений и т. д.), все меры разрешительной системы, лицензирование различных видов производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, квотирование экспорта и импорта определенного вида товаров и продукции, досмотры транспортных средств, ручной клади и багажа пассажиров авиационного транспорта и др.). 3) Меры административного пресечения и обеспечения производства по делам об административных правонарушениях (обе эти группы мер административного принуждения применяются при отсутствии правонарушений и, следовательно, к законопослушным гражданам и организациям, поэтому требуется особая осторожность, четкость и обходительность органов и должностных лиц государственной исполнительной власти с теми субъектами, к которым применяются эти меры). Непосредственной целью применения всех мер административного пресечения и обеспечения производства по делам об административном правонарушении является предотвращение вредных последствий уже совершенного правонарушения или же пресечение в самом зародыше начинающегося правонарушения, недопущение его развития и превращения в более серьезное и тяжкое по своему содержанию и последствиям правонарушение. 4) Меры административного наказания, применяются за совершение административных правонарушений. Меры административного наказания, исчерпывающий перечень которых дается в ст. 3.2 КоАП РФ, принципиально отличаются от всех рассмотренных выше групп (видов) мер административного принуждения тем, что применяются они как санкции за совершение конкретного административного проступка. 5) Особую группу административного принуждения образуют административно-восстановительные меры, целью которых является полное восстановление нарушенного права за счет виновного лица (положения, существовавшего до правонарушения) по решению полномочных органов исполнительной власти и их должностных лиц. К административно-восстановительным мерам относятся: возмещение причиненного административным правонарушением материального ущерба, не превышающего половины минимального размера оплаты труда;

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>снос самовольно возведенных строений и сооружений по решению муниципальных органов исполнительной власти; административное выселение с санкции прокурора лиц из самоуправно занятых ими жилых помещений.</p> <p>При изучении раздела следует обратить особое внимание на правовые основания применения мер административного принуждения, особенности и специфику различных его видов.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Тема 9. Административно-правовое принуждение</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подготовьте глоссарий к теме, раскройте содержание понятий «государственное принуждение», «административное пресечение», «профилактика»; «административно-процессуальное обеспечение»; «административное наказание»; «административный арест»; «административное выдворение»; «административный штраф»; «предупреждение»; «изъятие»; «административное задержание»; «применение оружия»; «применение физической силы»; «административный надзор». Какие еще понятия отражают сущность административно-правового принуждения?</li> <li>2. Самостоятельно проанализируйте положения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», Федерального закона "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы" от 06.04.2011 № 64-ФЗ в части установления мер административного принуждения.</li> <li>3. Подготовьте реферат или доклад с презентацией по одной из рекомендуемых тем.</li> <li>4. Ответьте на контрольные вопросы к теме.</li> <li>5. Составьте 5-10 тестов по теме.</li> <li>6. Составьте конспект темы, используйте технику «карта памяти».</li> </ol> |
| <p><b>Самостоятельная работа обучающихся по теме 10</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Специальные административно-правовые режимы (САПР) являются разновидностью особых правовых режимов. Основное предназначение САПР состоит в обеспечении безопасности и правопорядка прежде всего при возникновении внешних и внутренних угроз – агрессии против Российской Федерации, вооруженных конфликтов, массовых беспорядков, террористических актов, природных катаклизмов, техногенных катастроф и др. Кроме того, административно-правовые режимы обеспечивают функционирование объектов и использование предметов, представляющих повышенную общественную опасность или имеющих важное государственное значение; определяют порядок реализации прав и обязанностей, условия жизнедеятельности на территориях, где проводятся специальные природоохранные, санитарные, противопожарные и иные мероприятия, а также на территориях, являющихся специальными зонами государственно-правовой охраны; устанавливают порядок использования сведений, составляющих государственную тайну, создают условия для деятельности органов исполнительной власти в нестандартных ситуациях.</p> <p>Основополагающими нормативными правовыми актами являются: Конституция Российской Федерации; Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ "О чрезвычайном положении"; Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ "О военном положении"; Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"; Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; Закон Российской Федерации от 01.04.1993 № 4730-1 "О Государственной границе Российской Федерации"; Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



въезда в Российскую Федерацию"; Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 "О закрытом административно-территориальном образовании" и т.д.

В наиболее общем виде организационно-правовая структура любого административно-правового режима включает: цели режима; основания и порядок введения режима; полномочия субъектов, реализующих режим; порядок функционирования и взаимодействия органов исполнительной власти в сфере режима; полномочия органов местного самоуправления в сфере режима; специальные полномочия уполномоченных субъектов в части нормативного правового регулирования, осуществления контроля и надзора за мероприятиями и мерами, составляющими данный режим; полномочия непосредственных исполнителей режима; порядок деятельности организаций и поведения граждан в условиях действия режима; порядок финансирования и компенсации расходов на осуществление режимных мер по уровням органов исполнительной власти, а также в отношении органов местного самоуправления, организаций, граждан.

В науке административного права разработаны различные критерия разграничения САПР: по объекту (территориальные, объектовые, режимы обращения с предметами, представляющими повышенную общественную опасность или имеющие важное государственное значение, функционально-деятельностные режимы); по предмету регулирования (природоохранные, обеспечения государственной безопасности, охраны общественного порядка); по критерию юридических свойств (ординарные и экстраординарные) и др.

Особое место в административно-правовом регулировании занимают режимы военного, чрезвычайного и особого положения, которые вводятся только в случае возникновения чрезвычайных ситуаций политического, социального или природно-техногенного характера. Особенности таких режимов являются: существенное ограничение конституционных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций; введение дополнительных административно-правовых обязанностей и запретов; предоставление чрезвычайных полномочий органам власти; введение форм особого управления территорией, на которой установлен режим, включая создание временных специальных органов, перераспределение компетенции, приостановление деятельности отдельных органов государственной власти и местного самоуправления.

В рамках самостоятельной работы необходимо установить, какие ограничения права на осуществление предпринимательской деятельности предусмотрены при введении чрезвычайных административно-правовых режимов.

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                              |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------|
| Тема 10. Административно-правовые режимы | <p>1.Подготовьте глоссарий к теме, раскройте содержание понятий «правовой режим», «административно-правовой режим», «военное положение», «чрезвычайная ситуация», «чрезвычайное положение», «контртеррористическая операция», «закрытое административно-территориальное образование», «Государственная граница», «государственная тайна».</p> <p>2.Изучите рекомендованные нормативные правовые акты. Какие еще понятия отражают сущность специальных административно-правовых режимов?</p> <p>3.В науке административного права для характеристики группы специальных административно-правовых режимов используется понятие «режим особого положения». Изучив рекомендованную литературу, раскройте содержание этого понятия.</p> <p>4.По результатам изучения рекомендованных нормативных правовых актов заполните таблицу "Специальные административно-правовые режимы":</p> |                 |                              |            |
|                                          | Название                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Правовые основы | Основание и порядок введения | Содержание |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                              |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>В чем состоят особенности отдельных видов специальных административно-правовых режимов?</p> <p>5. Подготовьте реферат или эссе по одной из рекомендуемых тем.</p> <p>6. Ответьте на контрольные вопросы к теме.</p> <p>Составьте 5-10 тестов по теме.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Самостоятельная работа обучающихся по теме 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Тема посвящена актуальным проблемам административного процесса, включающего в себя административные процедуры и административно-юрисдикционное производство. При изучении рассматриваемой темы необходимо, прежде всего, обратить внимание на понятие и особенности административного процесса, классификацию административных процедур, характеристику таких видов административных процедур, как нормотворческие процедуры, регистрационные, лицензионные, разрешительные, технико-регулятивные административные процедуры.</p> <p>Особое внимание следует уделить изучению подведомственности и подсудности дел об административных правонарушениях, анализу стадий производства по делам об административных правонарушениях, в частности: возбуждения, административного расследования, рассмотрения, пересмотра и исполнения.</p> <p>Следует обратить внимание на анализ понятия «административная юрисдикция», «административная юстиция», «административное судопроизводство».</p> <p>Основополагающими нормативными правовыми актами являются: Конституция Российской Федерации; Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации»; Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; Арбитражный процессуальный кодекс; Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; Федеральный закон от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; Федеральный закон от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; Федеральный закон от 13 июля 2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; Закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» и т.п.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Тема 11. Административно-процессуальная деятельность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>1. Подготовьте глоссарий к теме, раскройте содержание понятий «административный процесс», «административная юстиция», «административно-процедурный процесс», «административная процедура», «административно-процедурная деятельность органов исполнительной власти», «административная юрисдикция», «административно-юрисдикционное производство», «лицензия», «лицензирование», «разрешение», «регистрационные процедуры», «регистрация», «технико-регулятивные процедуры», «аккредитация», «аттестация», «сертификация», «дисциплинарное производство», «производство по жалобам», «производство по делам об административных правонарушениях».</p> <p>2. Какие еще понятия отражают сущность административного процесса?</p> <p>3. Самостоятельно проанализируйте положения Конституции Российской Федерации; Федерального конституционного закона от 17.12.1997</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>№ 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации"; Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Как разграничены полномочия по административно-процессуальному законодательству между органами исполнительной власти?</p> <p>4. Изучите Федеральный закон от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральный закон от 13 июля 2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», Закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», КоАП РФ.</p> <p>На основе изученных правовых норм и иных источников составьте таблицу по каждому виду регистрационной процедуры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- законодательное регулирование;</li> <li>- подзаконное регулирование (Указы Президента, Постановления Правительства, приказы и иные нормативные правовые акты федеральных министерств, федеральных служб, федеральных агентств).</li> <li>- органы, осуществляющие данный вид процедуры;</li> <li>- меры административного принуждения;</li> <li>- административно-правовые запреты и особенности административной ответственности.</li> </ul> <p>В чем состоят особенности административно-правового регулирования в каждой из административных процедур.</p> <p>5. Подготовьте реферат или доклад с презентацией по одной из рекомендуемых тем.</p> <p>6. Ответьте на контрольные вопросы к теме.</p> <p>7. Составьте 5-10 тестов по теме.</p> <p>Составьте конспект темы, используйте технику «карта памяти».</p> |
|  | <p><b>Самостоятельная работа обучающихся по теме 12</b></p> <p>Законность неразрывно связана с правом, юридическими нормами. Требование соблюдать юридические нормы относится ко всем, кто находится в пределах действия права. Сегодня никто не может уклоняться от выполнения установлений, исходящих от государства, точно так же, как и государство не может уклониться от обеспечения и защиты законных прав личности.</p> <p>Обеспечение законности в сфере реализации исполнительной власти – это задача, прежде всего, государства и его органов. Обладая необходимыми организационными, материальными и принудительными средствами, оно призвано надёжно охранять законные права и интересы граждан. Однако граждане и их объединения могут и должны в рамках правового поля воздействовать на государственный аппарат в целях повышения законности его деятельности. В этой связи важным является представление законности как принципа, режима и метода деятельности государственных органов, их должностных лиц и государственных служащих.</p> <p>При этом следует уяснить соотношение законности и правопорядка, легитимности и государственной дисциплины.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



В теории административного права в систему способов и средств обеспечения законности в сфере исполнительной власти традиционно включают общие условия (предпосылки) и специальные юридические, организационно-правовые способы и средства обеспечения законности. К общим условиям формирования законности относятся политические (идеологические), социальные, экономические, организационные предпосылки.

Среди специальных юридических способов и средств обеспечения законности выделяют правовые гарантии, контроль и надзор, обжалование неправомерных действий и решений органов исполнительной власти и их должностных лиц.

Особое место среди способов и средств обеспечения законности отводится контролю и надзору. Необходимо изучить теоретико-методологические и правовые основы контрольной деятельности в Российской Федерации. При этом обратить внимание на социально-правовое предназначение, понятие и сущность контроля в сфере реализации исполнительной власти, виды государственного и общественного контроля. Кроме контроля, законность в сфере реализации исполнительной власти призвана обеспечить надзорная деятельность. Обучающимся следует установить соотношение контроля и надзора, раскрыть виды надзора в сфере реализации исполнительной власти. Главное внимание уделить административному надзору (понятие, признаки, виды).

Все большее значение в обеспечения законности занимает обжалование (опротестование). При изучении темы необходимо уяснить понятие и сущность обжалования неправомерных действий (решений) государственных органов, должностных лиц и государственных служащих, роль в обеспечении законности административного и судебного обжалования неправомерных действий (решений) государственных органов, должностных лиц и государственных служащих. Правовые основы административного и судебного обжалования составляют нормативные правовые акты различной юридической силы: от Конституции РФ до актов органов исполнительной власти, в которых закрепляются порядок и содержание административного обжалования. Различают общий порядок и специальные виды административного обжалования. Общий порядок обжалования осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Специальные виды обжалования предусмотрены Налоговым кодексом Российской Федерации (1 ч.), Федеральными законами: от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; от 27.11.2010 № 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации"; от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".

С принятием Кодекса административного судопроизводства РФ нормативное оформление получила административная юстиция. Необходимо изучить нормы, устанавливающие порядок и содержание судебного обжалования неправомерных действий (решения) органов исполнительной власти и их должностных лиц.

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Модуль 3<br/>Тема 12.<br/>Обеспечение законности в сфере реализации исполнительной власти</p> | <p>1. Подготовьте глоссарий к теме, раскройте содержание понятий «законность», «принцип законности», «режим законности», «метод законности», «целесообразность», «правопорядок», «государственная дисциплина», «легитимность», «контроль», «надзор», «обжалование».</p> <p>2. Ознакомьтесь с судебной практикой, статистикой правонарушений, информацией о нарушениях законности, размещенной в средствах массовой информации, примерами из правоохранительной деятельности. Сделайте обоснованный вывод о том, какие общие условия (предпосылки) оказывают позитивное или негативное влияние на состояние законности в одной из областей государственного управления (предпринимательство, жилищно- коммунальное хозяйство, строительство и др.).</p> <p>3. Изучите рекомендованные нормативные правовые акты. Проведите сравнительный анализ законодательных дефиниций «государственный</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>контроль (надзор)», «парламентский контроль», «прокурорский надзор», «общественный контроль». Выделите общие и особенные признаки, закреплённые в указанных определениях.</p> <p>4. По результатам изучения рекомендованных нормативных правовых актов заполните таблицу "Виды государственного контроля":</p> <table><tr><th>Название</th><th>Правовые основы</th><th>Субъекты контроля</th><th>Формы контроля</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>5. Изучив рекомендованные источники, подготовьте проект жалобы на неправомерные действия (решения) органов исполнительной власти и их должностных лиц.</p> <p>6. Подготовьте реферат или эссе по одной из рекомендуемых тем.</p> <p>7. Ответьте на контрольные вопросы к теме.</p>                                                                                                                          |                   |                | Название | Правовые основы | Субъекты контроля | Формы контроля |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------|-----------------|-------------------|----------------|--|--|--|--|
| Название                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Правовые основы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Субъекты контроля | Формы контроля |          |                 |                   |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                |          |                 |                   |                |  |  |  |  |
| <b>Самостоятельная работа обучающихся по теме 13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                |          |                 |                   |                |  |  |  |  |
| <p>Тема посвящена общим вопросам и проблемам государственного управления. При ее изучении необходимо обратить внимание на понятие и предназначение государственного управления, его цели, задачи и функции.</p> <p>Особое внимание следует уделить изучению взаимосвязи государственного управления и государственного регулирования.</p> <p>Необходимо понимать различие функций государственного управления и компетенции органов государственного управления. Следует обратить внимание на функциональный аспект системы и структуры исполнительной власти РФ.</p> <p>При изучении компетенции иных органов системы государственного управления, которые также исполняют государственные функции, необходимо понимать правовые основы передачи государственных функций негосударственным организациям и пределы их полномочий.</p> <p>Следует обратить внимание на организационную структуру государственного управления, прежде всего, на компетенцию Президента РФ и Правительства РФ, федеральных министерств, иных федеральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, их соподчиненность в единой системе исполнительной власти.</p> <p>Основополагающими нормативными правовыми актами являются: Конституция Российской Федерации; Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации»; Указ Президента РФ от 09 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»; Указ Президента РФ от 11.05.2024 № 326 «О структуре федеральных органов исполнительной власти».</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                |          |                 |                   |                |  |  |  |  |
| Тема 13. Правовые основы публичного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>1.Подготовьте глоссарий к теме, раскройте содержание понятий «сфера государственного управления», «государственное регулирование», «организация государственного управления; «система государственного управления».</p> <p>2.Самостоятельно проанализируйте положения Конституции Российской Федерации; Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации". Как разграничены полномочия между федеральными органами исполнительной власти по сферам управления?</p> <p>3.Изучите указы Президента РФ от 09 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» и Указ Президента РФ от 11.05.2024 № 326 «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Перечислите их достоинства и недостатки. Подготовьте проект единого Указа Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти РФ».</p> |                   |                |          |                 |                   |                |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>4. Аргументируйте необходимость или ненужность Указа Президента РФ «О системе и структуре органов исполнительной власти субъектов РФ». Если такая необходимость есть, подготовьте такой проект.</p> <p>5. Подготовьте реферат или доклад с презентацией по одной из рекомендуемых тем.</p> <p>6. Ответьте на контрольные вопросы к теме.</p> <p>7. Составьте 5-10 тестов по теме.</p> <p>8. Составьте конспект темы, используйте технику «карта памяти».</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Самостоятельная работа обучающихся по теме 46</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Тема посвящена вопросам и проблемам государственного управления в различных отраслях административно-политической сферы. При ее изучении необходимо обратить внимание на особенности государственного управления в каждой из этих сфер.</p> <p>Необходимо понимать взаимосвязь и взаимозависимость функций государственного управления в каждой отрасли сферы и структуры органов исполнительной власти, которые осуществляют это управление. Т.е. следует обратить внимание на функциональный аспект системы и структуры соответствующего органа исполнительной власти административно-политической сферы.</p> <p>Следует обратить внимание на организационную структуру государственного управления, прежде всего, на компетенцию Президента РФ и Правительства РФ, федеральных министерств, иных федеральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, их соподчиненность в единой системе исполнительной власти.</p> <p>Основополагающими нормативными правовыми актами являются: Конституция Российской Федерации; Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации»; Указ Президента РФ от 09 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»; Указ Президента РФ от 11.05.2024 № 326 «О структуре федеральных органов исполнительной власти».</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Тема 14. Правовые основы управления в административно - политической сфере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>1. Подготовьте глоссарий к теме, раскройте содержание понятий «оборона», «безопасность», «государственная безопасность»; «общественная безопасность».</p> <p>2. Самостоятельно проанализируйте положения нормативных правовых актов, устанавливающих правовой статус каждого из органов управления административно-политической сферы</p> <p>3. Уясните разницу между видами безопасности и особенностями государственного управления по их обеспечению.</p> <p>4. Изучите систему и структуру органов внутренних дел и полиции.</p> <p>5. Подготовьте реферат или доклад с презентацией по одной из рекомендуемых тем.</p> <p>6. Ответьте на контрольные вопросы к теме.</p> <p>7. Составьте 5-10 тестов по теме.</p> <p>8. Составьте конспект темы, используйте технику «карта памяти».</p> |
| <b>Самостоятельная работа обучающихся по теме 15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Тема посвящена актуальным проблемам административно-правового регулирования, включающим в себя экономическое развитие, таможенное дело и внешнеэкономическую деятельность, сферы промышленности и торговли, энергетики, сельского хозяйства и рыболовства, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, окружающей среды и природопользования, а также антимонопольное регулирование, регулирование в областях транспорта, связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, финансов и кредита.</p> <p>При изучении рассматриваемой темы необходимо, прежде всего, обратить внимание на понятие и предназначение экономической сферы, государственное регулирование в</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

соответствующих отраслях и сферах, входящих в ее состав, оказание государственных услуг, которые предоставляются гражданам.

Особое внимание следует уделить изучению компетенции органов исполнительной власти, а также иных органов, к ведению которых отнесены полномочия государственного регулирования, а именно: разрешительные, государственной регистрации, лицензирования, аккредитации, квотирования. Особую значимость имеют проблемы государственного контроля и надзора, а также оказания государственных услуг и управления государственным имуществом в соответствующих областях.

Следует обратить внимание на организационную структуру государственного управления, прежде всего, на компетенцию Правительства РФ, федеральных министерств, иных федеральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, их соподчиненность в единой системе исполнительной власти. Представляется важным особое внимание обратить на компетенцию Президента РФ. Несмотря на то, что у Президента РФ практически нет конституционных полномочий в области экономики, его роль в этой сфере, можно считать, решающей, поскольку он обладает дискреционными полномочиями в отношении и Правительства РФ, и Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

Регулирование экономической сферы имеет свои особенности, обусловленные ее отношением к предмету совместного ведения РФ и субъектов РФ. Кроме того, отдельные вопросы составляют исключительную компетенцию органов исполнительной власти субъектов РФ.

Основополагающими нормативными правовыми актами являются: Конституция Российской Федерации; Кодекс РФ об административных правонарушениях; Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»; Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 31 декабря 2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»; Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»; Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»; Федеральный закон от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»; Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ; Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации»; Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Административно-правовые основы управления экономическим развитием включают организационно-правовую систему управления, содержание полномочий органов исполнительной власти по нормативному правовому регулированию, осуществлению процедур регистрации, аккредитации, контроля и надзора. Управлением экономическим развитием заключается в разработке и обосновании прежде всего приоритетных,

наиболее перспективных и эффективных направлений развития экономики России, её регионов, различных отраслей, комплексов, секторов и так называемых точек роста экономики. Важная роль государственного управления отводится сфере имущественных отношений.

Предназначением государственного управления финансами является обеспечение общегосударственных интересов (например, фискальных и иных публичных потребностей), а также защита законных прав частных лиц – субъектов коммерческой деятельности). Особое значение имеет административно-правовой статус Центрального банка РФ, к исключительному ведению которого отнесены осуществление эмиссии наличных денег, организация их обращения и изъятия из обращения. Представляется важным обратить внимание на контрольную и экспертно-аналитическую деятельность Счётной палаты РФ.

При характеристике особенностей административно-правового регулирования таможенного дела и внешнеэкономической деятельности основное внимание следует уделить совершенствованию существующей системы таможенного оформления и контроля, на приближение уровня деятельности таможенных органов РФ к мировым стандартам, на эффективность осуществления фискальной функции по взиманию таможенных платежей, на развитии форм и методов борьбы с таможенными правонарушениями. Необходимо выявить и проанализировать проблемы таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности. Также важно исследовать сущность внешнеторговой деятельности, целью которой является обеспечение национальных интересов России путем поддержания мирного и взаимовыгодного сотрудничества с членами международного сообщества на основе общепризнанных принципов и норм международного права.

При характеристике организационно-правовых основ управления в области энергетики основное внимание следует уделить направлениям правового регулирования в сфере топливно-энергетического комплекса, в том числе по вопросам нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой, угольной, сланцевой и торфяной промышленности и др. Представляется необходимым раскрыть компетенцию органов исполнительной власти по нормативному правовому регулированию, контролю и надзору. Также важно охарактеризовать организационно-правовую систему управления в сфере энергетики, сущность административной ответственности в области энергетики, полномочия «Росатома».

Освещение административно-правовых особенностей антимонопольного регулирования предполагает изучение понятия и предназначения конкуренции, методов её защиты; недобросовестной конкуренции, монополистической деятельности, организационно-правовой структуры управления антимонопольной деятельностью, компетенции органов исполнительной власти по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору. Установление административно-правового статуса ФАС РФ. Также важно охарактеризовать организационно-правовые особенности государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий, предпринимательской деятельности.

Один из основных институтов регулирования в сферах промышленности и торговли связан с топливно-энергетическим комплексом, сбережением энергоресурсов. Также имеет значение организационно-правовая структура управления в сферах промышленности и торговли, компетенция органов исполнительной власти: полномочия нормативно-правового регулирования, контроля и надзора. Важно проанализировать статус Ростехнадзора. Отдельно следует охарактеризовать органы управления военно-промышленным комплексом.

При характеристике организационно-правовой системы управления сельским хозяйством и рыболовством представляется необходимым раскрыть компетенции органов исполнительной власти в области сельского хозяйства и рыболовства (полномочия



нормативно-правового регулирования, контроля и надзора). Особое внимание следует уделить проблемам административно-правового регулирования в сфере сельского хозяйства. Также имеет значение отдельно исследовать рыбное хозяйство, включающее в себя широкий спектр видов деятельности – от прогнозирования сырьевой базы отрасли до организации торговли рыбной продукцией в стране и за рубежом. Необходимо определить условия интенсификации земледелия, способствующей росту урожайности и увеличению ценности земли. Представляется необходимым не оставлять без внимания и лесную отрасль, поскольку Россия обладает ¼ частью всех мировых запасов древесины.

При изучении организационно-правовой системы управления в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства необходимо обратить внимание на компетенцию Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства по нормативно-правовому регулированию, лицензированию, контролю и надзору и др. Важно проанализировать административно-правовое регулирование градостроительной деятельности, а также реализации государственных программ по обеспечению граждан РФ доступным жильем.

Предназначением административно-правовых основ управления в области транспорта является эффективное функционирование транспортных систем, что обеспечивает целостность экономики страны, обороны и безопасности государства, рост уровня жизни населения. Отдельно следует охарактеризовать компетенцию органов исполнительной власти в области транспорта: содержание полномочий нормативно-правового регулирования, лицензирования, контроля и надзора. Рекомендуются изучить особенности административно-правового регулирования в области обеспечения безопасности дорожного движения, а также административно-правовой статус органов управления в транспортно-дорожном комплексе.

Организационно-правовая структура управления в области связи, информационных технологий и массовых коммуникаций связана с осуществлением права на поиск, получение, производство и распространение информации, применением информационных технологий, а также обеспечением защиты информации. Важными аспектами этой темы выступают: понятие и предназначение информационных технологий, информационных систем, информационно-телекоммуникационных сетей, административно-правовой статус Почты России. Также имеет значение организационно-правовая структура управления в области почтовой и фельдъегерской связи, компетенция органов исполнительной власти (полномочия нормативно-правового регулирования, контроля и надзора), а также административная ответственность в области связи и массовых коммуникаций.

Организационно-правовая структура управления в сферах окружающей среды и природопользования включает в свое содержание несколько направлений, во-первых, охрану окружающей среды, во-вторых, природопользование. Необходимо обратить внимание на государственно-общественный характер управления, наличие специфической структура управления, которая включает международные организации в сфере защиты природы. Отдельно следует охарактеризовать компетенцию органов исполнительной власти: полномочия нормативно-правового регулирования, контроля и надзора.

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Модуль 4<br/>Тема 15. Правовые основы управления в экономической сфере</p> | <p>1. Подготовьте глоссарий к теме, раскройте содержание понятий «экономика», «экономическая сфера», «регламентация оказания государственных услуг»; «аккредитация»; «государственная регистрация»; «промышленность»; «торговля»; «таможенное дело», «внешнеэкономическая деятельность», «внешнеторговая деятельность»; «товар»; «интеллектуальная собственность»; «таможенно-тарифное регулирование», «нетарифное регулирование внешней торговли»; «антимонопольное регулирование»; «защита конкурен-</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>ции»; «недобросовестная конкуренция», «монополистическая деятельность», «санкционирование биржевой деятельности»; «финансовый контроль»; «валютное регулирование», «инфляция» «эмиссия»; «агропромышленный комплекс»; «сельское хозяйство»; «недра»; «гражданская авиация»; «информация», «информационные технологии»; «строительный контроль», «государственный строительный надзор»; «охрана окружающей среды»; «природопользование».</p> <p>2. Какие еще понятия отражают сущность административно-правового регулирования в экономической сфере?</p> <p>3. Самостоятельно проанализируйте положения Конституции Российской Федерации; Федерального конституционного закона от 17.12.1997 № 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации"; Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Как разграничены полномочия по управлению экономической сферой между органами исполнительной власти?</p> <p>4. Основываясь на изучении Постановления Правительства РФ от 05.06.2008 № 437 «О Министерстве экономического развития Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 «О Министерстве финансов Российской Федерации»; Постановления Правительства РФ от 28.05.2008 № 400 «О Министерстве энергетики Российской Федерации» составьте сравнительную таблицу: полномочия органов исполнительной власти в сфере административно-правового регулирования. В чем состоят особенности регулирования отраслей экономической сферы?</p> <p>5. Изучите Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 31 декабря 2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»; Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»; Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»; Федеральный закон от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»; Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ; Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации»; Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>жающей среды»; КоАП РФ.</p> <p>6. На основе изученных правовых норм и иных источников составьте таблицу по каждой отрасли (экономическое развитие, промышленность и торговля, финансы и кредит, антимонопольное регулирование, таможенное дело и внешнеэкономическая деятельность, транспорт, сельское хозяйство, энергетика, связь, природопользование):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- органы управления в отрасли;</li> <li>- основные функции органов исполнительной власти РФ, субъектов РФ;</li> <li>- основные регулятивные административно-правовые средства (госуслуги, лицензирование, контроль и надзор и т.п.);</li> <li>- меры административного принуждения;</li> <li>- административно-правовые запреты и особенности административной ответственности.</li> </ul> <p>7. В чем состоят особенности административно-правового регулирования в каждой из проанализированных отраслей экономической сферы.</p> <p>8. Подготовьте реферат или доклад с презентацией по одной из рекомендуемых тем.</p> <p>9. Ответьте на контрольные вопросы к теме.</p> <p>10. Составьте 5-10 тестов по теме.</p> <p>11. Составьте конспект темы, используйте технику «карта памяти».</p> <p>12. Подготовьтесь к круглому столу с должностными лицами Министерства финансов РФ на тему: «Перспективы регулирования криптовалют в России».</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Самостоятельная работа обучающихся по теме 16**

Тема посвящена актуальным проблемам административно-правового регулирования, включающим в себя образовательную деятельность и науку, сферы здравоохранения и культуры, а также регулирование в областях социального развития, физической культуры и спорта. При изучении рассматриваемой темы необходимо, прежде всего, обратить внимание на понятие и предназначение социально-культурной сферы, государственное регулирование в соответствующих отраслях и сферах, входящих в ее состав, оказание государственных услуг, которые предоставляются гражданам.

Особое внимание следует уделить изучению компетенции органов исполнительной власти, а также иных органов, к ведению которых отнесены полномочия государственного регулирования, а именно: разрешительные, государственной регистрации, лицензирования, аккредитации, квотирования. Особую значимость имеют проблемы государственного контроля и надзора, а также оказания государственных услуг и управления государственным имуществом в соответствующих областях.

Следует обратить внимание на организационную структуру государственного управления, прежде всего, на компетенцию Правительства РФ, федеральных министерств, иных федеральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, их соподчиненность в единой системе исполнительной власти.

Регулирование социально-культурной сферы имеет свои особенности, обусловленные ее отношением к предмету совместного ведения РФ и субъектов РФ. Кроме того, отдельные вопросы составляют исключительную компетенцию органов исполнительной власти субъектов РФ и исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований.

Основополагающими нормативными правовыми актами являются: Конституция Российской Федерации; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-



вании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»; Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1); Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Административно-правовые основы образовательной деятельности и системы образования включают организационно-правовую структуру управления, содержание полномочий органов исполнительной власти по нормативному правовому регулированию, осуществлению процедур лицензирования, аккредитации, контроля и надзора.

Государственное регулирование в сфере научной деятельности затрагивает академическую, отраслевую и университетскую науку. При этом имеют особенности полномочия органов исполнительной власти по нормативному правовому регулированию в сфере науки. Особое значение имеет административно-правовой статус Российской академии наук, которая имеет системообразующее значение для научной отрасли.

При характеристике административно-правовых основ управления в сфере культуры основное внимание следует уделить направлениям правового регулирования культуры, объектам культуры и видам управленческой деятельности в этой сфере, раскрыть компетенцию органов исполнительной власти по нормативному правовому регулированию, контролю и надзору. Также важно охарактеризовать организационно-правовую систему управления в сфере культуры, особенности административно-правового регулирования творческой деятельности, охраны памятников истории и культуры, архивного дела.

Освещение административно-правовых особенностей государственного регулирования охраны здоровья граждан предполагает изучение понятия и предназначения медицинских услуг, мер принудительного медицинского воздействия, организационно-правовой структуры управления здравоохранением, компетенции органов исполнительной власти в сфере здравоохранения по нормативному правовому регулированию, лицензированию, контролю и надзору. Установление административно-правового статуса Фонда обязательного медицинского страхования, а также содержания правовой основы санитарно-эпидемиологического надзора.

Один из основных институтов регулирования в социально-культурной сфере связан с государственным регулированием труда и социальной защиты. Важными аспектами этой темы выступают: понятие и предназначение социальных услуг, административно-правовой статус Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации. Также имеет значение организационно-правовая структура управления в сферах труда и социальной защиты, компетенция органов исполнительной власти: полномочия нормативно-правового регулирования, контроля и надзора.

При характеристике организационно-правовой основы физической культуры и спорта необходимо обратить внимание на государственно-общественный характер управления, наличие специфической структура управления, которая включает международные организации олимпийского, паралимпийского спортивного движения, спортивные федерации, компетенцию органов исполнительной власти. Отдельно следует охарактеризовать виды и административно-правовой статус спортивных организаций.

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тема 16. Правовые основы управления в социально- | 1. Подготовьте глоссарий к теме, раскройте содержание понятий «социально-культурная сфера», «образование», «образовательная организация»; «система образования»; «регламентация образования»; «наука»; «научно-техническое регулирование»; «инновацион- |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| культурной сфере | <p>ная деятельность»; «здравоохранение»; «медицинская помощь»; «медицинская услуга»; «медицинское вмешательство»; «санитарно-эпидемиологический надзор»; «социальное обслуживание»; «социальное страхование»; «культура»; «памятники истории и культуры»; «служба занятости»; «спорт»; «физическая культура»; «спортивная организация».</p> <p>2. Какие еще понятия отражают сущность административно-правового регулирования в социально-культурной сфере?</p> <p>3. Самостоятельно проанализируйте положения Конституции Российской Федерации; Федерального конституционного закона от 17.12.1997 № 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации"; Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Как разграничены полномочия по управлению социально-культурной сферой между органами исполнительной власти?</p> <p>4. Основываясь на изучении Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»; Основ законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) составьте сравнительную таблицу: полномочия органов исполнительной власти в сфере административно-правового регулирования. В чем состоят особенности регулирования отраслей социально-культурной сферы?</p> <p>5. Изучите Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; КоАП РФ.</p> <p>6. На основе изученных правовых норм и иных источников составьте таблицу по каждой отрасли (здравоохранение и санитарно-эпидемиологическое благополучие, труд, социальное обслуживание, спорт и физическая культура):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- органы управления в отрасли;</li> <li>- основные функции органов исполнительной власти РФ, субъектов РФ;</li> <li>- основные регулятивные административно-правовые средства (госусługi, лицензирование, контроль и надзор и т.п.);</li> <li>- меры административного принуждения;</li> <li>- административно-правовые запреты и особенности административной ответственности.</li> </ul> <p>7. В чем состоят особенности административно-правового регулирования в каждой из проанализированных отраслей социально-культурного сферы.</p> <p>8. Подготовьте реферат или доклад с презентацией по одной из рекомендуемых тем.</p> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 9. Ответьте на контрольные вопросы к теме.<br>10. Составьте 5-10 тестов по теме.<br>11. Составьте конспект темы, используйте технику «карта памяти». |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

#### 3.1. Подготовка рефератов, вопросы для коллоквиума по дисциплине (модулю) «Административное право»

##### *а) Примерная тематика курсовых работ по дисциплине (модулю) «Административное право».*

|    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Управление и исполнительная власть                                   | 1. Публичное управление в Российской Федерации.<br>2. Государственное управление в Российской Федерации.<br>3. Понятие и признаки государственного управления.<br>4. Функции государственного управления.<br>5. Понятие и сущность исполнительной власти.<br>6. Государственное управление и исполнительная власть.<br>7. Реализация исполнительной власти.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. | Административное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина | 1. Государственное управление как объект административно-правового регулирования.<br>2. Предмет административного права.<br>3. Метод административного права.<br>4. Система административного права.<br>5. Административное право в системе права.<br>8. Функции административного права.<br>9. Принципы административного права.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3. | Административно-правовые нормы и административно-правовые отношения  | 1. Административно-правовая норма.<br>2. Действие административно-правовых норм.<br>3. Источники административного права.<br>4. Административно-правовые отношения.<br>5. Юридические факты в административном праве.<br>6. Субъекты административно-правовых отношений.<br>7. Объекты административно-правовых отношений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. | Административно-правовой статус гражданина                           | 1. Субъекты административного права: понятие и виды.<br>2. Административно-правовой статус физических лиц.<br>3. Гражданин как субъект административного права.<br>4. Полномочия органов исполнительной власти по защите прав, свобод и законных интересов граждан.<br>5. Способы защиты прав граждан как субъектов административного права.<br>6. Административно-правовые способы защиты права граждан на осуществление предпринимательской деятельности.<br>7. Административно-правовой статус иностранных граждан.<br>8. Административно-правовой статус беженцев в РФ.<br>9. Административно-правовой статус вынужденных переселенцев в РФ.<br>10. Сравнительно-правовой анализ административно-правового статуса граждан РФ и иностранных граждан в РФ.<br>11. Обращения граждан. |

|    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Субъекты исполнительной власти                           | <p>1. Принципы организации и деятельности исполнительной власти как условие ее реализации.</p> <p>2. Основные направления совершенствования деятельности федеральных органов исполнительной власти.</p> <p>3. Органы исполнительной власти, понятие, система и правовое положение, основные направления реформирования.</p> <p>4. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти. Проблемы и перспективы взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти.</p> <p>5. Правовой статус и значение полномочных представителей Президента в федеральных округах. Проблемы и перспективы.</p> <p>6. Администрация Президента РФ, ее административно-правовой статус и взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти.</p> <p>7. Правительство Российской Федерации: порядок образования, состав, функции и полномочия как высшего органа исполнительной власти. Основные направления совершенствования.</p> <p>8. Система и структура федеральных органов исполнительной власти в Российской Федерации. Проблемы и перспективы дальнейшего реформирования.</p> <p>9. Правовое положение федерального министерства, осуществляющего государственное управление в сфере экономики. Эффективность деятельности и основные направления модернизации.</p> <p>10. Правовое положение федеральной службы, осуществляющей государственное управление в сфере экономики. Эффективность деятельности и основные направления модернизации.</p> <p>11. Правовое положение федерального агентства, осуществляющего государственное управление в сфере экономики. Основные направления модернизации и реформирования.</p> <p>12. Компетенция органов исполнительной власти.</p> <p>13. Правовой статус территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. Проблемы и перспективы взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти.</p> <p>14. Основные направления совершенствования деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.</p> |
| 6. | Административно-правовой статус государственных служащих | <p>1. Государственная служба: понятие, система, виды. Принципы построения и функционирования системы государственной службы.</p> <p>2. Государственные должности и должность государственной службы: особенности, виды, соотношение.</p> <p>3. Виды государственных служащих.</p> <p>4. Общие условия прохождения государственной службы.</p> <p>5. Структура административно-правового статуса гражданского служащего.</p> <p>6. Права, обязанности, ограничения, запреты государственного гражданского служащего.</p> <p>7. Гарантии, поощрения и ответственность государственного</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                           | гражданского служащего.<br>8. Поступление на государственную гражданскую службу и ее прохождение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7. | Административно-правовой статус коммерческих и некоммерческих организаций | 1. Административно-правовой статус предприятий.<br>2. Административно-правовой статус учреждений.<br>3. Административно-правовой статус общественных объединений.<br>4. Административно-правовой статус религиозных организаций.<br>5. Административно-правовой статус государственных и муниципальных унитарных предприятий.<br>6. Административно-правовой статус хозяйственных обществ.<br>7. Административно-правовой статус хозяйственных товариществ.<br>9. Административно-правовой статус производственного кооператива.<br>10. Административно-правовой статус государственной компании.<br>11. Административно-правовой статус государственной корпорации.<br>12. Административно-правовые способы защиты права юридических лиц на осуществление предпринимательской деятельности. |
| 8. | Административно-правовые формы и методы реализации исполнительной власти  | 1. Административно-правовые формы реализации исполнительной власти: понятие, виды.<br>2. Правовые акты управления: порядок их подготовки, принятия, опубликования, вступления в силу и прекращения действия.<br>3. Правовые акты управления: понятие, виды, действие во времени, пространстве и по кругу лиц.<br>4. Административно-правовые методы управленческой деятельности, их понятие и виды.<br>5. Административный договор: понятие, формы и возможности использования в административно-правовой практике.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9. | Административно-правовое принуждение                                      | 1. Административное принуждение: понятие и виды.<br>2. Административное убеждение и принуждение: понятие и соотношение.<br>3. Административно-предупредительные меры воздействия: понятие и виды.<br>4. Меры административного пресечения: понятие и виды.<br>5. Административно-восстановительные меры: понятие и виды.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10 | Административно-правовые режимы                                           | 1. Специальные административно-правовые режимы: понятие, признаки, виды.<br>2. Классификация специальных административно-правовых режимов.<br>3. Административно-правовой режим чрезвычайного положения.<br>4. Организационно-правовые средства обеспечения режима чрезвычайного положения.<br>5. Понятие и содержание режима контртеррористической                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                             | <p>операции.</p> <p>6. Понятие и содержание режима чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера.</p> <p>7. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации, государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.</p> <p>8. Административно-правовой режим военного положения.</p> <p>9. Полномочия органов государственной власти в области обеспечения режима военного положения и особенности их функционирования в период действия военного положения.</p> <p>Содержание режима Государственной границы Российской Федерации.</p> <p>10. Ограничения права на осуществление предпринимательской деятельности при введении чрезвычайных административно-правовых режимов.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11. | Административно-процессуальная деятельность | <p>1. Административный процесс: содержание, признаки, назначение.</p> <p>2. Понятие, структура, стадии административного процесса.</p> <p>3. Принципы административного процесса: законность, материальная истина, гласность и публичность, экономичность и оперативность, компетентность, равенство сторон и состязательность, презумпция невиновности; ведение производства на государственном языке, обеспечение права на защиту.</p> <p>4. Субъекты административного процесса: понятие и признаки.</p> <p>5. Проблемы систематизации законодательства об административно-процессуальной деятельности. Кодификация.</p> <p>6. Процедуры легитимации предпринимательской деятельности.</p> <p>7. Процедуры по принятию нормативных актов органов исполнительной власти (нормотворческие процедуры).</p> <p>8. Регистрационные процедуры.</p> <p>9. Лицензионно-разрешительные процедуры.</p> <p>10. Государственная регистрация нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.</p> <p>11. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.</p> <p>12. Государственная регистрация общественных объединений.</p> <p>13. Государственная регистрация некоммерческих организаций.</p> <p>14. Сроки рассмотрения административно-процедурных дел. Возможности пересмотра решений по административно-процедурным делам.</p> <p>15. Дисциплинарная ответственность государственных служащих как способ охраны прав и законных интересов участников отношений в сфере исполнительной власти. Виды дисциплинарных взысканий и правила их назначения.</p> <p>16. Дисциплинарное производство: понятие и его значение.</p> <p>17. Производство по жалобам. Значение обжалования как</p> |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>способа обеспечения законности в государственном управлении.</p> <p>18. Судьи, органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.</p> <p>19. Сущность, задачи производства по делам об административных правонарушениях.</p> <p>20. Организационная структура производства по делу об административном правонарушении, его стадии.</p> <p>21. Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных правонарушениях.</p> <p>22. Участники производства по делам об административных правонарушениях.</p> <p>23. Субъекты предпринимательской деятельности как участники производства по делам об административных правонарушениях.</p> <p>24. Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве.</p> <p>25. Понятие и значение доказывания в производстве по делам об административных правонарушениях. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу.</p> <p>26. Виды доказательств. Их установление и закрепление. Способы установления фактических обстоятельств правонарушения.</p> <p>27. Показания специальных технических средств.</p> <p>28. Оценка доказательств.</p> <p>29. Сущность и цели мер обеспечения производства. Должностные лица, правомочные их применять.</p> <p>30. Виды процессуальных мер обеспечения производства (общая характеристика, основания для классификации).</p> <p>31. Особенности видов мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.</p> <p>32. Административное расследование.</p> <p>33. Понятие и правовое назначение стадии пересмотра решения по делу об административном правонарушении.</p> <p>34. Производство по спорам о компетенции. Общая характеристика, порядок, нормативно-правовая база).</p> <p>35. Административная юстиция: понятие, назначение, правовые основы.</p> <p>36. Модели административной юстиции в различных правовых системах.</p> <p>37. Производство по спорам о компетенции. Общая характеристика, порядок, нормативно-правовая база).</p> <p>38. Административно-восстановительное производство (общая характеристика, нормативно-правовая база, порядок).</p> <p>39. Государственная регистрация недвижимости.</p> <p>40. Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства.</p> <p>41. Понятие и основания технического регламентирования.</p> <p>42. Особенности рассмотрения дел о привлечении к административной ответственности за совершение правонарушений в области предпринимательской деятельности в порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом</p> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 | <p>Российской Федерации.</p> <p>43.Пересмотр постановлений о привлечении к административной ответственности в порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12. | Обеспечение законности в сфере реализации исполнительной власти | <p>1. Законность в сфере реализации исполнительной власти как принцип, метод и режим.</p> <p>2. Соотношение законности и правопорядка, легитимности и государственной дисциплины.</p> <p>3. Понятие и элементы системы способов и средств обеспечения законности в сфере реализации исполнительной власти.</p> <p>4. Общие условия (предпосылки) формирования законности в сфере реализации исполнительной власти.</p> <p>5. Специальные юридические средства и способы обеспечения законности в государственном управлении.</p> <p>6. Сущность и социально-правовое назначение контроля в сфере реализации исполнительной власти.</p> <p>7. Понятие и содержание системы контроля в сфере реализации исполнительной власти.</p> <p>8. Контрольные компетенция и полномочия Президента РФ.</p> <p>9. Контрольные полномочия Правительства РФ.</p> <p>10. Методы, средства и формы контрольной деятельности федеральных органов исполнительной власти.</p> <p>11. Контрольные полномочия Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.</p> <p>12. Судебный нормоконтроль в сфере реализации исполнительной власти.</p> <p>13. Контроль Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.</p> <p>14. Правовые и организационные основы общественного контроля.</p> <p>15. Понятие и сущность обжалования неправомерных действий (решений) государственных органов, должностных лиц и государственных служащих.</p> <p>16. Роль в обеспечении законности административного и судебного обжалования неправомерных действий (решений) государственных органов, должностных лиц и государственных служащих.</p> <p>17. Правовые основы административного обжалования.</p> <p>18. Порядок и содержание административного обжалования в общем порядке.</p> <p>19. Специальные виды административного обжалования.</p> <p>20. Административная юстиция: понятие, содержание, нормативная основа.</p> <p>21. Административная юстиция в зарубежных странах.</p> <p>28. Порядок и содержание судебного обжалования.</p> <p>29. Институты защиты прав предпринимателей при реализации исполнительной власти.</p> |
| 13. | Правовые основы публичного управления                           | <p>1. Современные проблемы публичного управления.</p> <p>2. Система и структура государственного управления.</p> <p>3. Механизм государственного управления.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   | <p>4. Проблемы формирования эффективной системы государственного управления.</p> <p>5. Правовое обеспечение государственного управления.</p> <p>6. Объекты и субъекты государственного управления.</p> <p>7. Объекты государственного управления.</p> <p>8. Президент РФ как субъект государственного управления.</p> <p>9. Функции государственного управления.</p> <p>10. Прогнозирование и планирование как основные функции государственного управления.</p> <p>11. Регулирование как функция государственного управления.</p> <p>12. Контроль и надзор в государственном управлении.</p> <p>13. Государственное управление в Российской империи.</p> <p>14. Государственное управление в дореволюционной России.</p> <p>15. Государственное управление в СССР.</p> <p>16. Государственное управление в 1941-1945 гг.</p> <p>17. Государственное управление в Российской Федерации.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14. | Правовые основы управления в административно - политической сфере | <p>1. Особенности государственного управления в административно-политической сфере.</p> <p>2. Структура и особенности формирования административно-политической сферы.</p> <p>3. Оборона как отрасль государственного управления.</p> <p>4. Вооруженные Силы Российской Федерации.</p> <p>5. Правовые основы применения Вооруженных Сил РФ.</p> <p>6. Система и компетенция органов государственного управления административно-политической сферы.</p> <p>7. Военная служба как один из видов государственной службы в РФ.</p> <p>8. Безопасность: виды и система обеспечения.</p> <p>9. Управление в военной сфере в зарубежных странах</p> <p>10. Правовой статус Министерства обороны РФ.</p> <p>11. Правовой статус ФСБ России.</p> <p>12. Пограничная служба ФСБ России, проблемы формирования и функционирования.</p> <p>13. Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.</p> <p>14. Правовой статус Федеральной служба войск национальной гвардии Российской Федерации.</p> <p>15. Система и структура Росгвардии.</p> <p>16. Правовое регулирование оборота оружия.</p> <p>17. Правовой статус МВД России.</p> <p>18. Организация и основные направления деятельности полиции.</p> <p>19. Управление юстицией: организационно-правовая система.</p> <p>20. Правовой статус Министерства юстиции РФ.</p> <p>21. Правовой статус ФСИН России.</p> <p>22. Служба судебных приставов.</p> <p>23. Адвокатура.</p> <p>24. Нотариат.</p> <p>25. Правовой статус Министерства иностранных дел РФ.</p> |
| 15. | Правовые основы управления в эко-                                 | <p>1. Основные мировые тенденции административно-правового регулирования в сфере экономики.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>номической сфере</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Зарубежный опыт административно-правового регулирования в сфере экономики (опыт административно-правового регулирования в сфере экономики в Шотландии, Ирландии, Уэльсе, Англии, Северной Ирландии, США и др.).</li> <li>3. Санкции в экономической сфере: историко-правовой аспект.</li> <li>4. Принципы, на основе которых осуществляется административно-правовое регулирование в сфере экономики.</li> <li>5. Национальная платежная система: сущность и перспективы.</li> <li>6. Экономическая деятельность как объект государственного управления и административно-правового регулирования; система и компетенция органов — субъектов государственного управления в сфере экономики.</li> <li>7. Основные направления и содержание административно-правового воздействия на экономическую (хозяйственную) деятельность.</li> <li>8. Антимонопольное законодательство и государственный контроль за его исполнением в сфере экономики.</li> <li>9. Государственная поддержка предпринимательства: сущность и содержание.</li> <li>10. Административно-правовое регулирование предпринимательской деятельности.</li> <li>11. Государственное имущество и управление им.</li> <li>12. Акционерные общества: понятие, цели и административно-правовой статус.</li> <li>13. Стандартизация, метрология, сертификация и статистика в сфере государственного управления экономикой.</li> <li>14. Защита прав потребителей: административно-правовые гарантии.</li> <li>15. Административно-правовые меры обеспечения промышленной и радиационной безопасности населения и объектов экономики.</li> <li>16. Организационно-правовые формы управления промышленностью.</li> <li>17. Государственный заказ (административно-правовые вопросы).</li> <li>18. Организация управления энергетическим комплексом.</li> <li>19. Организационно-правовые формы управления сельским хозяйством.</li> <li>20. Административно-правовое регулирование естественных монополий.</li> <li>21. Организационно-правовые формы управления транспортным комплексом.</li> <li>22. Организационно-правовые формы управления использованием и охраной природных ресурсов.</li> <li>23. Организационно-правовые формы управления торговлей.</li> <li>24. Организационно-правовые формы управления строительством и жилищно-коммунальным хозяйством.</li> <li>25. Организационно-правовые формы управления финансами.</li> <li>26. Центральный Банк РФ: административно-правовой статус.</li> <li>27. Финансовый контроль: понятие и виды; система и полно-</li> </ol> |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                         | <p>мочия органов государственного финансового контроля (административно-правовой аспект).</p> <p>28.Счетная палата: административно-правовой статус и контрольные полномочия.</p> <p>29.Валютно-экспортный контроль, как элемент государственного контроля.</p> <p>30.Государственное управление в сфере налогов и сборов: задачи, система и полномочия органов управления.</p> <p>31.Организация управления таможенным делом: задачи, система и полномочия таможенных органов.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16. | Правовые основы управления в социально-культурной сфере | <p>1. Оказание государственных услуг в социально-культурной сфере.</p> <p>2. Административно-правовые основы образовательной деятельности и системы образования.</p> <p>3. Административно-правовое регулирование в сфере научной деятельности.</p> <p>4. Административно-правовые основы управления в сфере культуры.</p> <p>5. Административно-правовой статус Российской Академии Наук.</p> <p>6. Особенности административно-правового регулирования охраны памятников истории и культуры.</p> <p>7. Административно-правовые основы охраны здоровья граждан.</p> <p>8. Административно-правовое регулирование труда и социальной защиты.</p> <p>9. Административно-правовое регулирование физической культуры и спорта.</p> <p>10.Меры принудительного медицинского воздействия.</p> <p>11.Санитарно-эпидемиологический надзор в Российской Федерации.</p> <p>12.Административно-правовой статус Социального фонда России.</p> <p>13.Административно-правовой статус спортивных организаций.</p> |

***б) Методические указания для выполнения курсовых работ.***

1. Примерная тематика курсовых по административному праву составлена с учетом уровня теоретической подготовки обучающихся.

2. Написание курсовой работы по административному праву дает возможность глубоко изучить определенную, интересующую автора учебно-научную проблему, раскрыть ее содержание и тем существенно повысить уровень своей теоретической и правовой подготовки.

Учитывая многообразие сфер и отраслей государственного управления, кафедра предложила широкий перечень тем, фактически отражающий содержание всего курса «Административное право». Обучающемуся представлена возможность самостоятельно избрать любую тему, соответствующую личному научно-творческому интересу.

3. Избрав тему курсовой работы, необходимо внимательно изучить со-

ответствующий раздел учебника, после чего, пользуясь данным сборником и другими источниками, *самостоятельно* выявить относящиеся к теме правовые акты, в том числе новейшие, и литературу, внимательно ознакомиться с их содержанием и на этой основе составить *план курсовой работы*, который следует согласовать со своим научным руководителем.

4. Курсовая работа должна иметь четкую внутреннюю структуру и правильное оформление.

Структура курсовой работы включает:

1) план, в котором последовательно указываются номера, названия глав или параграфов, раскрывающих общее содержание темы;

2) краткое введение, в котором определяются цель и задачи разработки данной темы, показывается ее актуальность;

3) основное содержание — текст курсовой работы, разделенный на главы или параграфы: внутри текста должен быть повторен номер и заголовок каждой главы или параграфа, указанные в плане; в конце текста необходимо сформулировать заключение;

4) перечень использованных нормативных актов и список литературы. При этом должны соблюдаться общепринятые правила библиографического описания источников.

Объем курсовой работы – 20-25 страниц машинописного текста, напечатанного через 1,5 интервала.

Важное значение имеет правильное оформление *титульного листа*. На нем должны быть указаны полные наименования темы, дисциплины, по которой выполнена работа; фамилия, имя, отчество обучающегося; номер учебной группы, курс, факультет; фамилия преподавателя — научного руководителя.

Текст курсовой работы должен иметь сплошную нумерацию страниц. На каждой странице должны быть оставлены поля для пометок рецензента. На последней странице после перечисления правовых актов и списка литературы обучающийся ставит свою подпись и указывает дату. Это позволяет рецензенту видеть, учтены ли автором новейшие правовые акты и литературные источники.

5. Главным требованием к написанию курсовой работы является обеспечение достаточного научно-теоретического и правового уровня разработки и освещения избранной темы.

Это возможно только на базе глубокого изучения относящихся к теме действующих правовых актов, а также учебной и научной литературы, статей в журналах и газетах. Сейчас много публикуется аналитических материалов.

Написание курсовой работы — это самостоятельное учебно-научное творческое освещение вопросов темы. Завершенная курсовая работа — отчетливый показатель степени и глубины освоения автором сути и содержания рассмотренной проблемы.

6. Курсовую работу обучающийся обязан представить методисту **не позднее, чем за месяц до** начала экзаменационной сессии. Это требование

предусмотрено планом межсессионной работы обучающихся.

7. Рецензирование курсовой работы имеет своей целью проверить, насколько полно разработана тема, использованы ли нормативно-правовые акты и специальная литература, а также материалы практики. При этом обращается внимание на степень творческой самостоятельности автора в освещении вопросов темы, умение формулировать и обосновывать выводы; оцениваются грамотность и стиль изложения текста; проверяется наличие ссылок на использованные источники в случаях, когда из них дословно выписываются определения, фрагменты текста (без ссылок заимствование не разрешается).

8. *К защите допускаются курсовые работы*, в целом отвечающие предъявляемым требованиям. Автор такой работы уясняет замечания, знакомится с ними и рекомендациями рецензента и с учетом этого готовится к защите работы в установленном порядке: в часы еженедельных консультаций научного руководителя-преподавателя, что предпочтительнее, в крайнем случае — во время экзаменационной сессии вместе со своей группой. При этом авторы курсовых работ должны быть готовы ответить на все относящиеся к теме вопросы, в том числе сообщить, в какой мере учтены замечания рецензента, реализованы его рекомендации.

По итогам защиты курсовая работа оценивается по пятибалльной системе/балльно-рейтинговой системе. Соответствующие оценки указываются преподавателем в рецензии и ставятся в зачетную книжку обучающегося. Рецензия с оценкой сдается методисту и хранится в личном деле обучающегося.

9. *Неудовлетворительно* оценивается курсовая работа, не отвечающая предъявляемым требованиям: тема не раскрыта; план курсовой работы не согласован с научным руководителем; действующие правовые акты и специальная литература не использованы; не оформлены ссылки на использованные или процитированные в работе нормативно-правовые и библиографические источники, а также на электронные ресурсы; отсутствуют системность изложения, выводы в каждом параграфе и заключение в конце работы; отсутствует либо небрежно составлен перечень использованных правовых актов и список литературы, в том числе без соблюдения правил библиографического описания источников с учетом требований ГОСТ; не соответствие работы требованию самостоятельности, наличие в ней заимствованных материалов без ссылки на автора и (или) источник заимствования, реферативность и описательность изложения, отсутствие творческой составляющей, своего мнения. Такая курсовая работа подлежит переработке с учетом требований и рекомендаций преподавателя, а также повторному представлению на рецензию.

Бесспорно, отрицательно оцениваются «работы», списанные у своих коллег, а также заимствованные «компьютерные вариации».

10. Обучающиеся, не сдавшие своевременно курсовые работы или получившие на защите неудовлетворительную оценку, к сдаче экзамена(ов) не допускаются.

## Вопросы к зачету и экзамену по дисциплине (модулю) «Административное право»

### *Некоторые методические замечания и рекомендации*

Зачет согласно учебному плану проводится после изучения первой (общей) части курса административного права и в объеме этой первой (общей) части курса. Перечень вопросов к зачету приводится ниже (первая часть).

Экзамен проводится после изучения и второй (особенной) части курса, перечень вопросов по которой также приводится ниже (вторая часть).

Экзамен проводится по всему курсу: и по общей, и по особенной частям программы. Поэтому в экзаменационные билеты включаются один вопрос из общей части, а второй вопрос из особенной.

2. Вопросы по общей и особенной частям курса, сообразуясь с учебной программой, в перечне расположены по темам и разделам курса. Изучение учебного материала и подготовка ответов на вопросы именно в указанной последовательности, как свидетельствует многолетняя учебная практика, методически наиболее эффективны.

3. Указанные ниже вопросы первой части включаются в *билеты для экзаменационного зачета по общей части курса*. В каждом билете для зачета будет по два вопроса из общей части.

4. Получив билет для зачета или экзамена, прежде всего, следует внимательно прочитать его и точно уяснить, в чем именно суть каждого данного вопроса, о чем надо говорить. При малейшей неясности необходимо посоветоваться с преподавателем, чтобы избежать иногда встречающейся ошибки – так называемой невольной «подмены вопроса»: в билете стоит один вопрос, а обучающийся отвечает на какой-то другой.

5. При подготовке к ответу на вопросы билета, уяснив их содержание, необходимо сформулировать определения соответствующих понятий или раскрыть другие теоретические положения; активно использовать относящиеся к вопросу положения Конституции РФ, конституционных и федеральных законов, актов Президента и Правительства РФ, а также других нормативно-правовых актов. Требуется знание не только общих положений, но и конкретных правовых актов, которыми определяются цели и задачи, система и полномочия органов государственного управления определенной отраслью (областью, сферой). При этом желательно дать характеристику и самому объекту управления, показать специфику тех общественных отношений, которые складываются в данной сфере, области, отрасли, и которые испытывают на себе административно-властное воздействие со стороны соответствующей управленческой системы.

Таким образом, от обучающегося потребуются не только знания теоретических положений, но и умение ориентироваться в системе действующих актов административного законодательства, а также знание соответ-

ствующего конкретного правового акта (правовой нормы) по указанному в экзаменационном билете вопросу.

6. При подготовке к экзамену определенные трудности вызывают масштабные (объемные) вопросы, относящиеся ко второй (особенной) части курса. Например, «Государственное управление промышленным комплексом», «Государственное управление в области финансов и кредита», «Государственное управление в области обороны» и т.д. и т.п.

В учебной литературе и правовых актах материалы по этим вопросам достаточно четко и компактно изложены. Надо только суметь во время экзамена кратко и системно изложить свой ответ: указать на сущность и общее содержание данной отрасли, ее понятие; назвать основные правовые акты по данному вопросу; показать систему и полномочия органов управления; остановиться на некоторых вопросах темы (по своему усмотрению); возможно, указать на формы контроля в данной отрасли и т.п.

Словом, при подготовке к ответам на подобные вопросы от обучающегося требуются не просто знания, а творческо-системное обобщение этих знаний.

### **Примерные вопросы к экзаменационному зачету по дисциплине «Административное право»**

1. Определите понятие управления, назовите его виды. Каковы общие функции управления и как они проявляются в деятельности органов исполнительной власти?

2. Раскройте понятие и назовите виды социального управления. Приведите примеры.

3. Дайте определение государственному управлению. Перечислите его признаки. В чем различия в содержании понятия государственного управления при «широком» и «узком» подходах.

4. Сформулируйте определения понятий «государственное управление», «публичное управление», «исполнительная власть». Осуществите их сравнительный анализ.

5. Дайте характеристику государственному управлению как объекту административно-правового регулирования. Приведите примеры «внешних» и «внутренних» отношений с участием субъектов исполнительной власти, урегулированных нормами административного права.

6. Охарактеризуйте административное право как отрасль права, как науку и как учебную дисциплину. В чем сходство и различие этих понятий?

7. Каково место административного права в системе российского права? С какими отраслями права наиболее тесно взаимодействует административное право? Ответ проиллюстрируйте примерами.

8. Что такое предмет административного права? Назовите группы общественных отношений, составляющих предмет административного права. Проиллюстрируйте ответ примерами.

9. Что такое метод административного права? Назовите особенности

методов административного права. Какие из них преобладают? Проиллюстрируйте ответ примерами.

10. Сформулируйте определение понятия системы административного права. Какие элементы образуют эту систему? Расположите их в необходимой последовательности.

11. Раскройте содержание понятия «источник административного права»? Какие элементы образуют их систему? Расположите их в необходимой последовательности.

12. Раскройте понятие и назовите виды субъектов административного права. Приведите примеры коллективных и индивидуальных субъектов административного права.

13. Раскройте понятие, структуру и укажите признаки административно-правовой нормы. Приведите примеры закрепления в нормативных актах элементов структуры административно-правовых норм.

14. Назовите основания классификации административно-правовых норм. Свои суждения проиллюстрируйте примерами.

15. Назовите условия действия административно-правовых норм в пространстве, во времени и по кругу лиц. Подкрепите свой ответ примерами.

16. Что такое административно-правовые отношения, каковы их особенности? Приведите примеры административно-правовых отношений различных видов.

17. Какие элементы входят в структуру административно-правового отношения? Раскройте содержание этих элементов на конкретных примерах.

18. Назовите структурные элементы административно-правового статуса гражданина Российской Федерации. Приведите примеры прав и обязанностей граждан в сфере государственного управления. Укажите нормативные источники, в которых они закреплены.

19. Раскройте содержание административной правосубъектности применительно к административно-правовому статусу гражданина Российской Федерации.

20. Какое место в административно-правовом статусе гражданина занимают обращения? Какие виды обращений предусмотрены федеральным законодательством? В чем проявляются их особенности?

21. Укажите нормативные акты, в которых закреплены основы административно-правового статуса иностранного гражданина и лица без гражданства. В чем различие прав и обязанностей иностранных граждан и граждан Российской Федерации?

22. Раскройте содержание административно-правового статуса беженцев. Укажите нормативные акты, в которых он закреплен.

23. Раскройте содержание административно-правового статуса вынужденных переселенцев. Укажите нормативные акты, в которых он закреплен.

24. Раскройте предназначение, понятие и сущность исполнительной власти. Приведите примеры ее функций

25. Сформулируйте понятие и раскройте признаки органа исполни-



тельной власти. В чем отличие органа исполнительной власти от исполнительного органа? Приведите примеры.

26. Назовите принципы организации и деятельности органов исполнительной власти. Дайте подробную характеристику двум из них (на выбор).

27. Перечислите виды органов исполнительной власти по принятым в учебной литературе основаниям. Приведите примеры.

28. Перечислите полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти. Раскройте содержание отдельных из них.

29. Со ссылкой на конкретные нормативные правовые акты определите место Правительства Российской Федерации в системе исполнительной власти. Раскройте порядок его формирования, состав и наиболее важные полномочия.

30. Назовите элементы системы федеральных органов исполнительной власти. В чем отличие этой системы от структуры федеральных органов исполнительной власти? В каком нормативном правовом акте закреплена структура федеральных органов исполнительной власти.

31. Раскройте содержание административно-правового статуса федерального министерства. Приведите примеры отраслевых федеральных министерств.

32. Раскройте содержание административно-правового статуса федеральной службы. Приведите примеры федеральных служб, осуществляющих функции по контролю и надзору.

33. Раскройте содержание административно-правового статуса федерального агентства. Приведите примеры федеральных агентств, подведомственных федеральным министерствам.

34. Какими нормативными правовыми актами устанавливается система и структура органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации? В чем состоят особенности административно-правовых статусов высшего должностного лица и высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации?

35. Раскройте понятие и признаки государственной службы. Какие виды образуют ее систему? Приведите примеры.

36. Сравните понятия «государственные должности» и «должности государственной службы». На конкретных примерах раскройте их общие и отличительные признаки.

37. Дайте определение понятия «государственный служащий». Какие основания для классификации государственных служащих можно выделить? Со ссылкой на конкретный нормативный правовой акт раскройте признаки государственного служащего.

38. Какие элементы входят в структуру административно-правового статуса государственного служащего? На конкретных примерах раскройте элементы, составляющие указанный статус.

39. Каким нормативным правовым актом определены общие условия прохождения государственной службы? Какие элементы они включают?

Охарактеризуйте один из них по выбору.

40. Каковы этапы прохождения государственной гражданской службы? Какие способы поступления на государственную гражданскую службу установлены федеральным законодателем? Как проводится конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы?

41. Исполнение каких государственных полномочий в сфере управления обычно делегируют иным органам и организациям? Приведите примеры таких органов и организаций.

42. Охарактеризуйте административно-правовой статус коммерческих организаций. Назовите их виды. Укажите нормативные правовые акты, в которых они закреплены.

43. Охарактеризуйте административно-правовой статус некоммерческих организаций. Назовите их виды. Укажите нормативные правовые акты, в которых они закреплены.

44. Раскройте понятие и назовите виды форм реализации исполнительной власти. Приведите примеры форм деятельности органов исполнительной власти, направленных на реализацию закрепленной за ними компетенции.

45. Определите понятие административно-правовых форм реализации исполнительной власти, их значение и виды. Приведите примеры правовых форм реализации исполнительной власти в действиях сотрудников Госавтоинспекции, выявивших нарушение водителем правил дорожного движения.

46. Определите понятие и юридическое значение правовых актов управления. Можно ли отнести к правовым актам управления Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации», поскольку он регулирует организацию и деятельность Правительства РФ, осуществляющего исполнительную власть в стране?

47. Классифицируйте правовые акты управления. Учитывая, что приказ федерального министерства о совершенствовании работы его территориальных органов перед подписанием всесторонне обсуждался на коллегии этого министерства, является ли он коллегиальным правовым актом управления? Какие коллегиальные правовые акты управления Вы знаете?

48. Каковы основные требования, предъявляемые к правовым актам управления? Какие необходимые реквизиты должен иметь правовой акт управления?

49. Как действуют правовые акты управления во времени и в пространстве? Могут ли постановления Правительства РФ вступить в силу до их официального опубликования?

50. Каковы основания отмены и приостановления правовых актов управления? Какие варианты отмены правовых актов управления Вы знаете? Приведите примеры.

51. Раскройте сущность и назовите виды административно-правовых договоров. Приведите пример административно-правового договора.

52. Что из себя представляет метод убеждения в сфере реализации исполнительной власти? Приведите примеры применения метода убеждения в

деятельности органов исполнительной власти.

53. В чем различие административных и экономических методов реализации исполнительной власти? Какие из указанных мер по обеспечению трудовой занятости граждан предпенсионного и пенсионного возраста относятся к прямым (административным), а какие - к регулирующим (экономическим): а) ответственность за отказ в их приеме на работу или увольнение; б) отмена отчислений работодателей за подобных лиц в Социальный фонд России.

54. Раскройте понятие и сущность административного принуждения. Приведите примеры органов исполнительной власти, должностные лица которых наделены правом применять меры административного принуждения.

55. Каковы цели административного принуждения? Является ли целью административного принуждения профилактика правонарушений?

56. Назовите особенности административного принуждения и условия его применения. Ограничивает ли применение административного принуждения права и свободы граждан, организаций?

57. Укажите виды мер административного принуждения. Нормативными правовыми актами какого уровня такие меры могут устанавливаться? Лично к Вам применялись меры административного принуждения?

58. Что Вы понимаете под мерами административного предупреждения? Приведите примеры мер административного предупреждения, которые применяются сотрудниками полиции к гражданам.

59. Что Вы понимаете под мерами административного пресечения? Приведите примеры мер административного пресечения, которые применяются к водителям транспортных средств.

60. Какие виды административных наказаний Вы знаете? Какие из них могут быть назначены должностными лицами органов исполнительной власти? Раскройте содержание двух на выбор административных наказаний, включая процессуальные особенности их назначения и исполнения.

61. Назовите виды мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. Каким нормативным правовым актом они установлены? Раскройте содержание одной из них.

62. В чем сходство и различие таких мер административного принуждения, как доставление, административное задержание, привод? К какой группе мер административного принуждения следует отнести административное задержание? Каковы возможные сроки доставления и административного задержания?

63. Чем отличается досмотр вещей, находящихся при физическом лице, от личного досмотра? К какой группе мер административного принуждения следует отнести досмотр вещей, находящихся при физическом лице, и личный досмотр? Раскройте особенности процедур их проведения.

64. Раскройте сущность досмотра транспортных средств. В отношении каких объектов и при каких условиях эта мера может применяться? Поясните разницу таких мер, как досмотр и осмотр транспортного средства.

65. Каковы основания проведения осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий, находящихся там вещей и документов? К какой группе мер административного принуждения он относится? Приведите пример применения этой меры.

66. Что из себя представляет такая мера административного принуждения, как изъятие вещей и документов. К какой группе мер административного принуждения она относится? В отношении каких объектов и при каких условиях эта мера может применяться? Приведите пример применения этой меры.

67. В чем сходство и различие таких мер административного принуждения, как освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и медицинское освидетельствование на состояние опьянения. К каким мерам административного принуждения она относится? В отношении каких объектов и при каких условиях эта мера может применяться? Приведите пример применения этой меры.

68. Что из себя представляет такая мера административного принуждения, как задержание транспортного средства? К какой группе мер административного принуждения она относится? В отношении каких объектов и при каких условиях эта мера может применяться? Приведите пример применения этой меры.

69. Что такое временный запрет деятельности? К какой группе мер административного принуждения следует отнести временный запрет деятельности? В отношении каких объектов и при каких условиях эта мера может применяться? Приведите пример применения этой меры.

70. Каковы особенности применения мер административного принуждения во внесудебном и в судебном порядке? Приведите примеры тех и других мер.

71. Дайте определение термину «административно-правовой режим». Перечислите его признаки. Какие виды административно-правовых режимов Вы знаете?

72. Раскройте содержание режима чрезвычайного положения. Каковы цели, основания и порядок его введения. Каким образом законодатель разделил основания введения режима чрезвычайного положения?

73. Кем вводится режим чрезвычайного положения? По каким причинам органы государственной власти субъектов Российской Федерации лишены такого права?

74. Раскройте содержание режима военного положения. Каковы полномочия органов государственной власти в области обеспечения режима военного положения?

75. Кем вводится режим военного положения? Какие временные ограничения вводятся в условиях режима военного положения?

76. Раскройте особенности правового положения граждан и организаций в период действия режима военного положения.

77. Раскройте содержание режима чрезвычайной ситуации. Какими нормативными правовыми актами он регулируется? Назовите основания и порядок введения режима чрезвычайной ситуации.

78. Сравните режимы чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации. В чем их сходство и различия?

79. Какими нормативными правовыми актами регулируются режим контртеррористической операции? Кем вводится этот режим? Назовите меры и временные ограничения, вводимые в период проведения контртеррористической операции.

80. Раскройте содержание режима закрытого административно-территориального образования. Каковы цели его введения? Какими нормативными правовыми актами он регулируется?

81. Какие существуют научные подходы к определению понятия административного процесса? В чем заключаются особенности административно-процессуальной деятельности? Поясните эти особенности на конкретном примере.

82. Назовите виды административно-процессуальной деятельности. Какое место в административном процессе занимает административное судопроизводство? Приведите примеры нормативных правовых актов, регулирующих каждый вид административно-процессуальной деятельности.

83. Как можно определить административное дело? Приведите примеры процедурных и юрисдикционных административных дел. Назовите стадии рассмотрения административных дел.

84. Какие элементы образуют структуру административного процесса? Охарактеризуйте на конкретных примерах элементы административного процесса и его субъектный состав.

85. Дайте определение понятию «административный процедурный процесс». Почему административный процедурный процесс называют управленческим? Какие его виды выделяются в науке административного права и процесса?

86. Какими нормативными правовыми актами урегулирована административная нормотворческая процедура? Раскройте содержание стадии экспертизы процедуры по принятию нормативных актов федеральными органами исполнительной власти. Назовите сроки вступления в силу таких актов.

87. Какие регистрационные процедуры закреплены в административном законодательстве? Охарактеризуйте одну из регистрационных процедур, раскрыв нормативные основания, основания отказа, субъекты, принципы, стадии, сроки, необходимые документы, процессуальные права и обязанности субъектов, защита прав субъектов.

88. Какими специфическими чертами обладают лицензионные процедуры? Перечислите общие и специальные законы в сфере лицензирования.

89. Каковы стадии процедуры лицензирования? Раскройте содержание каждой стадии. Что такое аннулирование (отзыв) лицензии?

90. Назовите лицензирующие органы на федеральном уровне. В каких

случаях лицензирующий орган обязан приостановить действие лицензии? В каких случаях лицензирующий орган обязан принять решение о прекращении действия лицензии?

91. Назовите разрешительные процедуры. Перечислите особенности процедуры выдачи разрешения на приобретение, хранение и использование охотничьего ружья. В каких случаях разрешения на приобретение, хранение и ношение оружия аннулируются органами, выдавшими разрешение?

92. Сформулируйте определение понятия правовой категории «техническое регулирование». Назовите виды технико-регулятивных административных процедур. Дайте характеристику процедурам принятия технических регламентов и национальных стандартов.

93. Дайте определение понятию «административная юрисдикция». Какие виды административной юрисдикции выделяются в науке административного права и процесса? Приведите различные научные точки зрения.

94. Охарактеризуйте производство по рассмотрению административной жалобы. Что такое общая и специальная административная жалоба? Является ли суд субъектом рассмотрения административной жалобы?

95. Сформулируйте определение понятия «дисциплинарное производство» и назовите его виды. На конкретном примере покажите стадии дисциплинарного производства в отношении государственного гражданского служащего.

96. Какое место занимает производство по делам об административных правонарушениях в административном процессе? Дайте определение понятию «производство по делам об административных правонарушениях». Назовите задачи производства по делам об административных правонарушениях.

97. Какие принципы производства по делам об административных правонарушениях Вам известны? Раскройте содержание двух на выбор принципов производства по делам об административных правонарушениях.

98. Как определяется «подсудность» и «подведомственность» в производстве по делам об административных правонарушениях? Какова подсудность и подведомственность на стадии пересмотра дела об административном правонарушении?

99. Назовите стадии производства по делам об административных правонарушениях. Каким образом возбуждается дело об административном правонарушении? Для чего необходимо административное расследование?

100. Назовите участников производства по делам об административных правонарушениях. Охарактеризуйте на выбор процессуальный статус двух участников производства по делам об административных правонарушениях.

### **Примерные вопросы к экзамену по дисциплине «Административное право».**

1. Понятие управления, виды и функции управления. Понятие госу-

дарственного управления в широком и узком смыслах.

2. Понятие и сущность исполнительной власти. Соотношение понятий «публичное управление», «государственное управление» и «исполнительная власть».

3. Государственное управление как объект административно-правового регулирования. Понятие и структура предмета административного права.

4. Метод административного права: понятие и виды.

5. Система административного права: понятие и структура.

6. Административное право как отрасль права, как наука и как учебная дисциплина.

7. Административное право в системе российского права. Соотношение административного права с другими отраслями права.

8. Понятие, признаки и структура административно-правовой нормы.

9. Виды административно-правовых норм и их характеристика.

10. Действие административно-правовых норм в пространстве, во времени и по кругу лиц.

11. Источники административного права и их характеристика.

12. Понятие, особенности, виды административно-правовых отношений.

13. Структура административно-правового отношения. Характеристика его элементов.

14. Понятие, признаки и виды субъектов административного права.

15. Понятие и структура административно-правового статуса гражданина Российской Федерации.

16. Права, обязанности, гарантии прав, свобод и законных интересов граждан в сфере государственного управления.

17. Понятие, виды, требования, предъявляемые к обращениям граждан, порядок их рассмотрения.

18. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства.

19. Понятие и признаки органов исполнительной власти. Принципы организации и деятельности органов исполнительной власти.

20. Классификация и виды органов исполнительной власти. Правовые основы их деятельности.

21. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти.

22. Правительство РФ: состав, компетенция, организация деятельности, взаимоотношения с другими органами государственной власти.

23. Система и структура федеральных органов исполнительной власти.

24. Органы исполнительной власти субъектов РФ: понятие, виды, правовой статус.

25. Органы и организации, реализующие отдельные государственные

полномочия. Делегирование полномочий.

26. Государственная служба: понятие, система, виды. Принципы построения и функционирования системы государственной службы.

27. Государственные должности и должности государственной службы: особенности, виды, соотношение. Виды государственных служащих.

28. Понятие и структура административно-правового статуса государственного гражданского служащего.

29. Права, обязанности, ограничения, запреты государственного гражданского служащего.

30. Гарантии, поощрения и ответственность государственного гражданского служащего.

31. Поступление на государственную гражданскую службу и ее прохождение.

32. Административно-правовой статус коммерческих организаций.

33. Административно-правовой статус некоммерческих организаций.

34. Административно-правовой статус общественных объединений и религиозных организаций.

35. Понятие административно-правовых форм реализации исполнительной власти, их значение и виды.

36. Понятие, юридическое значение и виды правовых актов управления.

37. Административно-правовые договоры: сущность и виды.

38. Неправовые формы реализации исполнительной власти.

39. Понятие и виды административно-правовых методов реализации исполнительной власти, их назначение.

40. Метод убеждения в государственном управлении.

41. Понятие и сущность административно-правового принуждения. Виды мер административно-правового принуждения.

42. Административно-предупредительные меры.

43. Меры административно-правового пресечения.

44. Меры административной ответственности.

45. Меры обеспечения производства по делам об административном правонарушении.

46. Понятие, особенности и виды административного процесса.

47. Сущность и виды административно-процедурного процесса.

48. Понятие и виды административно-юрисдикционного производства.

49. Понятие, задачи и принципы производства по делам об административных правонарушениях.

50. Понятие, признаки и виды специальных административно-правовых режимов.

51. Содержание и правовые основы режимов военного положения и чрезвычайного положения.

52. Содержание и правовое регулирование режима контртеррористиче-



ской операции.

53. Законность в государственном управлении как принцип, метод и режим.

54. Понятие и сущность контроля в сфере реализации исполнительной власти. Характеристика видов государственного контроля в сфере реализации исполнительной власти.

55. Понятие и сущность надзора в сфере реализации исполнительной власти. Характеристика видов надзора в сфере реализации исполнительной власти.

56. Административное обжалование неправомерных действий (решений) государственных органов и их должностных лиц как способ обеспечения законности.

57. Административная юстиция. Порядок и содержание судебного обжалования неправомерных действий (решений) государственных органов, должностных лиц и государственных служащих.

58. Организационно-правовые основы управления экономическим развитием.

59. Организационно-правовые основы управления в области финансов, кредита и финансовых рынков.

60. Организационно-правовые основы управления промышленностью и торговлей.

61. Организационно-правовые основы управления строительством и жилищно-коммунальным хозяйством.

62. Организационно-правовые основы управления топливно-энергетическим комплексом.

63. Организационно-правовые основы управления агропромышленным комплексом.

64. Организационно-правовые основы управления транспортным комплексом.

65. Организационно-правовые основы управления природопользованием и охраной окружающей среды.

66. Организационно-правовые основы управления в области естественных монополий.

67. Организационно-правовые основы управления в области цифровых технологий, связи и массовых коммуникаций.

68. Организационно-правовые основы управления в области таможенного дела и внешнеэкономической деятельности.

69. Организационно-правовые основы управления образовательной деятельностью.

70. Организационно-правовые основы управления научной деятельностью.

71. Организационно-правовые основы управления в области культуры.

72. Организационно-правовые основы управления в области охраны здоровья граждан и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
73. Организационно-правовые основы управления в области труда и социальной защиты.
74. Организационно-правовые основы управления в области физической культуры и спорта.
75. Организационно-правовые основы управления в области обороны.
76. Организационно-правовые основы управления в области обеспечения государственной безопасности.
77. Организационно-правовые основы управления в области внутренних дел.
78. Организационно-правовые основы управления в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
79. Организационно-правовые основы управления юстицией и уголовно-исполнительной системой.
80. Организационно-правовые основы управления в области иностранных дел.

#### IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Необходимые нормативно-правовые акты, материалы судебной практики и дополнительная литература указаны в конце каждой темы (раздел «2.3. Практические занятия»).

##### 4.1. Основная литература:

1. Административное право Российской Федерации : учебник : в 2 т. Т. 1 / отв. ред. С. М. Зубарев, Л. Л. Попов. – М.: Проспект, 2024, 472 с.
2. Административное право Российской Федерации : учебник : в 2 т. Т. 2 / отв. ред. С. М. Зубарев, Л. Л. Попов. – М.: Проспект, 2025, 312 с.
3. Административное право : учебник / под ред. Л.Л. Попова, М.С. Студеникиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2025. — 736 с. - ISBN 978-5-00156-083-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2178144> (дата обращения: 03.04.2025). Режим доступа : Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами. – Текст : электронный
4. Мигачев Ю. И. Административное право Российской Федерации : учебник для вузов / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров ; под редакцией Л. Л. Попова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 474 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18018-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/580351> (дата обращения: 03.04.2025). Режим доступа : Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами. – Текст : электронный
5. Россинский Б. В. Административное право и административная

ответственность : курс лекций / Б.В. Россинский. — 2-е изд., перераб. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2025. — 376 с. — DOI 10.12737/1694072. - ISBN 978-5-00156-397-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2174353> (дата обращения: 03.04.2025). — Режим доступа: по подписке. — Режим доступа : Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами. — Текст : электронный.

#### **4.2. Дополнительная литература:**

1. Анисифорова М. В. Сборник ситуационных задач по административному праву. Практикум : учебное пособие / М. В. Анисифорова. — Москва : Проспект, 2024. — 208 с. — ISBN 978-5-392-40304-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/399032> (дата обращения: 03.04.2025). — Режим доступа : Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами. — Текст : электронный.

2. Административный процесс Российской Федерации : учебник / Э.П. Андрюхина, Н.Н. Бакурова [и др.] ; ред. Л.Л. Попов. — ISBN 978-5-9988-0631-5. — ISBN 978-5-9988-1302-3. — URL: [https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link\\_FindDoc&id=57585&idb=0](https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=57585&idb=0) (дата обращения: 03.04.2025). — Режим доступа: электронная библиотека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. — Текст : электронный.

3. Административное право России : учебник и практикум для вузов / А. И. Стахов [и др.] ; под редакцией А. И. Стахова, П. И. Кононова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 501 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18925-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/560835> (дата обращения: 03.04.2025). — Режим доступа : Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами. — Текст : электронный.

4. Агапов, А. Б. Административное право. Общая часть : учебник для вузов / А. Б. Агапов. — 13-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 493 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17486-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/561818> (дата обращения: 03.04.2025). — Режим доступа : Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами. — Текст : электронный.

5. Агапов, А. Б. Административное право. Публичные процедуры. Особенная часть : учебник для вузов / А. Б. Агапов. — 13-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 444 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17487-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/561819> (дата обращения: 03.04.2025). — Режим доступа : Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами. — Текст : электронный

6. Губин Е. П. Государственное регулирование рыночной экономики и предпринимательства: правовые проблемы : монография / Е. П. Губин. – репр. изд. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. – 316 с. – ISBN 978-5-91768-836-7. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1937183> (дата обращения: 03.04.2025). – Режим доступа : Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами. – Текст : электронный.
7. Зубарев, С.М., Лебедева Е.А., Петров М.П. Обеспечение законности в государственном управлении. Учебное пособие. М: Проспект, 2023.
8. Кононов П.И. Очерки общей теории современного административного права. Монография. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2021. – 238 с.
9. Мицкевич Л. А. Очерки теории административного права: современное наполнение: монография / Л. А. Мицкевич. — Москва: Проспект, 2017. - 293 с.
10. Попов Л. Л. Государственное управление в России и зарубежных странах: административно-правовые аспекты : монография / Попов Л.Л., Мигачева Е.В., Тихомиров С.В. ; под ред. Попова Л.Л. – Москва : Юр.Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2012. – 320 с. URL: <https://znanium.com/catalog/product/317711> (дата обращения: 03.04.2025). – Режим доступа : Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами. – Текст : электронный.
11. Попов Л.Л. Государственное управление и исполнительная власть: содержание и соотношение / Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев, С. В. Тихомиров ; под ред. Л. Л. Попова. – М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2011. – 320 с. – ISBN 978-5-91768-151-1. – URL: [https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link\\_FindDoc&id=38518&idb=0](https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=38518&idb=0) (дата обращения: 03.04.2025). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.
12. Правовое обеспечение государственного управления и исполнительная власть : учебник для магистров / Э. П. Андрюхина, И. В. Ахрем, Н. Н. Бакурова [и др.] ; под ред. С. А. Старостина. – Москва : Проспект, 2018. – 336 с. – ISBN 978-5-392-27733-9. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/32702> (дата обращения: 03.04.2025). – Режим доступа : Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами. – Текст : электронный.
13. Поляков М.М., Сабаева С.В. Правовые формы государственного управления. Учебное пособие / под ред. Д.К. Нечевина. М.: Проспект, 2020. 152 с.
14. Россинский Б.В. Административная ответственность : учебное пособие / отв. ред. Б.В. Россинский. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2024. — 248 с. - ISBN 978-5-00156-080-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2127592> (дата обращения: 03.04.2025). – Режим доступа : Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами. – Текст : электронный.
15. Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право:

Учебник для вузов - 7-е изд., пересмотр. - Москва :Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2025. - 640 с. - ISBN 978-5-91768-983-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/996119> (дата обращения: 18.04.2025).

16. Россинский Б.В. Исполнительная власть в системе государственного управления : монография / Б. В. Россинский. — Москва: Норма : ИНФРА-М, 2023. — 376 с. — DOI 10.12737/1983246. - ISBN 978-5-00156-298-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1983246> (дата обращения: 18.04.2025).

17. Россинский Б.В. Проблемы государственного управления с позиций теории систем : монография / Б.В. Россинский. — Москва: Норма : ИНФРА-М, 2021. — 264 с. - ISBN 978-5-00156-143-9. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1215806> (дата обращения: 18.04.2025).

18. Россинский Б.В. Административно-правовые аспекты государственного управления в России. Системные подходы: монография / Б.В. Россинский. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. — 168 с. - ISBN 978-5-00156-042-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1900993> (дата обращения: 18.04.2025).

19. Региональная интеграция в административно-правовой доктрине и практике: монография / А.С. Емельянов, А.А. Ефремов, С.М. Зырянов и др.; отв. ред. А.С. Емельянов, А.В. Калмыкова. М.: ИНФРА-М, 2024. 264 с.

20. Регуляторная политика Российской Федерации: правовые проблемы формирования и реализации: монография / ред. кол. А.Ф. Ноздрачев, С.М. Зырянов, А.В. Калмыкова. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. М.: Инфотропик Медиа, 2022. 288 с.

21. Старостин С.А. Чрезвычайные административно-правовые режимы: монография. Москва: Проспект, 2022. 112 с. — URL: документ в СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 24.04.2025). — Режим доступа : Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами.

22. Уманская В.П., Малеванова Ю.В. Государственное управление и государственная служба в современной России: монография. Москва: НОРМА, 2020. 176 с.

23. Цифровая трансформация и государственное управление: научно-практическое пособие / А.С. Емельянов, А.А. Ефремов, А.В. Калмыкова и др.; ред. кол.: Л.К. Терещенко, А.С. Емельянов, Н.А. Поветкина. М.: Инфотропик Медиа, 2022. 224 с.

24. Старилов Ю.Н. Государственная служба и служебное право : учебное пособие / Ю.Н. Старилов. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. — 248 с. — ISBN 978-5-00156-285-6. — URL: <https://znanium.com/catalog/product/1923194> (дата обращения: 03.04.2025). — Режим доступа : Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами. — Текст : электронный.

## **V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

### **5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса**

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

#### **5.1.1. Справочно-правовые системы:**

|    |           |           |                                                   |                             |
|----|-----------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Континент | сторонняя | <a href="http://continent-">http://continent-</a> | ООО «Агентство правовой ин- |
|----|-----------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------------|

|    |                              |           |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                              |           | <a href="#">online.com</a>                                                                                         | теграции «КОНТИНЕНТ», договоры:<br>- № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.;<br>- № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.;<br>- № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.;<br>- № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.;<br>- № 26021711 от 20.03.2026 г. с 20.03.2026 г. по 19.03.2027 г.                                                         |
| 2. | Westlaw Academics            | сторонняя | <a href="https://uk.westlaw.com">https://uk.westlaw.com</a>                                                        | Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры:<br>- № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;<br>- № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.;<br>- № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.;<br>- № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025;<br>- № ЭР-7/2026 от 24.11.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г. |
| 3. | Jus Mundi Academic Research  | сторонняя | <a href="https://jusmundi.com">https://jusmundi.com</a>                                                            | ООО «ИВИС», договоры:<br>- № ЭР-4/2025 от 21.04.2025, период доступа с 23.04.2025 г. по 22.04.2026 г.;<br>- № ЭР-1/2026 от 09.04.2026 г. с 23.04.2026 г. по 22.04.2027 г.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4. | КонсультантПлюс              | сторонняя | <a href="http://www.consultant.ru">http://www.consultant.ru</a>                                                    | Открытая лицензия для образовательных организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5. | Гарант                       | сторонняя | <a href="https://www.garant.ru">https://www.garant.ru</a>                                                          | Открытая лицензия для образовательных организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6. | Системы Case-book и Caselook | сторонняя | <a href="https://casebook.ru/">https://casebook.ru/</a><br><a href="https://caselook.ru/">https://caselook.ru/</a> | АО «ПравоТех», лицензионное соглашение №1А/2025 от 29.08.2025 г. с 01.09.2025 г. по 31.08.2026 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### 5.1.2. Профессиональные базы данных:

|    |                                           |           |                                                   |                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Национальная электронная библиотека (НЭБ) | сторонняя | <a href="https://rusneb.ru">https://rusneb.ru</a> | ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. |
|----|-------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                             |           |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                             |           |                                                               | (безвозмездный)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. | Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина | сторонняя | <a href="https://www.prilib.ru">https://www.prilib.ru</a>     | ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина»: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно;</li> <li>- Дополнительное соглашение № 1 от 22.11.2024 г. (в связи с изменением типа МГЮА)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
| 3. | НЭБ eLIBRARY.RU                             | сторонняя | <a href="http://elibrary.ru">http://elibrary.ru</a>           | ООО «РУНЕБ», договоры: <ul style="list-style-type: none"> <li>- № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.;</li> <li>- № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.;</li> <li>- № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.;</li> <li>- № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.;</li> <li>- № SU-1494/2026 от 11.03.2026 г. с 03.04.2026 г. по 02.04.2027 г.</li> </ul>                |
| 4. | ЛитРес: Библиотека                          | сторонняя | <a href="http://biblio.litres.ru">http://biblio.litres.ru</a> | ООО «ЛитРес», договоры: <ul style="list-style-type: none"> <li>- № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.;</li> <li>- № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.;</li> <li>- № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.;</li> <li>- № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.;</li> <li>- № 240226/ИТ-Б-161 от 16.03.2026 г. с 18.03.2026 г. по 17.03.2027 г.</li> </ul> |

### 5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

|    |             |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | ZNANIUM.COM | сторонняя | <a href="http://znanium.com">http://znanium.com</a> | ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: <ul style="list-style-type: none"> <li>- № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;</li> <li>- № 1/2022 эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;</li> </ul> |
|----|-------------|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|    |                                                                              |           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                              |           |                                                                       | <p>- № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.;</p> <p>- № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.;</p> <p>№ ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.;</p> <p>- 32515306855 от 17.10.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.</p>                                                                                                               |
| 2. | Book.ru                                                                      | сторонняя | <a href="http://book.ru">http://book.ru</a>                           | <p>ООО «КноРус медиа», договоры:</p> <p>- № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;</p> <p>- № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.;</p> <p>- № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.;</p> <p>- № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.;</p> <p>- № 32515306784 от 21.10.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.</p> |
| 3. | ВЧЗ РГБ<br>(Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки) | сторонняя | <a href="https://search.rsl.ru/">https://search.rsl.ru/</a>           | <p>ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры:</p> <p>- № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.;</p> <p>- № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.;</p> <p>- № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.;</p> <p>- № 073/04/0021 от 27.02.2026 г. с 02.03.2026 г. по 01.03.2027 г.</p>                                     |
| 4. | Образовательная платформа Юрайт                                              | сторонняя | <a href="http://www.biblio-online.ru">http://www.biblio-online.ru</a> | <p>ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры:</p> <p>- № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.;</p> <p>- № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.;</p> <p>- № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.;</p>                                                                                                                             |

|    |             |           |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             |           |                                                               | - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.;<br>- № 7823 от 26.03.2026 г. с 03.04.2026 г. по 02.04.2027 г.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5. | Юстицинформ | сторонняя | <a href="https://elknigi.ru/">https://elknigi.ru/</a>         | ООО «Юридинформ», договоры:<br>- № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.;<br>- № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.;<br>- № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.;<br>- № ЭР-2/2026 от 10.04.2026 г. с 15.04.2026 г. по 14.04.2027 г.                                                              |
| 6. | Проспект    | сторонняя | <a href="http://ebs.prospekt.org">http://ebs.prospekt.org</a> | ООО «Проспект», договоры:<br>- № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.;<br>- № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.;<br>- № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.;<br>- № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.;<br>- № ЭР-5/2025 от 24.06.2025 с 04.07.2025 г. по 03.07.2026 г. |

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

## 5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

| №                                             | Описание ПО          | Наименование ПО, программная среда, СУБД | Вид лицензирования |
|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------|
| <b>ПО, устанавливаемое на рабочую станцию</b> |                      |                                          |                    |
|                                               | Операционная система | Windows 7                                | Лицензия           |

|     |                                     |                                                                                                                                                                                        |                   |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |                                     | Windows 10                                                                                                                                                                             | Лицензия          |
|     |                                     | По договорам:<br>№ 32009118468 от 01.06.2020 г.<br>№ 31907826970 от 27.05.2019 г.<br>№ 31806485253 от 20.06.2018 г.<br>№31705236597 от 28.07.2017 г.<br>№31604279221 от 12.12.2016 г.  |                   |
| 2   | Антивирусная защита                 | Kaspersky<br>Workspace<br>Security                                                                                                                                                     | Лицензия          |
|     |                                     | По договорам:<br>№ 31907848213 от 03.06.2019 г.<br>№ 31806590686 от 14.06.2018<br>№31705098445 от 30.05.2017<br>№ 31603346516 от 21.03.2016                                            |                   |
| 3   | Офисные пакеты                      | Microsoft Office                                                                                                                                                                       | Лицензия          |
|     |                                     | По договорам:<br>№ 32009118468 от 01.06.2020 г.<br>№ 31907826970 от 27.05. 2019 г.<br>№ 31806485253 от 21.06.2018 г.<br>№31705236597 от 28.07.2017 г.<br>№31604279221 от 12.12.2016 г. |                   |
| 4   | Архиваторы                          | 7-Zip                                                                                                                                                                                  | Открытая лицензия |
|     |                                     | WinRar                                                                                                                                                                                 | Открытая лицензия |
| 5   | Интернет браузер                    | Google Chrome                                                                                                                                                                          | Открытая лицензия |
| 6   | Программа для просмотра файлов PDF  | Adobe Acrobat<br>reader                                                                                                                                                                | Открытая лицензия |
|     |                                     | Foxit Reader                                                                                                                                                                           | Открытая лицензия |
| 7   | Программа для просмотра файлов DJVU | DjVu viewer                                                                                                                                                                            | Открытая лицензия |
| 8   | Пакет кодеков                       | K-Lite Codec<br>Pack                                                                                                                                                                   | Открытая лицензия |
| 9   | Видеоплеер                          | Windows Media<br>Player                                                                                                                                                                | В комплекте с ОС  |
|     |                                     | vlc pleer                                                                                                                                                                              | Открытая лицензия |
|     |                                     | flashpleer                                                                                                                                                                             | Открытая лицензия |
|     | Аудиоплеер                          | Winamp                                                                                                                                                                                 | Открытая лицензия |
| 11. | Справочно- правовые системы ( СПС)  | Консультант<br>плюс                                                                                                                                                                    | Открытая лицензия |
|     |                                     | Гарант                                                                                                                                                                                 | Открытая лицензия |

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и по-

мещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

### **5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся**

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300\*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и

включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.